10.3.25
In0665

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
លេខ...016.4.....អ. ស. ហ.រ.ជ.ក

ប្រកាស
ស្តីពី
ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានចុងទៅស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ ការរំខានធុរកិច្ច និងការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះគ្រប់ហានិភ័យ និងអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨២៣/១៩៨១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២២៤/២០៥ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹតលេខ នស/រកត/០៩២៤/១១៦៩ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងតែងតាំងសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹតលេខ នស/រកត/១១២៤/១៤៧៧ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៤៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង

- យោងតាមការស្នើរបស់និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

សម្រេច

ប្រការ១ ៖

ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវវិធានទូទៅស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ ការរំខានធុរកិច្ច និងការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះគ្រប់ហានិភ័យ និងអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដូចមានភ្ជាប់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសនេះ។ វិធានទូទៅនេះ អាចត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមការចាំបាច់។

ប្រការ២ ៖

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ត្រូវអនុវត្តតាមវិធានទូទៅស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ ការរំខានធុរកិច្ច និងការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះគ្រប់ហានិភ័យ និងអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដូចមានភ្ជាប់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសនេះ។ សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា មានសមត្ថកិច្ចតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងពង្រឹងការអនុវត្តវិធានទូទៅស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ ការរំខានធុរកិច្ច និងការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះគ្រប់ហានិភ័យ និងអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៣ ៖

ប្រកាសលេខ ៤៧០ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីអត្រាបុព្វលាភនៃការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ៤ ៖

អគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ អគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា អគ្គនាយកនៃនិយ័តករ ប្រធានអង្គភាពក្រោមឱវាទអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃ ចន្ទ ១២កើត ខែ ជេស្ឋ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១០ ខែ មិថុនា គ.ស.២០២៥

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ



ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

កន្លែងទទួលៈ
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- គ្រប់អង្គភាពនិងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សានៃ អ.ស.ហ.

"ដើម្បីជូនជ្រាប"

- ដូចប្រការ៤

"ដើម្បីអនុវត្ត"

- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

ឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសលេខ ០៧៨ អ.ស.ហ./ប្រក

ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់វិធានទូទៅស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ ការរំខានធុរកិច្ច និងការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះគ្រប់ហានិភ័យ និងអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ មីនា គ.ស.២០២៥

វិធានទូទៅស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ ការរំខានធុរកិច្ច និងការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះគ្រប់ហានិភ័យ និងអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

មាតិកា

		ទំព័រ
ជំពូក ១	វិធានទូទៅសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ	១
ជំពូក ២	វិធានសម្រាប់ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់សំណង់	១៩
ជំពូក ៣	តារាងអត្រាបុព្វលាភ និងចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទអាជីវកម្ម/ការប្រើប្រាស់អគារ	២១
ជំពូក ៤	ហានិភ័យបន្ថែមផ្សេងទៀត អត្រាបុព្វលាភ និងកិច្ចសន្យាបន្ថែម	២២
ជំពូក ៥	ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ	២៩
ជំពូក ៦	បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ	៣១
ជំពូក ៧	ខសន្យា និងកិច្ចសន្យាបន្ថែម	៤៥
ជំពូក ៨	ការអះអាង	៧២
ជំពូក ៩	វិធានសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច	៧៥
ជំពូក ១០	បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច	១០១
ជំពូក ១១	វិធានសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ	១១១
ជំពូក ១២	បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ	១១២
ជំពូក ១៣	ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តនិងទណ្ឌកម្ម	១៣៥
ជំពូក ១៤	របាយការណ៍ស្ថិតិ	១៤១

ឧបសម្ព័ន្ធ១៖	មាត្រដ្ឋានសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃតាមចំហំធីកប្រាក់ធានា	១៤៧
ឧបសម្ព័ន្ធ២៖	អត្រា/ប្រភេទអាជីវកម្ម	១៤៨
ឧបសម្ព័ន្ធ៣៖	មូលដ្ឋានប្រាក់ឈ្នួល - អត្រា និងតារាងរយៈពេលជំនួស	១៥៩
ឧបសម្ព័ន្ធ៤៖	តារាងគណនាអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច	១៦១
ឧបសម្ព័ន្ធ៥៖	ឯកសារគំរូអំពីព័ត៌មានអប្បបរមាសម្រាប់ការទាយតម្លៃហានិភ័យ	១៦២
ឧបសម្ព័ន្ធ៦៖	ឯកសារគំរូអំពីវិញ្ញាបនបត្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ	១៦៥

ជំពូក ១
វិធានទូទៅសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ

១.០ ការអនុវត្តវិធានទូទៅនៃការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ

វិធានទូទៅនេះអនុវត្តចំពោះការធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ដែលធានាលើគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យ រួមបញ្ចូល ឬមិនរួមបញ្ចូលហានិភ័យផ្សេងៗទៀត ដោយមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបមិនលើសពី ៥០ លានដុល្លារអាម៉េរិក (ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងតែឯងលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដោយអគ្គិភ័យ ឬរួមបញ្ចូលគ្នា និងការខកខានអាជីវកម្មដោយអគ្គិភ័យ) ដោយគិត**លើមូលដ្ឋាន មួយហានិភ័យ ក្នុងមួយទីតាំង និងសម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតែម្នាក់** ទោះជាការធានារ៉ាប់រងនេះត្រូវបានចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជាប្រភេទនៃការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ ឬការធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗក៏ដោយ ក្រៅពីការធានារ៉ាប់រងលើការដឹកទំនិញ ឬការធានារ៉ាប់រងវិស្វកម្ម លើកលែងតែមានកំណត់ផ្សេងពីនេះនៅក្នុងវិធាននេះ។

ដើម្បីកំណត់ថាជាមួយហានិភ័យ វាត្រូវបានឱ្យនិយមន័យថា ជាទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានាទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណដូចគ្នា ឬរង្វង់ទីតាំងហានិភ័យមួយ ឬអាសយដ្ឋានដូចគ្នា។ ក្នុងករណីដែលអគារស្ថិតក្នុងទីតាំង ឬអាសយដ្ឋានដូចគ្នា ក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយ ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយចន្លោសម្ព័ន្ធភាគីទីបី ឬផ្លូវសាធារណៈ ដូចជា ផ្លូវ ឬចន្លោសម្ព័ន្ធ ដែលមិនមែនជារបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ហើយសាធារណជនទូទៅអាចប្រើប្រាស់ផ្លូវនោះដោយសេរី នោះរាល់អគារដែលបានកាត់ផ្តាច់ដូច្នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យផ្សេងពីគ្នា ហើយអគារទាំងនោះមិនអាចរួមចូលគ្នាជាទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងតែមួយ ដើម្បីគេចវេសពីវិធាននេះឡើយ។

ការបកស្រាយលើមូលដ្ឋានមួយហានិភ័យក្នុងមួយទីតាំង និងសំរាប់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតែម្នាក់គឺថា៖

ក) ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតែមួយ៖

   ១. ស្ថិតនៅទីតាំង ឬអាសយដ្ឋាន ដែលច្បាស់លាស់/ជាក់លាក់

   ២. ក្នុងបរិវេណ/កំហិត/ព្រំប្រទល់ នៃទីតាំង ឬអាសយដ្ឋានដែលច្បាស់លាស់/ជាក់លាក់

ខ) ប្រសិនបើ ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង មានឈ្មោះរួម (ដូចជា ឈ្មោះរបស់អ្នកត្រូវបានធានាច្រើនជាងចំនួនមួយ) ដោយលើកលែង អ្នកទទួលផលលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដោយ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ហើយដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនេះ ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជាអ្នកទទួលផលនៅក្នុងបណ្ណ-សន្យារ៉ាប់រង អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជារូបវន្តបុគ្គលផ្សេងពីគ្នា និងមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងផ្សេងពីគ្នាលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានារ៉ាប់រង និងទឹកប្រាក់នោះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កំណត់វិសាលភាពដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយវិធាននេះ។

គ) ការប្រមូលផ្តុំអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិធានារ៉ាប់រង ស្ថិតក្នុងបរិវេណតែមួយទៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងតែមួយ និងមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងរួមគ្នា មិនអាចស្ថិតចេញពីវិសាលភាពនៃការគ្រប់គ្រងដោយវិធាននេះទេ។ វានៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយនេះដដែល។

គ្រប់ហានិភ័យទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ ៥០ លានដុល្លារអាម៉េរិក (ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិតែឯង ឬរួមជាមួយនិងការរំខានធុរកិច្ច) គឺស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពគ្រប់គ្រងដោយវិធាននេះ។

វិធានខាងលើ មិនអនុវត្តចំពោះ៖

- ការធានារ៉ាប់រងហានិភ័យទូទៅលើឧបករណ៍ គ្រឿងចក្រ ឬម៉ាស៊ីន ដែលប្រើនៅការដ្ឋានវាយថ្ម ការដ្ឋានរុករករ៉ែ ការដ្ឋានសំណង់ ការដ្ឋានកាប់ឈើ ឬការដ្ឋានផ្នែកកសិកម្ម
- ការធានារ៉ាប់រងហានិភ័យទូទៅលើការងារសំណង់ ឬការតម្លើងគ្រឿងម៉ាស៊ីន
- ការធានារ៉ាប់រងលើការដឹកជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិ
- ការធានារ៉ាប់រងវិស្វកម្ម (លើកលែងការធានារ៉ាប់រងលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក)
- ហានិភ័យសំណង់ស៊ីវិលដែលបានបញ្ចប់ទាំងស្រុង (Civil Engineering Completed Risks)លើផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវយន្តហោះចុះឡើង ផ្លូវក្រោមដី ទ្វារទឹក ទំនប់ទឹកគ្រប់ប្រភេទ ប្រព័ន្ធប្រឡាយ កំពង់ផែ ផែស្ងួត ស្ពានអាកាស ដងបង្គោលបញ្ជូនរលកធាតុអាកាស បំពង់ទុយោ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អាងស្តុកទឹក ប្រព័ន្ធលូ អាងស្តុក និងសម្ភារៈបំពាក់ដល់សំណង់ទាំងនេះ។

វិធានទូទៅនេះអនុវត្តលើគ្រប់ជំពូកនៃវិធានទាំងមូលនេះ។ ករណីដែលវិធានទូទៅមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងវិធានជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងជំពូកផ្សេងៗនៃវិធានស្តីពីអត្រាបុព្វលាភនេះ វិធានជាក់លាក់នោះនឹងយកមកអនុវត្ត។ ជាមួយនេះផងដែរ សមាជិកអាចយោងទៅលើវិធានជាក់លាក់ណាដែលទាក់ទងនឹងជំពូកណាមួយនៃវិធានស្តីពីអត្រាបុព្វលាភនេះចំពោះការប្រើប្រាស់ខសន្យា / កិច្ចសន្យាបន្ថែម / ការអះអាង (Warranties) ណាមួយដែលអាចអនុវត្តបាន។

១.១ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលមានចែងក្នុងជំពូក ៦ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ ក្នុងជំពូក ១០ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច ក្នុងជំពូក ១២ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ ត្រូវអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ច និងមិនអាចកែប្រែបានឡើយ។

អនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រើប្រាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ឧបករណ៍ ប៉ុន្តែតម្លៃត្រូវគោរពទៅតាមវិធាននេះ។

១.២ កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនមានប្រការពិសេសណាមួយដែលផ្ទុយនឹងវិធានស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងលើអគ្គិភ័យនេះទេ វិធាននេះនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃដែលបានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងជាផ្លូវការ ប៉ុន្តែមិនអាចអនុវត្តមុនកាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនោះបានទេ។ វិធាននេះក៏ត្រូវអនុវត្តផងដែរ ចំពោះការធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងក្រោយកាលបរិច្ឆេទនេះ និងចំពោះការធានារ៉ាប់រងដែលនៅមានសុពលភាពហើយនឹងត្រូវបន្តក្រោយកាលបរិច្ឆេទនេះ។ វិធាននេះមានសុពលភាពរហូតដល់មានការកែប្រែ ឬការលុបចោលជាផ្លូវការនាពេលណាមួយ។

១.៣ ការជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន

នៅពេលដែលទទួលបានការជូនដំណឹងជាផ្លូវការ អំពីការអនុម័តយល់ព្រមលើវិធានទូទៅសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យនេះ ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចណែនាំជាបន្ទាន់ដល់បុគ្គលិក ឬអ្នកតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនអំពីវិធាននេះ ហើយត្រូវធានាបានថា អ្នកទាំងនោះបានអនុវត្តតាមវិធាននេះចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលដាក់ឱ្យអនុវត្ត។

១.៤ ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណារបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ភ្នាក់ងារ ឬបុគ្គលតំណាងទទួលសិទ្ធិ ដែលបានបំពាននឹងអត្រាបុព្វលាភ និងប្រការផ្សេងៗនៃវិធាននេះគឺចាត់ទុកថាក្រុមហ៊ុនបានរំលោភលើកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមវិធាននេះ។

ក្នុងករណីដែលត្រូវបានរកឃើញថា មានក្រុមហ៊ុនមួយបានរំលោភលើអត្រាបុព្វលាភ ឬប្រការណាមួយនៃវិធាននេះ ក្រុមហ៊ុននោះត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់នូវកំហុសរបស់ខ្លួន និងត្រូវបង្ហាញអត្រា ឬប្រការដែលត្រឹមត្រូវជូនដល់អតិថិជន។ ប្រសិនបើមិនបានអនុវត្តរបៀបនេះទេ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចាត់ទុកថា មិនអនុវត្តតាមអត្រាបុព្វលាភនៃវិធាននេះទេ ហើយវិធានការវិន័យនឹងយកមកអនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុននោះតាមខ្លឹមសារនៃជំពូក ១៣ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តនិងទណ្ឌកម្ម។

១.៥ ការធានារ៉ាប់រងបន្ត/សហធានារ៉ាប់រង

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ មិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យទទួលការធានារ៉ាប់រងបន្តក្រៅធានារ៉ាប់រងបន្តគោល/សហធានារ៉ាប់រងទាំងស្រុង ពីក្រុមហ៊ុនណាមួយ ដែលមិនមែនជាសមាជិកសមាគមចំពោះហានិភ័យដែលស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពនៃវិធានស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យនេះឡើយ លុះត្រាតែក្រុមហ៊ុននោះបានធ្វើការធានារ៉ាប់រងហានិភ័យដោយគោរពទៅតាមអត្រាបុព្វលាភ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដែលមានកំណត់ក្នុងវិធានទាំងមូលនេះ។

នៅពេលមានការលុបចោលការធានារ៉ាប់រងបន្ត/ សហធានារ៉ាប់រងនៅពាក់កណ្តាលទីមុនពេលកំណត់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរត្រូវបែងចែកបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមសមាមាត្រដោយប្រើអត្រាប្រចាំឆ្នាំនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដើមប៉ុន្តែប្រសិនបើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគិតតាមអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរយៈពេលខ្លី ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត/សហធានារ៉ាប់រង ត្រូវធ្វើការទូទាត់តាមសមាមាត្រនៃអត្រានោះ។

១.៦ កម្រៃភ្នាក់ងារ/កម្រៃជើងសា/ថ្លៃចំណាយលើសហធានារ៉ាប់រង

កម្រៃជើងសាអតិបរមាត្រូវមានដូចខាងក្រោម៖

កម្រៃសម្រាប់ភ្នាក់ងារធានារ៉ាបរង និងជើងសាធានារ៉ាប់រងដែលមានអាជ្ញាបណ្ណរបស់និយ័តករធានារ៉ាប់ រងនៃកម្ពុជា: ១៥% គិតលើបុព្វលាភដុល(រួមមាន ពន្ធ និង ពន្ធផ្សេងៗ)

ប្រាក់ភាគទានរបស់ក្រុមហ៊ុនចូលរួមសហធានារ៉ាប់រង ជូនជាចំណាយឱ្យក្រុមហ៊ុនសហធានារ៉ាប់រងមេ៖ អតិបរមា ៧.៥% នៃបុព្វលាភសហធានារ៉ាប់រងដុល។

ប្រសិនបើជាការទិញធានារ៉ាប់រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលិកពេញម៉ោង ឬរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដោយមិនឆ្លងកាត់អន្តរការី ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃបុព្វលាភដែលត្រូវទទួលមិនលើសពី ១៥%។ ការបញ្ចុះថ្លៃនេះត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។ ចំពោះការបញ្ចុះតម្លៃដល់ភាគីផ្សេងក្រៅពីនេះ ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាត។

កម្រៃជើងសា ១៥%ទៅឱ្យភ្នាក់ងារ និងអន្តរការី ត្រូវស្ថិតក្រោមការកាត់ទុក ១៥%សម្រាប់ពន្ធកាត់ទុកដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង លុះត្រាតែ ភ្នាក់ងារ/អន្តរការី ចេញវិក្កយបត្រពន្ធលើកម្រៃជើងសាដែលទទួលបានសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនីមួយៗមកឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។ វាជាការរំលោភបំពានលើវិធាននេះ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬបង់ពន្ធកាត់ទុកជំនួសភ្នាក់ងារ/អន្តរការីនោះ។

១.៧ ព័ត៌មានដែលត្រូវបង្ហាញនៅលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទាំងអស់ ត្រូវបញ្ជាក់នូវអត្រាបុព្វលាភនៃហានិភ័យបង្កជាមូលដ្ឋាននៃបណ្ណសន្យា-រ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ និងហានិភ័យបង្កផ្សេងៗទៀតជាមួយអត្រាបុព្វលាភសម្រាប់ហានិភ័យនីមួយៗដោយឡែកៗពីគ្នា ដើម្បីងាយស្រួលដល់ការគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ហើយត្រូវបញ្ជាក់នូវលេខកូដអាជីវកម្ម បុព្វលាភដែលត្រូវបង់ (បញ្ជាក់ថាជា **បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអប្បបរមា**, ប្រសិនបើត្រូវអនុវត្ត) និងប្រភេទសំណង់ដែលបានអនុម័តសម្រាប់ការកំណត់អត្រាបុព្វលាភ។

១.៨ ការបកស្រាយវិធានស្តីពីអត្រាបុព្វលាភ

ប្រសិនបើនៅមានចម្ងល់ក្នុងការអនុវត្តអត្រាបុព្វលាភ ឬវិធានណាមួយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ត្រូវស្នើសុំការបកស្រាយពីគណៈកម្មការ រៀបចំអត្រាបុព្វលាភនៃសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា (សធក)។

១.៩ ការជូនដំណឹងអំពីការខាតបង់

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅទាំងអស់ ត្រូវជូនដំណឹងដល់សមាគមនូវព័ត៌មានអំពីបណ្តឹងទាមទារសំណង សម្រាប់ការខាតបង់ ឬការខូចខាត ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចាប់ពី ៥០ ០០០ដុល្លារអាម៉េរិកឡើងក្នុងរយៈពេល១៤ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទទួលបណ្តឹងទាមទារសំណង។

ប្រសិនបើហានិភ័យមានសហធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនសហធានារ៉ាប់រងមេត្រូវជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងទាមទារសំណងនោះជូនដល់សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា (សធក)។

១.១០ ការផ្តល់ស្ថិតិអំពីការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ ត្រូវផ្តល់ស្ថិតិដែលទាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រងលើអគ្គិភ័យដោយមិនគិតពីទំហំទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ជូនដល់សមាគម ឬអ្នកតំណាងស្របច្បាប់តាមទម្រង់ដែលបានបង្ហាញនិងកំណត់ក្នុងជំពូក ១៤.របាយការណ៍ស្ថិតិ នៃវិធាននេះ។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ត្រូវផ្តល់ទិន្នន័យអំពីការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យទាំងអស់ (រួមទាំងការធានា-រ៉ាប់រងលើការរំខានជុរកិច្ច ការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ ការធានារ៉ាប់រងលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក) ជាប្រចាំខែជូនដល់លេខាធិការដ្ឋានសមាគមតាមទម្រង់ដែលបានរៀបចំជូន។ទិន្នន័យទាំងនោះអាចជាទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិកតាមទម្រង់និងភាសាដែលស្របតាមទម្រង់កុំព្យូទ័ររបស់លេខាធិការដ្ឋាន។

១.១០.១ ពេលវេលាសម្រាប់ការផ្តល់ជូនស្ថិតិ

មិនយឺតជាង ២១ថ្ងៃ នៃខែបន្ទាប់

១.១០.២ ការពិន័យ

ការខកខានក្នុងការផ្តល់ស្ថិតិតាមពេលវេលាបានកំណត់ និង/ឬតាមទម្រង់ដែលបានរៀបចំជូនក្នុងវិធាននេះ ត្រូវទទួលរងការពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០០ដុល្លារអាម៉េរិក សម្រាប់ការផ្តល់ជូនប្រចាំខែនីមួយៗ។

១.១១ បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងមួយដែលធានាលើទីតាំងច្រើនជាក់លាក់

បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងមួយដែលធានាលើទីតាំងច្រើនជាក់លាក់ដែលមានទឹកប្រាក់ធានាវ៉ាប់រងសរុបរួមគឺត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាត ប៉ុន្តែអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

១.១១.១ ទីតាំងជាក់លាក់

ដើម្បីធ្វើការធានាវ៉ាប់រងលើសន្និធិទំនិញនៅក្នុងទីតាំងច្រើនហើយមានទឹកប្រាក់ធានាវ៉ាប់រងរួមតែមួយ៖

ក.សន្និធិដែលត្រូវធានាត្រូវតែរៀបរាប់បញ្ចាក់នូវមុខទំនិញនីមួយៗ នៅក្នុងបណ្ណសន្យា-វ៉ាប់រង

ខ.ទីតាំងផ្ទុកទំនិញទាំងអស់ត្រូវតែបរិយាយលម្អិតនៅក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង

គ.ទំហំទឹកប្រាក់ធានាវ៉ាប់រងដែលបញ្ចាក់នៅក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងត្រូវតែជាតម្លៃពេញរបស់សន្និធិនៅគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់

ឃ.អត្រាបុព្វលាភដែលអនុវត្តត្រូវយកអត្រាបុព្វលាភដែលខ្ពស់បំផុត នៃទីតាំងណាមួយក្នុងចំណោមទីតាំងទាំងអស់។

ការប្រើប្រាស់**ខសន្យា២០** ក្នុង**ជំពូក ៧** ជាកាតព្វកិច្ច។

១.១២ មូលដ្ឋាននៃការធានាវ៉ាប់រង

ទឹកប្រាក់ធានាវ៉ាប់រងត្រូវតែជាតម្លៃពេញ (Full Value) នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវធានា លើកលែងតែក្នុងចំណុច ១.១៥ ទឹកប្រាក់នៃកិច្ចសន្យា ចំណុច១.១៦ ការធានាវ៉ាប់រងលើតម្លៃព្រមព្រៀងនិងចំណុច ១.២១ការធានាវ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។ ការធានាវ៉ាប់រងលើមូលដ្ឋានខាតបង់ដំបូង (First Loss Basis) ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាត។

តម្លៃពេញនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវធានា ត្រូវតែផ្អែកលើមូលដ្ឋានតម្លៃទីផ្សារប្រសិនបើមិនមានចែងក្នុងចំណុចណាមួយនៃចំណុច**១.២១.**តម្លៃនៃការធ្វើឱ្យដូចដើមឡើងវិញ (Reinstatement Value) ចំណុច**១.២២.** ការធ្វើឱ្យដូចដើមឡើងវិញតាមតម្រូវការអាជ្ញាធរសាធារណៈ (Reinstatement to requirements of Public Authority)និងចំណុច**១.២៣.**បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងលើការប្រកាសសន្និធិ។

១.១៣ មូលដ្ឋាននៃការទូទាត់សំណង

មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការដាក់បញ្ចូលក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងណាមួយ នូវប្រការណាមួយសម្រាប់ការទូទាត់នូវការខាតបង់ដែល៖

១.១៣.១ ការទូទាត់នោះមានបញ្ចូលនូវតម្លៃនៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងតែមានចែង ក្នុងចំណុចណាមួយក្នុងចំណោមចំណុច១.១២ មូលដ្ឋាននៃការធានារ៉ាប់រង ចំណុច១.១៥ ទឹកប្រាក់នៃកិច្ចសន្យា និង ចំណុច ១.១៦ ការធានារ៉ាប់រងលើតម្លៃព្រមព្រៀង។

១.១៣.២ ការទូទាត់នូវការខាតបង់នោះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនយកមូលដ្ឋានទីផ្សារជាក់ស្តែង នៅពេលដែលមានការខាតបង់ ឬការខូចខាតនោះ លើកលែងតែមានចែងក្នុងចំណុច ១.២១ តម្លៃនៃការកំណត់ឡើងវិញចំណុច១.២២ ការធ្វើឡើងវិញសម្រាប់តម្រូវការអាជ្ញាធរសាធារណៈនិងចំណុច១.២៣ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការប្រកាសសន្និធិ។

១.១៤ ហានិភ័យបង្កនានា

មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមួយផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងលើហានិភ័យបង្កអគ្គិភ័យ និងហានិភ័យបង្កផ្សេងទៀតទេ លើកលែងតែហានិភ័យបង្កនានាដែលមានកំណត់នៅក្នុងជំពូក ៤ ហើយត្រូវអនុវត្តតាមអត្រានិងលក្ខខណ្ឌរបស់វា។

១.១៥ ទឹកប្រាក់នៃកិច្ចសន្យា

ការធានារ៉ាប់រងមួយអាចធ្វើឡើងបានដោយប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទឹកប្រាក់នៃកិច្ចសន្យា តែក្នុងករណីដែលទំនិញបានលក់រួចហើយ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងដូចចែងក្នុង**ខសន្យា១៣ ក្នុងជំពូក ៧។**

១.១៦ ការធានារ៉ាប់រងលើតម្លៃព្រមព្រៀង

ការធានារ៉ាប់រងលើតម្លៃព្រមព្រៀងមួយអាចធ្វើឡើងបានតែសម្រាប់ឧបករណ៍សិល្បៈ ផ្ទាំងគំនូរ វត្ថុបុរាណ និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដែលមានចែងក្នុង**ខសន្យា១ ក្នុងជំពូក ៧។**

១.១៧ ការធានារ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់

ការធានារ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ អាចត្រូវបានអនុញ្ញាត តែអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ត្រូវធ្វើការធានារ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯងលើចំណែកជាភាគរយដែលបានព្រមព្រៀងជាមុន នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបលើទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលបានធានា តែត្រូវអនុវត្តតាម**ខសន្យា៣៧** ក្នុង**ជំពូក ៧។**

១.១៨ ការលើកលែងផ្នែកខ្លះនៃអគារ

នៅពេលដែលអគារមួយត្រូវបានធានា អគារទាំងមូលត្រូវតែធានា ប៉ុន្តែអាចអនុញ្ញាតឱ្យ៖

១.១៨.១ លើកលែងផ្នែកខាងក្រោមជាន់ទាបបំផុតរួមមាន គ្រឹះបេតុង សម្រាប់ដាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនពីខាងលើ។

១.១៨.២ ដូចមានចែងក្នុងខសន្យា២១ ក្នុងជំពូក ៧ ដែលជាកាតព្វកិច្ច

១.១៨.៣ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានធានាមានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់លើផ្នែកណាមួយនៃអគារ ដូច្នេះការធានារ៉ាប់រងអាចធ្វើឡើងសម្រាប់តែផ្នែកនោះប៉ុណ្ណោះ។

១.១៩ រយៈពេលនៃការជួនាវ៉ាប់រង

ការជួនាវ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានរយៈពេលលើសពី១២ខែទេ លើកលែងតែមានបំណងធ្វើឱ្យស្របគ្នាជាមួយៈ

១.១៩.១ រយៈពេលផុតកំណត់ នៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកត្រូវបានជួនានេះមាន ឬ

១.១៩.២ កាលបរិច្ឆេទឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកត្រូវបានជួនា ឬ

១.១៩.៣ រយៈពេលនៃការបង់ប្រាក់បញ្ចាំ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងជួល។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រយៈពេលនៃការជួនាវ៉ាប់រងមិនត្រូវលើសពី ១៨ខែ ចាប់ពីថ្ងៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង ហើយបុព្វលាភដែលត្រូវបង់ ត្រូវទូទាត់ជាមុន ដោយយកអត្រាប្រចាំឆ្នាំជាគោល។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃបុព្វលាភចំពោះការចុះកិច្ចសន្យាជួនាវ៉ាប់រងមានរយៈពេលវែងនោះទេ។

១.២០ ការជួល

ការជួនាវ៉ាប់រងលើការជួល អាចផ្តល់ឱ្យៈ

១.២០.១ ម្ចាស់អគារ (ម្ចាស់ផ្ទាល់ មិនមែនអ្នកប្រើប្រាស់)

អាស្រ័យលើចំនួនខែដែលត្រូវជួនា និងចំនួនទឹកប្រាក់ជួលដែលត្រូវទទួល សម្រាប់រយៈពេលនៃការជួនាត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង។

១.២០.២ ម្ចាស់អគារ (ម្ចាស់ផ្ទាល់ជាអ្នកប្រើប្រាស់)

អាស្រ័យលើទឹកប្រាក់នៃការចំណាយសមមូ្យសម្រាប់ការជួលទីតាំងផ្សេង ត្រូវបញ្ជាក់ ក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង។

ការបញ្ចូល**ខសន្យា៣៥.(ក)** និង **ខសន្យា៣៥.(ខ)** នៃជំពូក ៧ក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងគឺជាកាតព្វកិច្ច។

១.២១ ការធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញ (Reinstatement)

បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងមួយអាចផ្តល់ការជួនាលើតម្លៃនៃការធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញ លើអគារ និង/ឬសម្ភារៈ (លើកលែងសន្និធិសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម និង/ឬទំនិញ) ដោយអនុលោមតាម **ខសន្យា៣៣** ក្នុង **ជំពូក ៧**។

១.២២ ការធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញតាមតម្រូវការរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈ

បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់ការជួនាបន្ថែមលើចំណាយបន្ថែមសម្រាប់ការធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញចាំបាច់ស្របតាមតម្រូវការរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈតែត្រូវអនុលោមតាម **ខសន្យា៣២** ក្នុង**ជំពូក ៧**។

១.២៣ បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងលើការប្រកាសសន្និធិ

បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងលើការប្រកាសសន្និធិត្រូវបានអនុញ្ញាត លុះត្រាតែទឹកប្រាក់ជួនាវ៉ាប់រងទៅលើសន្និធិសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មនោះ មិនតិចជាង ១០០ ០០០ (មួយរយពាន់) ដុល្លារអាម៉េរិក ក្នុងមួយទីតាំង ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម

១.២៣.១ នៅពេលដែលបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងពីរ ឬច្រើន ឬបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងមួយដែលជួនាលើទំនិញច្រើន ហើយមានទឹកប្រាក់ជួនាវ៉ាប់រងដោយឡែកៗតាមមូលដ្ឋានប្រកាស មានសុពលភាព

ប្រការទាំងឡាយស្តីពី ការចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការប្រកាសសន្និធិត្រូវបានអនុវត្ត ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬមុខទំនិញនីមួយៗនោះ។

១.២៣.២ ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងគឺជាភារៈទទួលខុសត្រូវអតិបរមារបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហើយត្រូវតែបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

១.២៣.៣ បុព្វលាភបណ្តោះអាសន្នដែលត្រូវបានគណនាលើ១០០%នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងត្រូវទូទាត់មុន។ ហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវរក្សាទុកអប្បបរមា ៥០%នៃបុព្វលាភបណ្តោះអាសន្ននោះ បន្ទាប់ពីការកែសម្រួលត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រការណាមួយដែលត្រូវអនុវត្ត។

១.២៣.៤ នៅពេលដែលមានការបង្កើន ឬបន្ថយចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង មុនកាលផុតកំណត់នៃការធានារ៉ាប់រងមួយអាស្រ័យលើទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងអប្បបរមា ១០០ ០០០ (មួយរយពាន់) ដុល្លារអាម៉េរិកក្នុងមួយទីតាំងតាមការចេញជាកិច្ចសន្យាបន្ថែម ឬបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មី បុព្វលាភអប្បបរមាត្រូវតែគណនា ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានសមាមាត្រនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនីមួយៗតាមរយៈពេលនៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនោះ។

១.២៣.៥ ដោយមានការព្រមព្រៀងជាមុនជាមួយអ្នកត្រូវបានធានា ហើយនិងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង តម្លៃនៃហានិភ័យ (Value at risk) ត្រូវតែប្រកាសតាមមូលដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានខាងក្រោម៖

១.២៣.៥.១ តម្លៃនៃហានិភ័យជាមធ្យមសម្រាប់ថ្ងៃនីមួយៗនៃខែ។

១.២៣.៥.២ តម្លៃនៃហានិភ័យដែលខ្ពស់បំផុតក្នុងខែ។

១.២៣.៥.៣ តម្លៃនៃហានិភ័យតាមថ្ងៃកំណត់ណាមួយនៃខែ/រយៈពេលណាមួយ។

១.២៣.៦ មិនអនុញ្ញាតឱ្យចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងតាមការប្រកាសសន្និធិដែលមានរយៈពេលតិចជាង ១២ខែឡើយ លុះត្រាតែអនុវត្តតាមចំណុច១.២៨ ការធានារ៉ាប់រងរយៈពេលខ្លី។

១.២៣.៧ ការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌពិសេសសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងតាមប្រកាសសន្និធិនៃ**ខសន្យា ១៥** ក្នុង**ជំពូក ៧** គឺជាកាតព្វកិច្ច។

១.២៤ ការអះអាង

លក្ខខណ្ឌលម្អិតសមស្របដូចដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក ៥ និងជំពូក៨ ត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងក្នុងគ្រប់ករណីដែល

១.២៤.១ អត្រាបុព្វលាភសម្រាប់ហានិភ័យ ដែលមានក្នុងជំពូក ៣ ត្រូវអនុលោមតាមការអះអាងមួយឬច្រើន

១.២៤.២ លក្ខខណ្ឌលម្អិតសមស្របដូចដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក៨ ត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ក្នុងគ្រប់ករណីដែលមានការបញ្ចុះអត្រាសម្រាប់ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យដូចមានកំណត់ក្នុង**ជំពូក ៥**

មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការកែប្រែ ឬបំពេញបន្ថែម លើការអះអាងដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរួចហើយ តាមរយៈជាសំបុត្រ ឬកិច្ចសន្យាបន្ថែមផ្សេងៗនោះទេ។

១.២៥ អត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង / កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណង

អត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង គឺជាអត្រាបុព្វលាភប្រចាំឆ្នាំ ហើយត្រូវអនុវត្តចំពោះតួអគារ សម្ភារៈ និងការជួល សម្រាប់គ្រប់ហានិភ័យទាំងអស់ដែលត្រូវកំណត់អត្រាបុព្វលាភក្រោមវិធាននេះ លើកលែងតែមានការចែងដោយឡែកផ្ទុយពីនេះ។

អត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬកម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងដែលកំណត់នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគឺជាអត្រាអប្បបរមាដែលត្រូវកំណត់លើហានិភ័យមួយ។

មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការ បញ្ចុះអត្រាបុព្វលាភទេទោះជាក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភរបស់សមាគម។

១.២៦ អត្រាបុព្វលាភខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវអនុវត្ត

ពេលដែលមានអត្រាពីរ ឬច្រើនអាចអនុវត្តបានចំពោះហានិភ័យមួយ ឬពេលដែលមានហានិភ័យពីរ ឬច្រើនត្រូវបានធានាដោយទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងតែមួយ អត្រាបុព្វលាភដែលត្រូវកំណត់គឺជាអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមអត្រាទាំងនោះ។

១.២៧ អគារដែលនៅជាប់គ្នា

នៅពេលអគារពីរ ឬច្រើន ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារ ស្ថិតក្នុងបរិវេណតែមួយ ឬអគារជាប់ ដូចជា អគារជិតជាង (ទោះបីជាអគារនោះជារបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬរបស់អ្នកដទៃ) ហើយមិនបានខណ្ឌជាច់ដោយជញ្ជាំង ឬប្លង់សេធន់នឹងអគ្គិភ័យ ឬដោយគម្លាតដូចកំណត់ខាងក្រោម អគារ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារទាំងនោះ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យតែមួយ ហើយអត្រាបុព្វលាភដែលត្រូវកំណត់គឺជាអត្រាខ្ពស់បំផុតរបស់ហានិភ័យណាមួយក្នុងចំណោមហានិភ័យទាំងនោះ។

គម្លាតដែលកំណត់ការខណ្ឌចែកអាគារៈ

ប្រភេទ ក ទៅប្រភេទ ក	អប្បបរមា១០ម៉ែត្រ
ប្រភេទ ក ទៅប្រភេទ ខ	អប្បបរមា១៥ម៉ែត្រ
ប្រភេទ ក ទៅប្រភេទ គ	អប្បបរមា៣០ម៉ែត្រ
ប្រភេទ ខ ទៅប្រភេទ គ	អប្បបរមា៣០ម៉ែត្រ
ប្រភេទ គ ទៅប្រភេទ គ	អប្បបរមា៣០ម៉ែត្រ

ជញ្ជាំងធន់នឹងអគ្គិភ័យ ត្រូវបានចាត់ជាជញ្ជាំងរឹងធ្វើអំពី ថ្ម/ស៊ីម៉ងត៍/ដីឥដ្ឋ ឈរឡើងទល់នឹងផ្នែខាងក្រោមនៃដំបូលដោយគ្មានចំហ បើសិនមានការចំហ វាត្រូវតែមានការការពារដោយទ្វារដែលធន់នឹងអគ្គិភ័យ ឬកន្លែងចំហដែលនៅចន្លោះអគារត្រូវបានការពារដោយ ឧបករណ៍ស្រោចទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យស្វ័យប្រវត្តិ។

អគារដែលជាប់គ្នាដោយផ្លូវដើរចំហសងខាងនិងមានដំបូល និងមានសសរគ្រោងធ្វើពីវត្ថុធាតុដែលមិនងាយឆាបឆេះ និងមានប្រវែងមិនលើស ៤.៥ម៉ែត្រ ទទឹងមិនលើស៣ម៉ែត្រ មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប់គ្នានោះទេ បើសិនៈ

ក) ផ្លូវដើរនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់តែមួយមុខគត់សំរាប់ការទំនាក់ទំនង

ខ) គ្មានគោលបំណងផ្សេងក្រៅពីការឆ្លងកាត់ទៅមក និង

គ) គ្មានទំនិញ ឬវត្ថុ ត្រូវបានទុក ឬស្តុកនៅក្រោមនោះ ឬក្នុងរង្វង់៤.៥ម៉ែត្រនៃទីកន្លែងនោះ

ការលើកលែងពីវិធានខាងលើ ត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

១.២៧.១ ក្នុងករណីតូបលក់រាយនៅក្នុង ហាងទំនិញធំៗ/អគារលក់ទំនិញធំៗ ដែលនៅទីនោះការបែងចែកពីតូបមួយទៅតូបមួយ មិនអាចបំពេញនិយមន័យជញ្ជាំងធន់នឹងអគ្គិភ័យ និងមានសំណង់ជាប្រភេទ "ក" ហើយតូបនោះត្រូវស្ថិតចូលទៅក្នុងប្រភេទហានិភ័យដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អាជីវកម្មមួយ ឬលើសនេះ នោះអត្រាបុព្វលាភសម្រាប់តូបនីមួយៗត្រូវផ្អែកលើប្រភេទអាជីវកម្មរបស់តូបនោះ។

តូបលក់រាយនីមួយៗដែលស្ថិតនៅក្នុងហាងទំនិញធំៗទាំងនោះ មិនអាចប្រើប្រាស់អត្រាបុព្វលាភដែលអនុវត្តលើម្ចាស់ហាងទំនិញធំៗទាំងនោះទេ។ អត្រាបុព្វលាភដែលត្រូវអនុវត្តសម្រាប់តូបនីមួយៗ គឺផ្អែកលើប្រភេទអាជីវកម្មរៀងៗខ្លួន។

១.២៧.២ ហានិភ័យធានាជាប្រភេទហានិភ័យលំនៅឋាន ដែលអត្រាបុព្វលាភជាប្រភេទលំនៅឋានត្រូវយកមកអនុវត្ត។

១.២៨ ការធានារ៉ាប់រងរយៈពេលខ្លី

១.២៨.១ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់៖

- ១.២៨.១.១ ការធានារ៉ាប់រងមួយដែលមានសុពលភាព ឬបន្តសុពលភាពមានរយៈពេលតិចជាង១ឆ្នាំ
- ១.២៨.១.២ ការបង្កើនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមួយដែលបានចេញសម្រាប់រយៈពេលតិចជាង១ឆ្នាំ
- ១.២៨.១.៣ ការបង្កើនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំមួយដែលមានរយៈពេលតិចជាង រយៈពេលមិនទាន់ផុតកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនោះលើកលែងតែមានចែងនៅក្នុងចំណុច១.៣១ ត្រូវគណនាដូចខាងក្រោម៖

  រយៈពេលតិចជាង៖

១	ខែ	២០%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ

  រយៈពេលមិនលើសពី៖

១	ខែ	៣០%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ
២	ខែ	៣៥%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ
៣	ខែ	៤៥%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ
៤	ខែ	៥៥%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ
៥	ខែ	៦៥%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ
៦	ខែ	៧៥%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ
៧	ខែ	៨០%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ

៨	ខែ	៨៥%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ
៩	ខែ	៩០%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ
១០	ខែ	៩៥%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ
១១	ខែ	១០០%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ
១២	ខែ	១០០%នៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ

កំណត់សម្គាល់ ការពន្យារពេលនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរយៈពេលខ្លីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត។

បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវកំណត់បន្ទាប់ពីការអនុវត្តតារាងខាងលើ មិនត្រូវតិចជាងបុព្វលាភអប្បបរមា៖

ក) បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ
- ៣០ដុល្លារអាម៉េរិក សម្រាប់ហានិភ័យលំនៅឋានដែលមានទឹកប្រាក់ធានាតូចជាងឬស្មើ ៤០ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក
- ៥០ដុល្លារអាម៉េរិក សម្រាប់ហានិភ័យលំនៅឋានដែលមានទឹកប្រាក់ធានាច្រើនជាង ៤០ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក
- ៧០ដុល្លារអាម៉េរិក សម្រាប់ហានិភ័យដទៃទៀត

ខ) បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច: ១៣០ដុល្លារអាម៉េរិក

គ) បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ: ៣០០ដុល្លារអាម៉េរិក

១.២៨.២ ពេលមានបំណងធ្វើឱ្យស្របគ្នាជាមួយ៖

១.២៨.២.១ រយៈពេលផុតកំណត់ នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវបានធានានោះមាន។

១.២៨.២.២ កាលបរិច្ឆេទឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកត្រូវបានធានា ឬ

១.២៨.២.៣ ពេលវេលានៃការបង់ប្រាក់បញ្ចាំ រឺកិច្ចព្រមព្រៀងដួល ដូច្នេះវាជាការចាំបាច់ដែលការធានារ៉ាប់រងត្រូវតែបន្តសុពលភាពនៅថ្ងៃជាក់លាក់ណាមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យ៖

(ក) អនុញ្ញាតឱ្យមានការធានារ៉ាប់រងដែលមានរយៈពេលដំបូងតិចជាង ១២ខែ តាមអត្រាបុព្វលាភសមាមាត្រ(Pro-rata) លុះត្រាតែមានការបញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកត្រូវបានធានា ឬភ្នាក់ងារតំណាងរបស់គាត់ដែលបញ្ជាក់ថានៅពេលផុតកំណត់នៃរយៈពេលខ្លីនេះ ការធានារ៉ាប់រងនឹងបន្តសុពលភាពភ្លាមដោយមានរយៈពេលមិនតិចជាង ១២ខែ។

(ខ) អនុញ្ញាតឱ្យពន្យារពេលលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានសុពលភាព មិនតិចជាង ១២ខែតាមអត្រាបុព្វលាភសមាមាត្រនៃអត្រាប្រចាំឆ្នាំ។

១.២៩ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអប្បបរមា

បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអប្បបរមានៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាមួយ លិខិតបញ្ជាក់ការធានារ៉ាប់រង ឬទម្រង់ណាមួយនៃការទទួលស្គាល់ការធានារ៉ាប់រង បន្ទាប់ពីដកចេញនូវអប្បហារ ឬការបញ្ចុះថ្លៃដូចចែងក្នុងវិធាននេះ មិនត្រូវតិចជាង៖

ក) បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ

- ៣០ដុល្លារអាម៉េរិក សម្រាប់ហានិភ័យលំនៅឋានដែលមានទឹកប្រាក់ធានាតូចជាង ឬស្មើ ៤០ ០០០ ដុល្លាអាម៉េរិក
- ៥០ដុល្លារអាម៉េរិក សម្រាប់ហានិភ័យលំនៅឋានដែលមានទឹកប្រាក់ធានាច្រើនជាង ៤០ ០០០ ដុល្លាអាម៉េរិក
- ៧០ដុល្លារអាម៉េរិក សម្រាប់ហានិភ័យដទៃទៀត

ខ) បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច៖ ១៣០ដុល្លារអាម៉េរិក

គ) បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ៖ ៣០០ដុល្លារអាម៉េរិក

បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអប្បបរមា អនុវត្តលើមូលដ្ឋានមួយហានិភ័យ។ សម្រាប់និយមន័យសូមយោងទៅចំណុចមួយខាងលើ។

ឧទាហរណ៍៖

	សេណារីយ៉ូ	ការបកស្រាយ
1	បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមួយធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងស្ថិតនៅទីតាំង/អាសយដ្ឋានជាក់លាក់(ផ្ទះលេខ ១២៣, ផ្លូវមុនីវង្ស, ភ្នំពេញ)	ហានិភ័យតែមួយ
2	បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមួយធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិ ២ ឬច្រើន របស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះ ឬតំបន់ឧស្សាហកម្មតែមួយ ប៉ុន្តែអាសយដ្ឋានជាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដូចជា មិនស្ថិតក្នុងបរិវេណតែមួយនៃទីតាំង ឬអាសយដ្ឋានជាក់លាក់ (ទ្រព្យសម្បត្តិ ស្ថិតនៅ ផ្ទះលេខ១២៣, ផ្លូវ មុន្នីវង្ស និង នៅផ្ទះលេខ ២៣០ ផ្លូវមុន្នីវង្ស)	ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យជាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអប្បបរមា ត្រូវអនុវត្តចំពោះហានិភ័យនីមួយៗ
3	ទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ស្ថិតក្នុងបរិវេណតែមួយ ដែលមានអាសយដ្ឋានជាក់លាក់ (បរិវេណសាលាដែលមានអគារជាច្រើន នៅរាយប៉ាយក្នុងទីធ្លាសាលា)	ហានិភ័យតែមួយ

4	បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងមួយធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិ ២យូនីត ក្នុងអគារខ្ពស់មួយ ដូចជា មួយយូនីត នៅជាន់ទី១ យូនីតមួយទៀតនៅជាន់ទី២០	ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអប្បបរមា ត្រូវអនុវត្តចំពោះហានិភ័យនីមួយៗ
5	បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងមួយធានាលើតូប២ជាប់គ្នា និងមានប្រភេទអាជីវកម្មខុសគ្នា(តូបលក់របស់ក្មេងលេង និង ភោជនីយដ្ឋាន) នៅក្នុងហាងទំនិញធំៗ	ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអប្បបរមា ត្រូវអនុវត្តចំពោះហានិភ័យនីមួយៗ

១.៣០ សន្និធិសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម និងទំនិញ

ការប្រែប្រួលទៅលើទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងចំពោះសន្និធិសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម និង/ឬទំនិញ អាចអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបាន ហើយការកែសម្រួលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានសមាមាត្រប្រសិនបើការធានារ៉ាប់រងនោះធ្វើឡើងសម្រាប់រយៈពេលធានារ៉ាប់រងមួយឆ្នាំ។ ការប្រែប្រួលនោះ ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចសន្យាបន្ថែមដែលត្រូវមានសុពលភាពពីរថ្ងៃនៃការប្រកាសរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។

យោងតាមការរៀបរាប់ខាងលើនេះ ការធានារ៉ាប់រងដែលមានរយៈពេល ១ឆ្នាំ សម្រាប់ទឹកប្រាក់ធានា-រ៉ាប់រងដែលមានការប្រែប្រួលម្តងៗ ហើយការគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈពេលខ្លីទៅលើទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនីមួយៗដែលត្រូវបានធានាក្នុងរយៈពេលផ្សេងៗគ្នានោះ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ លុះត្រាតែបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបានគណនា តាមអត្រាប្រចាំឆ្នាំទៅលើទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងជាមធ្យមដែលត្រូវបានធានាក្នុងអំឡុងឆ្នាំនោះ។

១.៣១ ការបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមួយអាចត្រូវបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែកមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់តាមជម្រើស៖

- ១.៣១.១ របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដោយផ្តល់លិខិតជូនដំណឹងមុន ១៤ថ្ងៃ ជូនដល់អ្នកត្រូវបានធានាតាមរយៈអាសយដ្ឋានចុងក្រោយដែលក្រុមហ៊ុនបានដឹង ហើយបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមសមាមាត្រអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបង្វិលជូនវិញសម្រាប់ រយៈពេលមិនទាន់ផុតកំណត់។
- ១.៣១.២ របស់អ្នកត្រូវបានធានា ប៉ុន្តែការសងបុព្វលាភវិញគឺត្រឹមតែចំនួន៩០%នៃចំណែកបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់រយៈពេលនៅសល់មិនទាន់ផុតកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃបញ្ឈប់កិច្ចសន្យា។
- ១.៣១.៣ នៅពេលទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានា ត្រូវបានលក់ ឬអ្នកត្រូវបានធានាមិនមានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់លើទ្រព្យសម្បត្តិនោះទៀតទេ ដូចនេះបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងត្រូវបានបញ្ឈប់ ហើយបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមសមាមាត្រអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបង្វិលជូនវិញ។

១.៣២ ការបង្វិលបុព្វលាភជូនវិញ

ក្នុងករណីណាក៏ដោយ លើកលែងតែចំណុច ១.៣០ និង១.៣១ មិនអនុញ្ញាតឱ្យបង្វិលជូនវិញនូវចំណែកណាមួយនៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលបានបង់សម្រាប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមួយ ដែលមានរយៈពេលមិនលើសពី១ឆ្នាំ សម្រាប់រយៈពេលដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងបានមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ។

១.៣៣ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបង់ជាដំណាក់កាល

ការទទួលយកបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានជាលក្ខណៈបង់ជាដំណាក់កាលនោះទេ។

១.៣៤ រូបិយបណ្ណអាម៉េរិក

ចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទាំងអស់ត្រូវកំណត់ជា ដុល្លារអាម៉េរិក។

១.៣៥ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជាកញ្ចប់

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជាកញ្ចប់ អាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបាន ដើម្បីធានាលើប្រភេទធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន រួមទាំងប្រភេទធានារ៉ាប់រងដែលស្ថិតនៅក្នុងវិធាននេះ លុះត្រាតែលក្ខខណ្ឌលម្អិតនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ អត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ កម្រិតមិនធ្វើសំណង និងវិធាននិងបញ្ញត្តិរបស់វិធានទាំងមូលនេះត្រូវបានអនុវត្តដដែល។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ត្រូវតែផ្តល់ជូនស្ថិតិដូចមានរៀបរាប់ក្នុងវិធានគ្រប់គ្រងនេះ ទាក់ទងនឹងការធានាលើអគ្គិភ័យ ការខូចខាតធុរកិច្ច និងទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ។ ហើយបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ថែមត្រូវតែមានសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងក្រៅពីអគ្គិភ័យដែលមានក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជាកញ្ចប់នេះ។

១.៣៦ ការស្នើសុំដល់គណៈកម្មការរៀបចំវិធានទូទៅនិងអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់សមាគម

ចំពោះហានិភ័យណាដែលមិនមានអត្រាបុព្វលាភកំណត់នៅក្នុងជំពូក៣ នៃវិធាននេះ ក្រុមហ៊ុនធានា-រ៉ាប់រង ត្រូវស្នើសុំដោយផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតរួមទាំងឯកសារយោង ស្ថិតិ និងបទពិសោធន៍កន្លងមក អំពីហានិភ័យនោះ ជូនដល់គណៈកម្មការរៀបចំវិធានទូទៅនិងអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង របស់សមាគមដើម្បីកំណត់អត្រាបុព្វលាភ។

ដើម្បីឱ្យគណៈកម្មការនេះ អាចផ្តល់អត្រាបុព្វលាភ និងប្រភេទអាជីវកម្មសម្រាប់ហានិភ័យឱ្យបានឆាប់រហ័ស ព័ត៌មានអប្បបរមាដូចខាងក្រោមនេះត្រូវផ្តល់ជូន៖

ក) អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

ខ) ប្រភេទអាជីវកម្ម/មុខរបរ

គ) ការរៀបរាប់ និងគំនូសអំពីចរន្ត ផលិតកម្ម/ខ្សែសង្វាក់អាជីវកម្ម

ឃ) ប្រភេទ វត្ថុធាតុដើមដែលប្រើ(ប្រសិនបើមាន)

ង) ប្រភេទវត្ថុធាតុដើមដែលគ្រោះថ្នាក់/សារធាតុរាវឬឧស្ម័នដែលងាយឆាបឆេះ

ច) បាញ់ថ្នាំ ប្រសិនបើមាន (វត្ថុធាតុដែលប្រើសម្រាប់បាញ់)

ឆ) ប្រភេទផលិតផល ឬសេវាកម្ម

ជ) រូបថត របស់ហានិភ័យ (ចង់បានជាង)

គណៈកម្មការ និងផ្តល់អត្រាបុព្វលាភ មុខរបរ/ចំណាត់ថ្នាក់អាជីវកម្ម និងការអះអាង (ប្រសិនបើមាន) ដែលត្រូវអនុវត្តលើហានិភ័យដែលបានស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញ។

១.៣៧ ការអះអាង ខសន្យា និងកិច្ចសន្យាបន្ថែម ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមវិធាននេះ

អនុញ្ញាតឱ្យមានការបញ្ចូលនៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យនូវការ អះអាង ខសន្យា និងកិច្ចសន្យាបន្ថែម ដែលមានការឯកភាពដូចមានចែងក្នុងវិធាននេះដោយមានការបន្ថែមបុព្វលាភតាមករណីនីមួយៗ។

ប្រសិនបើការអះអាង ខសន្យា និងកិច្ចសន្យាបន្ថែមដែលមិនមានចែងក្នុងវិធាននេះ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាដាច់ខាត។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អាចស្នើសុំ ការអះអាង ខសន្យា និងកិច្ចសន្យាបន្ថែម ទៅគណៈកម្មការរៀបចំវិធានទូទៅនិងអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់សមាគមដើម្បីពិចារណា និងឯកភាព។ គណៈកម្មការរៀបចំវិធានទូទៅ និងអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់សមាគម អាចពិចារណាដើម្បីបញ្ចូលក្នុងបទប្បញ្ញត្តិប្រសិនបើយល់ឃើញថាសមស្របសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងទីផ្សារ។

១.៣៨ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច

មិនអនុញ្ញាតឱ្យចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ចនោះទេ លើកលែងតែ អនុលោមតាមអត្រា និងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងជំពូក៩ វិធានសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច។

ការធានារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច មិនអាចជាផ្នែកមួយនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យទេ លុះត្រាតែជា បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ។ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច ត្រូវតែចេញដោយឡែក។

១.៣៩ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមាន លុះត្រាតែអនុលោមទៅតាមអត្រាបុព្វលាភ និងលក្ខខណ្ឌដែលមានកំណត់ក្នុង**ជំពូក១១**។

១.៤០ ការបញ្ចុះតម្លៃទូទៅលើបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់លក្ខណៈពិសេស

មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃណាមួយចំពោះអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដែលបានកំណត់នៅក្នុងវិធានទេ ទោះនេះជាសិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានធានា ឬហេតុផលណាក៏ដោយ លើកលែងតែ៖

១.៤០.១ ការបញ្ចុះតម្លៃដែលមានចែងក្នុង**ជំពូក ៥ ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ**

១.៤០.២ ការបញ្ចុះតម្លៃតាមទំហំទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ដូចមានកំណត់ក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធ១**

១.៤១ ការបញ្ចុះតម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងចំពោះឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ

ការបញ្ចុះតម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងចំពោះឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ អាចអនុវត្តបានចំពោះតែអត្រាបុព្វលាភសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋានក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងតែប៉ុណ្ណោះ។

១.៤២ កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងជាអប្បបរមា

១.៤២.១ កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងជាអប្បបរមាសម្រាប់ផ្នែក ខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

ទឹកប្រាក់ធានា	ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យ	ការខូចខាតដែលមិនបណ្តាលមកពីគ្រោះមហន្តរាយ	ការខូចខាតពីគ្រោះមហន្តរាយ
តូចជាង៥០ ០០០ ដុល្លារ	មិនគិតពីកម្រិត	១០០ ដុល្លារអាម៉េរិក សម្រាប់ហានិភ័យស្នាក់នៅ ២០០ ដុល្លារអាម៉េរិកសម្រាប់ហានិភ័យដទៃទៀត	៥%នៃតម្លៃខូចខាត ឬ ៥០០ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយយកតម្លៃមួយណាដែលច្រើនជាង សម្រាប់ការខូចខាតនីមួយៗ
៥០ ០០០ ដុល្លារ	កម្រិត ទាប និង មធ្យម	២.៥% នៃតម្លៃខូចខាត ឬ៥០០ ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយយកតម្លៃមួយណាដែលច្រើនជាង សម្រាប់ការខូចខាតនីមួយៗ	៥%នៃតម្លៃខូចខាត ឬ ១ ៥០០ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយយកតម្លៃមួយណាដែលច្រើនជាង សម្រាប់ការខូចខាតនីមួយៗ
	កម្រិតខ្ពស់	៥% នៃតម្លៃខូចខាត ឬ១ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយយកតម្លៃមួយណាដែលច្រើនជាង សម្រាប់ការខូចខាតនីមួយៗ	
ធំជាង៥០០ ០០០ ដុល្លារ	កម្រិត ទាប និងមធ្យម	៥% នៃតម្លៃខូចខាត ឬ១ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយយកតម្លៃមួយណាដែលច្រើនជាង សម្រាប់ការខូចខាតនីមួយៗ	១០%នៃតម្លៃខូចខាត ឬ២ ៥០០ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយយកតម្លៃមួយណាដែលច្រើនជាង សម្រាប់ការខូចខាតនីមួយៗ
	កម្រិតខ្ពស់	៥% នៃតម្លៃខូចខាត ឬ២ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយយកតម្លៃមួយណាដែលច្រើនជាង សម្រាប់ការខូចខាតនីមួយៗ	

ការខូចខាតពីគ្រោះមហន្តរាយសំដៅលើ ហានិភ័យបង្កដូចខាងក្រោម៖

ក) ទឹកជំនន់

ខ) រញ្ជួយដី ឬបន្ទុះភ្នំភ្លើង

គ) ព្យុះហ័រីកែន ព្យុះស៊ីក្លូន ព្យុះទីហ្វុង និង ខ្យល់ព្យុះ

ឃ) កុប្បកម្ម និង

១.៤២.២ កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណង អនុវត្តបានចំពោះហានិភ័យណាមួយ កើតឡើងនៅទីតាំងមួយប៉ុណ្ណោះ

១.៤២.៣ មិនអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណាមួយបញ្ចុះកម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងអប្បបរមា ដូចចែងក្នុងវិធាននេះទេ

១.៤២.៤ អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង បង្កើនកម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងអប្បបរមា ដោយផ្អែកតាមការសម្រេចចិត្តលើការវិភាគហានិភ័យ របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ

១.៤៣ ព័ត៌មានអប្បបរមាសម្រាប់វាយតម្លៃហានិភ័យ

ព័ត៌មានអប្បបរមាសម្រាប់វាយតម្លៃហានិភ័យ ដូចមានកំណត់ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ៥ ត្រូវប្រមូល និងផ្តល់ជាកាតព្វកិច្ច។

១.៤៤ សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើប្លុកទាំងមូលនៃអាផាតមិន/ឌុនដូ/ផ្ទះល្វែង និងអគារការិយាល័យ

ប្លុកទាំងមូលនៃអាផាតមិន/ឌុនដូ/ផ្ទះល្វែង និងអគារការិយាល័យ សំដៅអគារខ្ពស់ដែលមាន៥ជាន់ឡើងទៅ ហើយមានផ្ទៃខណ្ឌពីជាន់មួយទៅជាន់មួយ។ រាល់កន្លែងឆ្លងកាត់ ឬវាលលំហដែលនៅចន្លោះជាន់ មានការការពារដោយទ្វារដែលធន់នឹងអគ្គិភ័យ ឬកន្លែងទទួលភ្ញៀវដែលធន់នឹងអគ្គិភ័យ។ វាមិនមែនជាប្រភេទផ្ទះស្នាក់នៅធម្មតា។

អត្រាបុព្វលាភដែលត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះម្ចាស់ប្លុកអគារទាំងមូល គឺ៖

(១) ប្រសិនបើ ហាងនិង/ឬអាជីវកម្មដែលមិនមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជា (សេវាពាណិជ្ជកម្ម លក់រាយកេសជ្ជៈ សេវាកម្មកំសាន្ត រោងកុន សាលពិព័រណ៌)មិនលើស ២០%នៃចំនួនផ្ទៃប្រើប្រាស់សរុបរបស់អគារ។

ក) អនុវត្តអត្រាបុព្វលាភរបស់អាផាតមិន/ឌុនដូ/អគារការិយាល័យ

ខ) **ការអះអាងលេខ២.**កំហិតលើការប្រើប្រាស់ ឬអាជីវកម្ម(មិនលើស២០%នៃផ្ទៃទាំងមូល) ក្នុងជំពូក ៨ ត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

(២) ប្រសិនបើច្រើនជាង ២០%នៃផ្ទៃក្រលាសម្រាប់ប្រើប្រាស់សរុប ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាហាងនិង/ អាជីវកម្មដែលមិនមានហានិភ័យខ្ពស់(ដូចជា សេវាពាណិជ្ជកម្ម លក់រាយ កេសជ្ជៈ សេវាកម្មកំសាន្ត រោងកុន សាលពិព័រណ៌) អត្រាបុព្វលាភដែលត្រូវយកមកអនុវត្ត គឺអត្រាខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ដែលសម្រាប់អនុវត្តលើហានិភ័យណាមួយ។

សម្រាប់ការយល់កាន់តែច្បាស់លើចំណុច ១.៤៣ មានឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោម៖

(ក) អគារការិយាល័យមួយដែលមានសំណង់កម្រិត "ក" និងមានផ្ទៃក្រឡា ២០ ០០០ ការ៉េ។ ប្រសិនបើ ២ ៥០០ ការ៉េ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជា ហាងនំប៉័ង គ្រឿងទេស និងហាងកាហ្វេ ដូច្នេះអត្រាបុព្វលាភដែលត្រូវអនុវត្ត គឺអត្រាបុព្វលាភសម្រាប់ការិយាល័យ ព្រោះអាជីវកម្មដែលមិនមានហានិ-ភ័យបានប្រើប្រាស់តិចជាង២០%នៃផ្ទៃក្រលាសរុប។

(ខ) អគារការិយាល័យមួយដែលមានសំណង់កម្រិត "ក" និងមានផ្ទៃក្រឡា ២០ ០០០ ការ៉េ។ ប្រសិនបើ ១០ ០០០ ការ៉េ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជា ហាងនំប៉័ង(អត្រា ០.២៥៣%) ភោជនីយដ្ឋាន (អត្រា ០.២៦៣%) គ្រឿងទេស(អត្រា ០.១៣%) និងហាងកាហ្វេ (អត្រា ០.២៤%) ដូច្នេះអត្រាបុព្វលាភដែលត្រូវអនុវត្ត គឺមិនមែនអត្រាបុព្វលាភសម្រាប់ការិយាល័យទេ ព្រោះអាជីវកម្មបានប្រើប្រាស់ច្រើនជាង ២០%នៃផ្ទៃក្រលាសរុប។ សម្រាប់ហានិភ័យនេះ អត្រាបុព្វលាភដែលខ្ពស់ជាងគេត្រូវយកមកអនុវត្ត គឺភោជនីយដ្ឋានដែលមានអត្រាបុព្វលាភ ០.២៦៣%។

អត្រាបុព្វលាភសម្រាប់អ្នកជួល ឬម្ចាស់នីមួយៗនៅក្នុងអាផាតមិន/ខុនដូ និងការិយាល័យ និងអនុវត្ត តាមចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យនោះដែរ។

១.៤៥ សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើម្ចាស់យូនីតក្នុងអគារខ្ពស់ដូចជា ប្លុកអាផាតមិន/ខុនដូ/ការិយាល័យ

វិធីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើហានិភ័យបែបនេះ គឺឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអគារ រៀបចំការធានារ៉ាប់រងលើប្លុកអគារទាំងមូល ហើយចំណាយលើការធានារ៉ាប់រងត្រូវបែងចែកតាមសមាមាត្រចំនួនការ៉ែដែលបានកាន់កាប់ដោយម្ចាស់យូនីតនីមួយៗ។

ប្រសិនបើម្ចាស់យូនីតនីមួយៗ ចុះហត្ថលេខាលើការធានារ៉ាប់រងតែសម្រាប់យូនីតរបស់គាត់ នោះកម្មវត្ថុធានាគឺជាទីកន្លែងដែលកាន់កាប់ដោយពួកគាត់។ ទ្រព្យសម្បត្តិរួម និងមិនត្រូវបានធានាក្រោមបណ្ណសន្យា-រ៉ាប់រងនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវជូនដំណឹងដល់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតាមនោះដែរ ដៀសវាងជម្លោះនៅពេលមានការទាមទារសំណង។

ប្រសិនបើម្ចាស់យូនីត មានកម្មសិទ្ធិលើយូនីតច្រើនស្ថិតក្នុងជាន់តែមួយ ឬជាន់ផ្សេងគ្នា តែស្ថិតក្នុងប្លុកតែមួយនៃអាផាតមិន/ខុនដូ យូនីតនីមួយៗត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យដោយឡែកពីគ្នា។ យូនីតទាំងនោះមិនអាចរួមចូលគ្នាហើយចាត់ទុកថាជាហានិភ័យតែមួយដើម្បីទទួលបានលក្ខខណ្ឌតាមការចង់បានដែលមានក្នុងវិធាននេះទេ។

សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើយូនីតនីមួយៗ ក្នុងប្លុកអគារ ជាកាតព្វកិច្ចត្រូវបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌពិសេសសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើយូនីតនីមួយៗក្នុងប្លុកអគារ (ចំណុច៤៤ នៃជំពូក ៧)ទៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ជំពូក ២
វិធានសម្រាប់ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់សំណង់

១. សំណង់អគារត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទ៖

ក. សំណង់ប្រភេទ ក

ខ. សំណង់ប្រភេទ ខ

គ. សំណង់ប្រភេទ គ

២. និយមន័យប្រភេទសំណង់

ក. សំណង់ប្រភេទ ក

១) **ជញ្ជាំងខាងក្រៅ:** ឥដ្ឋ ថ្ម បេតុង លោហៈ ឬសម្ភារៈធន់នឹងភ្លើង

២) **ជាន់លើ:** បេតុង លោហៈ ឬឈើតិចជាង ២០%

៣) **សសរ:** បេតុង ឬលោហៈ

៤) **ជំបូល និងគ្រោងជំបូល:** បេតុង លោហៈ ក្បឿង សន្លឹកស័ង្កសី

ខ. សំណង់ប្រភេទ ខ

១)អគារដែលមាន៖

ក) **ជញ្ជាំងខាងក្រៅ:** ឥដ្ឋ ថ្ម បេតុង លោហៈ ឬសម្ភារៈធន់នឹងភ្លើង ដែលមានឈើតិចជាង៥០%

ខ) **ជាន់លើ:** បេតុង លោហៈ ឬឈើចាប់ពី ២០% ទៅ ៥០%

គ) **សសរ:** បេតុង លោហៈ ឈើលាយនិងលោហៈ ឬបេតុង

ឃ) **ជំបូល និងគ្រោងជំបូល:** បេតុង លោហៈ ក្បឿង សន្លឹកស័ង្កសី

២)(ក). អោងដែលមានសសរមិនងាយឆាបឆេះហើយ ចំហសងខាង

(ខ). អោងដែលមានជញ្ជាំង និងសសរធ្វើពីសារធាតុដែលមិនងាយឆាបឆេះហើយចំហសងខាង

គ. សំណង់ប្រភេទ គ

គឺជាសំណង់ទាំងឡាយណាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងសំណង់ប្រភេទ ក និង ខ។

៣. នៅពេលអគារពីរ ឬច្រើន ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារ ស្ថិតក្នុងបរិវេណតែមួយ ឬអគារជាប់ ដូចជាអគារជិតជាង (ទោះបីជាអគារនោះជារបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬរបស់អ្នកដទៃ) ហើយមិនបានខណ្ឌដាច់ដោយជញ្ជាំង ឬប្លង់សេធន់នឹងអគ្គិភ័យ ឬដោយគម្លាតដូចកំណត់ខាងក្រោមអគារ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យតែមួយ ហើយអត្រាបុព្វលាភដែលត្រូវកំណត់គឺជាអត្រាខ្ពស់បំផុតរបស់ហានិភ័យណាមួយក្នុងចំណោមហានិភ័យទាំងនោះ។

<u>ចម្ងាយគម្លាត</u>

គម្លាតប្រភេទ ក ទៅប្រភេទ ក	អប្បបរមា១០ម៉ែត្រ
គម្លាតប្រភេទ ក ទៅប្រភេទ ខ	អប្បបរមា១៥ម៉ែត្រ
គម្លាតប្រភេទ ក ទៅប្រភេទ គ	អប្បបរមា៣០ម៉ែត្រ
គម្លាតប្រភេទ ខ ទៅប្រភេទ គ	អប្បបរមា៣០ម៉ែត្រ
គម្លាតប្រភេទ គ ទៅប្រភេទ គ	អប្បបរមា៣០ម៉ែត្រ

ជញ្ជាំងធន់នឹងអគ្គិភ័យ ត្រូវបានចាត់ជាជញ្ជាំងរឹងធ្វើអំពី ឬ/ស៊ីម៉ង់ត៍/ដីឥដ្ឋ ឈរឡើងទល់នឹងផ្នែខាងក្រោមនៃដំបូលដោយគ្មានចំហ បើសិនមានកាចំហ វាត្រូវតែមានការកោរពារដោយទ្វារដែលធន់នឹងអគ្គិភ័យ ឬកន្លែងចំហដែលនៅចន្លោះអគារត្រូវបានការពារដោយ ឧបករណ៍ស្រោចទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យស្វ័យប្រវត្តិ។

ជំពូក ៣
តារាងអត្រាបុព្វលាភ និងចំណាត់ថ្នាក់អាជីវកម្ម/ការប្រើប្រាស់អគារ

កំណត់ចំណាំ១ អត្រាបុព្វលាភតាមប្រភេទអាជីវកម្ម មានបង្ហាញក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ២

កំណត់ចំណាំ២ អត្រាបុព្វលាភនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ២ គឺជាអត្រាភាគរយប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមូលដ្ឋាន ត្រូវអនុវត្តចំពោះអគារ សម្ភារៈក្នុងអគារ និងការជួលអគារ លុះត្រាតែមានការកំណត់ដោយឡែក។

កំណត់ចំណាំ៣ ការធានាជាមូលដ្ឋាន គឺលើការខូចខាត ឬការបាត់បង់ ដោយ

- អគ្គិភ័យ
- រន្ទះ
- ផ្ទុះ នៅក្នុងអគារដែលមិនមានការផលិតឧស្ម័ននិងមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការងារឧស្ម័ន ឬឧស្ម័នដែលប្រើសម្រាប់បំភ្លឺ ឬប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ,
- រញ្ជួយដី និងបន្ទុះភ្នំភ្លើង,
- ព្រិល,
- ការប៉ះទង្គិចពីយានយន្ត ឬសត្វ,
- ផ្សែងដែលមកពីអគ្គិភ័យដែលកើតឡើងក្នុងបរិវេណដែលធានាឬហានិភ័យដែលនៅជាប់, យន្តហោះ ឬរបស់របរដែលធ្លាក់ពីនោះមក,
- ការបាក់ដី,
- ការស្រុតដី

កំណត់ចំណាំ៤ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រាល់វិធាននៅក្នុងជំពូក ១ ដែលគ្រប់គ្រងអត្រាបុព្វលាភទាំងអស់នេះ

កំណត់ចំណាំ៥ ចំណាត់ថ្នាក់ សំណង់ អគារដូចមានកំណត់នៅក្នុងជំពូក ២

ជំពូក ៤
ហានិភ័យបន្ថែមផ្សេងទៀត អត្រាបុព្វលាភ និងកិច្ចសន្យាបន្ថែម

I. ហានិភ័យបង្គអនុញ្ញាតឱ្យមានបន្ថែម និងអត្រាបុព្វលាភអប្បបរមាមានដូចខាងក្រោម៖

លេខរៀង	ហានិភ័យ	អត្រាបុព្វលាភអប្បបរមា
១	ការខូចខាតដោយការផ្ទុះ	0.00២%
២	ការខូចខាតដោយទឹកជំនន់	0.0២0%
៣	ការខូចខាតដោយព្យុះ ហ៊ារីកែន ស៊ីក្លូន ទីហ្វុង	0.00៥%
៤	ការខូចខាតដោយកុប្បកម្ម ,កូដកម្ម និងការព្យាបាទ	0.00៤%
៥	ការខូចខាតដោយការឆេះដោយឯកឯង	0.00២%
៦	ការខូចខាតដោយទឹក	0.00២%

II. គោរពទៅតាមអត្រាបុព្វលាភខាងលើ ការកម្រិតទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងត្រូវមានសម្រាប់ហានិភ័យបង្គ ២,៣,៤ ខាងលើ។ ការកម្រិតទឹកប្រាក់ត្រូវធ្វើសំណងសម្រាប់ហានិភ័យបង្គ ២,៣,៤ នីមួយៗ ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម ២0%នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ តែមិនលើស ១ 000 000ដុល្លារ។ តែអត្រាបុព្វលាភខាងលើ ត្រូវអនុវត្តលើទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបលើទ្រព្យសម្បត្តិធានា ជាជាងលើការកម្រិតទឹកប្រាក់ធ្វើសំណង។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់ការធានាបន្ថែមពីលើទឹកប្រាក់ត្រូវធ្វើសំណងដែលបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើសម្រាប់ហានិភ័យបង្គ ២,៣,៤ ប៉ុន្តែអត្រាបុព្វលាភដែលត្រូវអនុវត្តគឺ 0.0៨% ទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានធានាបន្ថែម។

ឧទាហរណ៍៖

ទឹកប្រាក់ធានាសរុបលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ	កម្រិតទឹកប្រាក់ធានា (២0%នៃទឹកប្រាក់ធានាសរុបតែមិនលើស១លាន)	ទឹកប្រាក់ធានាបន្ថែមលើហានិភ័យបង្គទឹកជំនន់	ទឹកប្រាក់ធានាសរុបលើហានិភ័យបង្គទឹកជំនន់	អត្រាបុព្វលាភត្រូវអនុវត្ត
USD 10,000,000	USD 1,000,000	USD 0	USD 1,000,000	បុព្វលាភ=USD10លាន *0.020%
USD 10,000,000	USD 1,000,000	USD 2,000,000	USD 3,000,000	- សម្រាប់ទឹកប្រាក់១លានដុល្លារបុព្វលាភ = USD 10លាន *0.020%

				- សម្រាប់ទឹកប្រាក់បន្ថែម ២ លានដុល្លារបុព្វលាភ = USD 2លាន * 0.080%
USD 4,000,000	USD 800,000	USD 1,200,000	USD 2,000,000	- សម្រាប់ទឹកប្រាក់ ៨០០ពាន់, បុព្វលាភ = USD 4mil *0.020% -សម្រាប់ទឹកប្រាក់បន្ថែម ១.២ លានដុល្លារបុព្វលាភ =USD 1.2លាន * 0.080%

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវបញ្ចូលកិច្ចសន្យាបន្ថែមសម្រាប់ កម្រិតទឹកប្រាក់ធ្វើសំណងសរុបសម្រាប់ហានិភ័យបង្កចំណុច ២,៣,៤ ខាងលើចូលទៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

កិច្ចសន្យាបន្ថែមត្រូវមានខ្លឹមសារដូចជា៖

"សូមប្រកាស និងយល់ព្រមថា ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវធ្វើសំណងអតិបរមាសម្រាប់ការខូចខាត ឬបាត់បង់បណ្តាលមកពី ....(ហានិភ័យបង្ក) ត្រូវកំណត់ត្រឹម..... ក្នុងមួយករណី និងសរុបទាំងអស់។ ប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ និងករណីមិនធានាដែលមានចែងដោយឡែកនៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង"។

III. កិច្ចសន្យាបន្ថែមលើហានិភ័យបង្កផ្សេងៗ

កិច្ចសន្យាបន្ថែមខាងក្រោមនេះត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដែលធានាបន្ថែមលើហានិភ័យបង្កផ្សេងទៀត។

១. ការខូចខាតដោយការផ្ទុះ:

ក) អត្រា: 0.002%

ខ) សេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចសន្យាបន្ថែម

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងព្រមព្រៀងអះអាងថា ការធានារ៉ាប់រងនៅក្រោម(ចំណុច.....) នៃធានា-រ៉ាប់រងនេះ ដោយផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌពិសេស ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបន្ថែមការធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាត ឬការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីអគ្គិភ័យ ឬបណ្តាលដោយផ្ទាល់មកពី ការផ្ទុះ ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលការខូចខាត ឬការខាតបង់ឡចំហុយ ម៉ាស៊ីនសន្សំប្រេង ឬប្រដាប់ផ្ទុកវត្ថុរាវផ្សេងៗ គ្រឿងម៉ាស៊ីន ឬបរិធានដែលមានសម្ពាធ។

លក្ខខណ្ឌពិសេស

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនទទួលខុសត្រូវការខូចខាត ឬការខាតបង់កើតឡើងដោយ ឬតាមរយៈ ឬជាផលវិបាកដោយផ្ទាល់ ឬមិនផ្ទាល់នៃសកម្មភាពភេរវកម្មណាមួយ។

ចំពោះគោលបំណងនៃលក្ខខណ្ឌនេះ សកម្មភាពកេរវកម្មមានន័យថា ជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ ឬក្រុមមនុស្សដោយមិនកំណត់ចំពោះការប្រើកំលាំង អំពើហិង្សា និង/ឬការគំរាមកំហែង ទោះបីជាធ្វើឡើងជាបុគ្គល ឬតំណាងឱ្យ ឬមានទំនាក់ទំនងនឹងអង្គការ ឬរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបម្រើគោលបំណងនយោបាយ សាសនា មនោគមវិជ្ជា ឬគោលបំណងប្រហាក់ប្រហែល រួមទាំងចេតនាធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលដល់រដ្ឋាភិបាលណាមួយ ឬធ្វើឱ្យសាធារណជន ឬផ្នែកណាមួយមានការភ័យខ្លាច។

ចំពោះសកម្មភាពណា ដំណើរការក្តីណា ឬនីតិវិធីណាដែលយើងអះអាងតាមខ្លឹមសារនៃលក្ខខណ្ឌនេះថា ការខូចខាត ឬការខាតបង់មិនត្រូវបានធានាដោយកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ នោះការអះអាងបញ្ជាក់ថា ការខូចខាត ឬការខាតបង់ត្រូវបានធានា គឺជាបន្ទុករបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់។

និងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដទៃទៀតដែលមានក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

២. ការខូចខាតដោយទឹកជំនន់

ក) អត្រា: ០.០២% សម្រាប់អនុវត្តលើចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុប

អត្រា: ០.០៨% សម្រាប់អនុវត្តលើចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវធ្វើសំណង ដែលបន្ថែមលើចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវធ្វើសំណងក្នុង កថាខណ្ឌទី១នៃចំណុច ខ) ខាងលើ

ខ) សេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចសន្យាបន្ថែម

កំណត់ចំណាំ: សម្រាប់គោលបំណងនៃការពង្រីកបន្ថែមនេះ ទឹកជំនន់ត្រូវបានកំណត់និយមន័យថា ជាការហូរទឹកខ្លាំងចេញ ឬខុសពីប្រព័ន្ធធម្មតានៃចរន្តទឹកទោះជាធម្មជាតិ ឬសិប្បនិម្មិតក្តី ការផ្ទុះ ចេញឬការហូរខ្លាំងចេញពីបំពង់ទឹកធំរបស់សាធារណៈនិងលំហូរដទៃផ្សេងទៀត ឬការ កើនឡើង នៃទឹក ដែលមកពីខាងក្រៅអគារដែលត្រូវបានធានា ឬអគារដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវធានា ប៉ុន្តែ មិនរាប់បញ្ចូលនូវការខូចខាត ឬការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីការស្រុត ឬបាក់ដីនោះទេ។

និងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដទៃទៀតដែលមានក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

៣. ការខូចខាតដោយព្យុះទីហ្វុង, ហ៊ារីកែន (Hurricane), ស៊ីក្លូន Cyclone, ខ្យល់ព្យុះ

ក) អត្រា: ០.០០៥%

អត្រា: ០.០៨% សម្រាប់អនុវត្តលើចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវធ្វើសំណងដែលបន្ថែមលើចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវធ្វើសំណងក្នុង កថាខណ្ឌទី១នៃចំណុច ខ) ខាងលើ

ខ) សេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចសន្យាបន្ថែម

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងព្រមព្រៀងអះអាងថាការធានារ៉ាប់រងនេះនឹងបន្ថែមការធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាតឬការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីអគ្គិភ័យផ្ទាល់ ឬតាមរយៈ ឬនៃព្យុះហ៊ារីកែន ស៊ីក្លូន ទីហ្វុងនិងគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌពិសេសដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយ។

ជាទូទៅ លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវអនុវត្ត ឱ្យតែលក្ខខណ្ឌទាំងនោះបានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងហើយការ សំអាងណាដែលមានចំពោះការខូចខាត ឬការខាតបង់ដោយអគ្គិភ័យ

ត្រូវអនុវត្តផងដែរចំពោះការ ខូចខាត ឬខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីហានិភ័យណាមួយផ្នែក ដែលការធានារ៉ាប់រងលើហានិភ័យ នោះបន្ថែមការធានារ៉ាប់រងតាមនេះ។

មានការព្រមព្រៀងបន្ថែមផងដែរថា នេះត្រូវអនុវត្តដោយឡែកចំពោះ៖

(១) ទ្រព្យសម្បត្តិនីមួយៗ ដែលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះមានអាសយដ្ឋានដូចគ្នាហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិតែមួយ។

(២) ហេតុការណ៍នីមួយៗដែលបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាត ឬការខាតបង់នោះ ហើយហេតុការណ៍នោះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថា បានបញ្ចប់ទេរហូតដល់មានការអះអាងថា មិនមានហានិភ័យកើតឡើងក្នុងរយៈពេល ៧ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ ហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះ នេះនឹងត្រូវអនុវត្តជាថ្មី។

លក្ខខណ្ឌពិសេស

១. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនទទួលខុសត្រូវការខូចខាត ឬការខាតបង់ណាដែលបណ្តាលមកពី៖

(ក) ទឹក ឬទឹកភ្លៀង ដែលបណ្តាលមកពីខ្យល់ ឬមិនមែន លើកលែងតែអគារដែលត្រូវបានធានា ឬមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានាទទួលរងខូចខាតជាក់ស្តែងជាមុនទៅលើដំបូល ឬជញ្ជាំងដែលបណ្តាលមកពីកំលាំងផ្នែលរបស់ព្យុះ ហ៊ារីកែន ស៊ីក្លូន ទីហ្វុង ហើយក្រុមហ៊ុននឹងទទួលខុសត្រូវតែការខូចខាតផ្នែកខាងក្នុងនៃអគារ ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលធានានៅក្នុងនោះដែលបណ្តាលមកពីទឹក ឬទឹកភ្លៀងដែលហូរចូលក្នុងអគារតាមរយៈនៃការបើកដំបូល ឬជញ្ជាំងបណ្តាលមកពីកំលាំងព្យុះ ដោយផ្នែលដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ

(ខ) ព្យុះដុំព្រិល ដែលបណ្តាលមកពីខ្យល់ ឬមិនបណ្តាលមកពីខ្យល់

២. ប្រសិនបើការធានាមិនមានកំណត់ដោយឡែក ឬជាពិសេសនោះទេ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើ៖

(ក) បំពង់ផ្សែងពីលោហៈ រនាំងបាំងសាច រនាំងបង្ហួច ផ្ទាំកសញ្ញា ឬសម្ភារៈបញ្ឈរខាងក្រៅផ្សេងទៀត ឬទោះជាតាមការបរិយាយណាមួយក៏ដោយ

(ខ) បរិវេណការសាងសង់ឡើងវិញ ឬការជួសជុល រាល់ការងារ ទ្វារ បង្ហួច និងផ្នែកចំហផ្សេងៗខាងក្រៅ បានបញ្ចប់រួចរាល់និងបង្ការការពារទល់នឹងព្យុះ ហ៊ារីកែន ស៊ីក្លូន ទីហ្វុងនោះ។

និងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដទៃទៀតដែលមានក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

៤. ការខូចខាតដោយកុប្បកម្ម, កូដកម្ម និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការព្យាបាទ

ក) អត្រា: ០.០២% សម្រាប់អនុវត្តលើចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុប

អត្រា: ០.០៨% សម្រាប់អនុវត្តលើចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវធ្វើសំណង ដែលបន្ថែមលើចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវធ្វើសំណងក្នុង កថាខណ្ឌទី១នៃចំណុច ខ) ខាងលើ

ខ) សេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចសន្យាបន្ថែម

ដោយយោងលើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ថែម ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អះអាងនិងព្រមព្រៀងថាការធានារ៉ាប់រងនៅក្រោមនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ នឹងបន្ថែមការធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាត ឬការ

ខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីការធ្វើកុប្បកម្ម, កូដកម្ម។ សម្រាប់កិច្ចសន្យាបន្ថែមនេះ (និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌពិសេសដែលមានខាងក្រោមនេះ) ការធ្វើកុប្បកម្ម, កូដកម្ម មានន័យថា៖

១. ទង្វើរបស់បុគ្គលដែលចូលរួមជាមួយអ្នកដទៃ ក្នុងការធ្វើមានចលាចលដល់សន្តិភាពសាធារណៈ (ទោះជាទាក់ទងនឹងការធ្វើកូដកម្ម ឬការបង្ខាំងមិនឱ្យចូលធ្វើការ ក៏ដោយ)។

២. សកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរស្របច្បាប់ការបង្ក្រាប ឬក្នុងបំណងបង្ក្រាបចលាចល ឬកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវផលវិបាកនៃចលាចលនេះ។

៣. ទង្វើដោយចេតនារបស់កូដករ ឬអ្នកធ្វើការដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនចូលធ្វើការ ដែលបានជំរុញបន្ថែមមានកូដកម្ម ឬការប្រឆាំងនឹងការមិនចូលធ្វើការ។

៤. សកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរស្របច្បាប់ការការពារ ឬក្នុងគោលបំណងការពារកើតមាននូវទង្វើរបៀបនេះ ឬកាត់បន្ថយជាអតិបរមា នូវផលវិបាកនៃ សកម្មភាពនេះ។

សូមប្រកាសបន្ថែមទៀតថា ទោះបីជាមានចំណុចណាមួយក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះចែងផ្ទុយពីនេះ ការធានារ៉ាប់រងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ នឹងបន្ថែមការធានាលើ កាបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការព្យាបាទ ដែលនៅទីនេះមានន័យថា៖

ការខូចខាត ឬការខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិធានា ដែលបណ្តាលដោយផ្ទាល់មកពីអំពើបំផ្លាញរបស់មនុស្សណាម្នាក់ (ទោះជា អំពើនោះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានគោលបំណង ឬដោយមិនមានគោលបំណងធ្វើឱ្យចលាចលដល់សន្តិភាពសាធារណៈក៏ដោយ) ដែលមិនមែនកើតឡើងដូចបានរៀបរាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌពិសេស ចំណុច "ង" ខាងក្រោម។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនទទួលខុសត្រូវ ក្រោមការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ ចំពោះការខូចខាត ឬបាត់បង់ ដោយអគ្គិភ័យ ឬការផ្ទុះ ថែមទាំងការខូចខាត ឬបាត់បង់ដែលកើតឡើងពី ឬក្នុងអំឡុងពេលចោរកម្ម ការគាស់ផ្ទះការលួច ឬការចូលលួច ឬ ដោយសារការគំរាមកំហែង ឬបង្កឡើងដោយនរណាម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះ។

លក្ខខណ្ឌពិសេស

ការធានារ៉ាប់រងនេះមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ៖

ក) ការខាតបង់ប្រាក់ចំណូល ការខាតបង់ដោយការពន្យារពេល ការខាតបង់ទីផ្សារ ឬការខូចខាត ឬការខាតបង់ដោយប្រយោល ឬបណ្តាលមកពីផលវិបាកផ្សេងៗនៃសកម្មភាពណាមួយ។

ខ) ការខូចខាត ឬការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីសកម្មភាពផ្អាកការងារមួយផ្នែក ឬទាំងស្រុង ឬការពន្យឺត ឬការធ្វើឱ្យស្ទះ ឬការឈប់ដំណើរការ ឬប្រតិបត្តិការ។

គ) ការខូចខាត ឬការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីការដកហូតជាបណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាការរឹបអូស ឬការកាន់កាប់ដោយអាជ្ញាធរដែលស្របច្បាប់ណាមួយ។

ឃ) ការខូចខាត ឬការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីការដកហូតជាបណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះអគារណាមួយដែលមានការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ដោយបុគ្គលណាមួយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក៏មិនអាចរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងចំណុច (គ) និង(ឃ) ខាងលើបានដែរ ចំពោះការខូចខាតរូបវន្តនៃទ្រព្យសម្បត្តិធានា ដែលបានកើតឡើងមុនពេលដកហូត ឬក្នុងអំឡុងពេលដកហូតជាបណ្តោះអាសន្ន។

ង) ការខូចខាត ឬការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពី ឬតាមរយៈ ឬជាផលវិបាកដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោល នៃហេតុការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

១) សង្គ្រាម ការឈ្លានពាន ទង្វើរបស់សត្រូវបរទេស ការបង្កសង្គ្រាម ប្រតិបត្តិការសឹកដូចសង្គ្រាម (ទោះបីជា សង្គ្រាមនោះបានប្រកាស ឬមិនប្រកាសក៏ដោយ)និងសង្គ្រាមស៊ីវិល

២) សង្កុបកម្ម ការរំដើបរំដួលខ្លាំងផ្នែកស៊ីវិលដោយសន្មតថាជាការ គាំទ្រមួយផ្នែក ឬទាំងស្រុង ចំពោះការបះបោរ ការបះបោរខាងយោធា កុប្បកម្ម ឧទ្ធាមកម្ម បដិវត្តន៍ ឬការដណ្តើមអំណាច។

៣) សកម្មភាពភេរវកម្ម

ក្នុងគោលបំណងនេះ សកម្មភាពភេរវកម្មមានន័យថា ជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ ឬក្រុមមនុស្សដោយមិនកំណត់ចំពោះតែការប្រើកំលាំង អំពើហិង្សា និង/ឬការគំរាមកំហែង ទោះជាធ្វើឡើងជាបុគ្គល ឬតំណាងឱ្យ ឬមានទំនាក់ទំនងនឹងអង្គការ ឬរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបម្រើគោលបំណងនយោបាយ សាសនា មនោគមវិជ្ជា ឬគោលបំណងប្រហាក់ប្រហែលរួមទាំងចេតនាដែលជះឥទ្ធិពលដល់រដ្ឋាភិបាលណាមួយ ឬធ្វើឱ្យសាធារណជន ឬផ្នែកណាមួយ មានការភ័យខ្លាច។

ចំពោះសកម្មភាព ដំណើរការក្តី ឬនីតិវិធីណាមួយ ដែលយើងអះអាងតាមខ្លឹមសារនៃលក្ខខណ្ឌនេះថា ការខូចខាត ឬការខាតបង់មិនត្រូវបានធានាដោយកិច្ចសន្យាវ៉ាប់រងនេះ នោះការអះអាងបញ្ជាក់ថា ការខូចខាត ឬការខាតបង់ត្រូវបានធានា គឺជាបន្ទុករបស់លោកអ្នកផ្ទាល់។

ការព្រមព្រៀង និងអះអាងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា៖

១)លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ ត្រូវអនុវត្តលើគ្រប់ចំណុចចំពោះការធានាវ៉ាប់រងណាដែលបានផ្តល់ការធានាវ៉ាប់រងបន្ថែមក៏ដូចជាចំពោះការធានាវ៉ាប់រងដែលបានប្រែប្រួលដោយលក្ខខណ្ឌពិសេសខាងលើ ហើយការអះអាងចំពោះអគ្គិភ័យដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះត្រូវចាត់ទុកថាបានរាប់បញ្ចូលហានិភ័យដែលមានការធានា។

២) លក្ខខណ្ឌពិសេសនេះត្រូវអនុវត្ត ចំពោះតែការធានាវ៉ាប់រងបន្ថែមនេះប៉ុណ្ណោះ ហើយលក្ខខណ្ឌក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងត្រូវអនុវត្តគ្រប់ចំណុចចំពោះការធានាវ៉ាប់រង ដែលផ្តល់ដោយបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ ហាក់ដូចជា គ្មានកិច្ចសន្យាបន្ថែមនេះឡើយ។

៥. ការខូចខាតដោយការឆេះដោយឯកឯង

ក) អត្រា: 0.002%

ខ) សេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចសន្យាបន្ថែម

ដោយការបង់បុព្វលាភធានាវ៉ាប់រងបន្ថែម ក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រងព្រមព្រៀងអះអាងថា ការធានាវ៉ាប់-រងនៅក្រោម(ចំណុច.....) នៃបណ្ណសន្យាធានាវ៉ាបរង ដោយផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌពិសេសដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបន្ថែមការធានាវ៉ាប់រងលើការខូចខាត ឬការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីឱ្យងំបន្តិចម្តងៗ ការកើនកម្តៅ ឬការឆេះដោយឯកឯង។

ជាទូទៅ លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងត្រូវអនុវត្ត ឱ្យតែលក្ខខណ្ឌទាំងនោះបានចែងនៅក្នុងបណ្ណសន្យាធានាវ៉ាប់រង(លើកលែងតែមានការប្រែប្រួលខុសពីលក្ខខណ្ឌដើម)ហើយចំពោះការខូចខាត ឬការខាតបង់ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនោះ ត្រូវចាត់ទុកថាជាការខូចខាត ឬខាតបង់ដោយអគ្គិភ័យ។

និងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដទៃទៀតដែលមានក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

៦. ការខូចខាតដោយសារទឹក

ក) អត្រា: ០.០០២%

ខ) សេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចសន្យាបន្ថែម

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងព្រមព្រៀងអះអាងថា ការធានារ៉ាប់រងនេះ នឹងបន្ថែមការធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាត ឬការខាតបង់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបណ្តាលមកពីទឹក៖

(១) ដែលជាផលវិបាកមកពីការផ្ទុះ ឬហាចេញពីធុងទឹក ទរទឹក ឬទុយោទឹក ឬ

(២) ដែលការសោច ឬលេចធ្លាយដោយចៃដន្យពីការបំពាក់ឧបករណ៍សាចទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ម៉ាស៊ីនសង្កត់ទឹក ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់អគ្គិភ័យ ឬការបំពាក់ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ ឬ ឧបករណ៍ទឹកផ្សេងៗដែលបំពាក់នៅក្នុង ឬនៅលើដែលត្រូវធានា ឬមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវធានា។

លក្ខខណ្ឌពិសេស

១. អ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងថែទាំបរិវេណនោះឱ្យបានល្អ ដោយជួសជុលជាប្រចាំ ហើយនៅពេលមានការបាក់បែកណាមួយ អ្នកត្រូវធ្វើឡើងវិញ។ ទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកត្រូវបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីការពារការខូចខាត ឬការខាតបង់ដែលអាចកើតមានឡើង ហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ឬការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីការបែកបាក់ណាមួយដែលអ្នកត្រូវបានធានាមិនបានដោះស្រាយបន្ទាប់ពីបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីការបែកបាក់នោះពីយើង ឬបុគ្គលសាធារណៈណាមួយ។

២. មិនមានការទទួលខុសត្រូវទេ ប្រសិន ឬទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវធានាលើសពី ៣០ថ្ងៃ។

និងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដទៃទៀតដែលមានក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ជំពូក ៥
ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ

I. ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ

កាអនុវត្ត		ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ	អត្រាបញ្ចុះតម្លៃ	
កាអនុវត្ត "ក"	១	ផែនទុយោបាញ់ទឹក ឬក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកខាងក្នុងអគារ	២.៥.%	អប្បបរមា ១២.៥%
	២	ប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញា និងតាមដានសញ្ញាអគ្គិភ័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ	២%	
	៣	ឧបករណ៍សាចទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យស្វ័យប្រវត្តិ	១០%	
	៤	រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន	៥%	
កាអនុវត្ត "ខ"		មានវិញ្ញាបនបត្រដែលមានសុពលភាព និងចេញដោយ **មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ** ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ	១៥%	

កំណត់សម្គាល់៖

(ក). ការបញ្ចុះតម្លៃអាចផ្តល់ ក្រោមការអនុវត្ត "ក" ឬ "ខ"។

(ខ). ការបញ្ចុះតម្លៃក្រោមការអនុវត្ត "ក" មិនត្រូវផ្តល់ឱ្យ លុះត្រាតែមានកស្តុតាងជារូបថត ឬរបាយការណ៍ចុះវាយតម្លៃ ឬផែនការបំពាក់ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ។ វាមិនចាំបាច់មានការបញ្ជាក់ពី **មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ។**

(គ). ការបញ្ចុះតម្លៃក្រោមការអនុវត្ត "ខ" ត្រូវមានកស្តុតាងជាវិញ្ញាបនបត្រចេញដោយ**មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ**។ ហើយការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥% មិនមែនជាការបន្ថែមលើការបញ្ចុះតម្លៃក្នុងក្របខណ្ឌការអនុវត្ត "ក"នោះទេ។

(ឃ). ការបញ្ចុះតម្លៃខាងលើក្រោមការអនុវត្ត "ក" ពីលេខរៀងទី១ដល់ទី៤ អាចបូកបញ្ចូលគ្នាបាន តែចំនួនដែលបូកបញ្ចូលគ្នាណាមួយក៏ដោយមិនលើស ១២.៥%។

(ង). វាជាកាតព្វកិច្ចត្រូវបញ្ចូល ការអះអាងលើឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ ទៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃលើឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យនោះ។

(ច). ការបញ្ចុះតម្លៃលើឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ ផ្តល់ទៅឱ្យតែអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដែលជាម្ចាស់លើប្រព័ន្ធ ឬឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យនោះ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធ ឬឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យនោះ មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ការបញ្ចុះតម្លៃលើឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យអាចផ្តល់បានទៅឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង លុះត្រាតែប្រព័ន្ធ ឬឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យមានវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យដែលមានសុពលភាពចេញដោយប៉ូលិសអមជាមួយលិខិតអនុញ្ញាត។

(ឆ). សម្រាប់ហានិភ័យនៅក្នុងផ្សារទំនើប ឬអគារខ្ពស់ៗ អ្នកជួល ឬអ្នកគ្រប់គ្រង ផ្សារ ឬអគារនោះ ត្រូវផ្តល់ឯកសារចម្លងលើវិញ្ញាបនបត្រ/ឯកសារ ចេញដោយ **មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ** ដែលមាននៅនឹងម្ចាស់ផ្សារ ឬអគារ មុនពេលផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃ។

(ជ). សម្រាប់ការអនុវត្ត "ខ" ការបញ្ចុះតម្លៃអាចផ្តល់ជូននៅពេលដែលមានឯកសារចម្លងលើវិញ្ញាបនបត្រ/ឯកសារដែលនៅមានសុពលភាព និងចេញដោយ**មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ** ផ្តល់ជូនទៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដូចខាងក្រោម។

១. លិខិតយល់ព្រមពី**មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ**

២.របាយការណ៍ពិគ្រោះយោបល់លើប្រព័ន្ធអគ្គិភ័យពី**មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ**

៣. លិខិតបញ្ជាក់លើប្រព័ន្ធអគ្គិភ័យពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ

៤. លិខិតបញ្ជាក់អំពីគុណភាពលើប្រព័ន្ធអគ្គិភ័យពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ

គំរូអំពីសុពលភាពនៃឯកសារវិញ្ញាបនបត្រដែលចេញដោយ**មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ** និងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ មានភ្ជាប់ក្នុង ឧបសម្ពន្ធ៦ សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យលើសុពលភាពនៃឯកសារទាំងនោះ មុនការផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការអនុវត្ត"ខ"ខាងលើ។

II. ការធានាអះអាងលើឧបករណ៍

- ការធានាអះអាងលើឧបករណ៍ ផែនទុយោបាញ់ទឹក ឬក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកខាងក្នុងអគារ
  សូមធានាអះអាងថាឧបករណ៍ដែលត្រូវបានបំពាក់ក្នុងអគារត្រូវបានពិនិត្យនិងថែទាំដើម្បីប្រាកដថាឧបករណ៍នោះអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលា។
- ការធានាអះអាងលើប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញា និងតាមដានសញ្ញាអគ្គិភ័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  សូមធានាអះអាងថាឧបករណ៍ដែលត្រូវបានបំពាក់ក្នុងអគារត្រូវបានពិនិត្យនិងថែទាំដើម្បីប្រាកដថាឧបករណ៍នោះអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលា។
- ការធានាអះអាងលើឧបករណ៍សាចទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យស្វ័យប្រវត្តិ
  សូមធានាអះអាងថាឧបករណ៍ដែលត្រូវបានបំពាក់ក្នុងអគារត្រូវបានពិនិត្យនិងថែទាំដើម្បីប្រាកដថាឧបករណ៍នោះអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលា។
- ការធានាអះអាងលើរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន
  សូមធានាអះអាងថា រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ ក្នុងអគារ ជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអគារ ហើយរថយន្ត និង ឧបករណ៍ដែលបំពាក់ ត្រូវបានពិនិត្យនិងថែទាំដើម្បីប្រាកដថាឧបករណ៍នោះអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលា។
- ការធានាអះអាងលើវិញ្ញាបនបត្រដែលចេញដោយ**មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ**
  សូមធានាអះអាងថា អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវមានឯកសារវិញ្ញាបនបត្រអំពីអគ្គិភ័យដែលចេញដោយ**មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ** និងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធានានៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ជំពូក ៦
បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ

និយមន័យនៃពាក្យ

ពាក្យមួយចំនួនត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម ហើយពាក្យទាំងនេះមានអត្ថន័យដូចគ្នាគ្រប់ទីកន្លែង ដែលប្រើនៅក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង ឬតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង។

១. **ក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រង/យើង** សំដៅដល់.....

២. **កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងពេលមានហានិភ័យកើតឡើង** សំដៅដល់ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវសងដោយអ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រងតាមបណ្តឹងទាមទារសំណងនីមួយៗ ដែលកើតចេញពីព្រឹត្តិការណ៍មួយ ឬហេតុការណ៍មួយ។ ហើយទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង។

៣. **អ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង/លោកអ្នក** សំដៅដល់ ម្ចាស់បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង និង/ឬអ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រងដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង។

៤. **រយៈពេលនៃការធានាវ៉ាប់រង** សំដៅដល់អំឡុងពេលនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងសម្រាប់រយៈពេលកំណត់មួយ នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង ឬរយៈពេលសម្រាប់បន្តជាថ្មីដែលបង់បុព្វលាភធានាវ៉ាប់រងត្រូវបានបង់តាមករណីជាក់ស្តែងនីមួយៗ។

៥. **បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង** សំដៅដល់បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ រួមជាមួយនឹងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង និងការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានាវ៉ាប់រង។

៦. **ទីតាំងទ្រព្យសម្បត្តិធានា** សំដៅដល់ទីតាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានា ដូចបានចែងក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង។

៧. **ទឹកជំនន់** ការហូរទឹកចេញ ឬការបង្វែរចេញពីបណ្តាញធម្មតានៃខ្សែទឹកធម្មជាតិ ឬសិប្បនិម្មិត, ការផ្ទុះ ឬហៀរចេញពីកាលទឹកសាធារណៈ ឬការហូរទឹក ឬបង្គទឹកដែលមកពីខាងក្រៅអគារដែលត្រូវធានា ឬអគារដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង។

៨. **អគារ** ប្រសិនបើត្រូវបានធានា និងពិពណ៌នាក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង សំដៅលើអគារទាំងអស់ដែលរួមមានដូចខាងក្រោម៖

ក). គ្រឿង និងឧបករណ៍បំពាក់ដោយម្ចាស់អគារ

ខ). គ្រប់សេវាកម្មដែលមានភ្ជាប់នឹងអគារ

គ) ការកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅទីតាំង រួមមានជញ្ជាំង ទ្វារ និងរបង ផ្នែកខាងក្រៅអគារ អគារតូចខាងក្រៅ សំណង់ពង្រីកបន្ថែម សំណង់ភ្ជាប់ ជណ្តើរខាងក្នុង ឧបករណ៍ផ្ទុកប្រេងគ្រោងលោហៈ និងដែក និងធុងទឹក ច្រកដើរ និងច្រកផ្លូវ។

៩) **សម្ភារៈ** សំដៅលើ៖

ក) សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានរៀបរាប់

ខ) គ្រឿងសង្ហារឹមសំរាប់អាជីវកម្ម និង

គ) គំរូបង់ ម៉ូតគំរូ ពុម្ពសូន ពុម្ពចាក់ វត្ថុធ្វើឡើងដោយចាក់ពុម្ព

ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬដែលអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានភារៈទទួលខុសត្រូវលើ ឬទទួលខុសត្រូវលើការធានាមុនពេលកើតហតុ នៃការខូចខាតណាមួយ។

សម្ភារៈរួមបញ្ចូលផងដែរ ការកែលម្អ ការកែប្រែ ការតុបតែង ការបំពាក់ និងការបន្ថែម ដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ទៅលើអគារដែលជួល ហើយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង មិនអាចទាមទារពីអ្នកជួលនៅពេលមានហេតុការណ៍ខូចខាតកើតឡើង។

សម្ភារៈមិនរួមបញ្ចូល លុយ មូលបត្រ ឯកសារ ត្រា ឬគ្រឿងផ្ទុះ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ដោយឡែកថាជាកម្មវត្ថុធានា នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

១០) **សន្និធិ និងទំនិញ៖** ប្រសិនបើធានា និងមានរៀបរាប់ក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសំដៅដល់៖

ក) រាល់សន្និធិ និងទំនិញ រួមមានវត្ថុធាតុដើម ទំនិញពាក់កណ្តាលសម្រេច និងសម្រេច និងសន្និធិ ដែលកំពុងក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្ម។

ខ) ទំនិញរបស់អតិថិជន ដែលធ្វើទុក និងសម្រាប់ធ្វើបន្ថែម

១១) **គ្រឿងបរិក្ខារ គ្រឿងចក្រ ម៉ាស៊ីន៖** ប្រសិនបើធានា និងមានរៀបរាប់ក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសំដៅដល់ គ្រឿងបរិក្ខារ គ្រឿងចក្រ ម៉ាស៊ីន ដែលដំណើរការដោយ មេកានិក ឬ អេឡិចត្រូនិក សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មឬពាណិជ្ជកម្ម និងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណធានា។

ខិសាលភាពនៃការធានា

ដោយយោងថាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបានដាក់សំណើមកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដើម្បីសុំការធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិ ដូចបានកំណត់ក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង តាមរយៈសំណើ និងការបញ្ជាក់អះអាងនានាដែលវាជាមូលដ្ឋាននៃកិច្ចសន្យានេះ និងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបានបង់ ឬយល់ព្រមបង់បុព្វលាភដែលបានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង (ប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមខ, លក្ខខណ្ឌ និងការមិនធានាដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យានេះ ឬកិច្ចសន្យាបន្ថែម ឬការបញ្ជាក់ផ្សេងទៀតដែលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះជាធម្មតាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបុរេលក្ខខណ្ឌ មុនអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការទាមទារត្រឡប់មកវិញ), ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងយល់ព្រមថា៖

ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិ

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងយល់ព្រម (ដោយគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានក្នុងនេះ ឬឯកភាពបន្ថែម ឬចែងច្បាស់ផ្សេងពីនោះ) ថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការធានារ៉ាប់រង ឬអំឡុងពេលបន្ទាប់ដែលជាការបន្តសារជាថ្មីនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ហើយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបានបង់ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបានទទួលថ្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់រយៈពេលនោះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងទូទាត់សងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬជួសជុលទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានា ដោយផ្អែកលើតម្លៃគិតត្រឹមពេលកើតហេតុនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញ ឬការខូចខាត ក្នុងករណីដែលអគារ ឬទ្រព្យសម្បត្តិដទៃទៀតដែលបានរៀបរាប់ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារនោះ ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញឬខូចខាត ដោយហានិភ័យបង្កដូចខាងក្រោម៖

១) អគ្គិភ័យ

២) រន្ទះ

៣) ការផ្ទុះនៅក្នុងអគារ ដែលមិនមានផលិតឧស្ម័ន ហើយក៏មិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការងារទាក់ទងនឹងឧស្ម័ន គឺផ្ទុះពីឧស្ម័នដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បំភ្លឺ ឬក្នុងផ្ទះបាយ។

៤) រញ្ជួយដី និងបន្ទុះភ្នំភ្លើង

៥) ព្រិល

៦) ការរងប៉ះទង្គិចពីរថយន្តបើកលើផ្លូវ

៧) ផ្សែង ដែលមានប្រភពមកពីអគ្គិភ័យ ក្នុងទីតាំងធានា ឬទីតាំងដែលនៅជាប់

៨) យន្តហោះ ឬឧបករណ៍យន្តហោះ និង/ឬវត្ថុដែលធ្លាក់ចុះពីយន្តហោះមក

៩) ការអិលបាក់ដី ការបាក់ដី ស្រុតដី

ការចំណាយលើឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ និងក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ និងធានារ៉ាប់រងលើចំណាយរួមមាន៖

i) ប្រាក់ឈ្នួលនិយោជិករបស់អ្នកត្រូវបានធានា ជាជាងសមាជិកកងពន្លត់អគ្គិភ័យដែលធ្វើការពេញម៉ោង។

ii) ការចំណាយលើការបំពេញបន្ថែមនូវឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ និងការបំផ្លិចបំផ្លាញ ឬខូចខាតដល់សម្ភារៈបរិក្ខារ (រួមមានសម្លៀកបំពាក់របស់និយោជិក និងវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន លើកលែងតែមានការធានាដាច់ដោយឡែក)។

iii) ការចំណាយលើកងពន្លត់អគ្គិភ័យ

ការចំណាយបញ្ចូលគ្នាទាំង៣ខាងលើ មិនត្រូវលើសពី ៥ ០០០ (ប្រាំពាន់) ដុល្លារអាម៉េរិក ក្នុងមួយព្រឹត្តិការណ៍។

ប៉ុន្តែក្នុងករណីណាក៏ដោយ ភារៈទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង មិនលើសចំនួនទឹកប្រាក់ធានារលើកម្មវត្ថុនីមួយៗ ដែលមានកំណត់ក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបទាំងមូល ដែលបានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ឬទឹកប្រាក់ផ្សេងៗទៀតដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចសន្យាបន្ថែម ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយ និងបានចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្ទាល់ ឬដោយអ្នកតំណាង។

ប៉ុន្តែភារៈទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ចំពោះចំណាយខាងលើដែលកើតឡើងដោយចាំបាច់ និងសមហេតុផលក្នុងការពន្លត់អគ្គិភ័យ ឬក្នុងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិ ឬអាយុជីវិតពីការបាត់បង់ ឬខូចខាតដោយហានិភ័យធានាដែលមាននៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ នៅក្នុងទីតាំងនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានា ឬនៅទីតាំងដែលជាប់នឹងទីតាំងនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានា ឬការគំរាមកំហែងភ្លាមៗដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ

១. បុរេលក្ខខណ្ឌមុនការទទួលការៈទទួលខុសត្រូវ

ការគោរព និងការបំពេញលក្ខខណ្ឌ និងកិច្ចសន្យាបន្ថែម ដែលចាំបាច់អ្នកត្រូវបានធានាត្រូវធ្វើ ឬគោរពតាម គឺជាបុរេលក្ខខណ្ឌមុនការទទួលខុសត្រូវណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងការធ្វើសំណង ក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ

២. កាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងខកខានក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន ដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឱ្យបានពេញលេញ និងស្មោះត្រង់នូវការពិតទាំងអស់ ដែលអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបានដឹង ឬគួរដឹង ឬប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបានខកខានបង្ហាញការពិតណាមួយ ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមុនពេលចុះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង នោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចមោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

៣. ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ

បណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រង និងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ (ដែលបង្កើតបានជាផ្នែកមួយនៃបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ) ត្រូវចាត់ទុកជាកិច្ចសន្យាតែមួយ ហើយពាក្យពេចន៍ និងការចែង/ការបង្ហាញដែលមាននៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ឬក៏តារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង គឺមានអត្ថន័យជាក់លាក់ដូចគ្នា ទោះបីជាវាបង្ហាញនៅទីណាក៏ដោយ។

៤. ការការពារ និងការថែទាំ

គ្រប់ពេលទាំងអស់ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងចាត់វិធានការឱ្យបានសមស្រប ដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានា និងថែរក្សាវាក្នុងស្ថានភាពដែលអាចជួសជុលបាន។ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំដែលមានបិទនៅនិងទ្រព្យសម្បត្តិនោះដែលចេញដោយអ្នកផលិត និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងទៀតទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាព និងការត្រួតពិនិត្យ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានា។

៥. ការបរិយាយខុស

ប្រសិនបើមានការរៀបរាប់ខុសដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬក៏នរណាម្នាក់ដែលដើរតួជំនួសឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង អំពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានា ឬអគារណាមួយ ឬកន្លែងដែលទុកជាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះ ឬអាជីវកម្ម ឬបរិវេណ ដែលការធានានេះសំដៅទៅលើ ឬការបង្ហាញខុសអំពីការពិតដ៏សំខាន់ដែលត្រូវដឹង សម្រាប់ការវាយតម្លៃហានិភ័យ ឬការលុបចោលណាមួយដើម្បីបង្ហាញការពិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងមិនធ្វើសំណងចំពោះ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលរងប៉ះពាល់ដោយការបរិយាយខុសការបង្ហាញខុស ឬការលុបចោលណាមួយ។

៦. ការបំលាស់ទីតាំង

រាល់ការធានារ៉ាប់រងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ៖

ក. ទៅលើអគារ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារ

ខ. លើទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានក្នុងអគារនោះ

គ. លើការជួល ឬកម្មវត្ថុជានាផ្សេងទៀត ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងអគារណាមួយ ឬទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយក្នុងនោះ ត្រូវបញ្ចប់ភ្លាមៗនៅពេលដែលមានការធ្លាក់រលំ ឬការបំលាស់ទីតាំង៖

- នៃអគារនោះ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារនោះ
- អគារមួយខ្សែ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារមួយខ្សែនោះ ឬគ្រោងឆ្អឹងណាមួយរបស់អគារនោះ

លុះត្រាតែការធ្លាក់រលំ ឬការបំលាស់ទីតាំងនោះ ជាការធ្លាក់រលំ ឬការបំលាស់ទីតាំងទាំងមូល ឬធំធេង ឬជាផ្នែកសំខាន់ណាមួយរបស់អគារ ឬធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់អគារនោះ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារនោះ ឬធ្វើឱ្យអគារនោះ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារនោះ ឬទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងនោះទទួលរងនៅការកើនឡើងហានិភ័យអគ្គិភ័យ ឬក៏ការធ្លាក់រលំ ឬការបំលាស់ទីតាំងនោះមានកម្រិតធំធេងផ្សេងទៀត។

និងលុះត្រាតែការធ្លាក់រលំ ឬការបំលាស់ទីតាំងនោះ មិនបណ្តាលមកពីអគ្គិភ័យ ឬការខូចខាតដែលត្រូវបានធានាក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ឬគួរត្រូវបានធានាប្រសិនបើអគារនេះ ខ្សែនៃអគារ ឬរចនាសម្ព័ន្ធនៃអគារ ត្រូវបានធានាក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

ក្នុងករណីមានវិធានការបណ្តឹង ឬដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដទៃទៀត អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទទួលបន្ទុកលើការបង្ហាញភស្តុតាងថាការធ្លាក់រលំ ឬការបំលាស់ទីតាំងណាមួយ គឺបណ្តាលមកពីអគ្គិភ័យដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

៧. ការបញ្ឈប់ហានិភ័យ

លុះត្រាតែមុនពេលកើតមានការបាត់បង់ ឬការខូចខាតអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទទួលបានការអនុគ្រោះ ដែលបញ្ជាក់តាមរយៈការកែប្រែកិច្ចសន្យា ថាជានារ៉ាប់រងទៅលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ការធានារ៉ាប់រងក្រោមបណ្ណសន្យានេះ លែងធានាទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាត នៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយខាងក្រោម៖

(i) ប្រសិនបើការធ្វើអាជីវកម្ម ឬផលិតកម្មត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ឬប្រសិនបើមានការប្រែប្រួលលើ លក្ខណៈដើមនៃការកាន់កាប់អគារ ឬស្ថានភាពដទៃទៀតប៉ះពាល់ដល់អគារ ឬមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាបានផ្លាស់ប្តូរ រហូតដល់បង្កើនហានិភ័យនៃការបាត់បង់ ឬការខូចខាត។

(ii) ប្រសិនបើអគារដែលត្រូវបានធានា ឬអគារដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានាបានទុកចោល និងមានរយៈពេលច្រើនជាងសាមសិប (៣០) ថ្ងៃ។

(iii) ប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាត្រូវរុះរើទៅកាន់អគារ ឬទីកន្លែងណាមួយក្រៅពីកន្លែងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

(iv) ប្រសិនបើផលប្រយោជន៍ពីទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានានេះ ត្រូវបានផ្ទេរចេញពីអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងជាជាងតាមសារមរតក ឬតាមនីតិវិធីច្បាប់។

(v) ប្រសិនបើមានការជូនដំណឹងពីការចាកចេញ ដោយដីការបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សម្រាប់តម្រូវការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាបណ្តោះអាសន្ន ឬការកាន់កាប់យកដីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនោះ។

៨. ការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត

អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត ដែលបានធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានានេះ។ ប្រសិនបើមានការទាមទារសំណងកើតឡើង ក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ មានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតធានាលើការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដូចគ្នានេះដែរ នោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងធ្វើសំណងលើ ការបាត់បង់, ការខូចខាត, ការតបស្នង ,ឬការចំណាយ តាមអត្រាសមាមាត្ររបស់ខ្លួន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លក្ខខណ្ឌនេះមិនអាចដាក់បន្ទុកឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទទួលការខុសត្រូវណាមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនមានកាតព្វកិច្ចចំពោះនោះទេ។

៩. បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការដឹកជញ្ជូន

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ មិនធានាលើការបាត់បង់ ឬខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះបានធានារ៉ាប់រង ឬគួរត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការដឹកជញ្ជូន លើកលែងតែចំនួនដែលលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវសងក្រោមកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងលើការដឹកជញ្ជូនមួយ ឬច្រើន ឬការខូចខាតនោះមិនត្រូវបានការធានាដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការដឹកជញ្ជូននោះ។

១០. កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណង

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមិនធានាលើចំនួន**កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណង** ដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ទាក់ទងលើការខូចខាត ឬការបាត់បង់នីមួយៗ ឬការបាត់បង់ជាច្រើនបន្តបន្ទាប់គ្នាដែលកើតចេញពីហេតុការណ៍តែមួយ បន្ទាប់ពីអនុវត្តលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀត ដែលមាននៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមានរួមទាំងគោលការណ៍នៃ**ការធ្វើមធ្យមភាគ**។

សូមបញ្ជាក់ទៀតថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមិនទទួលបានការធានាលើចំនួនកម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណង ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

១១. ប្រការស្តីអំពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមិនបានកំណត់តម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមិនបានកំណត់តម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេ។ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបង្ហាញតម្លៃជាក់ស្តែងនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលធានានៅពេលដែលមានការកើតឡើងនូវការខូចខាត ឬបាត់បង់ណាមួយកើតឡើង ឬចំនួនខូចខាតជាក់ស្តែង។

១២. ការបំពេញទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងដោយស្ម័យប្រវត្តិ

ក្នុងករណីដែលមានការបាត់បង់ ឬខូចខាត ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងពេញលេញត្រូវតែរក្សា ឱ្យនៅមានសុពលភាព ហើយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង មានភារៈទទួលខុសត្រូវទូទាត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ថែម តាមអត្រាដែលបានកំណត់ក្នុងតារាងនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

១៣. លក្ខខណ្ឌបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

លក្ខខណ្ឌចម្បង និងពិសេសនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ គឺបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវទូទាត់មកឲ្យ និងទទួលដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាបរងជាសាច់ប្រាក់ ឬដោយមូលប្បទានបត្រ ឬការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ឬបណ្ណ

ឥណទានក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមនៃបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ/ការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង/ វិញ្ញាបនបត្របន្តសុពលភាពធានារ៉ាប់រងថ្មី។

ប្រសិនបើមិនអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនេះទេ កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះត្រូវលុបចោលជាស្វ័យប្រវត្តិ ហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានសិទ្ធិទទួលបានបុព្វលាភ តាមសមាមាត្រទៅនឹងរយៈពេលដែលហានិភ័យត្រូវ បានធានា។ នៅពេលដែលបុព្វលាភ ដែលត្រូវបង់តាមលក្ខខណ្ឌខាងលើនេះត្រូវបានទទួលដោយភ្នាក់ងារក្រុម ហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ការទូទាត់នេះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានទទួលដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហើយការបញ្ជាក់ថា បុព្វលាភដែលត្រូវបង់បានទទួលដោយបុគ្គលណាម្នាក់ រួមទាំងភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងដែលមិនមានសិទ្ធិទទួល ថ្លៃបុព្វលាភនេះ នោះការបញ្ជាក់អំពីការបង់នេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។ គ្មានការ ទូទាត់ទាក់ទងនឹងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងណាមួយត្រូវចាត់ទុកថា ជាការទូទាត់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង លុះ ត្រាតែបង្កាន់ដៃដែលបានចេញទៅឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង មានចុះហត្ថលេខាដោយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធានា រ៉ាប់រង ឬដោយភ្នាក់ងារដែលត្រូវបានតែងតាំងត្រឹមត្រូវ។

១៤. ការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

រាល់សេចក្តីជូនដំណឹង និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងទៀត ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដើម្បីស្នើសុំ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រែប្រួលណាមួយទាក់ទង និងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ត្រូវតែសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ គ្មានការកែប្រែ ឬការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ថែមទាំងគ្មានការកែប្រែកិច្ចសន្យា ធានារ៉ាប់រងណាមួយ នឹងមានសុពលភាពនោះឡើយ លុះត្រាតែការផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រែប្រួល នេះត្រូវបានយល់ ព្រមដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងបានបញ្ជាក់នៅក្នុង ឬបានព្រមព្រៀងបន្ថែមលើបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រង នេះ។

១៥. ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

(i) អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាចលុបចោលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះដោយជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍ អក្សរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

(ii) ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចការលុបចោលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដោយតម្រូវឱ្យជូនដំណឹងជាលាយ លក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ផ្ញើជូនទៅកាន់អាសយដ្ឋានចុងក្រោយរបស់អ្នកត្រូវបានធានា រ៉ាប់រង។

(iii) ក្នុងករណីដែលមានការលុបចោលដែលស្នើសុំដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង (ដោយធានាថាគ្មាន ការទាមទារសំណងណាមួយកើតឡើងក្នុងរយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង) អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង មានសិទ្ធិទទួលបានវិញនូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ៩០%នៃបុព្វលាភសម្រាប់រយៈពេលដែលមិនទាន់ ផុតកំណត់ដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃលុបចោល។

(iv) ក្នុងករណីដែលមានការលុបចោលដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនឹងមាន សិទ្ធិទទួលបានការសងទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញតាមអត្រាសមាមាត្រ (មូលដ្ឋានចំនួនថ្ងៃ) នៃបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រងដែលមិនទាន់ផុតកំណត់ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃលុបចោល។

(v) ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងមិនបង្វិលសងនូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឡើយ លើការលប់ចោលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបានកំណត់យកនៅក្នុងកម្រិតបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអប្បបរមា។

១៦.ការជូនដំណឹងអំពីការទាមទារសំណង

នៅពេលមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតមានឡើងដែលនាំទៅដល់ការទាមទារសំណងតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវជូនដំណឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែមិនយូរជាង១៤ថ្ងៃ (ដប់បួនថ្ងៃ) ចាប់ពីថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់។

អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក៏អាចជូនដំណឹងអំពីការខូចខាតមកកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងតាមរយៈភ្នាក់ងារដែលមានការអនុញ្ញាត។

១៧. កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដឹងថា ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលបានកើតឡើង ឬទំនងជានឹងបង្កឲ្យមានការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងនៅក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវជូនដំណឹងមកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ ឬពេលវេលាបន្ថែមទៀតដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យតាមលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនូវ៖

(ក) ការទាមទារសំណងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទាក់ទងនឹងការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលរួមបញ្ចូលការចំណាយនីមួយៗជាក់ស្តែង និងសមស្របទៅលើរបស់របរ ឬទ្រព្យសម្បត្តិធានាដែលបានបាត់បង់ ឬខូចខាតរួមទាំងចំនួន និងតម្លៃរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះនៅពេលបាត់បង់ ឬការខូចខាតនោះ។

(ខ) ករណីមានការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត

ក្នុងរយៈពេល៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃ ចាប់តាំងពីពេលនៃការខាតបង់ ឬនៅក្នុងពេលបន្ថែមទៀតតាមការអាចអនុញ្ញាតឲ្យ ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដែលបានតែងតាំងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់ពេល ដើម្បីរៀបចំទទួលបាន និងផ្តល់មកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដែលតែងតាំង នូវព័ត៌មានជាក់លាក់បន្ថែមទៀតដូចជា ផែនការ សេចក្តីលម្អិត សៀវភៅ មូលបត្រ វិក្កយបត្រ ឬឯកសារចំលងទាំងនោះ ឯកសារភស្តុតាង និងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការទាមទារសំណង និងប្រភពដើម ឬមូលហេតុនៃការបាត់បង់ ឬការខូចខាត និងស្ថានភាពដែលការបាត់បង់ ឬការខូចខាតបានកើតឡើង និងបញ្ហាណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវ ឬចំនួននៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដែលអាចជាតម្រូវការដ៏សមស្របពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬអ្នកតំណាងរួមជាមួយនឹងការប្រកាសអះអាងដោយ សម្បថ ឬជាទម្រង់ច្បាប់ផ្សេងទៀតអំពីការពិតនៃការទាមទារសំណងនេះ និងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ។

១៨.កាតព្វកិច្ចក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

(ក).ការជួសជុល និងការផ្លាស់ប្តូរ

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចមានជម្រើសដោយធ្វើការជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញ ឬផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាត ឬផ្នែកណាមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាជាងការសងជាទឹកប្រាក់សម្រាប់ការខូចខាត ឬការបាត់បង់នោះ ឬក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដទៃទៀតក្នុងការធ្វើដូច្នេះ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធានា-រ៉ាប់រងមិនមានកាតព្វកិច្ចចំពោះការជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញទាំងស្រុងនោះទេ ប៉ុន្តែតាមស្ថានភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន និងក្នុងទម្រង់មួយសមស្របបំផុត ហើយក្នុងករណីណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនមានកាតព្វកិច្ចត្រូវចំណាយប្រាក់ក្នុងការជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញ ច្រើនជាងថ្លៃដើមសម្រាប់ធ្វើវាឱ្យដូចដើមនោះទេ គិតត្រឹមពេលកើតឡើងការខូចខាត ឬបាត់បង់នោះ ហើយក៏មិនច្រើនជាងទឹកប្រាក់ធានានៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះដែរ។

ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជ្រើសរើសយកការជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញ ឬការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវចេញចំណាយខ្លួនឯង សម្រាប់ការផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនូវផែនការ សេចក្តីបញ្ជាក់លម្អិត បរិមាណ និងចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលទាមទារដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហើយសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឡើង ឬនាំទៅដល់ការធ្វើសកម្មភាពដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងគោលបំណងដើម្បី ការជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញ ឬការផ្លាស់ប្តូរ មិនត្រូវបានចាត់ទុកជាការជ្រើសយកដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្នុងការជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញ ឬការផ្លាស់ប្តូរទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាត ឬបាត់បង់នោះឡើយ។

(ខ). សិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ទាប់ពីមានការបាត់បង់ ឬខូចខាត

នៅពេលដែលមានការបាត់បង់ ឬការខូចខាតលើផ្នែកណាមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលត្រូវបានធានាដោយបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាច៖

(i) ចូល និងកាន់កាប់ និងរក្សាកាន់កាប់អគារ ឬបរិវេណដែលកើតមានការបាត់បង់ ឬការខូចខាត
(ii) កាន់កាប់ ឬតម្រូវប្រគល់ឲ្យនូវទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយរបស់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងអគារ ឬក្នុងបរិវេណនៅពេលមានការបាត់បង់ ឬខូចខាត
(iii) រក្សាកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងពិនិត្យប្រភេទនៃការរៀបចំផ្លាស់ប្តូរ
(iv) លក់ទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយ ឬលក់ចេញដើម្បីដោះស្រាយដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ។

សិទ្ធិអំណាចដែលបានផ្តែរតាមលក្ខខណ្ឌនេះ អាចអនុវត្តបានដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅគ្រប់ពេល លុះត្រាតែមានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ថាអ្នកត្រូវបានធានា-រ៉ាប់រងមិនធ្វើការទាមទារសំណងតាមបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ ឬប្រសិនបើមានការទាមទារសំណងណាមួយ លុះត្រាតែការទាមទារសំណងនោះចុងក្រោយត្រូវបានសម្រេចយក ឬត្រូវបានដកចេញ។ ហើយរាល់ទង្វើដែលធ្វើឡើងជាការអនុវត្ត ឬសំដៅការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅទីនេះមិនអាចធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទទួលរងការៈទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទេ ឬក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

បន្តយសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដែលមាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារសំណងណាមួយ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលដើរតួនាទីជំនួស មិនអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬរាំងស្ទះ ឬរារាំងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួននោះ រាល់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ណសន្យានេះ និងត្រូវបានដកហូត។

ក្នុងករណីណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមិនមានសិទ្ធិទុកចោលទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយនូវនឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ទោះបីជាទ្រព្យសម្បត្តិនោះបានកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬអត់។

១៩. ការផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងការដោះស្រាយសំណង

ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង រ៉ាប់រងលើចំណាយ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវចាត់វិធានការ និងព្រមចាត់វិធានការ និងអនុញ្ញាតឱ្យចាត់វិធានការ ឬធ្វើអ្វីមួយតាមការចាំបាច់ ឬតាមតម្រូវការដ៏សមស្របពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងគោលបំណង អនុវត្តសិទ្ធិណាមួយ ឬទាមទារសំណង ឬទទួលបានការសម្រាលបន្ទុក ឬការទូទាត់សងពីភាគីដទៃទៀត ដែលណាមួយចំណោមទាំងអស់នេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានសិទ្ធិ ឬគួរទទួលបានសិទ្ធិ ឬត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអនុវត្ត ឬទទួលបានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទាត់សងការខាតបង់ដែលធានាក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។ មិនថាសកម្មភាព ឬអ្វីមួយនោះ គឺជា ឬត្រូវការជាកិច្ចការចាំបាច់ ឬតម្រូវឱ្យមានមុន ឬក្រោយការទូទាត់សំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទៅឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនោះឡើយ។

២០. ការបាត់បង់សិទ្ធិលើអត្ថប្រយោជន៍

ប្រសិនបើការទាមទារសំណងណាមួយមកលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះទាក់ទងការក្លែងបន្លំ ឬមានការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយក្លែងបន្លំដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬតំណាងណាម្នាក់ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ឬការខូចខាត ឬការបាត់បង់បានកើតឡើងដោយសកម្មភាពមិនសមរម្យរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬកើតឡើងដោយមានបំណង នោះអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្រោមបណ្ណសន្យានេះត្រូវបាត់បង់។

ប្រសិនបើការទាមទារសំណងបានធ្វើឡើង ហើយត្រូវបានបដិសេធ ហើយវិធានការ ឬបណ្តឹងមិនបានចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេល២ខែ បន្ទាប់ពីការបដិសេធនោះ ឬក្នុងរយៈពេល ២ ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈត្តករ ឬមជ្ឈត្តករទាំងអស់ចេញសេចក្តីសម្រេច (ក្នុងករណីមានមជ្ឈត្តកម្មកើតមានឡើង តាមលក្ខខណ្ឌការដោះស្រាយវិវាទក្រៅតុលាការក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ) នោះរាល់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះត្រូវបាត់បង់។

២១. ការកំណត់ពេលវេលាលើការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងករណីណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយបន្ទាប់ពីការផុតកំណត់រយៈពេល១២ខែ គិតពីពេលកើតឡើងការខូចខាត ឬបាត់បង់លែងតែករណីសំណងរងចាំការដោះស្រាយពេញលេញ ឬរងចាំការសម្រេចពីមជ្ឈត្តកម្ម។

២២. ការចូលរួមចំណែកពីការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត

ប្រសិនបើនៅពេលដែលមានការកើតឡើងការខូចខាត ឬបាត់បង់លើកម្មវត្ថុធានាមានបណ្ណសន្យា-រ៉ាប់រងផ្សេងទៀតដែលធ្វើការធានាលើកម្មវត្ថុដែលបានធានាដូចគ្នា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានការៈទទួលខុស

ត្រូវក្នុងការធ្វើសំណងមិនលើសពីចំណែករបស់ខ្លួន ដែលមានលើការខូចខាតនោះទេទោះបីជាបណ្ណសន្យា-
រ៉ាប់រងផ្សេងទៀតនោះដាក់ធានាដោយលោកអ្នក ឬអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតក៏ដោយ។

២៣. គោលការណ៍មជ្ឈមភាគ

ប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់អ្នកត្រូវបានធានា នៅអំឡុងពេលដែលមានការបាត់បង់/ខូចខាត មាន
តម្លៃសរុបលើសពីទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ធានា អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកធានារ៉ាប់រង
លើខ្លួនឯងសម្រាប់ចំនួនដែលលើស ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតផងដែរ ទៅតាមអត្រាសមាមាត្រ
របស់ខ្លួន។ លក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិនីមួយៗដែលជាកម្មវត្ថុធានានៃបណ្ណសន្យា-
រ៉ាប់រងនេះ។

២៤. ការរក្សាព័ត៌មានសំងាត់

រាល់ព័ត៌មានដែលបានដាក់ជូនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាទុកជាសម្ងាត់ និងមិនមានការ
ផ្តល់ជូនទៅភាគីផ្សេងទៀត លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬក៏ជាតម្រូវការនៃច្បាប់។

២៥. ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅតុលាការ

ក. ការផ្សះផ្សាដោយនិយ័តករធានារ៉ាប់រង នៃប្រទេសកម្ពុជា

រាល់វិវាទទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ភាគីវិវាទគួរតែជូនដំណឹងទៅនិយ័តករធានា
រ៉ាប់រងសម្រាប់ការសម្របសម្រួល និងផ្សះផ្សាមុនឈានទៅដល់ការប្តឹងផ្តល់តាមរយៈតុលាការ ឬមជ្ឈត្តកម្ម លើក
លែងតែករណីនេះជាករណីព្រហ្មទណ្ឌ។

ខ. មជ្ឈត្តកម្ម

ក្នុងករណីការផ្សះផ្សាដូចចែងក្នុងចំណុចទី១ខាងលើមិនសះជា ភាគីវិវាទមានសិទ្ធិបញ្ជូនករណីវិវាទ
ចេញពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះទៅមជ្ឈត្តករ។ ការតែងតាំងមជ្ឈត្តកគួរតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់មជ្ឈត្តកម្មពាណិជ្ជកម្ម
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ភាគីវិវាទមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចក្នុងការកំណត់ចំនួន។ ក្នុងករណីមិនមានការកំណត់ចំនួនមជ្ឈត្តករ
ចំនួនមជ្ឈត្តករមាន៣។ ភាគីវិវាទអាចពិភាក្សា និងសម្រេចក្នុងនីតិវិធីជ្រើសរើសតែងតាំងមជ្ឈត្តករ។

ភាគីវិវាទទាំងពីរគួរតែតែងតាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយ (០១) មជ្ឈត្តករ។ មជ្ឈត្តកដែលបាន
តែងតាំងទាំងពីរ ដោយភាគីវិវាទគួរពិភាក្សាសម្រេចតែងតាំងមជ្ឈត្តករទីបី ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ ចាប់តាំងពី
ថ្ងៃដែលខ្លួនត្រូវបានតែងតាំងពីភាគីវិវាទ។ ក្នុងករណីមជ្ឈត្តករទាំងពីរ មិនឯកភាពក្នុងការជ្រើសរើសមជ្ឈត្តករ
ទី៣ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃក្រោយ នៃថ្ងៃដែលខ្លួនបានតែងតាំង មជ្ឈត្តករទីបី អាចនឹងត្រូវបានតែងតាំងដោយ
តុលាការ ឬមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈត្តករថ្នាក់ជាតិដូចដែលបានចែងក្នុងមាត្រាទី៦ នៃច្បាប់មជ្ឈត្តករពាណិជ្ជកម្ម នៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការសម្រេចរបស់មជ្ឈត្តករទាំងបី គឺជាការសម្រេចចុងក្រោយដែលភាគីវិវាទត្រូវអនុវត្ត។

២៦. ជែនយុត្តាធិការ

កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ ត្រូវអនុវត្តក្រោមជែនយុត្តាធិការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ករណីមិនធានា

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង មិនផ្តល់ការធានាលើការខូចខាត៖

១. ក) បណ្តាលមកពីចោរកម្មក្នុងអំឡុងពេល ឬក្រោយការកើតឡើងអគ្គិភ័យ

ខ) ការរំខានធុរកិច្ចគ្រប់ប្រភេទ

គ) ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្កឡើង ដោយដំណើរការបំបែកសារធាតុគីមីដោយខ្លួនឯង ការឡើងកម្តៅដោយធម្មជាតិ ឬការឆេះដោយខ្លួនឯង ឬដំណើរការសំងួត ឬកម្តៅដោយខ្លួនឯង

ឃ) បង្កឡើងដោយ ឬតាមរយៈ ឬបន្ទាប់ពី៖

(i) ការដុតទ្រព្យសម្បត្តិ តាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អជ្ញាធរសាធារណៈ

(ii) អគ្គិភ័យពីក្រោមដី

ង) បង្កឡើងដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោល ឬបន្ទាប់ពី ឬបណ្តាលមកពីវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែ។

ច) បង្កឡើងដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោល ឬបន្ទាប់ពី ឬបណ្តាលមកពីការសាយភាយវិទ្យុសកម្ម ឬបំពុលដោយវិទ្យុសកម្មពីប្រេងឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែ ឬកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែ ឬពីចំហេះប្រេងឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែ។ សម្រាប់តែករណីមិនធានា ១.ច) ចំហេះឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែនឹងត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំងដំណើរនៃការបំបែកអាតូមនុយក្លេអ៊ែដោយឯកឯង។

ឆ) បង្កឡើងដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោល ឬបន្ទាប់ពី ឬបណ្តាលមកពី៖

(i) ខ្យល់ព្យុះ ព្យុះទីហ្វុង ព្យុះហ៊ឺរីកែន ព្យុះថូណាដូ ព្យុះស៊ីក្លូន ឬការយាយីពីបរិយាកាស

(ii) ការផ្ទុះ លើកលែង ការបាត់បង់ ឬការខូចខាត ពីការផ្ទុះដោយសារធុងទឹកក្តៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ឬឧស្ម័នប្រើប្រាស់សម្រាប់បំភ្លឺ ឬលក្ខណៈគ្រួសារនៅក្នុងអគារដែលឧស្ម័ន មិនត្រូវបានផលិតឡើង និងមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការងារទាក់ទង នឹងឧស្ម័ន។

(iii) ទឹកជំនន់

(iv) ការបែកធ្លាយ ឬការហៀរចេញនៃធុងទឹក ទរទឹក ឬទុយោទឹក ឬការលេចធ្លាយ ឬសាចទឹកចេញពីឧបករណ៍សាចទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិ និង/ឬ ឧបករណ៍សាចទឹក និង/ឬ ប្រដាប់ទប់អគ្គិភ័យ ឬប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គិភ័យ

(v) ការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងការព្យាបាទ

(vi) សង្គ្រាម ការឈ្លានពាន សកម្មភាពរបស់សត្រូវបរទេស ការប្រទូសរ៉ាយ ឬប្រតិបត្តិការដូចសង្គ្រាម (ទោះបីជាសង្គ្រាមត្រូវបានប្រកាស ឬមិនប្រកាសក៏ដោយ) ឬសង្គ្រាមស៊ីវិល ការបះបោរ ចលាចលសង្គម ការបះបោរដោយយោធា ឬប្រជាពលរដ្ឋ ការរើបរះ អំពើឧទ្ធាមបដិវត្តន៍ ការដណ្តើមអំណាចដោយយោធា ឬខុសច្បាប់

(vii) អំពើភេរវកម្មណាមួយ, សម្រាប់គោលបំណងនេះ ភេរវកម្មមានន័យថាសកម្មភាពណាមួយដែលមានការប្រើប្រាស់កម្លាំង ឬហិង្សា និង/ឬការគំរាមកំហែងរបស់បុគ្គល ឬក្រុមបុគ្គលណាមួយ ទោះជាធ្វើតែម្នាក់ឯង ឬតាំងនាមឱ្យ ឬទាក់ទងនឹងអង្គការ ឬរដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏ដោយដែលពុះពារដើម្បីគោលបំណងនយោបាយ សាសនា មនោគមវិជ្ជា ឬគោលបំណងស្រដៀងគ្នានេះ រួម

ទាំងការប៉ុនប៉ងជះឥទ្ធិពលលើ រដ្ឋាភិបាលណាមួយ និង/ឬដើម្បីធ្វើឱ្យសាធារណជន ឬផ្នែកណាមួយនៃសាធារណជនស្ថិតក្នុងការភ័យខ្លាច។

(viii) ការខាតបង់ ឬការខូចខាតដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានលក្ខខណ្ឌមិនប្រក្រតី (ទោះជាខាង រូបរាង ឬផ្សេងពីនេះក៏ដោយ) ដែលបណ្តាលមកពី ឬតាមរយៈ ឬជាផលវិបាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលបាននិយាយខាងលើទោះជាដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលក៏ដោយ ត្រូវចាត់ទុកថាជាការខាតបង់ ឬការខូចខាតដែលមិនត្រូវបានធានា ដោយការធានារ៉ាប់រងនេះទេ លើកលែងតែអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានកស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ការខាតបង់ ឬការខូចខាតនោះកើតឡើងដោយមិនទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌមិនប្រក្រតីនោះឡើយ។ រាល់វិធានការបណ្តឹងតុលាការ ឬនីតិវិធីណាមួយដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អះអាងថាការខាតបង់ ឬការខូចខាតមួយមិនត្រូវបានធានាដោយការធានារ៉ាប់រងនេះ ដោយហេតុផលដែលមានក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះ នោះការបង្ហាញកស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាការខាតបង់ ឬការខូចខាតនេះត្រូវបានធានា ជាបន្ទុករបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។

២. ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ ឬការបំផ្លាញ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការបំពុលបរិស្ថាន ឬការចំលងមេរោគ លើកលែង (លុះត្រាតែមានការមិនធានាផ្សេងពីនេះ) ការបំផ្លាញ ឬការខូចខាតនៃទ្រព្យសម្បត្តិធានាដែលបណ្តាលមកពី៖

(ក) ការបំពុលបរិស្ថាន ឬការចំលងមេរោគដែលបណ្តាលមកពីហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលបានធានារ៉ាប់រង។

(ខ) យថាហេតុណាមួយដែលកើតចេញពីការបំពុលបរិស្ថាន ឬការចំលងមេរោគ ត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។

៣. ប្រសិនបើមិនមានបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទេ ការធានារ៉ាប់រងនេះមិនធានាចំពោះ៖

(ក) ដុំមាស ឬប្រាក់ ឬត្បូងមានតម្លៃមិនទាន់ដាំ។

(ខ) វត្ថុសិល្បៈ ឬវត្ថុចម្លែកដែលមានទឹកប្រាក់លើសពី ២០០ដុល្លារអាម៉េរិក។

(គ) ស្នាដៃនិពន្ធ គម្រោង ផែនការ គំនូរ ឬគំរូប្លង់

(ឃ) មូលបត្រ កាតព្វកិច្ច ឬឯកសារផ្សេងៗ តែមប្រៃសណីយ៍ ប្រាក់កាក់ ឬក្រដាសប្រាក់ មូលប្បទានបត្រ សៀវភៅធនាគារ ឬសៀវភៅធុរកិច្ចផ្សេងទៀត ឬកំណត់ត្រាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។

(ង) គ្រឿងផ្ទុះ

(ច) ការខាតបង់ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពី ឬតាមរយៈ ឬជាផលវិបាកនៃការជ្រុតព្រៃស្រោង ព្រៃគម្ពោធ ឡាឡាង វាលស្មៅ វាលស្មៅប៉ាមប៉ាស ឬព្រៃស្បាត និងការសម្អាតដីដោយជ្រុតភ្លើង ទោះជាដោយយថាហេតុ ឬផ្សេងពីនេះក៏ដោយ។

៤. ប្រការអំពីការមិនធានា ជាក់កំហិត និងទណ្ឌកម្ម (LMA 3100)

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវបានចាត់ទុកថា មិនបានផ្តល់ការធានារ៉ាប់រង និងមិនមានភារៈទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្តល់ជូនសំណងធានារ៉ាប់រង ឬផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ណាមួយក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ប្រសិនបើការផ្តល់ជូនការធានារ៉ាប់រងនេះ ការផ្តល់ជូនសំណងធានារ៉ាប់រង ឬការផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍នេះ នឹងធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយ ការហាមឃាត់ ឬការដាក់កំហិតក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ឬពាណិជ្ជកម្ម ឬក្រោមច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិរបស់ សហគមន៍អឺរ៉ុប ចក្រភពអង់គ្លេស ឬសហរដ្ឋអាម៉េរិក។

៥. ប្រការអំពីការខូចខាតលើព័ត៌មានវិទ្យា

ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានជានា ស្ថិតក្រោមការធានារ៉ាប់រងនេះនឹងមានន័យថាជាការខូចខាតផ្នែករូបរាងនៃរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។

ការខូចខាតផ្នែករូបរាងនៃរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនៃទ្រព្យសម្បត្តិ មិនរួមបញ្ចូលនូវការខូចខាតចំពោះទិន្នន័យ ឬសុសវែរ ជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យ កម្មវិធី ឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលបណ្តាលមកពី ការលុប ការខូច(corruption) ឬការខូចទម្រង់នៃរចនាសម្ព័ន្ធដើម។

ជាលទ្ធផល លក្ខខណ្ឌខាងក្រោមមិនត្រូវបានជានានៅក្នុងការធានារ៉ាប់រងនេះទេ៖

(ក) ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតទិន្នន័យ ឬកម្មវិធី ជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យ សុសវែរ ឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលបណ្តាលមកពីការលុប ការខូច ឬការខូចទម្រង់នៃរចនាសម្ព័ន្ធដើម និងការរំខានធុរកិច្ចដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ ឬការខូចខាតនេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបាត់បង់ ឬការខូចខាតលើទិន្នន័យ ឬសុសវែរត្រូវបានជានា ប្រសិនបើវាជាលទ្ធផលផ្ទាល់ពីការខូចខាតលើរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិ។

(ខ) ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការចុះខ្សោយនៃមុខងារ ការថយចុះគុណភាព ការថយចុះការប្រើប្រាស់ ឬការចូលទៅកាន់ទិន្នន័យ កម្មវិធី ឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬការខកខានអាជីវកម្មដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ឬការខូចខាតនេះ។

ជំពូក ៧
ខសន្យា និងកិច្ចសន្យាបន្ថែម

១. ខសន្យាអំពីតម្លៃដែលបានព្រមព្រៀងចំពោះវត្ថុសិល្ប:/គំនូរ វត្ថុបុរាណ និងវត្ថុប្រហាក់ប្រហែល

សូមធានាអះអាងថា ក្នុងករណីដែលទ្រព្យសម្បត្តិធានាត្រូវបានកត់សម្គាល់ជាចំណុចធានាដូចខាងក្រោម មានការបាត់បង់ រងការបំផ្លាញ ឬរងការខូចខាតទាំងស្រុងដែលបណ្តាលមកពីហានិភ័យណាមួយដែលបានធានាបន្ទុកចំណាយរបស់យើងមិនត្រូវលើសពីតម្លៃ ដូចដែលបានព្រមព្រៀងក្នុងតារាងសង្ខេប នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដូចខាងក្រោមនេះឡើយ៖

ទ្រព្យសម្បត្តិធានា	**តម្លៃព្រមព្រៀង**
_____	_____
_____	_____

ទោះបីជាមានខ្លឹមសារចែងផ្ទុយពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ វត្ថុធានាមានលក្ខណៈជាគូក្តី ឬឈុតក្តី យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវផ្តល់សំណងលើសពីតម្លៃសមាមាត្រនៃផ្នែកណាមួយដែលបានខាតបង់នោះទេ គឺមិនផ្អែកទៅលើតម្លៃពិសេសណាមួយដែលវត្ថុនោះមានលក្ខណៈជាគូ ឬឈុតឡើយ។

រាល់ករណីផ្សេងៗត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ និងករណីលើកលែងដែលមានចែងនៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

២. ខសន្យាអំពីការជួសជុល និងការផ្លាស់ប្តូរ

(i) វិធានទូទៅ:

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាខាងលើចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតបដិលេខ៖

ទោះបីជាមិនមានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងក៏ដោយ កម្មករត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលក្នុងបរិវេណ ឬក្បែរបរិវេណដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬជួសជុល លុះត្រាតែគ្មានការផ្លាស់ប្តូរនូវលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ផលិតកម្មប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់អគារ និង/ឬសំណង់អគារនោះទេ។

៣. ខសន្យាអំពីការវាយតម្លៃ

(i) វិធានទូទៅ៖

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាខាងលើចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា៖

ប្រសិនបើបណ្តឹងទាមទារសំណងសរុបចំពោះការខាតបង់ណាមួយមិនលើសពី ៥ ០០០ដុល្លារអាម៉េរិក ឬ៥%នៃទឹកប្រាក់ធានា ដោយយកចំនួនណាក៏ដោយដែលតិចជាងនៃចំណុចធានាមួយ ឬច្រើនដែលខូចខាត នោះមិនតម្រូវឱ្យមានសារពើកណ្តាពិសេស ឬការវាយតម្លៃចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនមានការខូចខាតនោះទេ។

ប្រសិនបើអគារពីរ ឬច្រើនត្រូវបានបញ្ចូលជាចំណុចធានាតែមួយ ប្រការនេះត្រូវអនុវត្តចំពោះក្រុមអគារ និង/ឬសម្ភារៈនៃអគារតាមចំណុចធានានីមួយៗ ឬចំណុចធានាច្រើនដែលរងការខូចខាត។

៤. កម្រៃរបស់ទីប្រឹក្សា អ្នកវាយតម្លៃ ស្ថាបត្យករ

(i) វិធានទូទៅ៖

កម្រៃរបស់ស្ថាបត្យករ អ្នកវាយតម្លៃ និងវិស្វករផ្តល់ប្រឹក្សាអាចនឹងត្រូវបានធានាតាមរយៈចំណុចធានាដាច់ដោយឡែក ឬបញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានា។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្សាំ៖

ក) កម្រៃរបស់ស្ថាបត្យករ អ្នកវាយតម្លៃ វិស្វករ និងទីប្រឹក្សា (ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងដាច់ដោយឡែក) អាចអនុវត្តបានចំពោះចំណុចលេខ....

ការធានាលើចំណុចនេះ គឺត្រូវផ្តល់សំណងទៅលើកម្រៃរបស់ស្ថាបត្យករ អ្នកវាយតម្លៃ និងវិស្វករផ្តល់ប្រឹក្សាចាំបាច់សម្រាប់ការវាយតម្លៃ ការរៀបចំផែនការ សេចក្តីលម្អិតនៃលក្ខណៈពិសេស បរិមាណ ការដេញថ្លៃ និងការគ្រប់គ្រង ដែលត្រូវចំណាយដើម្បីធ្វើឱ្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាមានសភាពដូចដើមវិញ ក្រោយពីរងការបំផ្លាញ ឬខូចខាតដោយសារអគ្គិភ័យ ឬហានិភ័យទាំងឡាយដែលស្ថិតក្រោមការធានា ប៉ុន្តែមិនផ្តល់សំណងទៅលើកម្រៃសម្រាប់រៀបចំទាមទារសំណងណាមួយឡើយ។

នៅពេលមានការបំផ្លាញ ឬខូចខាត ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចផ្តល់សំណងសម្រាប់កម្រៃនេះ មិនត្រូវលើសពីចំនួនដែលបានកំណត់ក្រោមការកម្រិតរបស់សមាគមតាមផ្នែកជំនាញរៀងខ្លួននោះទេ ដោយអនុវត្តទៅតាមចំនួនកំណត់នៃតម្លៃដែលបានដាក់ធានាទៅលើផ្នែកនេះ។

ខ) កម្រៃរបស់ស្ថាបត្យករ អ្នកវាយតម្លៃ វិស្វករ និងទីប្រឹក្សា(ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមិនដាច់ដោយឡែក)

ការធានាលើអគារ គ្រឿងចក្រ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីន ដែលត្រូវបានធានានៅទីនេះ គឺរួមបញ្ចូលទាំងកម្រៃរបស់ស្ថាបត្យករ អ្នកវាយតម្លៃ និងវិស្វករផ្តល់ប្រឹក្សា សម្រាប់ការវាយតម្លៃ ការរៀបចំផែនការ សេចក្តីលម្អិតនៃលក្ខណៈពិសេស បរិមាណ ការដេញថ្លៃ និងការគ្រប់គ្រង ដែលត្រូវចំណាយដើម្បីធ្វើឱ្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាមានសភាពដូចដើមវិញ ក្រោយពីរងការបំផ្លាញ ឬខូចខាតដោយសារអគ្គិភ័យ ឬហានិភ័យទាំងឡាយដែលស្ថិតក្រោមការធានា ប៉ុន្តែមិនផ្តល់សំណងទៅលើកម្រៃសម្រាប់រៀបចំបណ្តឹងទាមទារសំណងណាមួយឡើយ។ នៅពេលមានការបំផ្លាញ ឬខូចខាត ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចផ្តល់សំណងសម្រាប់កម្រៃនេះ មិនត្រូវលើសពីចំនួនដែលបានកំណត់ក្រោមការកម្រិតរបស់សមាគមតាមផ្នែកជំនាញរៀងខ្លួននោះទេ ដោយអនុវត្តទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ទទួលខុសត្រូវអតិបរមាសម្រាប់ការខូចខាត និងកម្រៃមិនត្រូវលើសពី ១០%នៃតម្លៃដែលបានដាក់ធានា ឬ ១០០ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក ក្នុងករណីខូចខាតមួយដង ដោយយកចំនួនណាដែលតិចជាង។

៥. ខសន្យាអំពីការដាក់ធានាបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ទ្រព្យសម្បត្តិនៅទីតាំងថ្មី)

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាខាងលើចំពោះបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សូមឯកភាពថា ទ្រព្យសម្បត្តិបន្ថែមស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនបានធានាដោយបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង គឺត្រូវបានធានាដោយស្វ័យប្រវត្តិ រហូតដល់១០% នៃកម្រិតតាមបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង ឬ ៥០ ០០០ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយយកជម្រើសដែលតិចជាង តែលោកអ្នកជូនដំណឹងដល់យើងក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃនៃការបញ្ចូលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះ ហើយត្រូវបង់ថ្លៃបុព្វលាភបន្ថែមចាប់ពីថ្ងៃដាក់បញ្ចូលទ្រព្យ-សម្បត្តិនោះ។

រាល់ករណីផ្សេងៗត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ និងករណីលើកលែងដែលមានចែងនៅក្នុងនេះ។

៦. ខសន្យាអំពីការបន្តសុពលភាពធានាវ៉ាប់រងដោយស្វ័យប្រវត្តិ

(i) វិធានទូទៅ

ខសន្យានេះត្រូវប្រើជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអ្នកទទួលបញ្ចាំ/ម្ចាស់បំណុល ឬបដិ្ឋលេខដួល ឬបដិ្ឋលេខទិញបង់រំលស់

(ii) សេចក្តីលម្អិតខសន្យា

បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងត្រូវចាត់ទុកថាបានបន្តសុពលភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយបុព្វលាភធានាវ៉ាប់រងត្រូវតែគិតថ្លៃនៅពេលផុតកំណត់នៃការធានា ប្រសិនបើមិនមានការណែនាំផ្សេងទេ។

៧. ខសន្យាអំពីអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍

(i) វិធានទូទៅ

ខសន្យានេះអាចអនុវត្តបានចំពោះបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង ដែលអ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង ចង់ដាក់ឈ្មោះនរណាម្នាក់ជាអ្នកទទួលផល ទៅក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះដើម្បីទទួលដំណើរការនៃការទាមទារសំណង។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សូមអះអាង និងយល់ព្រមថា អ្នកទទួលផលរបស់អ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង គឺដូចខាងក្រោម៖

ឈ្មោះ (បញ្ជាក់ឈ្មោះអ្នកទទួលផល)

អាសយដ្ឋាន (បញ្ជាក់អាសយដ្ឋានអ្នកទទួលផល)

ត្រូវគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌ និងករណីមិនធានាដែលមានបញ្ជាក់ដោយឡែកក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ។

៨. ខសន្យាអំពីយីហោ ស្លាកសញ្ញា និងនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យភ្ជាប់ខសន្យាអំពីយីហោ ស្លាកសញ្ញា និងនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម ទៅនឹងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់-រងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានយីហោ ស្លាកសញ្ញា និងនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មតាមសំណូមពររបស់អ្នកត្រូវបានធានា។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ក្នុងករណីមានការខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានយីហោ ស្លាកសញ្ញា ឬនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម ការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះដោយមានការជានារបស់លោកអ្នក តម្លៃដែលអាចយកមកវិញពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាតនោះ ត្រូវកំណត់បន្ទាប់ពីយកយីហោ ស្លាកសញ្ញា និងនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មចេញតាមធម្មតាដែលអាចបញ្ជាក់ថា មានការជានារបស់រោងចក្រ ឬការជានារបស់លោកអ្នក ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។

៩. ខសន្យាអំពីការបន្ថែមទ្រព្យធន

(i) វិធានទូទៅ

ការជានាលើ អគារ គ្រឿងម៉ាស៊ីន គ្រឿងចក្រ គ្រឿងបំពាក់ និងភ្ជាប់ទៅនឹងអគារ អាចជានាបន្ថែមទៅលើការផ្លាស់ប្តូរ ការកែលម្អ និងការកែបន្ថែម សរុបមិនត្រូវលើសពី ១០% តាមចំណុចនីមួយៗ ឬ ២៥០ ០០០ដុល្លារអាម៉េរិក ក្នុងមួយទីតាំង ដោយយកតម្លៃណាដែលតិចជាង។

ក្នុងករណីមានទីតាំងលើសពីមួយ ចំនួនកម្រិតអាចកើនដល់ ៥០០ ០០០ដុល្លារអាម៉េរិក ចំនួននេះគឺជាចំនួនសរុបសម្រាប់គ្រប់ទីតាំងទាំងអស់។

ការជានាបន្ថែមនេះអាចនឹងផ្តល់ជូនសម្រាប់ទីតាំងណាដែលមានទឹកប្រាក់ជានាសរុប ១ ៥០០ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក ឬលើសពីនេះប៉ុណ្ណោះ ហើយករណីនេះមិនអនុវត្តចំពោះការជានាទៅលើសន្និធិកំពុងធ្វើអាជីវ-កម្ម និង/ឬទំនិញឡើយ។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះជានាបន្ថែមលើការកែប្រែ ការបន្ថែម និងការកែលម្អ (ប៉ុន្តែមិនមែនការឡើងតម្លៃលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ជានាឡើយ) សម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានកំណត់នៅក្នុង (ចំណុចជានាលេខ.....នៃ) កិច្ចសន្យាជានារ៉ាប់រងនេះ ដែលមានចំនួន មិនលើសពី ១០%នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ជានាសម្រាប់ចំណុចនីមួយៗ ឬ ២៥០ ០០០ដុល្លារអាម៉េរិក ក្នុងមួយទីតាំង ដោយយកចំនួនមួយណាដែលតិចជាង។

លោកអ្នកត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានមកយើងខ្ញុំនូវការកែប្រែ ការបន្ថែម និងការកែលម្អ ហើយត្រូវបង់ប្រាក់បុព្វលាភបន្ថែមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

លក្ខខណ្ឌនេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំមិនបានទទួលការប្រកាសអំពីការកែប្រែ ការបន្ថែម និងការកែលម្អនេះ ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលមានការកែប្រែ ការបន្ថែម និងការកែលម្អនេះ។

កំណត់ចំណាំ៖ ក្នុងករណីមានទីតាំងលើសពីមួយចំនួនកម្រិតអាចកើនដល់ ៥០០ ០០០ដុល្លារអាម៉េរិក ចំនួននេះគឺជាចំនួនសរុបសម្រាប់គ្រប់ទីតាំងទាំងអស់។

១០.ខសន្យាអំពីសហជានារ៉ាប់រង និងជានារ៉ាប់រងមេ

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាខាងលើចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ទោះបីជាមានចំណុចខុសគ្នាមួយចំនួនក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង ឬក្នុងការឯកភាពយល់ព្រម យ៉ាងណាក៏ដោយ សូមធានាអះអាងថា ការសំដៅដល់ "ក្រុមហ៊ុន" ត្រូវចាត់ទុកថា ជាក្រុមហ៊ុនខាងក្រោមដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗយល់ព្រមចំពោះសមាមាត្រដោយឡែករបស់ខ្លួនដោយគោរពតាមខចែង ការលើកលែង និងលក្ខខណ្ឌដែលមាន ឬភ្ជាប់ជាមួយ ឬត្រូវបានធ្វើបដិ្ឋលេខ។ ប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលនៃការធានារ៉ាប់រងដែលមានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង អ្នកដែលត្រូវបានធានា ត្រូវបញ្ជាក់នូវការខាតបង់ដើម្បីធ្វើសំណងតាមរយៈកិច្ចសន្យានេះ ដោយផ្អែកទៅតាមលក្ខណៈដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះ៖

ក្រុមហ៊ុន សមាមាត្រ

_____

_____

_____

_____

សូមធានាអះអាងបន្ថែមទៀតថា ទោះបីជាមានចំណុចណាដែលមានខ្លឹមសារ ផ្ទុយនឹងខ្លឹមសារនេះក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមេមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង / បដិ្ឋលេខ / បណ្ណបន្តសុពលភាពធានារ៉ាប់រង។

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះត្រូវមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះគោលបំណងទាំងអស់ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនីមួយៗដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ បានចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដោយឡែកសម្រាប់តែសមាមាត្រនៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងរបស់ខ្លួនក៏ដោយ។

១១.ខសន្យាអំពីករណីមិនធានាលើជំងឺឆ្លង

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាខាងលើចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា៖

១. ទោះបីជាមាន បញ្ញត្តិណាមួយចែងផ្ទុយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងធានារ៉ាប់រងបន្តនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងធានារ៉ាប់រងបន្តនេះមិនធានាលើ ការខាតបង់ ការខូចខាត ការៈទទួលខុសត្រូវ សំណង ឬការចំណាយ ដែលបង្កឡើងដោយ ត្រូវបានចាត់ទុកថាបណ្តាលមកពី ជាលទ្ធផលមកពី កើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹង ជំងឺឆ្លង ឬការភ័យខ្លាច ឬការគំរាមកំហែង (មិនថាជាក់ស្តែង ឬគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញ)នៃជំងឺឆ្លង ទោះដោយផ្ទាល់ក្តី ឬប្រយោលក្តី ដោយមិនគិតពីមូលហេតុ ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត ដែលរួមចំណែកក្នុងពេលដំណាលគ្នា ឬនៅពេលបន្ទាប់។

២. ជំងឺឆ្លង មានន័យថា ជំងឺដែលអាចបម្លងតាមមធ្យោបាយនៃសារធាតុ ឬភ្នាក់ងារណាមួយ ពីសារពាង្គកាយ (organism)ណាមួយទៅសារពាង្គកាយមួយផ្សេងទៀតដែល៖

២.១ សារធាតុ ឬភ្នាក់ងាររួមបញ្ចូលទាំងវីរុស បាក់តេរី ប៉ារ៉ាស៊ីត ឬសារពាង្គកាយផ្សេងទៀត ឬការបំលែងរបស់សារធាតុ ឬភ្នាក់ងារនោះ ទោះបីមានជីវិត ឬអត់ជីវិតក៏ដោយ និង

២.២ វិធីសាស្ត្រនៃការចម្លង មិនថាដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល រួមបញ្ចូលទាំងការចម្លងតាមខ្សល់ ការចម្លងតាមសារធាតុរាវរបស់រាងកាយ ការចម្លងតាម (transmission from or to) វត្ថុធាតុអ្វីមួយ (រឹង រាវ ឬឧស្ម័ន)ឬការចម្លងរវាងសារពាង្គកាយ និង

២.៣ ជំងឺ សារធាតុ ឬភ្នាក់ងារ អាចបង្ក ឬគំរាមកំហែងដល់ការខូចខាតនៃសុខភាពមនុស្ស ឬសុខុមាលភាពមនុស្ស ឬអាចបង្ក ឬគំរាមកំហែងដល់ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ការទ្រុឌទ្រោមទ្រព្យសម្បត្តិការបាត់បង់តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិ ភាពអាចជួយដូរបាននៃទ្រព្យសម្បត្តិ ឬការបាត់បង់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិ។

១២.ខន្ធអំពីទិន្នន័យប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្ធាខាងលើចំពោះបណ្ណសន្ធារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្ធា

ទិន្នន័យប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ប៉ុន្តែត្រូវបានធានាតែទៅលើតម្លៃសម្ភារៈរួមទាំងថ្លៃពលកម្មស្មៀន និងពេលវេលាកុំព្យូទ័រដែលបានចំណាយក្នុងការបង្កើតទិន្នន័យនោះឡើងវិញ (មិនធានាលើរាល់ចំណាយណាដែលទាក់ទងនឹងការបង្ហាញព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការចម្លងទុកឡើយ) ហើយក៏មិនធានាផងដែរទៅលើតម្លៃព័ត៌មានដែលផ្ទុកនៅក្នុងនោះ។

១៣.ខសន្ធាអំពី តម្លៃតាមកិច្ចសន្ធា

(i) វិធានទូទៅ

ខន្ធានេះ អាចអនុវត្តបានចំពោះបណ្ណសន្ធារ៉ាប់រងលើសន្និធិដែលទំនិញត្រូវបានលក់រួចហើយ ប៉ុន្តែនៅរក្សាទុកនៅក្នុងបរិវេណដែលបានធានារ៉ាប់រង ហើយរងចាំការដឹកជញ្ជូនទៅឱ្យអ្នកទិញ។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្ធា

ទោះបីជាមានចំណុចណាដែលមានខ្លឹមសារ ផ្ទុយនឹងខ្លឹមសារដូចមានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្ធាធានា-រ៉ាប់រងនេះ វាត្រូវបានឯកភាព និងប្រកាសថា ចំពោះទំនិញដែលបានលក់ហើយ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានដឹកចេញដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវ និងស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃការលក់ កិច្ចសន្ធាលក់ត្រូវបានលុបចោលដោយសារអគ្គិភ័យ ឬហានិភ័យផ្សេងទៀតដែលបានធានា មិនថាទាំងអស់ ឬទៅតាមទំហំនៃការខាតបង់ទេ ទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំគឺផ្អែកទៅលើតម្លៃកិច្ចសន្ធា និងក្នុងគោលបំណងគណនាតម្លៃរាល់ទំនិញទាំងអស់តាមមូលដ្ឋានដូចគ្នាដែលធ្លាប់ប្រើ នៅពេលមានហេតុការណ៍ខាតបង់កើតឡើង។

១៤.ខសន្ធាអំពីទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្ធាខាងលើចំពោះបណ្ណសន្ធារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្ធា

អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ទទួលស្គាល់ថា .....(នៅក្នុងនេះស្គាល់ថាជា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង) បានចេញបណ្ណសន្ធារ៉ាប់រងលើមូលដ្ឋានថា .....(នៅក្នុងនេះស្គាល់ថាជា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត)

ធានារ៉ាប់រងបន្តពីក្រោយ .....% លើការទាមទារសំណងណាមួយដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

សូមយល់ព្រមនិងអះអាងថា អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទទួលស្គាល់ថាប្រសិនបើ ការទាមទារសំណងណាមួយមកលើក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង មិនត្រូវបានទូទាត់សងដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តទាំងអស់ឬមួយចំណែក ឬការទូទាត់សងនោះត្រូវបានពន្យាដោយហេតុផលណាមួយ និងជាពិសេសប្រសិនបើការទាមទារសំណងនោះមិនត្រូវបានទូទាត់សងពេញលេញ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនិងមិនបង្ខំឱ្យមានការទូទាត់សងលើការទាមទារសំណងនោះឬមួយចំណែកណាមួយនៃសំណងនោះ ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទេ លុះត្រាតែការទូទាត់សងទាក់ទង និងការទាមទារសំណងនោះត្រូវបានទូទាត់សងដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តមកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

១៥.ខសន្យាលើការប្រកាសសន្និធិ

(i) វិធានទូទៅ

លក្ខខណ្ឌពិសេសនេះ អាចអនុវត្តបានចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើសន្និធិផ្អែកលើមូលដ្ឋានប្រកាស

(ii) លក្ខខណ្ឌពិសេសសម្រាប់ខសន្យាលើការប្រកាសសន្និធិ៖

១) ចំពោះបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគឺត្រូវគណនាជាបណ្តោះអាសន្នដោយផ្អែកលើ១០០%នៃទឹកប្រាក់ធានា ហើយនឹងត្រូវកែសម្រួលនៅពេលផុតកំណត់នៃរយៈពេលធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ៖

លោកអ្នក ធានាអះអាងចំពោះយើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនូវតម្លៃសន្និធិរបស់លោកអ្នក ដកទឹកប្រាក់ធានាតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផ្សេង ក្រៅពីខសន្យាលើការប្រកាសសន្និធិ តាមមូលដ្ឋានខាងក្រោមដែលមានឈ្មោះថា.....(បញ្ចូលពាក្យសមស្របតាមវិធាន.....នៃជំពូក ១)និងត្រូវធ្វើការប្រកាសអះអាងនេះក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃនៃ..... (បញ្ចូលថ្ងៃឬកាលបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវ) នៃខែប្រតិទិននីមួយៗ។ ការប្រកាសបែបនេះត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកត្រូវបានធានា ឬដោយអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាជំនួសគាត់។

ប្រសិនបើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផ្សេងៗស្ថិតនៅលើមូលដ្ឋានប្រកាស ធានាទៅលើសន្និធិដែលបានធានានៅទីនេះ នោះការប្រកាសត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពបែងចែកទៅលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនីមួយៗនូវចំណែកមួយនៃតម្លៃសន្និធិដែលបានធានានៅក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលបានប្រកាសនេះ ដោយធ្វើការគណនាទៅតាមសមាមាត្រទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទាំងឡាយ។

ក្នុងករណីដែលមិនបានធ្វើការប្រកាសក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃដូចដែលបានបរិយាយខាងលើលោកអ្នកត្រូវចាត់ទុកថាបានប្រកាសចំនួនទឹកប្រាក់ធានានៅទីនេះជាតម្លៃនៃហានិភ័យ។

នៅពេលផុតកំណត់នៃរយៈពេលធានានីមួយៗ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវធ្វើការគណនាតាមអត្រាមួយនៃមធ្យមភាគទឹកប្រាក់ធានា ដោយយកតម្លៃសរុបដែលបានប្រកាស ឬចាត់ទុកថាបានប្រកាស ចែកឱ្យចំនួននៃការប្រកាសដែលបានធ្វើ។ ប្រសិនបើបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែល

ជាលទ្ធផល មានចំនួនតិចជាងបុព្វលាភបណ្តោះអាសន្ន យើងនឹងផ្តល់បុព្វលាភដែលខុសគ្នាជូនលោកអ្នកវិញ ប៉ុន្តែបុព្វលាភដែលផ្តល់ជូនវិញនេះ មិនត្រូវលើសពី ៥០%នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបណ្តោះអាសន្ននោះទេ។

២) មូលដ្ឋាននៃតម្លៃសម្រាប់ធ្វើការប្រកាសត្រូវតែជាតម្លៃទីផ្សារ ហើយបើសិនជាមានការខាតបង់ណាមួយត្រូវទូទាត់តាមមូលដ្ឋាននៃតម្លៃទីផ្សារមុនពេលកើតមានការខាតបង់។

៣) នៅពេលមានការខាតបង់ ប្រសិនបើមានការធានារ៉ាប់រងផ្សេងក្រៅពីការធានារ៉ាប់រងដែលបានប្រកាសជាមូលដ្ឋាន ទោះជារបស់លោកអ្នកឬរបស់អ្នកដទៃក៏ដោយ ដែលធានាលើសន្និធិដែលបានធានានេះ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះត្រូវអនុវត្តចំពោះតែតម្លៃដែលនៅសល់ របស់សន្និធិនៅពេលមានការខាតបង់ លើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលធានាដោយការធានារ៉ាប់រងទាំងនោះ។ យើងមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង់ថ្លៃ ឬការធ្វើវិភាគទានចូលរួមផ្តល់សំណងច្រើនជាងចំណែកនៃការខាតបង់ដែលមានលើសតម្លៃដែលនៅសល់ ឬលើសនេះ (ឬអត្រាសមាមាត្រនៃតម្លៃលើសនេះទេ ប្រសិនបើមានការប្រកាសធានាលើសន្និធិដូចគ្នា) ប៉ុន្តែមិនត្រូវលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ធានា ដែលត្រូវជាតម្លៃសរុបនៃសន្និធិ។

៤) បន្ទាប់ពីកើតមានការខាតបង់ ប្រសិនបើរកឃើញថាទឹកប្រាក់នៃការប្រកាសចុងក្រោយមុនកើតមានការខាតបង់តិចជាងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគួរប្រកាស នោះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកអាចទាមទារសំណងវិញបានត្រូវកាត់ចេញនូវចំណែកទឹកប្រាក់នោះ ដើម្បីឱ្យទឹកប្រាក់ដែលបានប្រកាសចុងក្រោយ ធៀបទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគួរប្រកាស។

៥) ក្នុងករណីដែលមានការខាតបង់កើតឡើង អ្នកត្រូវបានធានាត្រូវទទួលខុសត្រូវបង់ថ្លៃបុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ថែមលើចំនួនទឹកប្រាក់ នៃការខាតបង់តាមអត្រាសមាមាត្រចាប់ពីថ្ងៃមានការខាតបង់រហូតដល់ថ្ងៃផុតកំណត់នៃរយៈពេលធានារ៉ាប់រង ហើយបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវគណនាតាមអត្រាសម្រាប់សន្និធិដែលត្រូវបានបំផ្លាញ។ បុព្វលាភបន្ថែមនេះមិនត្រូវគិតបញ្ចូល និងមិនត្រូវដកចេញពីការកែសម្រួលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងចុងក្រោយនោះទេ។

៦) ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកបញ្ឈប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះក្នុងអំឡុងពេលនៅមានសុពលភាព (ទោះជាមានសន្និធិឬអត់) បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលយើងកាត់ទុកគឺជាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរយៈពេលខ្លីដែលគណនាតាមចំនួនទឹកប្រាក់ធានាមធ្យមរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ឈប់ ឬ៥០%នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបណ្តោះអាសន្ន ដោយយើងជ្រើសយកជម្រើសណាមួយដែលច្រើនជាង។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកបញ្ឈប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងបន្ទាប់ពីកើតមានការខាតបង់ បុព្វលាភដែលយើងកាត់ទុក គឺជាបុព្វលាភតាមសមាមាត្រដុលគណនាតាមចំនួនទឹកប្រាក់មធ្យមរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ឈប់ បូកចំណែកតាមសមាមាត្រនៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ចាប់ពីថ្ងៃមានការខាតបង់រហូតដល់ថ្ងៃផុតកំណត់ នៃរយៈពេលធានារ៉ាប់រងលើទឹកប្រាក់ដែលបានទូទាត់សងចំពោះការខាតបង់ ឬ៥០%នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបណ្តោះអាសន្នដោយយើងនឹងជ្រើសយកជម្រើសណាមួយដែលច្រើនជាង។

៧) សូមជ្រាបថា គ្រប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើមូលដ្ឋានប្រកាសផ្សេងទៀតដែលធានាលើសន្និធិដែលបានធានា ត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យដូចគ្នាទាំងស្រុងនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

ឧ) ការធានារ៉ាប់រងនេះ ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលបានបោះពុម្ព លើកលែងតែមានការកែប្រែកន្លងមកតាមលក្ខខណ្ឌពិសេសទាំងអស់នេះ។

១៦.ខសន្យាអំពីកម្រិតមិនធ្វើសំណង

(i) វិធានទូទៅ

ខសន្យាខាងលើនេះ អនុវត្តចំពោះការធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបានរៀបចំដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃសហធានារ៉ាប់រង ហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរួមគ្នានីមួយៗត្រូវចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់តាមចំណែករៀងៗខ្លួន។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សូមយល់ព្រមប្រកាសអះអាងថា កម្រិតមិនធ្វើសំណងដូចដែលបានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និង/ឬកិច្ចសន្យាបន្ថែម និង/ឬ ខសន្យាទាំងឡាយដែលភ្ជាប់នឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះត្រូវ អនុវត្តតាមលក្ខណៈខាងក្រោម ហើយដូចដែលបានបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីអនុវត្តលក្ខខណ្ឌសមាមាត្រណាមួយ៖

ក) មានតែកម្រិតមិនធ្វើសំណងតែមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់រាល់ករណីខូចខាតមួយដងដែលកើតចេញពីព្រឹត្តិការណ៍តែមួយ ដោយមិនគិតពីចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើសហធានារ៉ាប់រងឡើយ

ខ) កម្រិតមិនធ្វើសំណងត្រូវតែបែងចែកជាសមាមាត្រក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើសហធានារ៉ាប់រង

គ) កម្រិតមិនធ្វើសំណងតាមសមាមាត្រខាងលើ ត្រូវបែងចែកតាមអត្រានៃបន្ទុករបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរួមគ្នានីមួយៗ

ឃ) គ្មានករណីណាមួយដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលបន្ទុកចំពោះកម្រិតមិនធ្វើសំណង នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងច្រើនជាងមួយដងក្នុងមួយហេតុការណ៍នោះទេ

រាល់ករណីផ្សេងៗត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ និងករណីលើកលែងដែលមានចែងនៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

១៧. ខសន្យាអំពីការកំណត់កម្មវត្ថុធានា

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាខាងលើចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ដើម្បីកំណត់កម្មវត្ថុធានាចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយ យើងឯកភាពយល់ព្រមចំពោះការកំណត់កម្មវត្ថុធានាដែលទ្រព្យសម្បត្តិធានាមាននៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកអ្នក។

១៨.ខសន្យាអំពីអ៊ិនធឺណិត និងទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាខាងលើចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សូមយល់ព្រមនិងអះអាងថា ទោះបីជាមានប្រកាសណាមួយក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងចែងផ្ទុយពីនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងមិនទូទាត់សងលើការខូចខាតឬការរំខានធុរកិច្ច ដែលបណ្តាលឬបង្កឡើងឬ ពាក់ព័ន្ធ ដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលពី៖

១. ដំណើរការឬការមិនដំណើរការណាមួយរបស់ប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត ឬប្រព័ន្ធប្រហាក់ប្រហែល ឬ បណ្តាញខាងក្នុង ឬបណ្តាញផ្ទាល់ខ្លួន ឬប្រព័ន្ធប្រហាក់ប្រហែល

២. ការខូច ការខ្វេចខ្វី ភាពមិនប្រក្រតី លុប ឬ ការបាត់បង់ ឬការខូចខាត លើទិន្នន័យ សុសវែរ ឬកម្ម-វិធីណាមួយ ឬ កម្មវិធីអំពីការណែនាំណាមួយ។

៣. ការបាត់បង់ការប្រើប្រាស់ ឬដំណើរការ មិនថាមួយផ្នែកឬទាំងមូលនៃទិន្នន័យ កូដ កម្មវិធី សុសវែរ កុំព្យូទ័រ ឬ ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬ ឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ដែលពឹងផ្អែកលើឈីបឬឡជីកដែលមានភ្ជាប់ និងការកើតឡើងអសមត្ថភាព ឬ ការខកខានលើដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់ង។

កិច្ចសន្យាបន្ថែមនេះ ធានាលើការខូចខាតបន្ទាប់បន្សំឬការរំខានធុរកិច្ចដែលបណ្តាលមកពីហានិភ័យ បង្កដែលបានកំណត់ លើកលែងតែមានក្នុងករណីមិនធានាដែលបានបញ្ជាក់។ ហានិភ័យបង្កដែលបាន កំណត់ គឺ៖

អគ្គិភ័យ រន្ទះ រញ្ជួយដី ការផ្ទុះ ការធ្លាក់វត្ថុពីយន្តហោះ ទឹកជំនន់ ផ្សែង ការប៉ះទង្គិចពីរថយន្ត ខ្យល់ព្យុះ។

លក្ខខណ្ឌដទៃទៀតរក្សានៅដដែល។

១៩.លក្ខខណ្ឌអំពីការបង់ប្រាក់បុព្វលាភបន្ថែម

(i) វិធានទូទៅ

ខសន្យានេះ អាចអនុវត្តបានចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដែលការធានារ៉ាប់រង មានធានាបន្ថែមលើការ កើនឡើងទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងលើអគារនិង/ម៉ាស៊ីន ដែលបណ្តាលមកពីអតិផរណាក្នុងអំឡុង ពេលធានារ៉ាប់រង។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ក្នុងការបង់ថ្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ថែមមានចំនួនរហូតដល់ ៥០%នៃបុព្វលាភដែលបានកំណត់ ដោយអនុវត្តតាមភាគរយច្បាស់លាស់មួយធៀបនឹងបុព្វលាភដំបូង ឬបុព្វលាភប្រចាំឆ្នាំដែលសមរម្យ ចំពោះចំណុចធានាខាងក្រោម ទឹកប្រាក់ធានានៃចំណុចធានាទាំងនោះ ត្រូវកើនឡើងក្នុងមួយថ្ងៃៗចំនួន ១/៣៦៥នៃភាគរយដែលកើនឡើងក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង។

ចំណុចធានាលេខ	ភាគរយដែលកើនក្នុងមួយឆ្នាំ
_____	_____
_____	_____
_____	_____

លុះត្រាតែមានការឯកភាពគ្នាយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើចំណុចផ្ទុយពីនេះ ទើបការចែងនូវលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវអនុវត្តតែចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ធានាដែលមិនទាន់អស់សុពលភាព ចាប់តាំងពីផ្តើមដំបូងនៃរយៈពេលធានានីមួយៗ។

នៅថ្ងៃបន្តសុពលភាពធានារ៉ាប់រង លោកអ្នកត្រូវជូនដំណឹងដល់យើងនូវ៖

(i) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវធានានៅក្រោមចំណុចធានានីមួយៗខាងលើ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានការជូនដំណឹងនេះទេ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវធានាតាមវត្ថុខាងលើ ត្រូវតែមានបង្ហាញនៅលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (ដោយធ្វើការកែប្រែតាមរយៈធ្វើបដិលេខដែលត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពមុនថ្ងៃបន្តសុពលភាពធានាដូចដែលបាននិយាយខាងលើ) ដែលត្រូវបន្ថែមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវធានាដែលបានកើនឡើង នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនេះក្នុងរយៈពេលនៃការធានារហូតដល់ថ្ងៃត្រូវបន្តសុពលភាពធានារ៉ាប់រង និង

(ii) ភាគរយកើនគឺតម្រូវឱ្យមានសម្រាប់រយៈពេលធានារ៉ាប់រងខាងមុខ ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមិនមានការណែនាំផ្ទុយពីនេះមុនថ្ងៃបន្តសុពលភាពទេ ភាគរយដែលកើនបច្ចុប្បន្នត្រូវអនុវត្តសម្រាប់រយៈពេលធានារ៉ាប់រងចាប់ពីពេលបន្តសុពលភាព។

លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើកលែងតែមានការផ្លាស់ប្តូរច្បាស់លាស់ត្រូវអនុវត្តតាម។

២០.បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមួយដែលធានាលើទីតាំងច្រើនជាក់លាក់

(i) វិធានទូទៅ

ក) សម្រាប់ធ្វើការធានារ៉ាប់រងលើសន្និធិដោយមានទឹកប្រាក់ធានាតែមួយចំពោះ ទីតាំងច្រើនជាងមួយកន្លែងដែលមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ខ) បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់ត្រូវគណនាតាមអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមអត្រាសម្រាប់ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធខាងលើ។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សន្និធិដែលធានាតាមចំណុចធានាលេខ .....នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគឺអាស្រ័យលើ ទឹកប្រាក់ដែលធានារួមមួយលើទីតាំងច្រើនជាក់លាក់ ដែលបានប្រកាសចំពោះគ្រប់ទីតាំងដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ទំនួលខុសត្រូវអតិបរមារបស់យើង គឺមិនត្រូវលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលធានារួមមួយលើទីតាំងច្រើនជាក់លាក់ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅលើតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់ចំណុចដែលបានធានាឡើយ។

២១.ខសន្យាអំពីករណីមិនធានាលើគ្រឹះអគារ

(i) វិធានទូទៅ

ខសន្យានេះអនុវត្តចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលធានាលើអគារ

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ការធានារ៉ាប់រងលើអគារ មិនមានធានាលើផ្នែកណាមួយដែលនៅខាងក្រោម* ផ្នែនៃជាន់ក្រោមបង្គស់ (និងផ្នែកបេតុងខាងក្រោមសម្រាប់ជាក់ម៉ាស៊ីនដែលសង់ពីលើ)

សម្គាល់១៖ * "ខាងលើ" អាចជំនួស "ខាងក្រោម"

សម្គាល់២៖ ពាក្យនៅក្នុងវង្វង់ក្រចកអាចលុបចេញ

២២.ខសន្យាអំពីការទិញដោយបង់រំលស់

(i) វិធានទូទៅ

បង្ខិលេខទិញដោយបង់រំលស់ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានដាក់ធានានេះស្ថិតនៅក្នុងបង្ខិលេខទិញដោយបង់រំលស់

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សូមឯកភាពថា ..... (ចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅថាម្ចាស់) គឺជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិធានាតាមចំណុចធានាលេខ..... ហើយទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺស្ថិតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង ទិញដោយបង់រំលស់ដែលធ្វើឡើងរវាងម្ចាស់ដែលជាភាគីមួយ និងលោកអ្នកជាភាគីមួយផ្សេងទៀត ហើយសូមឯកភាពយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថា ការបង់ថ្លៃចំពោះការខាតបង់ឬការខូចខាតណាមួយ (ដែលការខាតបង់ឬការខូចខាត មិនបានជួសជុល សាងសង់ឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញ ឬ ផ្លាស់ប្តូរថ្មី) ក្រោមលក្ខខណ្ឌ នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះត្រូវផ្តល់ជូនម្ចាស់ ដរាបណាពួកគេជាម្ចាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិធានា ហើយពួកគេត្រូវតែផ្តល់វិក្កយបត្រពេញលេញ និងចុងក្រោយមកយើងខ្ញុំចំពោះការខាតបង់នេះ។

ក៏សូមឯកភាពផងដែរថា ទោះជាមានប្រការមួយចំនួនខុសគ្នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ទិញដោយបង់រំលស់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះត្រូវចេញជូនលោកអ្នកដែលមានឈ្មោះថា..... គឺជាភាគីគោល និងមិនមែនជាភ្នាក់ងារឬអ្នកទទួលគ្រប់គ្រងរបស់ម្ចាស់ទេ។ គ្មានអ្វីដែលនៅទីនេះត្រូវបកស្រាយថាលោកអ្នក ជាភ្នាក់ងារ ឬអ្នកទទួលគ្រប់គ្រងឱ្យម្ចាស់ ឬជាការចាត់តាំង (តាមច្បាប់ក្តី ឬមានតម្លៃស្មើក្តី) ដោយលោកអ្នក ផ្តល់ទៅឱ្យម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនូវសិទ្ធិ អត្ថប្រយោជន៍ និងសំណង ដែលស្ថិតនៅក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះឡើយ។

ខសន្យាអំពីការមិនអាចធ្វើមោយភាព

លោកអ្នកមិនអាចធ្វើមោយភាពទៅលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះបានទេ លុះត្រាតែមានការសរសេរលិខិតជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ រយៈពេល១៤ថ្ងៃជាមុន ទៅអាសយដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ។

២៣.ខសន្យាអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនៃទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុង

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាខាងលើនេះចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សូមឯកភាពថា ក្នុងករណីដែលមានការយកចេញនូវទ្រព្យសម្បត្តិពីអគារណាមួយទៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងស្ថានភាពដូចរៀបរាប់ពីមុនដោយធ្វេសប្រហែសមិនបានជូនដំណឹងដល់យើង ការធានារ៉ាប់រងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនោះត្រូវធ្វើតាមការយកចេញនេះដែលចាំបាច់ត្រូវកែតម្រូវទឹកប្រាក់ធានា និងបុព្វលាភដែលត្រូវបង់ ចាប់ពីថ្ងៃយកចេញរហូតដល់មានការត្រួតពិនិត្យនៅពេលការធ្វេសប្រហែសមិនបានជូនដំណឹងនេះត្រូវបានរកឃើញភ្លាម។

២៤.ខសន្យាអំពីកតិសន្យា

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យមានការភ្ជាប់កិច្ចសន្យាបន្ថែមអំពីការជួលជាមួយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិធានាជាកម្មវត្ថុនៃការព្រមព្រៀងជួល។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សូមធ្វើការឯកភាពថា .....(ចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅថា អ្នកជួលឱ្យ)ជាម្ចាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិធានាតាមចំណុចធានាលេខ.....ហើយទ្រព្យសម្បត្តិនេះ គឺជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជួលដែលធ្វើឡើងរវាងអ្នកជួលឱ្យជាភាគីមួយ និងលោកអ្នក ជាភាគីមួយទៀត ហើយក៏មានការឯកភាពផងដែរថា អ្នកជួលឱ្យ មានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះទឹកប្រាក់ណាមួយដែលតាមខសន្យានេះអាចទូទាត់ជូនដល់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះទាក់ទងនិងការខាតបង់ ឬការខូចខាតចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនេះ (ដែលការខាតបង់ឬការខូចខាតណា ដែលមិនបានអាចសាងសង់ឱ្យមានលក្ខណៈល្អឡើងវិញ ឬផ្លាស់ប្តូរថ្មីក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ) ហើយទឹកប្រាក់នោះត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកជួលឱ្យ លុះត្រាតែពួកគេជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ។ ហើយវិក្កយបត្រទទួល គឺជាជម្រះនូវការៈទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ និងចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ឬការខូចខាតនេះ ។លុះត្រាតែមានខសន្យាដែលបានឯកភាពជាក់លាក់គ្មានអ្វីធ្វើឱ្យមានការកែប្រែឬផលប៉ះពាល់លើសិទ្ធិ និងការៈទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនិងរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង នៅក្នុងឬទាក់ទងនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

ខសន្យាអំពីការមិនអាចធ្វើមោយភាព

លោកអ្នកមិនអាចធ្វើមោយភាពទៅលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះបានទេ លុះត្រាតែមានការសរសេរលិខិតជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅអ្នកជួលឱ្យរយៈពេល១៤ថ្ងៃជាមុន ទៅអាសយដ្ឋានចុងក្រោយរបស់អ្នកជួលឱ្យ។

២៥.ខសន្យាអំពីអ្នកទទួលបញ្ចាំ (ម្ចាស់បំណុល)

(i) វិធានទូទៅ

ប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិធានាត្រូវបានដាក់បញ្ចាំ កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះត្រូវអនុវត្តតាមខសន្យានេះ។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ប្រសិនបើមានការខូចខាត ការធ្វើសំណងត្រូវផ្តល់ចំពោះ.....ជាអ្នកទទួលបញ្ចាំ (ម្ចាស់បំណុល) ហើយក៏ជាអ្នកទទួលផលដូចមានចែងនៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ការទទួលផលតែឯងរបស់អ្នកទទួលបញ្ចាំ (ម្ចាស់បំណុល) នឹងមិនចាត់ទុកថាជាមោឃៈទេ ទោះតាមរយៈសកម្មភាព ឬការមិនអើពើក្តីពីសំណាក់អ្នកដាក់បញ្ចាំ (កូនបំណុល) ឬម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងនេះក្តី ឬគ្មានការប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកដាក់បញ្ចាំ (កូនបំណុល)ក្តី ឬការដំណើរការផ្សេងៗ ឬសេចក្តីប្រកាសលក់ទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ ឬតាមរយៈការកាន់កាប់បរិវេណក្នុងគោលបំណងដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតតាមកិច្ចសន្យានេះក្តី ឬតាមរយៈការមិនកាន់កាប់ក្តី ឬតាមការបង្កើនហានិភ័យណាមួយកើតឡើងក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានដាក់ធានាក្តី។ ប្រសិនបើក្នុងករណីអ្នកដាក់បញ្ចាំ (កូនបំណុល) ឬម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនអើពើក្នុងការបង់បុព្វលាភក្រោមកិច្ចសន្យានេះ អ្នកទទួលបញ្ចាំ (ម្ចាស់បំណុល) ចាំបាច់ត្រូវតែបង់បុព្វលាភដូចគ្នា។ អ្នកទទួលបញ្ចាំ (ម្ចាស់បំណុល) ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានមកយើងខ្ញុំនូវគោលគ្មានអ្នកស្នាក់នៅ ការផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់ ឬមានហានិភ័យកើនឡើងដែលអ្នកទទួលបញ្ចាំ (ម្ចាស់បំណុល) គួរតែដឹង ហើយតាមរយៈកិច្ចសន្យានេះ សូមកត់សម្គាល់ថាអ្នកទទួលបញ្ចាំ (ម្ចាស់-បំណុល) ត្រូវបង់បុព្វលាភសម្រាប់ហានិភ័យកើនឡើងនេះ បើមិនដូច្នោះទេ កិច្ច-សន្យានេះនឹងត្រូវអស់សុពលភាព និងចាត់ទុកជាមោឃៈ។

ក៏មានការឯកភាពផងដែរថា នៅពេលណាដែលយើងខ្ញុំត្រូវផ្តល់សំណងទៅអ្នកទទួលបញ្ចាំ (ម្ចាស់-បំណុល) នូវចំនួនដែលបានខូចខាតក្រោមកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ និងត្រូវអះអាងចំពោះអ្នកដាក់បញ្ចាំ (កូនបំណុល) ឬម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិថាគ្មានបំណុលទៀតទេ ហើយយើងត្រូវទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់ជំនួសឱ្យអ្នកទទួលបញ្ចាំ (ម្ចាស់បំណុល) ទៅតាមទំហំនៃការទូទាត់ ប៉ុន្តែមិនមែនដកសិទ្ធិអ្នកទទួលបញ្ចាំ (ម្ចាស់-បំណុល) ដើម្បីទាមទារនូវទឹកប្រាក់បង្គ្រប់វិញពីមូលបត្រ ឬមូលនិធិនានា ដែលអាចកើតឡើងចំពោះអ្នកដាក់បញ្ចាំ (កូនបំណុល) ឬម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬភាគីណាមួយ ឬភាគីទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោមការធានាឡើយ។

ខសន្យាអំពីការមិនអាចធ្វើមោឃភាព

លោកអ្នកមិនអាចធ្វើមោឃភាពទៅលើ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះបានទេ លុះត្រាតែមានការសរសេរលិខិតជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅម្ចាស់បំណុលរយៈពេល ១៤ថ្ងៃជាមុន ទៅអាសយដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ម្ចាស់បំណុល។

កំណត់ចំណាំ៖ នៅពេលផលទទួលបានគឺជារបស់ម្ចាស់បំណុល និងកូនបំណុល ពាក្យនៅក្នុងវង់ក្រចកត្រូវដាក់ជំនួសឱ្យពាក្យ អ្នកទទួលបញ្ចាំ និងអ្នកដាក់បញ្ចាំ។

២៦.ខសន្យាអំពីទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងអគារ

(i) វិធានទូទៅ

ការធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្ថិតនៅក្នុងអគារអាចនឹងត្រូវបានបន្ថែមដោយបញ្ចូល "ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងអគារ" រហូតដល់ចំនួនអតិបរមា ២៥០ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់បុព្វលាភបន្ថែមឡើយ។

ការធានាបន្ថែមនេះ មិនអនុវត្តចំពោះការធានាទៅលើសន្និធិកំពុងធ្វើអាជីវកម្ម និងទំនិញសម្រាប់លក់ឡើយ។ ចំនួនអតិបរមា ២៥០ដុល្លារអាម៉េរិកសម្រាប់ចំណុច (ក) ដល់ (ង) គឺជាចំនួនកំណត់កាតព្វកិច្ច។ កថាខណ្ឌ (ង) ត្រូវលុបចេញទាំងស្រុង ប្រសិនបើមិនត្រូវការធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិនេះទេ។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ជាទូទៅប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយណាមិនត្រូវបានធានានៅក្នុងពាក្យ "ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងអគារ" ទេ ពាក្យនេះត្រូវបានគេយល់ថារួមមាន៖

(ក) រូបិយបណ្ណ និងត្រាដែលមិនបានកំណត់ការធានាច្បាស់លាស់ ការធានានេះគឺមិនត្រូវលើសពី ២៥០ ដុល្លារអាម៉េរិកឡើយ។

(ខ) ឯកសារ ស្នាដៃសរសេរ និងសៀវភៅអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែធានាតែទៅលើតម្លៃសម្ភារៈដូចជាគ្រឿងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការិយាល័យ រួមជាមួយនឹងថ្លៃពលកម្មស្មៀនដែលបានចំណាយលើរបាយការណ៍ និងមិនធានាលើព័ត៌មានដែលផ្ទុកនៅក្នុងឯកសារទាំងនោះឡើយ ហើយត្រូវមិនលើសពី ២៥០ដុល្លារអាម៉េរិក។

(គ) ទិន្នន័យប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ប៉ុន្តែធានាតែទៅលើតម្លៃសម្ភារៈរួមទាំងថ្លៃពលកម្មស្មៀន និងពេលវេលាកុំព្យូទ័រដែលបានចំណាយក្នុងការបង្កើតទិន្នន័យនោះឡើងវិញ (មិនធានាលើរាល់ចំណាយណាដែលទាក់ទងនឹងការបង្ហាញព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការចម្លងទុកឡើយ) ហើយក៏មិនធានាផងដែរទៅលើតម្លៃព័ត៌មានដែលផ្ទុកនៅក្នុងនោះ រីឯការធានាគឺមិនត្រូវលើសពី ២៥០ ដុល្លារអាម៉េរិកឡើយ។

(ឃ) គំរូម៉ូដែល គម្រោងផែនការ និងការរចនា មិនត្រូវលើសពី ២៥០ដុល្លារអាម៉េរិកឡើយ។

២៧.ខសន្យាអំពីការធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗទៀត

(i) វិធានទូទៅ

ខសន្យានេះសម្រាប់អនុវត្តក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង អះអាងថា មានការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត ធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិដូចគ្នាដែលបានធានារ៉ាប់រងជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

លោកអ្នកយល់ និងឯកភាពថា អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌអំពីការធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗទៀតនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ លុះត្រាតែអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវប្រកាសមកក្រុមហ៊ុនធានា-

ភ៉ាប់រង នូវចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃការធានាភ៉ាប់រងទាំងអស់ដែលមានជាមួយក្រុមហ៊ុនធានាភ៉ាប់រងផ្សេងទៀត ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានានៅទីនេះ។

២៨.ខសន្យាអំពីវត្ថុមានលក្ខណៈជាគូ ឬឈុត

(i) វិធានទូទៅ

ខសន្យានេះ សម្រាប់អនុវត្តលើបណ្ណសន្យាភ៉ាប់រង ដែលវត្ថុ/កម្មវត្ថុធានា ជារបស់គូ ឬឈុត ដែលការខូចខាតផ្នែកណាមួយនិងប៉ះពាល់តម្លៃរបស់វត្ថុ/កម្មវត្ថុនោះទាំងមូល។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

រាល់ករណីណាដែលមានខ្លឹមសារចែងផ្ទុយពីបណ្ណសន្យាភ៉ាប់រងនេះ ដែលវត្ថុធានាមានលក្ខណៈជាគូក្តី ឬឈុតក្តី ក្រុមហ៊ុនធានាភ៉ាប់រងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវផ្តល់សំណងលើសពីតម្លៃសមាមាត្រនៃផ្នែកណាមួយដែលបានខាតបង់នោះទេ គឺមិនផ្អែកទៅលើតម្លៃពិសេសណាមួយដែលវត្ថុនោះមានលក្ខណៈជាគូ ឬឈុតឡើយ។

រាល់ករណីផ្សេងៗត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ និងករណីលើកលែងដែលមានចែងនៅក្នុងបណ្ណសន្យាភ៉ាប់រងនេះ។

២៩.ខសន្យាអំពីជើងសាបញ្ចាំ

(i) វិធានទូទៅ

វាត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យប្រើខសន្យានេះចំពោះបណ្ណសន្យាភ៉ាប់រងដែលធានាលើ ហាងបញ្ចាំ ដែលកម្មវត្ថុធានាជាទំនិញដែលជាប់បញ្ចាំ។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ក្នុងករណីមានការបំផ្លាញឬការខូចខាតលើទំនិញ ដែលជាក់បញ្ចាំដោយសារអគ្គិភ័យឬដោយហានិភ័យបង្កផ្សេងៗដែលមានការធានា ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្តល់ជូនមិនត្រូវលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបង់ប្រាក់មុនលើទំនិញនេះ បូក៣០%។ តម្លៃទំនិញទាំងអស់ដែលអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិនេះត្រូវគណនាតាមមូលដ្ឋានដូចគ្នា។

៣០.ខសន្យាអំពីពន្យាបណ្ណសន្យាភ៉ាប់រង

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាខាងលើនេះចំពោះបណ្ណសន្យាភ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ប្រសិនបើមានការពន្យារពេលណាមួយ ទៅលើការព្រមព្រៀងលើលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបន្តបណ្ណ-សន្យាភ៉ាប់រងជាថ្មី វាត្រូវបានយល់និងព្រមព្រៀងថា ក្រុមហ៊ុនធានាភ៉ាប់រង និងពន្យារយៈពេលនៃការធានាក្រោមបណ្ណសន្យាភ៉ាប់រងនេះរហូតដល់អតិបរមា៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីអ្នកត្រូវបានធានាភ៉ាប់រង ស្នើសុំនូវលក្ខខណ្ឌនិងបុព្វលាភបន្ថែមដែលត្រូវយល់ស្រប មុនពេលអស់សុពលភាពនៃបណ្ណសន្យាភ៉ាប់រងដើម។ បន្ថែមទៀត បុព្វលាភបន្ថែមត្រូវទូទាត់សង នៅពេលចាប់ផ្តើមការពន្យារពេល។

៣១.ខសន្យាអំពីការមិនធ្វើសំណងចំពោះហានិភ័យដោយថាមពលវិទ្យុសកម្ម/ថាមពលនុយក្លេអ៊ែ

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាខាងលើនេះចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ការធានារ៉ាប់រងនេះមិនធានាចំពោះការខាតបង់ ការចំណាយលើការខូចខាត ឬចំណាយដែលជាធម្មជាតិបណ្តាលមកពី ឬជាលទ្ធផលនៃ ឬទាក់ទងនឹងចំណុចណាមួយខាងក្រោមទោះដោយផ្ទាល់ក្តី ឬដោយប្រយោលក្តី ឬបុព្វហេតុដទៃទៀត ឬហេតុការណ៍ណាដែលបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតដោយសារៈ

១) ចម្លងរោគដោយសារជាតិវិទ្យុសកម្ម ពីចំហេះនុយក្លេអ៊ែ ឬពីកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែ ឬពីចំហេះឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែ

២) ដែលមានជាតិវិទ្យុសកម្ម ជាតិពុល ជាតិផ្ទុះ ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ឬឆ្លងរោគពីការបំពាក់គ្រឿងនុយក្លេអ៊ែ រ៉េអាក់ទ័រ ឬការតម្លើងនុយក្លេអ៊ែផ្សេងទៀត ឬសមាសភាពនុយក្លេអ៊ែ

៣) អាវុធសង្គ្រាមដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់បែកអាតូមិក ឬបរមាណូ និង/ឬគ្រាប់បែកដែលមានប្រតិកម្មប្រហាក់ប្រហែល ឬមានកំលាំងវិទ្យុសកម្ម។

៣២.ការធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈ

(i) វិធានទូទៅ

ខសន្យានេះអាចយកទៅប្រើចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដែលធានាលើការចំណាយបន្ថែមដែលកើតឡើងជាចាំបាច់ សម្រាប់ការធ្វើឱ្យដូចដើមឡើងវិញលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាត ឬបាត់បង់ដើម្បីអនុវត្តតាមតម្រូវការរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈ។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ទោះជាមានចំណុចខុសគ្នាមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមធានាអះអាងថា ការធានារ៉ាប់រង(ចំណុចធានាលេខ.....នៃ)បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមការធានាដោយរួមបញ្ចូល នូវចំណាយបន្ថែមសម្រាប់ការធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញនូវទ្រព្យសម្បត្តិធានាដែលរងការបំផ្លាញឬមានការខូចខាត។ ការចំណាយនេះអាចកើតឡើងដើម្បីបំពេញតាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីអគារ ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀត ឬតាមក្របខណ្ឌច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល ឬច្បាប់របស់អាជ្ញាធរក្រុង ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន៖

១) ទឹកប្រាក់ដែលអាចទាមទារសំណងបានតាមការពង្រីកបន្ថែមការធានានេះមិនត្រូវរួមបញ្ចូល៖

ក) ថ្លៃចំណាយតាមបទប្បញ្ញត្តិឬច្បាប់

i) ចំពោះការខាតបង់ដែលកើតមានឡើងមុនពេលទទួលបាននូវការធានាបន្ថែម

ii) ចំពោះការខាតបង់ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការធានាតាមរយៈបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

iii) ដែលបានជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកមុនពេលកើតមានការបំផ្លាញឬការខូចខាត។

iv) ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនមានការខូចខាត ឬផ្នែកណាមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនមានការខូចខាត។

ខ) បន្ទុកចំណាយបន្ថែមដែលត្រូវការសម្រាប់កែលម្អទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាត ឬងាករបំផ្លាញ ឱ្យមានស្ថានភាពដូចកាលនៅថ្មី តាមតម្រូវការចាំបាច់របស់បទប្បញ្ញត្តិណាមួយ ឬច្បាប់ណាមួយ។

គ) ចំនួននៃអត្រា ពន្ធអាករ ពន្ធគយ អភិវឌ្ឍណាមួយ ឬចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវបង់ ឬការវាយតម្លៃដែលកើតចេញពីការកើនឡើងនូវទ្រព្យធនដែលអាចនឹងត្រូវផ្តល់សំណងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិឬដោយម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយអនុលោមតាមបញ្ញត្តិ ឬច្បាប់ដែលបាននិយាយនៅខាងលើ។

២) ការងារផ្លាស់ប្តូរថ្មីឬការធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញ ត្រូវចាប់ផ្តើមអនុវត្តឱ្យបានឆាប់ទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយ ហើយត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល១២ខែបន្ទាប់ពីមានការបំផ្លាញឬការខូចខាត ឬក្នុងរយៈពេលលើសពីនេះ នៅពេលដែលយើងខ្ញុំ (ក្នុងអំឡុងពេល១២ខែដូចដែលបានកំណត់ខាងដើម) អាចអនុញ្ញាត ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងអាចត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុង ឬតាមផ្នែកទៅលើទីតាំងមួយផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើបញ្ញត្តិ ឬច្បាប់ដែលបាននិយាយនៅខាងដើមតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះ) ដោយកម្រិតទៅតាមទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងក្រោមការធានាបន្ថែមនេះដែលមិនបានកើនឡើង។

៣) ប្រសិនបើបន្ទុករបស់ក្រុមហ៊ុនតាម (ចំណុចណាមួយនៃ)បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងក្រៅពីការពង្រីកបន្ថែមនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយការអនុវត្ត លក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង នោះបន្ទុករបស់យើងខ្ញុំតាមការពង្រីកបន្ថែមនេះត្រូវកាត់បន្ថយតាមសមាមាត្រ (ចំពោះចំណុចធានានីមួយៗ)។

៤) ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវទាមទារសំណងមកវិញចំពោះចំណុចធានាណាមួយមិនត្រូវលើសចំនួនទឹកប្រាក់ធានានោះទេ។

៥) លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងលើកលែងតែមានការកែប្រែដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់កន្លងមក ត្រូវអនុវត្តប្រសិនបើមានចែងក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង។

៣៣.ខសន្យាអំពីតម្លៃក្នុងការធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញ

(i) វិធានទូទៅ

ខសន្យានេះសម្រាប់ប្រើលើបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងដែលធានាលើអគារ និង/ឬ ម៉ាស៊ីន លើមូលដ្ឋានតម្លៃសម្រាប់ធ្វើឱ្យដូចដើមឡើងវិញ។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ទោះបីជាមានចំណុចខុសគ្នានៅក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមធានាអះអាងថា ក្នុងករណីដែលទ្រព្យសម្បត្តិធានា (ចំណុចធានាលេខ.....នៃ)ក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងត្រូវបានបំផ្លាញ ឬធ្វើឱ្យខូចខាត មូលដ្ឋានដែលប្រើសម្រាប់ការគណនាទឹកប្រាក់ត្រូវសងតាម (ចំណុចនីមួយៗនៃ) បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ ត្រូវតែជាតម្លៃនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មីឬការធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញនូវទ្រព្យសម្បត្តិប្រភេទដូចគ្នាមានទំហំដូចគ្នា ប៉ុន្តែមិនល្អជាង ឬលើសពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានានៅពេលដែលមាន

ការធ្វើថ្មីឡើងវិញ ដោយយោងតាមប្រការពិសេសដូចខាងក្រោម និងលក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើកលែងតែមានការកែប្រែលើអ្វីដែលមានកន្លងមក។

ប្រការពិសេស

១. ការងារផ្លាស់ប្តូរថ្មី ឬធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញ (ដែលអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណផ្សេងនិងក្នុងលក្ខណៈណាក៏ដោយដែលសមស្របតាមតម្រូវការនៃអ្នកត្រូវបានធានាដោយ មិនបង្កើនបន្ទុករបស់យើងទេ) ត្រូវចាប់ផ្តើមអនុវត្តឱ្យបានឆាប់ទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយ ហើយត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល១២ខែបន្ទាប់ពីមានការបំផ្លាញឬការខូចខាត ឬក្នុងរយៈពេលលើសពីនេះ(ក្នុងអំឡុងពេល១២ខែដែលបានកំណត់)នៅពេលក្រុមហ៊ុនអាចអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ពុំមានការផ្តល់សំណងលើសពីចំនួនដែលត្រូវធ្វើសំណងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះទេ ប្រសិនបើអនុស្សរណៈនេះមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូល។

២. យើងមិនទទួលខុសត្រូវលើចំណាយណាដែលមានទឹកប្រាក់លើសពីចំនួនដែលត្រូវធ្វើសំណងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះឡើយ ប្រសិនបើអនុស្សរណៈនេះមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនោះទេ លុះត្រាតែចំណាយនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយលោកអ្នកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ឬការធ្វើឱ្យទ្រព្យសម្បត្តិមានសភាពដូចដើមឡើងវិញ ដែលបានរងការបំផ្លាញ ឬខូចខាតនោះ។

៣. នៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ឬការធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញ ប្រសិនបើទឹកប្រាក់នៃការចំណាយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ឬការធ្វើឡើងវិញនូវទ្រព្យសម្បត្តិធានាដែលត្រូវបានបំផ្លាញ មានចំនួនលើសពីទឹកប្រាក់ធានានៅពេលមានអគ្គិភ័យណាមួយកើតឡើង ឬពេលចាប់ផ្តើមមានការបំផ្លាញ ឬការខូចខាតនៃទ្រព្យសម្បត្តិធានានោះដោយហានិភ័យផ្សេងៗទៀតដែលបានធានាតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ នោះលោកអ្នកនឹងត្រូវចាត់ទុកថាលោកអ្នកជាអ្នកធានាផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះចំនួនដែលលើស ហើយត្រូវទទួលបន្ទុកតាមអត្រាសមាមាត្រនៃការខាតបង់នោះ។ ចំណុចធានានីមួយៗនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (ប្រសិនបើមានលើសពីមួយ) ដែលអនុវត្តតាមអនុស្សរណៈនេះ ត្រូវតែអនុវត្តដោយឡែកផ្សេងពីគ្នាតាមប្រការខាងលើនេះ។

៤. ខសន្យានេះនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយ ប្រសិនបើ៖

ក) លោកអ្នកមិនបានជូនដំណឹងដល់យើង អំពីគោលបំណងរបស់លោកអ្នកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ឬការធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញនូវទ្រព្យសម្បត្តិធានាដែលរងការបំផ្លាញ ឬមានការខូចខាត ក្នុងរយៈពេល៦ខែ ចាប់ពីថ្ងៃមានការបំផ្លាញ ឬការខូចខាត ឬក្នុងរយៈពេលបន្ថែមដែលយើងអាចអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

ខ) លោកអ្នកមិនមានលទ្ធភាពឬមិនមានបំណងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ឬឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញនូវទ្រព្យសម្បត្តិធានាដែលរងការបំផ្លាញឬមានការខូចខាត នៅកន្លែងដដែលឬកន្លែងផ្សេង។

៥. មិនមានការទូទាត់សំណងច្រើនជាងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវធ្វើការទូទាត់សងតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនោះទេ ប្រសិនបើមិនមានចែងក្នុងអនុស្សរណៈនេះទេ ហើយប្រសិនបើនៅពេលដែលមានការបំផ្លាញឬការខូចខាតចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិធានា ដែលទ្រព្យសម្បត្តិនោះមានការធានាដោយការធានារ៉ាប់រងផ្សេង ឬក្នុងនាមអ្នកត្រូវបានធានាដែលមិនមានមូលដ្ឋានដូចគ្នាក្នុងការធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញដូចដែលបានកំណត់នោះទេ។

៣៤.ខសន្យាអំពីការប្រមូលកម្ទេចកម្ទី

(i) វិធានទូទៅ

ការធានាដែលបានកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់អាចនឹងត្រូវផ្តល់ជូន ដើម្បីធានាថ្លៃចំណាយចាំបាច់ទៅលើការប្រមូលកម្ទេចកម្ទី និង/ឬការរុះរើ ការវាយកម្ទេចចោល និងការលើកទល់ឡើងនូវទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាក្រោយពីមានការខូចខាត ឬខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពី ហានិភ័យដែលត្រូវបានធានាតាមរយៈចំណុចដែលធានាដាច់ដោយឡែក ឬបញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានា។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា៖

ក) ការប្រមូលកម្ទេចកម្ទី (ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងដាច់ដោយឡែក)

ការធានាក្នុងចំណុចនេះ គឺត្រូវផ្តល់សំណងទៅលើថ្លៃចំណាយចាំបាច់ដែលលោកអ្នកបានធ្វើដោយមានការឯកភាពពីយើងខ្ញុំ ក្នុង៖

(ក) ការប្រមូលកម្ទេចកម្ទី

(ខ) ការរុះរើ និង/ឬការវាយកម្ទេចចោល

(គ) ការលើកទល់ឡើង

នូវផ្នែកណាមួយ ឬច្រើននៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ដែលបានទទួលការខូចខាត ឬបំផ្លាញដោយសារអគ្គិភ័យ ឬហានិភ័យផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានការធានា។ (ចំណុច (ក) និង (ខ) ខាងលើនឹងត្រូវបានលុបចេញ នៅពេលអគារ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនមិនត្រូវបានធានា)។

យើងនឹងមិនផ្តល់សំណងទៅលើការចំណាយ៖

(i) សំរាប់ការប្រមូលកម្ទេចកម្ទីឡើយ លើកលែងតែការប្រមូលពីកន្លែងដែលទ្រព្យ-សម្បត្តិនោះត្រូវបានបំផ្លាញ ឬធ្វើឱ្យមានការខូចខាត និងពីតំបន់ដែលនៅជាប់នឹងកន្លែងនោះ។

(ii) ដែលកើតចេញពីការបំពុល ឬការចម្លងមេរោគចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនបានធានាក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

ខ) ការប្រមូលកម្ទេចកម្ទី (ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមិនដាច់ដោយឡែក)

ការធានាក្នុងចំណុចនេះ គឺត្រូវផ្តល់សំណងទៅលើថ្លៃចំណាយចាំបាច់ដែលលោកអ្នកបានធ្វើ ដោយមានការឯកភាពពីយើងខ្ញុំ ក្នុង៖

(ក) ការប្រមូលកម្ទេចកម្ទី
(ខ) ការរុះរើ និង/ឬការវាយកម្ទេចចោល
(គ) ការលើកទល់ឡើង
នូវផ្នែកណាមួយ ឬច្រើននៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាដោយលក្ខខណ្ឌខាងលើនៃកិច្ចសន្យានេះ ដែលបានខូចខាតដោយសារអគ្គិភ័យ ឬហានិភ័យផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានធានា។ (ចំណុច (ខ) និង (គ) ខាងលើនឹងត្រូវបានលុបចោល នៅពេលអគារ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនមិនត្រូវបានធានា)។

ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ជូនសម្រាប់បន្ទុក និងចំណាយនេះមិនត្រូវមានចំនួនលើសពី ១០%នៃទឹកប្រាក់ធានាសម្រាប់ចំណុចដែលបានធានានីមួយៗ ឬចំនួនសរុប ១០០ ០០០ដុល្លារ-អាម៉េរិក ក្នុងករណីខូចខាតមួយដង គឺត្រូវទូទាត់នូវចំនួនណាដែលតិចជាង។

យើងនឹងមិនផ្តល់សំណងទៅលើចំណាយណា៖
(i) សម្រាប់ការប្រមូលកម្ទេចកម្ទីឡើយ លើកលែងតែការប្រមូលពីកន្លែងដែលទ្រព្យ-សម្បត្តិនោះត្រូវបានបំផ្លាញ ឬធ្វើឱ្យមានការខូចខាត និងពីតំបន់ដែលនៅជាប់នឹងកន្លែងនោះ។
(ii) ដែលកើតចេញពីការបំពុល ឬការចម្លងមេរោគចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនបានធានាក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។
ទឹកប្រាក់ទទួលខុសត្រូវអតិបរមាមិនត្រូវលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងដែលមានចែងក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនៃចំណុចដែលបានធានានោះ។

៣៥.ខសន្យាអំពីការជួល

(i) វិធានទូទៅ

ខសន្យានេះសម្រាប់ប្រើលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលធានាលើការជួល ទោះបីជាម្ចាស់តែមិនប្រើប្រាស់ឬជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់លើអគារ។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា៖

(ក)ការជួល (អនុវត្តចំពោះម្ចាស់ដែលមិនមែនជាអ្នកប្រើប្រាស់អគារ)

រយៈពេល.....ខែ នៃការជួលដែលមានការធានា។ ទឹកប្រាក់ធានា:.....ដុល្លារអាម៉េរិក។

ការធានាលើការជួល អនុវត្តចំពោះតែអគារ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារណាដែលមិនអាចស្នាក់នៅបាន ដោយសារតែផលវិបាកនៃអគ្គិភ័យឬហានិភ័យផ្សេងទៀតដែលបានធានាតាមរយៈកិច្ចសន្យានេះ ហើយចំនួនដែលអាចផ្តល់សំណងបានមិនត្រូវមានចំនួនលើសពីសមាមាត្រនៃទឹកប្រាក់ធានាលើការជួលនេះទេ ក្នុងអំឡុងពេលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសាងសង់ឱ្យដូចដើមឬជួសជុលឡើងវិញជាហេតុនាំឱ្យមានការចំណាយទៅលើរយៈពេលនៃការជួលដែលបានធានានេះ។

(ខ)ការជួល (អនុវត្តចំពោះម្ចាស់ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់អគារ)

រយៈពេល.....ខែការចំណាយដែលមានការធានា។ ទឹកប្រាក់ធានា: .....ដុល្លារអាម៉េរិក។

ការធានាលើការជួល អនុវត្តចំពោះតែអគារ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារណាដែលមិនអាចស្នាក់នៅបានដោយសារតែផលវិបាកនៃអគ្គិភ័យ ឬហានិភ័យផ្សេងទៀតដែលបានធានាតាមរយៈកិច្ចសន្យានេះ ហើយចំនួនដែលអាចផ្តល់សំណងបានត្រូវតែជាចំណាយចាំបាច់បន្ថែមនិងសមស្របដែលលោកអ្នកត្រូវជួលកន្លែងផ្សេងដើម្បីស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន។ ក្នុងអំឡុងពេលចាំបាច់ត្រូវធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញ ឬជួសជុលឡើងវិញជាហេតុនាំឱ្យមានការចំណាយផ្សេងៗដែលបានធានាក្នុងរយៈពេលនេះ ចំនួនចំណាយសរុបមិនត្រូវលើសពីសមាមាត្រនៃចំនួនដែលបានធានាឡើយ។

៣៧.ខសន្យាអំពីការធានារ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯង

(i) វិធានទូទៅ

ខសន្យានេះសម្រាប់ប្រើលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ទទួលធានារ៉ាប់រងខ្លួនឯងមួយចំណែកលើហានិភ័យ។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សូមឯកភាពប្រកាសអះអាងថា លោកអ្នកយល់ព្រមធ្វើការធានារ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯង ហើយទឹកប្រាក់ធានាតាមចំណុចធានាលេខ.....នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមានចំនួនតែ ...%នៃតម្លៃទីផ្សារជាក់ស្តែង (ឬតម្លៃធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញក្នុងករណីដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងធ្វើតាមមូលដ្ឋាននៃតម្លៃធ្វើឱ្យមានសភាពដូចដើមឡើងវិញ) នៃទ្រព្យសម្បត្តិធានា។

លោកអ្នកយល់ព្រមធ្វើជាអ្នកធានារ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ចំពោះ .....%និងទទួលខុសត្រូវនូវសមាមាត្រជាភាគរយនៃ៖

ក) ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ចំពោះការខាតបង់ឬការខូចខាតនីមួយៗ (រួមមាន ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជាកម្រៃ បន្ទុក ថ្លៃដើម និងចំណាយ) តាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និង

ខ) ចំណាយណាមួយដែលត្រូវបង់តាមលក្ខខណ្ឌ១៨នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

សូមយល់ព្រមប្រកាសអះអាងបន្ថែមទៀតថា ក្នុងករណីដែលទឹកប្រាក់ធានាតាមចំណុចធានាលេខ.....នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមានចំនួនតិចជាង.....% នៃតម្លៃជាក់ស្តែងរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិធានានៅពេលមានការខាតបង់ត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសមាមាត្រនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

៣៨.ខសន្យាផ្លាស់ប្តូរទីតាំងបណ្តោះអាសន្ន(លើកលែងសន្និធិ សំរាប់ធ្វើអាជីវកម្មនិងទំនិញ)

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យប្រើខសន្យានេះលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងតាមការសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានាក្នុងចំណុច..... នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ត្រូវបានធានា (រហូតដល់១០%នៃតម្លៃនៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង) ក្នុងខណៈដែលបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងជាបណ្តោះអាសន្នដោយគិតរួមទាំងពេលកំពុងធ្វើដំណើរទាំងពេលទៅ និងពេលត្រឡប់ មកវិញដើម្បីធ្វើការសម្អាត កែលម្អឡើងវិញ កែប្រែ ជួសជុល ឬក្នុងគោលបំណងស្រដៀងគ្នានេះ ទៅទីតាំងផ្សេងដែលស្ថិតក្នុងបរិវេណតែ

មួយ ឬបរិវេណផ្សេងទៀត តាមផ្លូវថ្នល់ក្តី ផ្លូវដែកក្តី ឬផ្លូវទឹកក្តី គឺគ្រប់មធ្យោបាយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានមកវិញក្រោមការធានាបន្ថែមចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនេះ គឺមិនត្រូវលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានមកវិញ ប្រសិនបើមានការខូចខាតកើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណដែលបានរើទ្រព្យសម្បត្តិចេញជាបណ្តោះអាសន្ននោះឡើយ។

ការធានាបន្ថែមនេះមិនអនុវត្តចំពោះ៖

ក) ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត

ខ) ចំណុចដែលធានាលើសន្និធិ និងទំនិញគ្រប់ប្រភេទ។

៣៩. ខសន្យាអំពីការស្នុកទុកបណ្តោះអាសន្ន

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យមានការធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិ (មិនរាប់បញ្ចូលអគារ) ដែលត្រូវបានធានាក្រោមបណ្ណ-សន្យារ៉ាប់រងមួយ ខណៈដែលទ្រព្យសម្បត្តិនោះ ត្រូវបានស្នុកទុកនៅកន្លែងណាមួយ បណ្តោះអាសន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ពុំមានការគិតថ្លៃបុព្វលាភបន្ថែមឡើយសម្រាប់ការស្នុកទុកបណ្តោះអាសន្នចំពោះការស្នុកទុកដែលមានរយៈពេលមិនលើសពី ៣០ថ្ងៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើរយៈពេលនៃការស្នុកទុកលើសពី៣០ថ្ងៃ ត្រូវអនុវត្តអត្រាធម្មតាចំពោះបរិវេណនៃការស្នុកទុក តាមមូលដ្ឋានសមមាត្រសម្រាប់រយៈពេលដែលលើសពីកំណត់៣០ថ្ងៃ។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃបដិ្ឋលេខ ៖

ទ្រព្យសម្បត្តិធានា (មិនរាប់បញ្ចូលអគារ) ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះត្រូវបានធានា ខណៈដែលទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានផ្ទុកបណ្តោះអាសន្ននៅកន្លែងណាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលុះត្រាតែ៖

ក) រយៈពេលស្នុកទុកបណ្តោះអាសន្នមិនលើសពី៣០ថ្ងៃ។

ខ) បន្ទុកចំណាយរបស់យើងមិនលើសពី ១០%នៃទឹកប្រាក់ធានាសរុប ឬ១០០ ០០០ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយយើងនឹងជ្រើសយកជម្រើសណាមួយដែលតិចជាង សម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិធានាតាមខសន្យានេះ។

គ) យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ឬការខូចខាតចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលកើតឡើងខណៈពេលកំពុងដឹកជញ្ជូន (រួមទាំងការលើកឡើងនិងដាក់ចុះសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន)។

ឃ) ការធានារ៉ាប់រងនេះមិនអនុវត្តចំពោះ៖

(i) ទ្រព្យសម្បត្តិស្ថិតក្រោមការធានាផ្សេងទៀត

(ii) យានយន្តនិងតួយានយន្តដែលមានអាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើផ្លូវថ្នល់ ឬកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់លើផ្លូវថ្នល់។

៤០.ខសន្យាអំពីកម្រិតពេលវេលាសម្រាប់ការធ្វើសំណង

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យប្រើ ខសន្យានេះលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សូមអះអាងនិងយល់ព្រមថា ការខូចខាតឬបាត់បង់ណាមួយទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានាបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលណាមួយនៃ៖

- ៧២ ម៉ោងជាប់គ្នា ចំពោះព្យុះស៊ីក្លូន ព្យុះហារីកែន ព្យុះទីហ្វុង និង/ឬល់ព្យុះផ្សេងៗ, ញ័រដែនដី (ប្រសិនបើហានិភ័យបង្កនោះជាធានារ៉ាប់រងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង)។
- ១៦៨ ម៉ោងជាប់គ្នាចំពោះទឹកជំនន់ និង ការលេចធ្លាយទឹក (ប្រសិនបើហានិភ័យបង្កនោះធានារ៉ាប់រងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង)។

ត្រូវបានចាត់ទុកថាជា ព្រឹត្តិការណ៍ទោល និង បង្កើតបានជាព្រឹត្តិការណ៍តែមួយ សម្រាប់កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងដែលមានចែងក្នុងនេះ។

ក្នុងគោលបំណងនេះ ការចាប់ផ្តើមនៃរយៈពេល ៧២និង១៦៨ម៉ោង ត្រូវបានកំណត់តាមការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។ សូមបញ្ជាក់និងយល់ព្រមថា គ្មានការជាន់គ្នាលើរយៈពេល ៧២ ម៉ោងឬ១៦៨ម៉ោង ក្នុងករណីដែលការខូចខាតបានកើតឡើង លើសពីរយៈពេលដែលបានផ្តល់។

៤១.ខសន្យាអំពីការផ្ទុកអីវ៉ាន់ក្នុងយានយន្ត

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាលើចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

ក្នុងករណីដែលយានយន្តណាមួយរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ត្រូវបានទុកចោលដែលមានផ្ទុកអីវ៉ាន់ រំលងអាជ្រាត្រនៅក្នុងបរិវេណដែលមានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់សំណងទៅលោកអ្នកតាមការផ្ទុកទំនិញនោះក្នុងករណីមានការខាតបង់ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីហានិភ័យណាមួយដែលបានធានាដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

៤២.ខសន្យាអំពីករណីមិនធានាលើកេរវកម្មនិងសង្គ្រាម

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាលើចំពោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សូមអះអាងនិងឯកភាពថា ទោះបីជាមានការចែងផ្ទុយពីនេះនៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ការធានារ៉ាប់រងនេះមិនធានាលើការបាត់បង់ ខូចខាត ឬចំណាយណាមួយក៏ដោយបណ្តាលមកពី បង្កោលឡើងដោយ ឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ឬប្រយោល និងហេតុបង្កខាងក្រោមដោយមិនគិតពីហេតុបង្កផ្សេងទៀតដែលបានរួមចំណែកនាំទៅដល់ការខូចខាតនេះ៖

១. សង្គ្រាម ការឈ្លានពាន សកម្មភាពរបស់សត្រូវបរទេស ការប្រទុះសារាយ ឬប្រតិបត្តិការដូចសង្គ្រាម (ទោះបីជាត្រូវបានប្រកាសឬមិនប្រកាសក៏ដោយ) សង្គ្រាមស៊ីវិល ការបះបោល ការបដិវត្ត ការងើបឡើងចលាចលស៊ីវិលដែលមានការចូលរួមងើបឡើងនៃយោធា ឬ ការដណ្តើមអំណាចមួយផ្នែក ឬ

២. សកម្មភាពភេរវកម្មណាមួយ

ក្នុងគោលបំណងនេះ សកម្មភាពភេរវកម្មមានន័យថា ជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ ឬក្រុមមនុស្សដោយមិនកំណត់ចំពោះតែការប្រើកំលាំង អំពើហិង្សា និង/ឬការគំរាមកំហែង ទោះជាធ្វើឡើងជាបុគ្គល ឬតំណាងឱ្យ ឬមានទំនាក់ទំនងនឹងអង្គការ ឬរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបម្រើគោលបំណងនយោបាយ សាសនា មនោគមវិជ្ជា ឬគោលបំណងប្រហាក់ប្រហែល រួមទាំងចេតនាដែលដាក់ឥទ្ធិពលដល់រដ្ឋាភិបាលណាមួយ ឬធ្វើឱ្យសាធារណជន ឬផ្នែកណាមួយ មានការភ័យខ្លាច។

ខសន្យានេះ ក៏មិនធានាផងដែរលើការខូចខាត បាត់បង់ ថ្លៃឬចំណាយ ណាមួយដែលទាក់ទង ឬបណ្តាលមកពី ឬបង្កឡើងដោយផ្ទាល់ឬប្រយោល ពីសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងការពារ ឬ បង្ក្រាប ឬ ទាក់ទងទៅនិងចំណុច(១)និង(២)ខាងលើ

ក្នុងករណីដែល ផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចសន្យាបន្ថែមនេះ ត្រូវបានរកឃើញថា មិនមានសុពលភាព ឬមិនអាចអនុវត្តបាន ផ្នែកដែលនៅសល់ដទៃទៀតនៅតែមានប្រសិទ្ធិភាពពេញលេញ។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតមិនមានការផ្លាស់ប្តូរ

៤៣.កិច្ចសន្យាបន្ថែមអំពី Y2K

(i) វិធានទូទៅ

អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តខសន្យាលើចំពោះបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងណាដែលសមស្រប។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សូមទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថា បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ ត្រូវបានកែប្រែដូចតទៅ៖

ក. ក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រងនិងមិនទូទាត់សងលើការខូចខាត ឬការរំខានធុរកិច្ចបង្កឡើងដោយឬបណ្តាលមកដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលពី ការខូចកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍បំលែងទិន្នន័យ ឈីបតូចសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ប្រព័ន្ធដំណើរការតូចៗ (ឈីប) បណ្តាញសៀគ្វី ឬ ឧបករណ៍ប្រហាក់ប្រហែល ឬ សុសវ៉ែរណាមួយ ទោះបីវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកត្រូវបានធានាឬរបស់អ្នកដទៃ និង ទោះបីជាកើតឡើងមុន អំឡុងពេល ឬក្រោយពេលឆ្នាំ២០០០ ដែលបណ្តាលមកពីអសម្ថភាពលើ៖

1. ការស្គាល់ពេលវេលាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ តាមថ្ងៃពិតប្រាកដ
2. ចាប់យក រក្សាទុក ផ្ទុក និង/ឬ គណនាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ បកស្រាយ ឬបំលែងទិន្នន័យ ឬព័ត៌មានណាមួយឬប្រព័ន្ធបញ្ជាឬណែនាំ បន្ទាប់ពីធ្វើការលើថេរវេលាណាមួយជាជាងពេលវេលានៃប្រតិទិនពិតប្រាកដ និង/ឬ

3. ចាប់យក រក្សាទុក ផ្ទុក និង/ឬ គណនាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់ពី ប្រតិបត្តិការលើប្រព័ន្ធបញ្ជាដែលបានរៀបចំទុក ទៅក្នុងសុសវែរ ដែលជាប្រព័ន្ធបញ្ជាបង្កការខូចខាតលើទិន្នន័យ ឬ អសមត្ថភាព ចាប់យក រក្សាទុក ផ្ទុក និង/ឬ គណនាឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងថ្ងៃឬក្រោយថ្ងៃណាមួយ។

ខ. វាត្រូវបានដឹងបន្ថែមទៀតថា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងមិនទូទាត់សង លើការជួសជុលឬការកែប្រែលើផ្នែកណាមួយនៃប្រព័ន្ធបំលែងទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក ឬឧបករណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីកែតម្រូវភាពចន្លោះប្រហោង ឬឡូជិក ឬប្រតិបត្តិការ។

គ. វាត្រូវបានដឹងបន្ថែមទៀតថា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងមិនទូទាត់សងលើការខូចខាត ឬការរំខានធុរកិច្ច បណ្តាលមកពី ការខូច ភាពខ្វះខាត ការមិនដំណើរការនៃឧបករណ៍ណាមួយ ការពិគ្រោះយោបល់ ការរចនា ការវាយតម្លៃ ការត្រួតពិនិត្យ ការតម្លើង ការថែទាំ ការជួសជុល ឬពិនិត្យមើលដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ដោយអ្នកជំនួស ឬដោយអ្នកជំទៃ ឬសម្រាប់អ្នកជំទៃដើម្បីកំណត់ កែតម្រូវ ឬសាកល្បង លើការខូចជាក់ស្តែងឬទំនងនិងខូច ការមិនដំណើរការ ឬភាពខ្វះខាត ដែលបានរៀបរាប់ក្នុងចំណុច ក ខាងលើ។

ការខូចខាតឬ ការរំខានធុរកិច្ចដែលបានរៀបរាប់ក្នុងចំណុច ក, ខ, គ ខាងលើ មិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយមិនគិតថាមានហេតុបង្កណាផ្សេងបានចូលរួមដំណាលគ្នាឬនៅពេលក្រោយនោះទេ។

កិច្ចសន្យាបន្ថែមនេះ ធានាលើ ការខូចខាតឬការខំានធុរកិច្ចដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ លើកលែងតែមានករណីមិនធានាដោយឡែក ដែលបណ្តាលមកពីហានិភ័យបង្កដែលបានកំណត់។ ហានិភ័យបង្កដែលបានកំណត់ គឺ អគ្គិភ័យ រន្ទះ ការផ្ទុះ ការប៉ះទង្គិចពីយន្តហោះ ឬយានយន្ត ខ្យល់ព្យុះ ទឹកជំនន់ ព្រិលព្យុះថូណាដូ ព្យុះហ៊ារីកែន ព្យុះស៊ីក្លូន កុប្បកម្ម កូដកម្ម ការព្យាបាទ ការធ្លាយទឹក រញ្ជួយដី បន្ទុះភ្នំភ្លើង ស៊ូណាមី ផ្សែង ការឆេះដោយឯកឯង។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតមិនមានការផ្លាស់ប្តូរ

៤៤. ខសន្យាពិសេសសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើយូនីតនីមួយៗក្នុងប្លុកអគារ

(i) វិធានទូទៅ

ខសន្យាពិសេសនេះ អាចប្រើប្រាស់លើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលធានាលើយូនីតនីមួយៗក្នុងប្លុកអគារខ្ពស់ដូចជា អាផាតមិន/ខុនដូ/ផ្ទះ/ការិយាល័យ។

(ii) សេចក្តីលម្អិតនៃខសន្យា

សូមអះអាងនិងឯកភាពថា ទោះបីជាមានការចែងផ្ទុយពីនេះនៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ការធានារ៉ាប់រងនេះធានាតែលើយូនីតនីមួយៗដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ប៉ុន្តែមិនធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិរួម ដែលជារបស់សហកម្មសិទ្ធិលើអគារទាំងមូល ឬក្រោមការយោមកាមរបស់គណៈគ្រប់គ្រង ឬគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង ឬអ្នកគ្រប់គ្រងប្លុកអគារទាំងមូលទេ។

ទ្រព្យសម្បត្តិរួម មានដូចជា៖

- ទីធ្លា កន្លែងលេង សួនកម្សាន្ត ផ្លូវដើរ
- ជញ្ជាំង រចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់អគារ សម្ភារៈទូទៅ រួមមាន ទឹក អគ្គិសនី និង បំពង់ឧស្ម័ន ដែលអាចឆ្លងកាត់ទៅក្នុងកន្លែងឯកជន។
- បំពង់បង្ហុយផ្សែង
- តំបន់សេវាកម្មសាធារណៈ

ក្នុងករណីទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញ លើសពីថ្លៃជួសជុល បង្កឡើងដោយហានិភ័យបង្ក មូលដ្ឋានសម្រាប់កំណត់ចំនួនដែលត្រូវទូទាត់សងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ត្រូវគណនាដោយផ្អែកលើតំបន់ដែលទ្រព្យសម្បត្តិនោះសាងសង់ពីលើ ដែលមានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ គុណនិងថ្លៃសាងសង់ក្នុងមួយយូនីត លើទ្រព្យសម្បត្តិប្រហាក់ប្រហែល គិតត្រឹមពេលកើតឡើងការខូចខាត ដកការបង្គាទុកសម្រាប់ការសឹករេចរឹល និង/ឬ រំលស់ប៉ុន្តែក្នុងករណីណាក៏ដោយមិនលើសពីទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេ។

ក្នុងករណីត្រូវការជួសជុល និង សាងសង់ឡើងវិញ លើជញ្ជាំងខណ្ឌរវាងយូនីត២ជាប់គ្នា ថ្លៃសម្រាប់ការជួសជុល និង សាងសង់ឡើងវិញ ដែលបាននិយាយពីខាងដើម និងត្រូវបែងចែងទៅតាមសមាមាត្រ នៃសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់យូនីតនីមួយៗ។

សូមប្រកាសនិងអះអាងថាការទូទាត់សងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ អាចធ្វើឡើងបានក្នុងករណីដែលទ្រព្យសម្បត្តិជារបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬក្រោមការយាមកាម/ទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកត្រូវបានធានា-រ៉ាប់រង មិនបង្កឡើងដោយហានិភ័យបង្កដែលត្រូវបានធានា ប៉ុន្តែការចូលទៅកាន់យូនីតរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ត្រូវបានរាំងស្ទះដោយសារការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិរួមដែលបង្កឡើងដោយហានិភ័យបង្កដែលត្រូវបានធានាឬផ្សេងពីនេះ ដែលទាំងអស់នេះនាំទៅដល់៖

1. ការដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់លើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានា (ទាំងមូលឬមួយផ្នែក) ឬ
2. ផ្លូវចូលទៅកាន់យូនីតដែលត្រូវបានធានា ត្រូវបានរាំងខ្ទប់ឬហាមឃាត់។

ប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ ករណីមិនធានា ដែលមានចែងជាក់លាក់ណាមួយក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

ជំពូក ៨
ការអះអាង

១ – ការអះអាងអំពីការកំហិតលើទំនិញ

សូមអះអាងថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ គ្មានផ្នែកណានៃបរិវេណដែលបានរៀបរាប់ក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតកម្មឬស្តុកទុកទំនិញ។

២ - ការអះអាងអំពីការកំហិតលើការប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្ម

សូមអះអាងថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ ការប្រើប្រាស់បរិវេណដែលមានរៀបរាប់ក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះសម្រាប់អាជីវកម្មមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ (ដូចជា សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្ម ការលក់រាយ អាហារនិងភេសជ្ជៈ សេវាកម្សាន្ត រោងភាពយន្ត សាលពិព័រណ៌)មិនលើសពី២០%នៃផ្ទៃក្រឡាទាំងមូលរបស់បរិវេណនោះទេ។

សម្គាល់៖ ការអះអាងនេះ សម្រាប់អនុវត្តលើការជាន់វ៉ាប់រងលើប្លុកអាផាតមិន/ខុនដូទាំងមូល ផ្ទះ ឬកន្លែងស្នាក់នៅ និងអគារការិយាល័យ ដែលនៅក្នុងនោះ ហាង និង/ឬអាជីវកម្មដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ (ដូចជា សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្ម ការលក់រាយ អាហារនិងភេសជ្ជៈ សេវាកម្សាន្ត រោងភាពយន្ត សាលពិព័រណ៌) មានមិនលើស ២០%នៃផ្ទៃក្រឡាអគារទាំងមូល។

៣ – ការអះអាងអំពីការស្តុកទុកទំនិញដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់

សូមអះអាងថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ បរិវេណត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស្តុកទុក ទំនិញដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់។ ការស្តុកទំនិញដូចខាងក្រោមក្នុងបរិវេណ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាត៖

(i) សារធាតុរាវទាំងអស់ រួមមាន កេរ៉ូសែន ដែលផ្តល់ចំហាយដែលអាចឆាបឆេះក្នុងកម្រិតឆាបឆេះតិចជាង ៩៣ ដឺក្រេ (២០០ហ្វារិហាយ)

(ii) សារធាតុរាវទាំងអស់ រួមមាន ប្រេងឥន្ធនៈ ដែលផ្តល់ចំហាយដែលអាចឆាបឆេះក្នុងកម្រិតឆាបឆេះតិចជាង ៣៨ ដឺក្រេ (១០០ ហ្វារិនហាយ)

(iii) ឈើគូស

(iv) កាបូអ៊ីដ្រាត

(v) គ្រាប់រំសេវ

(vi) គ្រឿងផ្ទុះ

(vii) កាំជ្រួច

(viii) ហ្គាស

(ix) វត្ថុធាតុដើមដែលឆេះដោយឯកឯង ដូចជា ស៊ីលីន ស៊ុលហ្វ៊ែរ ...និងសារធាតុសកម្មដូចជា មាញ៉េស្យូម

៤ – ការអះអាងអំពីការជួសជុលលើយានយន្ត

សូមអះអាងថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ គ្មានការងារជួសជុល ណាមួយលើយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ធ្វើឡើងក្នុងបរិវេណដែលបានរៀបរាប់ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះទេ។

៥ – ការអះអាងអំពីការកំហិតលើការបាញ់ថ្នាំ

សូមអះអាងថា អំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ គ្មានការបាញ់ថ្នាំ/ម្សៅថ្នាំ ឬ ដំណើរការណាមួយទាក់ទងនិងការបាញ់ថ្នាំនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងបរិវេណដែលបានរៀបរាប់ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះទេ។

៦ – ការអះអាងអំពីហានិភ័យដែលនៅទំនេរ

សូមអះអាងថា គ្មានពេលណាមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ បរិវេណដែលបានរៀបរាប់ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ស្តុកទុកឬផ្ទុក ទំនិញគ្រប់ប្រភេទ ឬ សម្រាប់គោលបំណងណាមួយ។

សូមអះអាងបន្ថែមទៀតថា គ្រប់ទ្វារ បង្អួច និង/ឬ កន្លែងចំហទាំងអស់ ត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេល ដើម្បីការពារពីការចូល ដោយនរណាម្នាក់ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតឬនរណាមួយ។

៧ –ការអះអាងអំពីហានិភ័យមិនដំណើរការ

សូមអះអាងថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ហានិភ័យឧស្សាហកម្មដែលបានរៀបរាប់ គឺមិនដំណើរការ ហើយ ម៉ាស៊ីនទាំងនោះ ក៏មិនដំណើរការដែរ (លើកលែងម្តងម្កាលសម្រាប់រក្សាដំណើរការរបស់វា តែគ្មានវត្ថុធាតុដើមត្រូវបានឆ្លងកាត់វានោះទ) ហើយគ្មានការជួសជុលលើម៉ាស៊ីនឬការងារដោយអ្នកមើលការខុសត្រូវម៉ាស៊ីន ត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេ។

សូមអះអាងបន្ថែមទៀតថា បរិវេណដែលត្រូវបានធានាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្តុកឬផ្ទុកទំនិញ

៨ – ការអះអាងអំពីការសម្ងួតដោយកម្តៅសិប្បនិម្មិត

សូមអះអាងថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ គ្មានការសម្ងួតដោយកម្តៅសិប្បនិម្មិត ធ្វើឡើងក្នុងបរិវេណដែលបានរៀបរាប់ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះទេ។

៩– ការអះអាងអំពី ការឆ្អើរឬសម្ងួតកៅស៊ូដោយកម្តៅសិប្បនិម្មិត

សូមអះអាងថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះគ្មានឆ្អើរកៅស៊ូ ឬសម្ងួតដោយកម្តៅសិប្បនិម្មិត ធ្វើឡើងក្នុងបរិវេណដែលបានរៀបរាប់ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះទេ។

១០ – ការអះអាងអំពី ការគ្មានការកែច្នៃឡើងវិញ

សូមអះអាងថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង គ្មានសកម្មភាពឬដំណើរការកែច្នៃឡើងវិញ ធ្វើឡើងក្នុងបរិវេណដែលបានរៀបរាប់ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះទេ។

១១ – ការអះអាងអំពីការផលិតនិងការស្តុកថ្នាំលាប

សូមអះអាងថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង គ្មានសង្វាក់ផលិតកម្មឬស្តុក ថ្នាំប្រេង, ថ្នាំធ្វើឱ្យរលោង ឡែកក័រ ,វ៉ានីស ,ថ្នាំលាបបានពីសែលុយលូស ឬ សារធាតុរំលាយថ្នាំ ឬ ជម្រះថ្នាំ ឬ កែ-ឆ្នៃ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងបរិវេណដែលបានធានារ៉ាប់រង។

១២ - ការអះអាងអំពីការតម្លើងធុងស្តុកប្រេង (ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈដែលមានស្តុកប្រេងក្រោមដី)

សូមអះអាងថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ការតម្លើងធុងស្តុកប្រេង ត្រូវធ្វើពីដែក និង ដាក់នៅក្រោមដី។

ជំពូក ៩
វិធានសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុ

១. ជំពូកនេះអនុវត្តចំពោះការធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញ និងការធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗទៀត ដែលផ្តល់ការធានាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្រៅពីការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងការធានារ៉ាប់រងលើវិស្វកម្ម ការធានារ៉ាប់រងលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញ។

២. អត្រាបុព្វលាភក្រោមវិធានសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ គឺជាអត្រា បុព្វលាភអប្បបរមា និងកម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងដែលត្រូវអនុវត្ត។ សមាជិកទាំងអស់អាចអនុវត្តអត្រា/កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងខ្ពស់ជាង ដោយអាស្រ័យលើគោលការណ៍ផ្នែកចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ។

២.១ អត្រាមូលដ្ឋានមធ្យម

អត្រាបុព្វលាភសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រង លើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យមិនត្រូវទាបជាង អត្រាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើអគ្គិភ័យ និង/ឬហានិភ័យសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើការ ខូចខាតសម្ភារៈ និងទ្រព្យសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធមុនមានការបញ្ចុះថ្លៃទេក្រៅពីការបញ្ចុះថ្លៃដែលបាន អនុញ្ញាតចំពោះសម្ភារៈពន្លត់អគ្គិភ័យ និងសម្រាប់ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងកាន់តែធំ។

ក្នុងករណីមានការធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាតសម្ភារៈដោយអគ្គិភ័យ ក្នុងទីតាំងច្រើនជាងមួយកន្លែង ហើយមានអត្រាបុព្វលាភខុសគ្នាចំពោះទីតាំងនីមួយៗ អត្រាបុព្វលាភសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើ ការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុដោយអគ្គិភ័យ ត្រូវតែជាអត្រាមូលដ្ឋានមធ្យមសម្រាប់ការខូចខាតសម្ភារៈចំពោះទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

អត្រាមូលដ្ឋានមធ្យម ត្រូវតែគណនាដោយយកចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាតសម្ភារៈទាំងអស់ (ដូចបានចែងខាងលើ) ចែកឱ្យចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងទាំងអស់សម្រាប់ការខូចខាតសម្ភារៈ។

នៅក្នុងជំពូកនេះ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាតសម្ភារៈត្រូវគណនាដោយមិនរាប់បញ្ចូលនូវកត្តានៃការដំឡើង ឬបញ្ចុះថ្លៃដែលទាក់ទងនឹងប្រការមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- ខសន្យាស្តីអំពីការដំឡើងចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុប
  អត្រាមូលដ្ឋានមធ្យមត្រូវបានកំណត់នៅពេលចាប់ផ្តើមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងពេលបន្តសុពលភាព បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬពេលពន្យារយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង។ អត្រាត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញផងដែរ នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដល់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការខូចខាតសម្ភារៈដែលការផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់នឹងធ្វើឱ្យមានការកើនឡើង ឬថយចុះចំនួន ២០% ឬលើសពីនេះនៃការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុដោយអគ្គិភ័យ ដែលបានកំណត់ចុងក្រោយ។

អត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុដោយអគ្គិភ័យ ដែលអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ន ទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ការអនុវត្តប្រសិនបើមិនគោរពតាមខ្លឹមសារនៃជំពូកនេះទេ។

៣. មេគុណ

បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រង លើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ មិនត្រូវតិចជាង ទឹកប្រាក់ ដែលកំណត់ដោយអនុវត្តអត្រាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ និង/ឬ អត្រាហានិភ័យ សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងការខូចខាតសម្ភារៈដោយអគ្គិភ័យលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ ឬ អត្រាមូលដ្ឋានមធ្យម (អាចតាមករណីជាក់ស្តែង) ចំពោះតម្លៃមេគុណដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម និងចំនួន ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនីមួយៗ។

៣.១ មេគុណសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញដុល ចំណូលដុល ថ្លៃឈ្នួលដុល ឬប្រាក់ចំណេញសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះ

មេគុណខាងក្រោមត្រូវអនុវត្តចំពោះ ចំណូលដុល ថ្លៃឈ្នួលដុល ប្រាក់ចំណេញដុល ដោយរួមបញ្ចូល ឬមិនរួមបញ្ចូលប្រាក់បៀវត្ស ឬប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ៖

រយៈពេលនៃការធ្វើសំណង	មេគុណ
៦ខែ ឬតិចជាង	៧៥%
១២ខែ	១០០%
១៨ខែ	៩០%
២៤ខែ	៨៥%
៣៦ខែ	៨០%
៤៨ខែ	៧៥%

ប្រសិនបើរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងនៅចន្លោះរយៈពេលពីរដែលមានខាងលើ មេគុណខ្ពស់ជាងត្រូវយកមកអនុវត្ត។

៣.២ មេគុណសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលផ្អែកលើមូលដ្ឋានទ្វេគុណ

នៅពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលត្រូវបានធានាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានទ្វេគុណ មេគុណនិងរយៈពេលជំនួសត្រូវផ្អែកលើមូលដ្ឋានប្រាក់ឈ្នួលទ្វេគុណ - តារាងកំណត់អត្រាបុព្វលាភ និងរយៈពេលជំនួសមានភ្ជាប់ក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធ ៣។

៣.៣ មេគុណសម្រាប់ការបង្កើនថ្លៃចំណាយលើការងារ

មេគុណអប្បបរមា ១០០%ត្រូវអនុវត្តចំពោះការបង្កើនថ្លៃចំណាយលើការងារ និងការបង្កើនថ្លៃចំណាយលើការងារបន្ថែម។

៣.៤ មេគុណសម្រាប់ថ្លៃឈ្នួលសវនកម្ម

មេគុណអប្បបរមា ១០០%ត្រូវអនុវត្តចំពោះថ្លៃឈ្នួលសវនកម្ម។

៤. កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងអប្បបរមា

៤.១ កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងអប្បបរមាសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យដែលត្រូវអនុវត្តគឺ៥ថ្ងៃធ្វើការ។

៤.២ គ្មានក្រុមហ៊ុនណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យកាត់បន្ថយនូវកម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងអប្បបរមាដូច ដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងវិធានស្តីពី ការធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុក្រោមបណ្ណសន្យា-រ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ។

៥. ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែម

មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការពង្រីកការធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យបន្ថែមការធានា លើហេតុការណ៍ដែលមិនច្បាស់លាស់ផ្សេងៗទៀតឡើយ លើកលែងតែហេតុការណ៍ទាំងនោះត្រូវបាន កំណត់នៅក្នុងជំពូកនេះ និងដោយផ្អែកលើអត្រាបុព្វលាភ និងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលបាន ចែង។

៥.១ ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមចំពោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់/អតិថិជន

៥.១.១ ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមចំពោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ណាមួយ

បណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ អាចត្រូវបានពង្រីក បន្ថែមការធានាលើការខាតបង់ ដែលកើតចេញពីការខូចខាតបរិវេណរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ណាមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

អត្រាប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ណាមួយនោះ ត្រូវគណនាដោយយកការកំណត់ជាភាគរយធៀបនឹងអត្រាសមស្របចំពោះហានិភ័យពិសេស និងជាមូលដ្ឋាន។

នៅពេលដែលមានការពង្រីកបន្ថែមការធានាទាក់ទងនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ច្រើនជាងមួយ អត្រាបុព្វលាភត្រូវកំណត់ដោយបូកបន្ថែម ហើយត្រូវអនុវត្តតាមរូបមន្តខាងក្រោម៖

(១) អ្នកផ្គត់ផ្គង់នីមួយៗត្រូវកំណត់អត្រារៀងៗខ្លួនតាមអត្រាមូលដ្ឋាន ហើយបន្ទាប់មកត្រូវរៀបជាបញ្ជីពីធំមកតូច។

(២) អត្រាប្រាក់ចំណេញត្រូវកំណត់៖

- ១០០% នៃអត្រាខ្ពស់បំផុតដែលទាញចេញពីការគណនាក្នុងចំណុច (១)
- បូក ៥០% នៃអត្រាខ្ពស់បំផុតទី២
- បូក ២៥% នៃអត្រាខ្ពស់បំផុតទី៣
- បូក ១០% នៃអត្រានីមួយៗដែលនៅសល់

ឧទាហរណ៍ (មានតារាងគណនា) អំពីការគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើកាខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុដោយអគ្គិភ័យ មានភ្ជាប់ជាតារាងឧបសម្ព័ន្ធ ៤។

មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការខាតបង់ដែលកើតចេញពីការខូចខាតបរិវេណរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ណាដែលមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះទេ។

កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងអប្បបរមាសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ គឺ ៥ថ្ងៃធ្វើការ។

៥.១.២ ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមចំពោះអតិថិជនណាមួយ

បណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុដោយអគ្គិភ័យមួយ អាចពង្រីកបន្ថែម ការធានាលើការខាតបង់ដែលកើតចេញពីការខូចខាតដល់បរិវេណរបស់អតិថិជនណាមួយ ដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

ការពង្រីកបន្ថែមការធានាត្រូវកំណត់អត្រាតាមវិធីសាស្ត្រដូចការពង្រីកបន្ថែមការធានាចំពោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដែរ។

មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការខាតបង់ ដែលកើតចេញពីការខូចខាតបរិវេណរបស់អតិថិជនណាដែលមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះទេ។

កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងអប្បបរមាសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ គឺ ៥ថ្ងៃធ្វើការ។

៥.២ ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែ មានការហាមឃាត់មិនឱ្យចូលក្នុង បរិវេណដែលធានា

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យអាចត្រូវបាន ធានាបន្ថែម លើការខាតបង់ ដែលបណ្តាលមកពីការខូចខាតកន្លែងផ្សេង ក្រៅពីបរិវេណដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដែលរារាំង ឬទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ ឬការចូលទៅកាន់បរិវេណ ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទោះជាបរិវេណ ឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនោះមិនមាន ការខូចខាតក៏ដោយ។

ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាដែលអនុញ្ញាតចំពោះការធានាបន្ថែមនេះគឺ ១០%នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ។

មិនអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងខ្ពស់ជាង ១០% ទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចអនុញ្ញាតផ្តល់ការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទាបជាង ១០%។

កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងអប្បបរមាសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ គឺ ៥ថ្ងៃធ្វើការ។

៥.៣ ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមចំពោះសេវាកម្មសាធារណៈ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ អាចធានាបន្ថែមលើការ ខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីការខ្វះការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មសាធារណៈ ទឹក/ភ្លើង ដែលកើតចេញពីការខូចខាតដោយហានិភ័យដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនៅស្ថានីយផ្គត់ផ្គង់ដល់បរិវេណ ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។

កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងអប្បបរមាសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះគឺ ៥ថ្ងៃធ្វើការ។

៥.៤ ឃាតកម្ម អត្តឃាត សត្វចង្រៃ ការពុលម្ហូបអាហារឬកេសជ្ជៈឬការរៀបចំអនាម័យមិនបានល្អ

បណ្ណសន្យាប៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុក្រោមបណ្ណសន្យាប៉ាប់រងអគ្គិភ័យ អាចពង្រីកបន្ថែមការធានារ៉ាប់រង លើការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពី ឃាតកម្ម អត្តឃាត សត្វចង្រៃ ម្ហូបអាហារ ឬកេសជ្ជៈពុល ឬការរៀបចំអនាម័យមិនបានល្អ ដែលជាលទ្ធផលបណ្តាលឱ្យមាន ការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់បរិវេណដោយផ្នែក (មួយផ្នែក ឬទាំងស្រុង) ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាដែលអនុញ្ញាតចំពោះការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះគឺ ១០% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ។

មិនអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងខ្ពស់ជាង ១០% ទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចអនុញ្ញាតផ្តល់ការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទាបជាង ១០%

កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងអប្បបរមាសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ គឺ ៥ថ្ងៃធ្វើការ។

៦. តារាងកំណត់អត្រាបុព្វលាភសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែម

		អត្រាបន្ថែម
១	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបានកំណត់ជាក់លាក់	0,១៥%
២	អតិថិជនដែលបានកំណត់ជាក់លាក់	0,១៥%
៣	ការខាតប្រាក់ចំណូលដោយសារការហាមឃាត់មិនឱ្យចូលក្នុងបរិវេណ	0,0១៥%
៤	សេវាកម្មសាធារណៈ	0,0២៥%
៥	ឃាតកម្ម អត្តឃាត សត្វចង្រៃ ការពុលម្ហូបអាហារឬកេសជ្ជៈ ឬការរៀបចំអនាម័យមិនបានល្អ	0,010%

កំណត់សម្គាល់

(១) ប្រសិនបើរយៈពេលធ្វើសំណងធានាលើសពី ១២ខែ អត្រាសម្រាប់ការខាតបង់ចំណូលដោយសារ ការហាមឃាត់ក្នុងការចេញ-ចូលក្នុងបរិវេណដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង សេវាកម្មសាធារណៈ និងឃាតកម្ម អត្តឃាត សត្វចង្រៃ ការពុលម្ហូបអាហារ និងកេសជ្ជៈ ឬការរៀបចំអនាម័យមិនបានល្អអាចត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃតាមសមាមាត្រ នៃភាគរយដែលបានបង្ហាញខាងលើចំពោះរយៈពេលធ្វើសំណងអតិបរមា ១២ខែ។

៧. សេចក្តីលម្អិតស្តីពីការធានារ៉ាប់រងបន្ថែម

៧.១ បរិវេណរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបានកំណត់ជាក់លាក់

ចំពោះការបង់ថ្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ថែម ដែលរួមបញ្ចូលក្នុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងហើយនោះវាជាការព្រមព្រៀងនិងធានាអះអាងថា ដោយយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ការខាតបង់

ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងចំណុចធានាលេខ .....នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ដែលជាលទ្ធផលបណ្តាលមកពីការបញ្ឈប់ ឬការអាក់ខានផ្នែកអាជីវកម្មដែលជាផលវិបាកនៃការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលកើតឡើងដូចហេតុការណ៍មានចែងក្នុងកំណត់សម្គាល់ខាងក្រោម ត្រូវចាត់ទុកថាជាការខាតបង់ ដែលបណ្តាលមកពីការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានប្រើប្រាស់ នៅក្នុងបរិវេណដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

យោងតាមអនុស្សរណៈនេះ ការទទួលខុសត្រូវចំពោះទីតាំងណាមួយនចំណុចធានានីមួយៗលេខ.....មិនត្រូវលើសពីភាគរយ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបដូចកំណត់ខាងក្រោមចំពោះហេតុការណ៍នីមួយៗ។

ឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់	ទីតាំង	កម្រិតទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
_____	_____	_____
_____	_____	_____

យើងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ណាមួយ ដែលអាចធ្វើសំណងបានដោយផ្អែកលើការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ ចំពោះរយៈពេលនៃការខាតបង់នោះលើសពី៥ថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីពេលដែលលោកអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់លើកដំបូងពីការខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ និង បន្តរហូតដល់ពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានបំពេញបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញ ដើម្បីឱ្យលោកអ្នកអាចរក្សាបានសង្វាក់ផលិតកម្មដូចមុនពេលបាត់បង់។

៧.២ បរិវេណរបស់អតិថិជនដែលបានកំណត់ជាក់លាក់

ចំពោះការបង់ថ្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ថែម ដែលរួមបញ្ចូលក្នុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងហើយនោះ វាជាការព្រមព្រៀង និងការធានាអះអាងថា ដោយយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ការខាតបង់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងចំណុចធានាលេខ.....នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ដែលជាលទ្ធផលបណ្តាលមកពីការបញ្ឈប់ ឬការអាក់ខានអាជីវកម្ម ដែលជាផលវិបាកនៃការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលកើតឡើងដូចហេតុការណ៍មានចែងក្នុងកំណត់សម្គាល់ខាងក្រោមត្រូវ ចាត់ទុកថាជាការខាតបង់ ដែលបណ្តាលមកពីការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានប្រើប្រាស់នៅ ក្នុងបរិវេណដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ដោយហេតុថាប្រសិនបើភាគរយដែលកំណត់ខាងក្រោមចំពោះឈ្មោះអតិថិជន ដែលមានការខូចខាតបរិវេណ មានចំនួនតិចជាងភាគរយនៃចំណូលប្រចាំឆ្នាំដែលបានពីអតិថិជន នោះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចបង់តាមលក្ខខណ្ឌ នៃអនុស្សរណៈនេះទាក់ទងអតិថិជននោះ ត្រូវបញ្ចុះតម្លៃតាមសមាមាត្រ។

ឈ្មោះអតិថិជន	ទីតាំង	កម្រិតទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
_____	_____	_____
_____	_____	_____

ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ណាមួយ ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងផ្នែក បន្ថែមការធានារ៉ាប់រងនេះ លើកលែងតែការបញ្ឈប់ ឬការអាក់ខានអាជីវកម្មនោះមានរយៈពេល លើសពី៥ថ្ងៃធ្វើការ ហើយការទទួលខុសត្រូវចំពោះការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមត្រូវអនុវត្តចំពោះតែរយៈពេលដែលលើសពី៥ថ្ងៃធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះ។

៧.៣ ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែ មានការហាមឃាត់មិនឱ្យចូលក្នុងបរិវេណដែលធានា

ចំពោះការបង់ថ្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ថែម ដែលរួមបញ្ចូលក្នុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងហើយនោះ វាជាការព្រមព្រៀងនិងការធានាអះអាងថា ដោយយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ការខាតបង់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងចំណុចធានាលេខ.....នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ដែលជាលទ្ធផលបណ្តាលមកពីការបញ្ឈប់ ឬការអាក់ខានអាជីវកម្មដែលជាផលវិបាកនៃការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលកើតឡើងដោយហានិភ័យដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ដូចមានសម្គាល់ខាងក្រោម នៅជិតបរិវេណរបស់លោកអ្នកដែលត្រូវការពារ ឬរារាំងមិនឱ្យប្រើប្រាស់ឬចេញចូល ទោះបីជាបរិវេណ ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកមានការខូចខាត ឬអត់ក៏ដោយ។

ត្រូវចាត់ទុកថាជាការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពី ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបរិវេណដែលត្រូវបានធានា។ រយៈពេលនៃការធ្វើសំណងមានន័យថា ជារយៈពេលមួយដែលលទ្ធផល អាជីវកម្មត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយផលវិបាកនៃហេតុការណ៍ណាមួយក្នុងអំឡុងពេលនោះ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃកើតមានហេតុការណ៍រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ ដោយមិនលើសពីរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងអតិបរមា។

រយៈពេលនៃការធ្វើសំណងអតិបរមាមានន័យថា ____ខែ។ ការទទួលខុសត្រូវផ្តល់សំណងរបស់យើងនៅក្នុងអនុស្សរណៈនេះមិនត្រូវលើសពី ១០%នៃចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុប ឬ ____ លានដុល្លារអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងមួយ ដោយជ្រើសរើសយកចំនួនណាមួយក៏ដោយដែលតិចជាងគេបន្ទាប់ពីអនុវត្តតាម ខ ចែង និងលក្ខខណ្ឌដទៃផ្សេងទៀតរបស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ណាមួយ ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយផ្នែកបន្ថែមប្រសិនបើការបញ្ឈប់ ឬការអាក់ខានអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក មិនលើសពី៥ថ្ងៃធ្វើការហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន តាមរយៈការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ នឹងអនុវត្តចំពោះតែរយៈពេលដែលលើសពី ៥ ថ្ងៃធ្វើការប៉ុណ្ណោះ។

៧.៤ សេវាសាធារណៈ

ចំពោះការបង់ថ្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ថែម វាជាការប្រកាសអះអាងថា ដោយយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ការខាតបង់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង នេះដែលជាលទ្ធផលបណ្តាលមកពីការបញ្ឈប់ ឬការអាក់ខានអាជីវកម្មដែលជាផលវិបាកនៃ ការខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និង/ឬអគ្គិសនីដល់សាធារណជន ដែលបណ្តាលមកពីការខូចខាតដូចបានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនៅតាម៖

- ស្ថានីយផលិត ឬអនុស្ថានីយទទួលផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីសាធារណៈ
- ពោងចក្រផលិតទឹកស្អាត ឬស្ថានីយបូមទឹកផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាធារណៈ ដែលផ្តល់ទឹកដល់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

ត្រូវចាត់ទុកថា ជាការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបរិវេណនោះ។ បំពង់ទឹក ឬខ្សែបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនីសម្រាប់បរិវេណរបស់លោកអ្នកមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ។

ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ណាមួយ ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងផ្នែកបន្ថែម នេះទេ ប្រសិនបើការអាក់ខានក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ទឹកមិនលើសពី៥ថ្ងៃធ្វើការ ហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ ត្រូវអនុវត្តតែក្នុងរយៈពេលដែលលើសពី ៥ថ្ងៃធ្វើការប៉ុណ្ណោះ។

៧.៥ឃាតកម្ម អគ្គឃាត សត្វចង្រៃ ម្ហូបអាហារ ឬកេសជ្ជៈមានជាតិពុល ឬការរៀបចំអនាម័យមិនបានល្អ

វាជាការព្រមព្រៀង និងការប្រកាសអះអាងថា ការធានារ៉ាប់រងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះត្រូវបានបន្ថែមការធានារ៉ាប់រងចំពោះហេតុការណ៍ដែលមានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

(i) ឃាតកម្ម ឬអគ្គឃាតដែលកើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

(ii) របួស ឬជម្ងឺកើតឡើងចំពោះមនុស្សណាម្នាក់ដែលកើតចេញពីឬតាមរយៈ ម្ហូបអាហារ ឬកេសជ្ជៈដែលមានបញ្ហាធ្វើឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ នៅក្នុងបរិវេណដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

(iii) សត្វស្មោកគ្រោក ឬសត្វចង្រៃនៅក្នុងបរិវេណដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

(iv) ប្រព័ន្ធទឹក និងការរៀបចំប្រព័ន្ធអនាម័យផ្សេងទៀតមិនបានល្អនៅក្នុងបរិវេណដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ដែលជាហេតុចំបងបណ្តាលឱ្យមានការហាមឃាត់ ចំពោះការប្រើប្រាស់បរិវេណដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនេះ (ទោះជាទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែក) តាមការបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

ការបញ្ឈប់ ឬការអាក់ខានអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកដោយយោងតាមប្រការទាំងឡាយ នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ត្រូវចាត់ទុកថាជាការខូចខាតដូចបានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

លក្ខខណ្ឌពិសេស

១. ជម្ងឺ ឬរោគនានា គឺជាជម្ងឺដែលកើតឡើងចំពោះមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបណ្តាលមកពី៖

ក) ម្ហូបអាហារ ឬកេសជ្ជៈដែលមានជាតិពុល ឬ

ខ) ជម្ងឺដែលឆ្លង ឬជម្ងឺរាតត្បាតដល់មនុស្ស (លើកលែងជម្ងឺអេដស៍) ដែលការពិការរាលដាលនៃជម្ងឺនេះ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានកំណត់និងបានជូនដំណឹងដល់ពួកគេ។

២. គោលបំណងនៃអនុស្សរណៈនេះ រយៈពេលនៃការធ្វើសំណងមានន័យថា ជារយៈពេលដែលលទ្ធផលនៃអាជីវកម្មត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយផលវិបាកនៃរកឃើញបញ្ហា ឬហេតុការណ៍កើតឡើងដោយចាប់ផ្តើម៖

ក) ចំពោះករណី (iii)និង (iv)ខាងលើ ពីថ្ងៃដែលហេតុការណ៍កើតឡើង ឬរកឃើញ

ខ) ចំពោះករណី (i)និង (ii) ខាងលើ ពីថ្ងៃដែលកំណត់ការហាមឃាត់ប្រើប្រាស់បរិវេណដែលត្រូវបានជានា និងថ្ងៃបញ្ចប់ដោយមិនយូរជាងពេលដកបំរាមហាមឃាត់ ឬរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងអតិបរមា ដោយជ្រើសរើសយករយៈពេលណាមួយដែលខ្លីជាងគេ។

រយៈពេលធ្វើសំណងអតិបរមាគឺជា _____ខែ

បរិវេណ គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណា ដែលមានចែងក្នុងនិយមន័យបរិវេណតែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងករណីដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរួមបញ្ចូលទាំងការធានារ៉ាប់រងបន្ថែម ការបំផ្លាញនាំឱ្យខាតបង់ឬការខូចខាតនៅទីតាំងផ្សេងដែលបានចាត់ទុកថាជាហេតុការណ៍មួយ ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនោះ មិនត្រូវអនុវត្តតាមអនុស្សរណៈនេះទេ។

៣. នៅក្នុងអនុស្សរណៈនេះ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះថ្លៃចំណាយទាំងឡាយក្នុងការលាងសម្អាត ការជួសជុល ការផ្លាស់ថ្មី ការយកមកវិញ ឬការត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេ។

៤. ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ ដែលកើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណទាំងឡាយណាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការរកឃើញបញ្ហា ឬគ្រោះថ្នាក់ដោយថាហេតុណាមួយ។

៥. ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមអនុស្សរណៈនេះ មិនត្រូវលើសពី ១០%នៃចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុប ឬ _____លានដុល្លារអាម៉េរិក ដោយជ្រើសយកចំនួនទឹកប្រាក់ណាដែលតិចជាង ក្នុងអំឡុងពេលធានារ៉ាប់រងណាមួយបន្ទាប់ពីអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវ នូវលក្ខខណ្ឌ និងខចែងផ្សេងៗនៃបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ដោយហេតុថា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ ដែលបានធានាណាមួយដោយការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះទេ ប្រសិនបើមិនមានការបញ្ឈប់ ឬការអាក់ខានអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី ៥ ថ្ងៃធ្វើការ។ ហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ នឹងអនុវត្តចំពោះតែរយៈពេលដែលលើសពី ៥ ថ្ងៃធ្វើការប៉ុណ្ណោះ។

៨. ខសន្យាផ្សេងៗ

៨.១ ខសន្យាចំពោះគណនេយ្យករ

ចំណុចពិសេសដោយឡែក ឬសេចក្តីលម្អិតដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ ឬឯកសាររបស់លោកអ្នកអាចត្រូវបានទាមទារដោយក្រុមហ៊ុន តាមលក្ខខណ្ឌលេខ ៨ នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ដើម្បីធ្វើការ

ស៊ើបអង្កេត ឬធ្វើការបញ្ជាក់ចំពោះបណ្តឹងទាមទារសំណងណាមួយនោះ ត្រូវរៀបចំឡើងដោយគណនេយ្យករអាជីពដែលធ្វើការជាប្រចាំឱ្យលោកអ្នក នាពេលនោះហើយរបាយការណ៍របស់គណនេយ្យករគឺជាកស្តុតាងបឋមនៃចំណុចពិសេសដោយឡែក ឬសេចក្តីលម្អិតដែលត្រូវមានក្នុងរបាយការណ៍នោះ។

៨.២ ខសន្យាចំពោះការទូទាត់សំណងតាមដំណាក់កាល

ការទូទាត់សំណងតាមដំណាក់កាលនឹងត្រូវធ្វើឡើង ប្រសិនបើមានសំណូមពរដោយហេតុថាការបាត់បង់នោះអាចត្រូវបានធ្វើសំណងដោយផ្អែកលើបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ។

៨.៣ ខសន្យាចំពោះផ្នែកនីមួយៗ

ប្រសិនបើអាជីវកម្មមានដំណើរការតាមផ្នែកផ្សេងៗ លទ្ធផលអាជីវកម្មដោយឡែកដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រការ (ក) និង (ខ) នៃចំណុចទី ១ នៃសេចក្តីលម្អិតដែលភ្ជាប់ជាមួយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ត្រូវអនុវត្តដោយឡែកៗពីគ្នាចំពោះផ្នែកនីមួយៗដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ ដោយការខូចខាតនោះ លើកលែងតែថាប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបសម្រាប់ ចំណុចទី ១ តិចជាងចំនួនទឹកប្រាក់បូកសរុបដែលគណនាតាមអត្រានៃប្រាក់ចំណេញដុលរបស់ផ្នែកនីមួយៗ (ទោះជារងផលប៉ះពាល់ដោយការខូចខាត ឬមិនរងប៉ះពាល់) ធៀបនឹងចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ផ្នែកនោះ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់សងត្រូវបន្តយតាមសមាមាត្រ។

៨.៤ ខសន្យាស្តីអំពីជម្រើសជាមូលដ្ឋាន

វាជាការព្រមព្រៀងនិងប្រកាសថាក្នុងករណីមានបណ្តឹងទាមទារសំណង ការកែសម្រួលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាន "ចំណូល ឬទិន្នផល" ដែលផ្តល់នូវលទ្ធផលប្រកបដោយសមភាពបំផុត ហើយមាននិយមន័យដោយឡែកចំពោះពាក្យ "ចំណូល" ដែលប្រើប្រាស់គ្រប់កន្លែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវសំដៅដល់ "ចំណូល ឬទិន្នផល" គឺជាតម្លៃលក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនៃទំនិញដែលលោកអ្នកបានផលិត ឬលក់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងបរិវេណដោយហេតុថា៖

(ក) អត្ថន័យតែមួយនោះអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងណាមួយទាក់ទងនឹងការខូចខាតដូចមានក្នុងនិយមន័យ។

(ខ) ប្រសិនបើអត្ថន័យដែលកំណត់ក្នុងបញ្ញត្តិនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ ខសន្យាស្តីអំពីជម្រើសក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មត្រូវមានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម៖

ខសន្យាស្តីអំពីជម្រើសក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង ទំនិញត្រូវបានផលិតនៅកន្លែងដទៃក្រៅពីបរិវេណដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ផលប៉ះពាល់ដោយការខូចខាតដល់អត្ថប្រយោជន៍នៃអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ឬអ្នកតំណាងរបស់លោកអ្នកចំពោះតម្លៃលក់នៃទំនិញដែលបានផលិតនៅកន្លែងនោះត្រូវបូកបញ្ចូលដើម្បីទទួលបានទិន្នផលក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង។

៨.៥ ខសន្យាស្តីអំពីការលក់ស្រង់ដើម

ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីមានការខូចខាតដែលបណ្តាល ឱ្យមានបណ្តឹងទាមទារសំណងតាមបណ្ណ-សន្យារ៉ាប់រងនេះ លោកអ្នកត្រូវធ្វើការលក់ស្រង់ដើមនៅក្នុងរយៈពេលធ្វើសំណង ប្រការ (ក) នៃចំណុចជានាលេខ ១ នៃចំណុចលម្អិតដែលមានភ្ជាប់ សម្រាប់គោលបំណងនៃបណ្តឹងទាមទារសំណងនោះត្រូវមានន័យដូចខាងក្រោម៖

(ក) លក្ខខណ្ឌនៃការកាត់បន្ថយចំណូល ចំនួនទឹកប្រាក់តាមការអនុវត្តអត្រានៃប្រាក់ចំណេញដុល ធៀបនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចំណូលក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសំណង (ដកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់រយៈពេលនៃការលក់ស្រង់ដើម) ធ្លាក់ក្រោមចំណូលស្តង់ដារ ដែលជាផលវិបាកនៃការខូចខាត។ ចំនួនទឹកប្រាក់នោះ ត្រូវកាត់បន្ថយពីទឹកប្រាក់ចំណេញដុលដែលរកបានពិតប្រាកដក្នុងអំឡុងពេលនៃការលក់ស្រង់ដើម។

៨.៦ ខសន្យាស្តីពីលក្ខខណ្ឌលើកលែងចំពោះការខូចខាតសម្ភារៈ

វាមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់មុនការទទួលខុសត្រូវទាក់ទង ទៅនឹងការបញ្ឈប់ ការអាក់ខានអាជីវកម្ម ការបំផ្លាញ ដែលលក្ខខណ្ឌនេះថាប្រសិនបើគ្មានការទូទាត់ ឬក៏ការទទួលខុសត្រូវដោយសារតែការអនុវត្តនូវប្រការនេះនៅក្នុងការធានារ៉ាប់រងនេះ ដែលលើកលែងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ដែលតិចជាងចំនួនដែលបានកំណត់ ហើយការទូទាត់នេះត្រូវធ្វើឡើង ឬក៏ការទទួលខុសត្រូវត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្រោមការធានារ៉ាប់រងនេះ ដែលធានាទៅលើអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនោះចំពោះការបំផ្លាញការខូចខាត។

៨.៧ ខសន្យាអំពីការប្រាស្រ័យទៅវិញទៅមក

សូមធ្វើការអះអាងបញ្ជាក់និងយល់ព្រមថា ប្រសិនបើមានការខូចខាតចំពោះបរិវេណ/ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាប់គ្នារបស់អ្នកត្រូវបានធានា ផ្តល់ផលវិបាកដល់បុគ្គលដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យមានចំណូលថយចុះ ឬកើនឡើងនូវចំណាយប្រតិបត្តិការនោះ ការខាតបង់នេះត្រូវចាត់ទុកថា ត្រូវបានធានាដោយរ៉ាប់រងដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ទោះបីជាមិនមានការខូចខាតចំពោះបរិវេណ/ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតក៏ដោយ។

កំណត់សម្គាល់

ខសន្យាអំពីការប្រាស្រ័យទៅវិញទៅមក អាចអនុវត្តតែចំពោះអ្នកត្រូវបានធានារួមគ្នាដែលមានទំនាក់ទំនងជាក្រុមហ៊ុនមេ ឬជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះ។

៨.៨ ខសន្យាអំពីការបង្កើនសន្និធិ

ក្នុងការកែតម្រូវការខាតបង់ណាមួយការបង្ការទុកសមស្របត្រូវតែធ្វើឡើងប្រសិនបើការខ្វះខាតចំណូលពីព្រោះការខូចខាតត្រូវបានគេពន្យារពេលដោយហេតុផល ប្រាក់ចំណូលត្រូវបានគេរក្សាបណ្តោះអាសន្នដោយសារតែកំណើនសន្និធិនៃផលិតផលសម្រេចនៅក្នុងឃ្លាំង និង/ឬកន្លែងផ្ទុកអីវ៉ាន់។

៨.៩ ខសន្យាស្តីអំពីអាជីវកម្មថ្មី

ចំពោះបណ្តឹងទាមទារសំណងណាមួយដែលកើតចេញពីការខូចខាត ដែលកើតឡើងមុនពេលបញ្ចប់ឆ្នាំទី១ នៃដំណើរការអាជីវកម្មនៅក្នុងបរិវេណនោះ ខ ចែង អត្រាប្រាក់ចំណេញដុល "ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ" និងចំណូលតាមស្តង់ដារ ត្រូវមានន័យដូចខាងក្រោមនិងមិនមានន័យផ្សេងដូចចែងខាងក្រោមនោះទេ៖

អត្រាប្រាក់ចំណេញដុល អត្រាប្រាក់ចំណេញដុលដែលរកបានពីចំណូលក្នុងរយៈពេលរវាងពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និង ពេលកើតមានការខូចខាត	ត្រូវមានការកែសម្រួលដែលជាការចាំបាច់សម្រាប់ផ្តល់នូវនិន្នាការនៃអាជីវកម្ម និងការប្រែប្រួលផ្សេងៗដែល ឬកាលៈទេសៈពិសេស មានជះឥទ្ធិពលដល់អាជីវកម្មទាំងនៅមុនឬក្រោយពេលមានការខូចខាតដែលផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្ម ដើម្បីឱ្យតួរលេខដែលកែសម្រួលបញ្ជាក់នូវភាពជាក់ស្តែងអំពីលទ្ធផលដែលមានការខូចខាតកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលសមស្របមួយក្រោយពីកើតមានការខូចខាត
ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ចំនួនស្មើគ្នាតាមសមាមាត្រសម្រាប់រយៈពេល ១២ខែនៃចំណូលដែលរកបានក្នុងរយៈពេលរវាងពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងពេលកើតមានការខូចខាត	
ប្រាក់ចំណូលស្តង់ដារ ចំនួនស្មើគ្នាតាមសមាមាត្រសម្រាប់រយៈពេលស្មើនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងចំពោះ ចំណូលដែលរកបានក្នុងរយៈពេលរវាងពេល ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងពេលកើតមានការខូចខាត	

បន្ទាប់ពីដំណើរការអាជីវកម្មបាន ១២ខែ បណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រង និងលក្ខខណ្ឌលម្អិតនីមួយៗត្រូវអនុវត្តជាធម្មតា។

កំណត់សម្គាល់៖ ការប្រើប្រាស់ពាក្យប្រាក់ចំណេញដុលដែលបានបង្ហាញខាងលើគ្រាន់តែជា ឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅត្រូវបានតម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ពាក្យបន្ថែមផ្សេងទៀតក្រៅពីពាក្យប្រាក់ចំណេញដុល។

៨.១០ ខសន្យាស្តីអំពីការធានារ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់

វាជាការព្រមព្រៀង និងការប្រកាសអះអាងធានាថា លោកអ្នកយល់ព្រមធ្វើការធានារ៉ាប់រងខ្លួនឯងផ្ទាល់ ហើយចំនួនទឹកប្រាក់ធានាតាមចំណុចធានាលេខ.....នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមានតែ .....%នៃទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងដែលបានដាក់ធានា។

ចំពោះផលវិបាកនៅថ្ងៃមុខ លោកអ្នកយល់ព្រមទទួលជាអ្នកធានារ៉ាប់រងខ្លួនឯងផ្ទាល់ចំពោះការ ខុសគ្នា .....% ហើយយល់ព្រមទទួលយកចំណែកសមាមាត្រតាមអត្រានេះ

(ក) រាល់ការខាតបង់ ឬការខូចខាតនីមួយៗ (រួមមានចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជា ថ្លៃសេវា និងថ្លៃចំណាយផ្សេងៗ) ដែលត្រូវបង់តាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

(ខ) ចំណាយដែលត្រូវបង់ក្នុងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌ ១១ នៃបណ្ណាសន្យាវ៉ាប់រងនេះ និង

(គ) បុព្វលាភធានាវ៉ាប់រងដែលត្រូវបង្វិលសងវិញតាមលក្ខខណ្ឌនិងប្រការផ្សេងៗនៃខសន្យាអំពីការកែសម្រួលបុព្វលាភធានាវ៉ាប់រងដែលជាខសន្យាមួយនៃបណ្ណាសន្យាវ៉ាប់រងនេះ។

សូមប្រកាសជានាអះអាងបន្ថែមទៀតថា ក្នុងករណីដែលទឹកប្រាក់ធានាតាមចំណុចធានាលេខ .....នៃបណ្ណាសន្យាវ៉ាប់រងនេះតិចជាង.....% នៃទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងនៃកម្មវត្ថុធានាវ៉ាប់រងពេលកើតមានការខាតបង់ ត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសមាមាត្រ ដែលបានបញ្ជាក់ជាពិសេសក្នុងបណ្ណាសន្យាវ៉ាប់រងនេះ។

(ចំណាំ៖ ខសន្យានេះអាចអនុវត្តបានដោយមានការបញ្ជាក់លម្អិតតែប៉ុណ្ណោះ)

៩. សេចក្តីលម្អិតសម្រាប់ចំណុចពិសេស

សេចក្តីលម្អិតសម្រាប់ចំណុចពិសេសខាងក្រោមគឺជាកាតព្វកិច្ច។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើមានតម្រូវការចំពោះការធានាវ៉ាប់រងច្រើនបញ្ចូលគ្នា (ដូចជា ចំណេញដុលនិងប្រាក់ឈ្នួលតាមមូលដ្ឋានពីរ) សេចក្តីលម្អិតសម្រាប់ចំណុចពិសេសអាចសមស្របត្រូវបានបញ្ចូលគ្នា។

សេចក្តីលម្អិតសម្រាប់ចំណុចពិសេសណាក្រៅពីពាក្យពេចន៍ដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងដំពូកនេះ ត្រូវបានហាមឃាត់។

៩.១ សេចក្តីលម្អិតសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញដុល (មូលដ្ឋានខុសគ្នា)

ចំណុចពិសេស សំដៅដល់ ក្នុងបណ្ណាសន្យាវ៉ាប់រងលេខ: _____ ក្នុងឈ្មោះ _____ ហើយជាផ្នែកសំខាន់នៃបណ្ណាសន្យាវ៉ាប់រងនេះ។

ចំណុចធានាលេខ **ទឹកប្រាក់ធានា**

១. លើប្រាក់ចំណេញដុល

ការធានាវ៉ាប់រងតាមចំណុចធានាលេខ ១ មានកំណត់ចំពោះការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញដុលដោយ (ក) ការថយចុះប្រាក់ចំណូល និង (ខ) ដោយការកើនឡើងនៃថ្លៃចំណាយលើការងារ ហើយចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់ជាសំណងត្រូវ៖

(ក) យោងតាមការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូល: ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមអត្រា ប្រាក់ចំណេញដុល ទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ចំណូលដែលរកបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង ដោយផលវិបាកនៃការខូចខាតក្រោមចំណូលស្តង់ដារ។

(ខ) យោងតាមការកើនឡើងនៃបន្ទុកចំណាយសម្រាប់ការងារ: ចំណាយបន្ថែម (យោងតាមប្រការទាំងឡាយនៃខសន្យាអំពីបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមិនបានធានា) ដែលកើតឡើងជាចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងតែមួយគត់ក្នុងការបញ្ចៀស ឬលុបចោលការធ្លាក់ចុះនៃចំណូល ដែលចំណាយនោះកើតឡើងក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងដែលជាផលវិបាកនៃការខូចខាត ហើយមិនលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមអត្រាប្រាក់ចំណេញដុល ទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ថយចុះដែលត្រូវបានបញ្ចៀស៖

ដកទឹកប្រាក់ដែលបានសន្សំក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងតាមកម្រៃទៅលើបន្ទុក និងចំណាយរបស់អាជីវកម្មដែលត្រូវបង់ក្រៅពីប្រាក់ចំណេញដុលដែលអាចបញ្ចប់ ឬថយចុះដោយសារការខូចខាត។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ធានាតាមចំណុចធានានេះមានចំនួនតិចជាងទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមអត្រានៃប្រាក់ចំណេញដុលទៅលើចំណូលប្រចាំឆ្នាំ (ឬធៀបនឹងមេគុណដែលកើនឡើងតាមសមាមាត្រប្រសិនបើរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងអតិបរមា លើសពី១២ខែ) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ត្រូវកាត់បន្ថយតាមសមាមាត្រ។

និយមន័យ

ចំណេញដុល ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជាទឹកប្រាក់ចំណូល ទឹកប្រាក់សន្និធិពេលបិទ និងទឹកប្រាក់កំពុងដំណើរការ លើសទឹកប្រាក់នៃសន្និធិពេលបើក ទឹកប្រាក់កំពុងដំណើរការ និងចំណាយលើការងារផ្សេងៗ។

កំណត់សម្គាល់ ១

ចំនួនទឹកប្រាក់នៃសន្និធិពេលបើក និង ពេលបិទត្រូវគណនាតាមវិធីសាស្ត្រគណនេយ្យទូទៅរបស់អ្នកត្រូវបានធានា ដូចជាប្រការស្តីពីការរំលោះ។

កំណត់សម្គាល់២

ពាក្យពេចន៍ និងវោហារសព្ទទាំងឡាយដែលប្រើក្នុងនិយមន័យនេះត្រូវមានអត្ថន័យទូទៅនៅក្នុងសៀវភៅនិងគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានធានា ប្រសិនបើមិននិយមន័យដោយឡែកនោះទេ។

ចំណាយ _____

ការងារជាក់លាក់ _____

ចំណូល ទឹកប្រាក់ (ដកអប្បហារដែលបានអនុញ្ញាត) ដែលបានបង់ឬត្រូវបង់ជូនអ្នកត្រូវបានធានាចំពោះទំនិញដែលបានលក់និងបានដឹកជញ្ជូន និងចំពោះសេវាដែលបានផ្តល់ក្នុងការងារអាជីវកម្មនៅក្នុងបរិវេណធានា។

រយៈពេលនៃការធ្វើសំណង រយៈពេលចាប់ពីពេលកើតមានការខូចខាតនិងបញ្ចប់មិនយូរជាងរយៈពេលធានាអតិបរមាបន្ទាប់ពីរយៈពេលដែលលទ្ធផលអាជីវកម្មទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការខូចខាត។

រយៈពេលនៃការធ្វើសំណងអតិបរមា _____ខែ

អត្រាចំណេញដុល អត្រាចំណេញដុលដែលរកបានពីចំណូលក្នុងរយៈពេលរវាងពេលចាប់ផ្តើមធុរកិច្ចនិងពេលកើតមានការខូចខាត	ត្រូវមានការកែតម្រូវដែលជាការចាំបាច់សម្រាប់ផ្តល់នូវទំនោរនៃអាជីវកម្ម និងការប្រែប្រួលផ្សេងៗដែលឬកាលៈទេសៈ

ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ចំនួនស្មើគ្នាតាមសមាមាត្រសម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ នៃចំណូលដែលរកបានក្នុងរយៈពេលរវាងពេលចាប់ផ្តើមធុរកិច្ច និងពេលកើតមានការខូចខាត	ពិសេស ដែលជះឥទ្ធិពលដល់អាជីវកម្មទាំងនៅមុនឬក្រោយពេលមានការខូចខាត ដែលផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្ម ដើម្បីឱ្យតួ លេខដែលកែតម្រូវបញ្ជាក់នូវភាពជាក់ស្តែងអំពីលទ្ធផលដែលមានការខូចខាតកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលសមស្របមួយក្រោយពីកើតមានការខូចខាត
ចំណូលស្តង់ដារ ចំនួនស្មើគ្នាតាមសមាមាត្រសម្រាប់រយៈពេលស្មើនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង នៃចំណូលដែលរកបានក្នុងរយៈពេលរវាងពេលចាប់ផ្តើមធុរកិច្ច និងពេលកើតមានការខូចខាត	

ខសន្យាអាជីវកម្មជំនួស

ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង ទំនិញត្រូវលក់ ឬសេវាត្រូវផ្តល់នៅទីកន្លែងផ្សេងក្រៅពីបរិវេណធានា ដើម្បីផលប្រយោជន៍ធុរកិច្ចទោះជាការលក់ឬការផ្តល់បានធ្វើឡើងដោយអ្នកត្រូវបានធានា ឬអ្នកតំណាងដទៃផ្សេងទៀតទឹកប្រាក់បានបង់ ឬត្រូវបង់តាមការលក់ទំនិញ ឬសេវាត្រូវចាត់ទុកជាចំណូលក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង។

ខសន្យាបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រង

ប្រសិនបើមានបន្ទុក**អចិន្ត្រៃយ៍**ណាមួយនៃធុរកិច្ចមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ (ត្រូវបានដកចេញក្នុងការគណនាចំណេញជុលដូចកំណត់ក្នុងនិយមន័យ) នោះការគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចស្រោចស្រង់វិញបានតាមការកើនឡើងនៃបន្ទុកចំណាយការងារជាចំណែកមួយនៃចំណាយបន្ថែមដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង ចំណេញជុលធៀបនឹងទឹកប្រាក់ចំណេញជុលបូកនឹងបន្ទុក**អចិន្ត្រៃយ៍**ដែលមិនមានការធានាទាំងអស់។

ខសន្យាការកែតម្រូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ក្នុងករណីដែលចំណេញជុល (ឬមេគុណកើនឡើងតាមសមាមាត្រប្រសិនបើរយៈពេល នៃការធ្វើសំណងអតិបរមាលើសពី ១២ខែ) រកបានក្នុងរយៈពេលគណនេយ្យ ១២ខែ ដែលដូចគ្នាបំផុតនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងដែលបានបញ្ជាក់ដោយសវនកររបស់អ្នកត្រូវបានធានា តិចជាងចំនួនទឹកប្រាក់ធានា សមាមាត្រនៃបុព្វលាភត្រូវបង្វិលជូនវិញដោយមិនលើសពី ៥០%នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបានបង់ចំពោះទឹកប្រាក់ធានាសម្រាប់រយៈពេលធានារ៉ាប់រងនោះ ត្រូវធ្វើឡើងតាមការខុសគ្នានេះ។ ប្រសិនបើមានការខូចខាតកើតឡើងដែលបណ្តាលឱ្យមានបណ្តឹងទាមទារសំណងដូចក្នុងជំពូកនេះ ការបង្វិលនេះនឹងធ្វើឡើងតែចំពោះការខុសគ្នាដែលមិនអាស្រ័យនឹងការខូចខាតប៉ុណ្ណោះ។

ខសន្យាស្តីអំពីការកែតម្រូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានសុពលភាពតែ ១២ខែ ចាប់ពីថ្ងៃផុតកំណត់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

៩.២ សេចក្តីលម្អិតសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលមូលដ្ឋានពីរ

ចំណុចពិសេស សំដៅដល់ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ_____ក្នុងនាម_____
និងជាផ្នែកសំខាន់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ចំណុចធានាលេខ **ទឹកប្រាក់ធានា**

១. លើប្រាក់ឈ្នួល

ការធានារ៉ាប់រងតាមចំណុចធានាលេខ១ ត្រូវបានកំណត់ចំពោះការខាតបង់ប្រាក់ឈ្នួល និងទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ជាសំណងត្រូវ៖

(ក) យោងតាមការធ្លាក់ចុះនៃចំណូល៖

(i) ក្នុងរយៈពេលដំបូង៖ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមអត្រាប្រាក់ឈ្នួលទៅលើ កង្វះខាតនៃទឹកប្រាក់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលនៃការធានារ៉ាប់រង ដកទឹកប្រាក់សន្សំក្នុងអំឡុងពេលនោះតាមរយៈការធ្លាក់ចុះប្រាក់ឈ្នួលដែលបានបង់ដោយផលវិបាកនៃការខូចខាត។

(ii) ក្នុងអំឡុងពេលនៃរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងនៅសល់៖ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមអត្រាប្រាក់ឈ្នួលធៀបនឹងកង្វះខាតនៃប្រាក់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលនៃការធានារ៉ាប់រង ដកប្រាក់សន្សំក្នុងអំឡុងពេលធានាតាមរយៈការធ្លាក់ចុះប្រាក់ឈ្នួលដែលបានបង់ដោយផលវិបាកនៃការខូចខាត ប៉ុន្តែមិនលើសពីចំនួនដែលគណនាតាមភាគរយដែលនៅសល់នៃអត្រាប្រាក់ឈ្នួល ទៅលើកង្វះខាតចំណូលក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងនៅសល់ដែលកើនឡើងនូវចំនួនដែលបានកាត់ចេញសម្រាប់សន្សំតាមលក្ខខណ្ឌនៃខសន្យា (i)។

កំណត់សម្គាល់៖ ជាជម្រើសរបស់អ្នកត្រូវបានធានា រយៈពេលនៃការធ្វើសំណងផ្សេងអាចជំនួសបានសម្រាប់រយៈពេលដំបូង ឱ្យតែចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមប្រការនៃខសន្យា (ក)(ii) មិនច្រើនជាងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានកាត់ចេញតាមខសន្យា (ក)(i) សម្រាប់ការសន្សំដែលមានក្នុងអំឡុងពេល នៃរយៈពេលជំនួស។

(ខ) យោងតាមកំណើននៃបន្ទុកចំណាយការងារ៖

ចំណាយបន្ថែមដូចដែលបានរៀបរាប់ក្នុងខសន្យា (ខ) អំពីចំណុចធានាលើប្រាក់ចំណេញដុលត្រូវលើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ដូចខាងក្រោម៖

ប៉ុន្តែមិនត្រូវមានចំនួនទឹកប្រាក់បន្ថែម ដែលត្រូវបង់តាមការធ្លាក់ចុះចំណូលតាមប្រការនៃខសន្យា (ក)(i)និង (ii)នៃចំណុចធានាធានានេះដែលមិនមានចំណាយរបៀបនេះកើតឡើង។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ធានាដោយចំណុចធានានេះតិចជាងទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមអត្រាប្រាក់ឈ្នួលទៅលើចំណូលប្រចាំឆ្នាំ (ឬធៀបនឹងមេគុណកើនឡើងតាមសមាមាត្រប្រសិនបើរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងអតិបរមាលើសពី១២ខែ) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់តាមចំណុចធានានេះត្រូវកាត់បន្ថយតាមសមាមាត្រ។

និយមន័យ

រយៈពេលនៃការធ្វើសំណង រយៈពេលចាប់ពីពេលកើតមានការខូចខាតនិងបញ្ចប់មិនយូរជាងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងអតិបរមាបន្ទាប់ពីរយៈពេលដែលលទ្ធផលអាជីវកម្មទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការខូចខាត។

រយៈពេលនៃការធ្វើសំណងអតិបរមា _____ខែ។

រយៈពេលដំបូង ផ្នែកនៃរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងចាប់ពីពេលកើតមានការខូចខាត ហើយបញ្ចប់មិនយឺតជាង _____ អាទិត្យបន្ទាប់មក។

ភាគរយនៅសល់ _____ ភាគរយ។

រយៈពេលជំនួស ផ្នែកនៃរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងចាប់ពីពេលកើតមានការខូចខាត ហើយបញ្ចប់មិនយឺតជាង _____ អាទិត្យបន្ទាប់មក។

ប្រាក់ឈ្នួល ចំនួនទឹកប្រាក់ (រួមមាន ប្រាក់ភាគទានចំពោះគម្រោងសន្តិសុខសង្គម ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ថ្ងៃសម្រាក ឬប្រាក់ផ្សេងៗទៀតរួមជាមួយប្រាក់ឈ្នួល) របស់និយោជិក។

អត្រាប្រាក់ឈ្នួល អត្រាធៀបវាងប្រាក់ឈ្នួលនឹងចំណូលក្នុងអំឡុងពេលនៃឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ មុនថ្ងៃកើតមានការខូចខាតដែលត្រូវបានធ្វើការកែសម្រួលជាចាំបាច់ ដើម្បីគោលដៅអាជីវកម្ម និងដើម្បីការប្រែប្រួលនៃអាជីវកម្ម ឬបន្ទាប់ពីមានការខូចខាត ឬហេតុការណ៍ដែលជះឥទ្ធិពលដល់អាជីវកម្ម ទោះជាមុន ឬក្រោយពេលមានការខូចខាត ឬដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់អាជីវកម្មដែលមិនមានការខូចខាតកើតឡើង ដើម្បីឱ្យតួលេខដែលបានកែសម្រួល ត្រូវតែជាលទ្ធផលដែលអាចអនុវត្តបានជាក់ស្តែងសម្រាប់ការខូចខាតដែលកើតមានក្នុងអំឡុងពេលនៃរយៈពេលមិនច្បាស់លាស់ បន្ទាប់ពីមានការខូចខាត។

ចំណូល ទឹកប្រាក់ (ដកអប្បហារដែលបានអនុញ្ញាត) ដែលបានបង់ ឬត្រូវបង់ជូនអ្នកត្រូវបានធានាចំពោះទំនិញដែលបានលក់និងបានដឹកជញ្ជូន និងចំពោះសេវាដែលបានផ្តល់ក្នុងការងារអាជីវកម្មនៅក្នុងបរិវេណធានា។

ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ចំណូលក្នុងអំឡុងពេល ១២ខែ មុនថ្ងៃកើតមានការខូចខាត។

ចំណូលស្តង់ដារ ចំណូលក្នុងអំឡុងពេល នៃរយៈពេល១២ខែ មុនថ្ងៃកើតមានការខូចខាតដែលទាក់ទងនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង។

កង្វះខាតចំណូល ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចំណូលក្នុងរយៈពេលមួយធ្លាក់ចុះក្រោមចំណូលស្តង់ដារសម្រាប់រយៈពេលនោះ ដោយរងផលវិបាកនៃការខូចខាត។

ខសន្យាអំពីអាជីវកម្មជំនួស

ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង ទំនិញត្រូវលក់ ឬសេវាត្រូវផ្តល់នៅទីកន្លែងផ្សេងក្រៅពីបរិវេណធានាដើម្បីផលប្រយោជន៍ធុរកិច្ច ទោះជាដោយអ្នកត្រូវបានធានា ឬអ្នកតំណាងដទៃផ្សេងទៀត ទឹកប្រាក់បានបង់ ឬត្រូវបង់តាមការលក់ទំនិញ ឬសេវាត្រូវចាត់ទុកជាចំណូលក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង។

ខសន្យាអំពីបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រង

ប្រសិនបើមានបន្ទុក**អចិន្ត្រៃយ៍**ណាមួយ នៃធុរកិច្ចមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ (ត្រូវបានដកចេញក្នុងការគណនាចំណេញជុលដូចកំណត់ក្នុងនិយមន័យ) នោះការគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចស្រោចស្រង់វិញបានតាមការកើនឡើង នៃបន្ទុកចំណាយការងារជាចំណែកមួយនៃចំណាយបន្ថែមដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង ចំណេញជុលធៀបនឹងទឹកប្រាក់ចំណេញជុលបូកនឹងបន្ទុក**អចិន្ត្រៃយ៍**ដែលមិនមានការធានាទាំងអស់។

ខសន្យាអំពីការកែតម្រូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ក្នុងករណីដែលចំណេញជុល (ឬមេគុណកើនឡើងតាមសមាមាត្រប្រសិនបើរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងអតិបរមាលើសពី១២ខែ) រកបានក្នុងរយៈពេលគណនេយ្យ១២ខែ ដែលដូចគ្នាបំផុតនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងដែលបានបញ្ជាក់ដោយសនៃកររបស់អ្នកត្រូវបានធានា តិចជាងចំនួនទឹកប្រាក់ធានាសមាមាត្រនៃបុព្វលាភត្រូវបង្វិលជូនវិញដោយមិនលើសពី ៥០%នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបានបង់ចំពោះទឹកប្រាក់ធានាសម្រាប់រយៈពេលធានារ៉ាប់រងនោះ ត្រូវធ្វើឡើងតាមការខុសគ្នានេះ។ ប្រសិនបើមានការខូចខាតកើតឡើងដែលបណ្តាលឱ្យមានបណ្តឹងទាមទារសំណងដូចក្នុងជំពូកនេះ ការបង្វិលនេះនឹងធ្វើឡើងតែចំពោះការខុសគ្នាដែលមិនអាស្រ័យនឹងការខូចខាតប៉ុណ្ណោះ។

ខសន្យាស្តីអំពីការកែតម្រូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានសុពលភាពតែ ១២ខែចាប់ពីថ្ងៃផុតកំណត់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

៩.៣ សេចក្តីលម្អិតសម្រាប់ចំណូលជុល

ចំណុចពិសេស សំដៅដល់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ _____ក្នុងនាម_____ និងជាផ្នែកសំខាន់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ចំណុចធានាលេខ ទឹកប្រាក់ធានា

១. លើចំណូលជុល

ការធានារ៉ាប់រងតាមចំណុចធានាលេខ១ ត្រូវបានកំណត់ចំពោះ (ក)ការខាតបង់នៃប្រាក់ចំណូលជុល និង(ខ) កំណើននៃបន្ទុកចំណាយការងារ និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ជាសំណងត្រូវ៖

(ក)**យោងតាមការខាតបង់នៃប្រាក់ចំណូលជុល:** ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចំណូលជុលក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងធ្លាក់ចុះក្រោមចំណូលស្តង់ដារជុល ដោយផលវិបាកនៃការខូចខាត។

(ខ)**យោងតាមកំណើននៃបន្ទុកចំណាយការងារ:** ចំណាយបន្ថែមដែលកើតឡើងជាចាំបាច់សម្រាប់ គោលបំណងតែមួយគត់ក្នុងការបញ្ឈៀសឬលុបចោលការធ្លាក់ចុះនៃចំណូល ប៉ុន្តែ

ចំណាយនោះត្រូវកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការធានារ៉ាប់រងដែលជាផលវិបាកនៃការខូចខាត ហើយមិនលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ ថយចុះដែលត្រូវបានបញ្ចៀសៈ
ដកទឹកប្រាក់ដែលបានសន្សំក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងទៅលើ ចំណាយការងារ និង ចំណាយ**អចិន្ត្រៃយ៍**របស់អាជីវកម្ម ដែលអាចបញ្ចប់ឬថយចុះដោយសារការខូចខាតៈ

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ធានាតាមចំណុចធានានេះមានចំនួនតិចជាងទឹកប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ (ឬធៀបនឹងមេគុណដែលកើនឡើងតាមសមាមាត្រប្រសិនបើរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងលើសពី១២ខែ) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ត្រូវកាត់បន្ថយតាមសមាមាត្រ។

និយមន័យ

រយៈពេលនៃការរំខានធុរកិច្ច រយៈពេលចាប់ពីពេលកើតមានការខូចខាតនិងបញ្ចប់មិនយូរជាងរយៈពេលធានាអតិបរមាបន្ទាប់ពីរយៈពេលដែលលទ្ធផលអាជីវកម្មទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការខូចខាត។

រយៈពេលនៃការរំខានធុរកិច្ចអតិបរមា _____ខែ

ចំណូលដុល ទឹកប្រាក់ដែលបានសងឬត្រូវសងដល់អ្នកត្រូវបានធានាតាមការងារដែលបានធ្វើ និងសេវាដែលបានផ្តល់ក្នុងដំណើរការធុរកិច្ចនៅក្នុងបរិវេណធានាមិនរួមបញ្ចូល

.....

ចំណូលស្តង់ដារដុល ចំណូលដុលដែលរកបានក្នុងរយៈពេល១២ខែមុនថ្ងៃកើតមានការខូចខាតដែលទាក់ទងនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង	ត្រូវមានការកែតម្រូវដែលជាការចាំបាច់សម្រាប់ផ្តល់នូវទំនោរនៃអាជីវកម្ម និងការប្រែប្រួលផ្សេងៗដែលឬកាលៈទេសៈ ពិសេស ដែលជះឥទ្ធិពលដល់អាជីវកម្មទាំងនៅមុន ឬក្រោយពេលមានការខូចខាតដែល)ផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្ម ដើម្បីឱ្យតួលេខដែលកែតម្រូវបញ្ជាក់នូវភាពជាក់ស្តែងអំពីលទ្ធផលដែលមានការខូចខាតកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលសមស្របមួយក្រោយពីកើតមានការខូចខាត
ចំណូលដុលប្រចាំឆ្នាំ ចំណូលដុលក្នុងរយៈពេល១២ខែមុនថ្ងៃកើតមានការខូចខាត	

ខសន្សាអំពីអាជីវកម្មជំនួស

ប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលនៃការធានារ៉ាប់រង ទំនិញត្រូវលក់ ឬសេវាត្រូវផ្តល់នៅទីកន្លែងផ្សេងក្រៅពីបរិវេណធានាដើម្បីផលប្រយោជន៍ធុរកិច្ច ទោះជាដោយអ្នកត្រូវបានធានាឬអ្នកតំណាងដទៃផ្សេងទៀត ទឹកប្រាក់បានបង់ ឬត្រូវបង់តាមការលក់ទំនិញ ឬសេវាត្រូវចាត់ទុកជាចំណូលដុលក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង។

ប្បញ្ញត្តិអំពីការកែតម្រូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ក្នុងករណីដែលចំណេញដុល (ឬមេគុណកើនឡើងតាមសមាមាត្រប្រសិនបើរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងនៃការធ្វើសំណងអតិបរមាលើសពី១២ខែ) រកបានក្នុងរយៈពេលគណនេយ្យ១២ខែ ដែលដូចគ្នាបំផុតនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងដែលបានបញ្ជាក់ដោយសវនកររបស់អ្នកត្រូវបានធានា គិចជាងចំនួនទឹកប្រាក់ធានា សមាមាត្រនៃបុព្វលាភត្រូវបង្វិលជូនវិញដោយមិនលើសពី ៥០%នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបានបង់ចំពោះទឹកប្រាក់ធានាសម្រាប់រយៈពេលធានារ៉ាប់រងនោះ ត្រូវធ្វើឡើងតាមការខុសគ្នានេះ។ ប្រសិនបើមានការខូច-ខាតកើតឡើងដែលបណ្តាលឱ្យមានបណ្តឹងទាមទារសំណងដូចក្នុងដំពូកនេះ ការបង្វិលនេះនឹងធ្វើឡើងតែចំពោះការខុសគ្នាដែលមិនអាស្រ័យនឹងការខូចខាតប៉ុណ្ណោះ។

ខសន្យាស្តីអំពីការកែតម្រូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានសុពលភាពតែ ១២ខែចាប់ពីថ្ងៃផុតកំណត់បណ្ណ-សន្យារ៉ាប់រង។

រយៈពេលនៃការធ្វើសំណង

៩.៤ សេចក្តីលម្អិតសម្រាប់តែបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍

ចំណុចពិសេស សំដៅដល់ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ _____ក្នុងនាម_____ និងជាផ្នែកសំខាន់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ចំណុចធានាលេខ ទឹកប្រាក់ធានា

១. លើតែបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍

ការធានារ៉ាប់រងតាមចំណុចធានាលេខ១ ត្រូវបានកំណត់ចំពោះបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានធានាដោយ (ក) ការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូល និង(ខ) កំណើននៃបន្ទុកចំណាយការងារ និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ជាសំណងត្រូវ៖

(ក) យោងតាមការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូល: ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមអត្រាដែលត្រូវសងទៅលើ ចំណូលដុលក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងធ្លាក់ចុះក្រោមចំណូលស្តង់ដារ ដោយផលវិបាកនៃការខូចខាត។

(ខ) យោងតាមកំណើននៃបន្ទុកចំណាយការងារ: ចំណាយបន្ថែមដែលកើតឡើងជាចាំបាច់សម្រាប់គោលចំណងតែមួយគត់ក្នុងបញ្ចៀសឬលុបចោលការធ្លាក់ចុះនៃចំណូល ប៉ុន្តែចំណាយនោះត្រូវកើតឡើងក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងដែលជាផលវិបាកនៃការខូចខាត ហើយមិនលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមអត្រាដែលត្រូវសងធៀបទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ថយចុះដែលត្រូវបានបញ្ចៀស៖

ដកទឹកប្រាក់ដែលបានសន្សំក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងទៅលើ ចំណាយអចិន្ត្រៃយ៍ដែលធានារបស់អាជីវកម្ម ដែលអាចបញ្ចប់ឬថយចុះដោយសារការខូចខាត៖

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ធានាតាមចំណុចធានានេះមានចំនួនគិចជាងទឹកប្រាក់ ចំណូលដុលប្រចាំឆ្នាំ (ឬធៀបនឹងមេគុណដែលកើនឡើងតាមសមាមាត្រ

ប្រសិនបើរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងលើសពី១២ខែ) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ត្រូវកាត់បន្ថយតាមសមាមាត្រ។

និយមន័យ

ចំណេញសុទ្ធ ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធពីអាជីវកម្ម (លើកលែងកំណើនទាំងអស់និងចំណាយទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាដើមទុន) របស់អ្នកត្រូវបានធានា នៅក្នុងបរិវេណធានា បន្ទាប់ពីមានការ បង្ការទុកទៅលើបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍និងបន្ទុកផ្សេងៗទាំងអស់រួមមានការរំលោះ ប៉ុន្តែមុនពេលមានការកាត់ចេញនូវកាតព្វកិច្ចពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ។

បន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលកំណត់ជាបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលធានា ឬប្រសិនបើអាជីវកម្មមានការខាតសុទ្ធ បន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានកំណត់ខាងលើដកនឹងចំណែកបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមាននៅក្នុងការខាតសុទ្ធធៀបទៅនឹងបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍របស់អាជីវកម្មទាំងមូល។

ដែលធានា បញ្ជីអំពី បន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ ត្រូវបានធានា _____

ចំណូល ទឹកប្រាក់ដែលបានបង់ ឬត្រូវបង់ជូនអ្នកត្រូវបានធានាចំពោះទំនិញដែលបានលក់និងបានដឹកជញ្ជូន និងចំពោះសេវាដែលបានផ្តល់ក្នុងការងារអាជីវកម្មនៅក្នុងបរិវេណធានា។

រយៈពេលនៃការខាតធុរកិច្ច រយៈពេលចាប់ពីពេលកើតមានការខូចខាតនិងបញ្ចប់មិនយូរជាងរយៈពេលធានាអតិបរមាបន្ទាប់ពីរយៈពេលដែលលទ្ធផលអាជីវកម្មទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការខូចខាត។

រយៈពេលនៃការខាតធុរកិច្ចអតិបរមា _____ខែ

អត្រាត្រូវសង ភាគរយដែលបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានធានាមាននៅក្នុងចំណូលក្នុងអំឡុងពេលនៃឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុនពេលថ្ងៃកើតមានការខូចខាត	ត្រូវមានការកែតម្រូវដែលជាការចាំបាច់សម្រាប់ផ្តល់នូវទំនោរនៃអាជីវកម្ម និងការប្រែប្រួលផ្សេងៗ ឬកាលៈទេសៈពិសេសដែលជះឥទ្ធិពលដល់អាជីវកម្មទាំងនៅមុនឬក្រោយពេលមានការខូចខាតដែលផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្ម ដើម្បីឱ្យតួ
ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ចំណូលក្នុងរយៈពេល១២ខែដែលរកបានមុនថ្ងៃកើតមានការខូចខាត	

ចំណូលស្តង់ដារ ចំណូលដែលរកបានក្នុងរយៈពេល១២ខែ មុនថ្ងៃកើតមានការខូចខាតដែលទាក់ទងនឹងរយៈពេលធានារ៉ាប់រង	លេខដែលកែសម្រួលបញ្ជាក់នូវភាពជាក់ស្តែងអំពីលទ្ធផលដែលមានការខូចខាតកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលសមស្របមួយក្រោយពីកើតមានការខូចខាត

ខសន្យាអំពីអាជីវកម្មជំនួស

ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងទំនិញត្រូវលក់ ឬសេវាត្រូវផ្តល់នៅទីកន្លែងផ្សេងក្រៅពីបរិវេណធានា ដើម្បីផលប្រយោជន៍ធុរកិច្ចទោះជាដោយអ្នកត្រូវបានធានា ឬអ្នកតំណាងដទៃផ្សេងទៀតទឹកប្រាក់បានបង់ ឬត្រូវបង់តាមការលក់ទំនិញឬសេវាត្រូវចាត់ទុកជាចំណូលក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង។

ខសន្យាអំពីបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រង

ប្រសិនបើមានបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយ នៃធុរកិច្ចមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ នោះការគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចស្រោចស្រង់វិញបានតាមការកើនឡើងនៃបន្ទុកចំណាយការងារជាចំណែកមួយនៃចំណាយបន្ថែម ដោយចំណេញសុទ្ធបូកជាមួយនឹងបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលធានារៀបនឹងទឹកប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបូកនឹងបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងអស់។

៩.៥ សេចក្តីលម្អិតសម្រាប់ប្រាក់ជួលដុល

ចំណុចពិសេសសំដៅដល់ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ _____ក្នុងនាម_____ និងជាផ្នែកសំខាន់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ចំណុចធានាលេខ **ទឹកប្រាក់ធានា**

១. លើប្រាក់ជួលដុល

ការធានារ៉ាប់រងតាមចំណុចធានាលេខ១ ត្រូវបានកំណត់ចំពោះ (ក) ការខាតបង់នៃប្រាក់ជួលដុល និង (ខ) កំណើននៃបន្ទុកចំណាយការងារ និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ជាសំណងត្រូវ៖

(ក) យោងតាមការខាតបង់នៃប្រាក់ជួលដុល៖ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទឹកប្រាក់ជួលដុលក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងធ្លាក់ចុះក្រោមចំណូលស្តង់ដារដោយផលវិបាកនៃការខូចខាត។

(ខ) យោងតាមកំណើននៃបន្ទុកចំណាយការងារ៖ ចំណាយបន្ថែមដែលកើតឡើងជាចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងតែមួយគត់ក្នុងការបញ្ចៀស ឬលុបចោលការខាតបង់នៃទឹកប្រាក់ជួលដុល ប៉ុន្តែចំណាយនោះត្រូវកើតឡើងក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង ដែលជាផលវិបាកនៃការខូចខាត ហើយមិនលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ជួលដុលថយចុះដែលត្រូវបានបញ្ចៀស៖

ដកទឹកប្រាក់ដែលបានសន្សំក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងទៅលើបន្ទុក និងចំណាយរបស់អាជីវកម្មដែលត្រូវបង់ក្រៅពីប្រាក់ជួលដុលដែលអាចបញ្ចប់ ឬថយចុះដោយសារការខូចខាត៖

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ធានាតាមចំណុចធានានេះមានចំនួនតិចជាងទឹកប្រាក់ជួលដុល (ឬធៀបនឹងមេគុណដែលកើនឡើងតាមសមាមាត្រប្រសិនបើរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងអតិបរមាលើសពី១២ខែ) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ត្រូវកាត់បន្ថយតាមសមាមាត្រ។

និយមន័យ

ទឹកប្រាក់ជួលដុល ទឹកប្រាក់ដែលបានបង់ ឬត្រូវបង់ជូនអ្នកត្រូវបានធានាដោយអ្នកជួល តាមទឹកប្រាក់ជួលនៅក្នុងបរិវេណធានា។

រយៈពេលនៃការខាតធុរកិច្ច រយៈពេលចាប់ពីពេលកើតមានការខូចខាតនិងបញ្ចប់មិនយូរជាងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងអតិបរមាបន្ទាប់ពីរយៈពេលដែលលទ្ធផលអាជីវកម្មទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការខូចខាត។

រយៈពេលនៃការខាតធុរកិច្ចអតិបរមា _____ខែ

ទឹកប្រាក់ជួលដុលតាមស្តង់ដារ ទឹកប្រាក់ជួលក្នុងអំឡុងពេលដែលទាក់ទងនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង ១២ខែ មុនថ្ងៃកើតមានការខូចខាត ដែលទាក់ទងនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង	ត្រូវមានការកែតម្រូវដែលជាការចាំបាច់សម្រាប់ផ្តល់នូវទំនោរនៃអាជីវកម្ម និងការប្រែប្រួលផ្សេងៗ ឬកាលៈទេសៈពិសេសដែលជះឥទ្ធិពលដល់អាជីវកម្មទាំងនៅមុនឬក្រោយពេលមានការខូចខាត ដែលផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មដើម្បីឱ្យតួលេខដែលកែសម្រួលបញ្ជាក់នូវភាពជាក់ស្តែងអំពីលទ្ធផលដែលមានការខូចខាតកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលសមស្របមួយក្រោយពីកើតមានការខូចខាត
ទឹកប្រាក់ជួលដុលប្រចាំឆ្នាំ ទឹកប្រាក់ជួលដុលក្នុងរយៈពេល១២ខែដែលរកបានមុនថ្ងៃកើតមានការខូចខាត	

ខសន្យាអំពីអាជីវកម្មជំនួស

ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង ទំនិញត្រូវលក់ ឬសេវាត្រូវផ្តល់នៅទីកន្លែងផ្សេងក្រៅពីបរិវេណធានាដើម្បីផលប្រយោជន៍ធុរកិច្ចទោះជា ដោយអ្នកត្រូវបានធានាឬអ្នកតំណាងដទៃផ្សេងទៀត ទឹកប្រាក់បានបង់ឬត្រូវបង់តាមការលក់ទំនិញ ឬសេវាត្រូវចាត់ទុកជាទឹកប្រាក់ជួលដុលក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង។

ខសន្យាអំពីការកែសម្រួលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ក្នុងករណីដែលទឹកប្រាក់ជួលដុល (ឬមេគុណកើនឡើងតាមសមាមាត្រប្រសិនបើរយៈពេលធានានៃការធ្វើសំណងអតិបរមាលើសពី១២ខែ) រកបានក្នុងរយៈពេលគណនេយ្យ១២ខែ ដែលដូចគ្នាបំផុតនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងដែលបានបញ្ជាក់ដោយសវនកររបស់អ្នកត្រូវបានធានា តិចជាងចំនួនទឹកប្រាក់ធានាស-

មាមាត្រនៃបុព្វលាភត្រូវបង្វិលជូនវិញដោយមិនលើសពី ៥០%នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបានបង់ចំពោះទឹកប្រាក់ធានាសម្រាប់រយៈពេលនៃការធ្វើសំណងនោះ ត្រូវធ្វើឡើងតាមការខុសគ្នានេះ។ ប្រសិនបើមានការខូចខាតកើតឡើងដែលបណ្តាលឱ្យមានបណ្តឹងទាមទារសំណងដូចក្នុងជំពូកនេះ ការបង្វិលនេះនឹងធ្វើឡើងតែចំពោះការខុសគ្នាដែលមិនអាស្រ័យនឹងការខូចខាតប៉ុណ្ណោះ។

ខសន្យាស្តីអំពីការកែតម្រូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានសុពលភាពតែ ១២ខែ ចាប់ពីថ្ងៃផុតកំណត់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

៩.៦ កំណើនបន្ថែមនៃបន្ទុកចំណាយការងារ

ការធានារ៉ាប់រងតាមចំណុចធានាលេខ_____ ត្រូវបានកំណត់ចំពោះចំណាយបន្ថែមលើសពីចំនួនដែលអាចយកមកវិញបានតាមប្រការ (ខ) នៃចំណុចធានាលេខ_____ លើប្រាក់ចំណេញដុល និងចំណុចធានាលេខ _____ លើប្រាក់ឈ្នួល/បៀវត្ស ដែលអ្នកត្រូវបានធានាត្រូវមានតាមភាពចាំបាច់និងសមស្របក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងដើម្បីបញ្ចៀស ឬលុបបំបាត់ការធ្លាក់ចុះនៃចំណូលដោយផលវិបាកនៃការខូចខាត។

៩.៧ ខសន្យាអំពីកម្រៃរបស់សវនករ

ការធានារ៉ាប់រងតាមចំណុចធានាលេខ _____នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ត្រូវបានកំណត់ចំពោះកម្រៃសមស្របដែលត្រូវបង់ដោយអ្នកត្រូវបានធានាជូនដល់សវនករសម្រាប់សេវារៀបចំ និងបញ្ជាក់លើចំណុចពិសេស ឬសេចក្តីលម្អិតដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅគណនី ឬសៀវភៅធុរកិច្ចផ្សេងទៀត ឬឯកសារទាំងឡាយ ឬកស្តុតាង និងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលទាមទារដោយក្រុមហ៊ុនតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ ៨ នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

៩.៨ មូលដ្ឋានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ (អនុវត្តចំពោះតែអាជីវកម្មលក់រាយតូចតាច ឧទាហរណ៍ ហាងកាហ្វេហាងលក់គ្រឿងទេស និងហាងលក់ទំនិញទូទៅតូចៗ)ចំណុចពិសេស សំដៅដល់ ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ _____ក្នុងនាម_____ និងជាផ្នែកសំខាន់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ចំណុចធានាលេខ ទឹកប្រាក់ធានា

១. លើប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

ការធានារ៉ាប់រងតាមចំណុចធានាលេខ១ ត្រូវបានកំណត់ចំពោះ (ក) ការខាតបង់នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ និង (ខ) កំណើននៃបន្ទុកចំណាយការងារ និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ដែលការធានារ៉ាប់រងត្រូវ៖

(ក) យោងតាមការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូល: ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមអត្រាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធទៅលើប្រាក់ចំណូលក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងធ្លាក់ចុះក្រោមចំណូលស្តង់ដារ ដោយផលវិបាកនៃការខូចខាត។

(ខ) យោងតាមកំណើននៃបន្ទុកចំណាយការងារ: ចំណាយបន្ថែមដែលកើតឡើងជាចាំបាច់និងសមស្របសម្រាប់គោលបំណងតែមួយគត់ក្នុងការបញ្ចៀស ឬលុបចោលការខាតបង់នៃ

ប្រាក់ចំណូល ប៉ុន្តែ ចំណាយនោះត្រូវកើតឡើងក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងដែលជាផលវិបាកនៃការខូចខាត ហើយមិនលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមអត្រាទឹកប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលថយចុះដែលត្រូវបានបញ្ចៀស ដកទឹកប្រាក់ដែលបានសន្សំក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងទៅលើបន្ទុក និងចំណាយការងាររបស់អាជីវកម្ម ដែលត្រូវបង់ក្រៅពីប្រាក់ចំណេញសុទ្ធដែលអាចបញ្ចប់ ឬថយចុះដោយសារការខូចខាត៖ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើទឹកប្រាក់ធានាតាមចំណុចធានានេះមានចំនួនតិចជាងទឹកប្រាក់ដែលគណនាតាមអត្រាការប្រាក់ចំណេញសុទ្ធទៅលើចំណូលប្រចាំឆ្នាំ (ឬធៀបនឹងមេគុណដែលកើនឡើងតាមសមាមាត្រប្រសិនបើរយៈពេលនៃការធ្វើសំណងអតិបរមាលើសពី១២ខែ) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ត្រូវកាត់បន្ថយតាមសមាមាត្រ។

និយមន័យ

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ចំនួនទឹកប្រាក់ចំណូលដែលលើសពីចំណាយនៃការទិញទំនិញ។

ចំណូល តម្លៃលក់សុទ្ធនិងបន្ទុកចំណាយការងារដែលបានធ្វើក្នុងដំណើរការធុរកិច្ចក្នុងបរិវេណទីតាំងធានា។

រយៈពេលនៃការរំខានធុរកិច្ច រយៈពេលចាប់ពីពេលកើតមានការខូចខាត និងបញ្ចប់មិនយូរជាងរយៈពេល___ខែ បន្ទាប់ពីរយៈពេលដែលលទ្ធផលអាជីវកម្មទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការខូចខាត។

រយៈពេលនៃការរំខានធុរកិច្ចអតិបរមា _____ខែ

អត្រាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ អត្រាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធដែលរកបានពីចំណូលក្នុងអំឡុងពេលនៃឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុនថ្ងៃកើតមានការខូចខាត	ត្រូវមានការកែតម្រូវដែលជាការចាំបាច់សម្រាប់ផ្តល់នូវទំនោរនៃអាជីវកម្ម និងការប្រែប្រួលផ្សេងៗដែលឬកាលៈទេសៈពិសេសដែលជះឥទ្ធិពលដល់អាជីវកម្មទាំងនៅមុនឬក្រោយពេលមានការខូចខាតដែលផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្ម ដើម្បីឱ្យតួលេខដែលកែតម្រូវបញ្ជាក់នូវភាពជាក់ស្តែងអំពីលទ្ធផលដែលមានការខូចខាតកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលសមស្របមួយក្រោយពីកើតមានការខូចខាត
ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ចំណូលក្នុងរយៈពេល១២ខែដែលរកបានមុនថ្ងៃកើតមានការខូចខាត	
ចំណូលស្តង់ដារ ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលដែលរយៈពេលធានា១២ខែមុនថ្ងៃកើតមានការខូចខាតដែលទាក់ទងនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង	

កំណត់សម្គាល់១

ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង ទោះជាលោកអ្នក ឬអ្នកតំណាងរបស់លោកអ្នកបានលក់ទំនិញ ឬផ្តល់សេវានៅទីកន្លែងផ្សេងក្រៅពីបរិវេណទីតាំងធានា ដើម្បីធុរកិច្ចបានទទួលប្រាក់ចំណេញទឹក

ប្រាក់ដែលបានបង់ ឬត្រូវបង់តាមការលក់ទំនិញ ឬការផ្តល់សេវានោះត្រូវចាត់ទុកថាជាចំណូលក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើសំណង។

១០. កិច្ចសន្យាលើហានិភ័យបន្ថែម (ត្រូវបញ្ចូលក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនៅពេលដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងចំពោះការធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអគ្គិភ័យត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមការធានាចំពោះហានិភ័យបន្ថែមផ្សេងទៀត)

សូមប្រកាសអះអាងថា ថ្វីបើមានចំណុចមួយចំនួនខុសគ្នានៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងក៏ដោយ ពាក្យ ការខូចខាត ដែលមានកំណត់និយមន័យក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះត្រូវពង្រីកបន្ថែមការធានារ៉ាប់រងលើការបំផ្លិចបំផ្លាញឬការខូចខាត (ដោយអគ្គិភ័យឬក្រៅពីនេះ) ដែលបណ្តាលមកពីហានិភ័យបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានធានាដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការខូចខាតសម្ភារៈលេខ.....

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនមិនមានករណីណាដែលត្រូវទទួលបន្ទុកតាមបដិ្ឋលេខ និងតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង លើសចំនួនទឹកប្រាក់ធានាតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះទេ។

លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ត្រូវអនុវត្តតាមការធានារ៉ាប់រងដោយបដិ្ឋលេខ ដែលបានបញ្ជាក់ដូចមានខាងក្រោមនេះ។

ជំពូក ១០
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច

និយមន័យនៃពាក្យ

ពាក្យមួយចំនួនត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម ហើយពាក្យទាំងនេះមានអត្ថន័យដូចគ្នាគ្រប់ទីកន្លែង ដែលប្រើនៅ ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

១. **ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង/យើង** សំដៅដល់ _____

២. **កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងពេលមានហានិភ័យកើតឡើង** សំដៅដល់ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវសងដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតាមបណ្តឹងទាមទារសំណងនីមួយៗ ដែលកើតចេញពីព្រឹត្តិការណ៍មួយ ឬហេតុការណ៍មួយ។ ហើយទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

៣. **អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង/លោកអ្នក** សំដៅដល់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និង/ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

៤. **រយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់អំឡុងពេលនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់រយៈពេលកំណត់មួយ នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬរយៈពេលសម្រាប់បន្តជាថ្មីដែលបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់ តាមករណីនីមួយៗ។

៥. **បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង** សំដៅដល់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះរួមជាមួយនិងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។

៦. **រយៈពេលនៃការខាតបង់ពីការរំខានធុរកិច្ច** សំដៅអំឡុងពេលដែលធុរកិច្ចត្រូវបានរំខានដោយគិតពីពេលចាប់ផ្តើមការកើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ និងពេលបញ្ចប់មួយដែលមិនយូរជាង **រយៈពេលអតិបរមានៃការខាតបង់ពីការរំខានធុរកិច្ច**។

៧. **រយៈពេលអតិបរមានៃការខាតបង់ពីការរំខានធុរកិច្ច** សំដៅលើចំនួនខែសម្រាប់ការរំខានធុរកិច្ចដែលជ្រើសរើសដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនៅពេលរៀបចំការធានារ៉ាប់រង។

ទិសាលភាពនៃការធានា

ដោយយោងថាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបានដាក់សំណើមកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង តាមរយៈសំណើ និងការបញ្ជាក់អះអាងនានាដែលវាជាមូលដ្ឋាននៃកិច្ចសន្យានេះ និងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបានបង់ ឬយល់ព្រមបង់បុព្វលាភដែលបានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងទូទាត់សងជូនអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការខូចខាតដូចមានបញ្ជាក់ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលធានារ៉ាប់រង ប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ កិច្ចសន្យាបន្ថែម ខសន្យាឬការអះអាងជាច្រើនដែលជាផ្នែកមួយនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងយល់ព្រម (ដោយគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានក្នុងនេះ ឬយល់ព្រម ឬចែងច្បាស់ផ្សេងពីនោះ)ថា ប្រសិនបើអគារឬទ្រព្យសម្បត្តិដទៃទៀត ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារនោះប្រើប្រាស់ដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសម្រាប់អាជីវកម្មត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញឬខូចខាតដោយ៖

១) អគ្គិភ័យ

២) រន្ទះ

៣) ការផ្ទុះ នៅក្នុងអគារ ដែលមិនមានផលិតឧស្ម័ន ហើយក៏មិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការងារទាក់ទងនឹងឧស្ម័ន គឺផ្ទុះពីឧស្ម័នដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បំភ្លឺឬក្នុងផ្ទះបាយ។

៤) រញ្ជួយដី និងបន្ទុះភ្នំភ្លើង

៥) ព្រិល

៦) ការរងការប៉ះទង្គិចពីរថយន្តបើកលើផ្លូវ

៧) ផ្សែង ដែលមានប្រភពមកពីអគ្គិភ័យ ក្នុងទីតាំងធានា ឬទីតាំងដែលនៅជាប់

៨) យន្តហោះ ឬ ឧបករណ៍យន្តហោះ និង/ឬ វត្ថុដែលធ្លាក់ចុះពីយន្តហោះមក

៩) ការរអិលបាក់ដី ការបាក់ដី ស្រុតដី

(ការបំផ្លិចបំផ្លាញឬការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយហានិភ័យបង្កខាងលើ តទៅនេះត្រូវបានហៅថា ជា**ការខាតបង់ដោយហានិភ័យធានារ៉ាប់រង**) នៅពេលណាមួយក្នុងរយៈពេលធានារ៉ាប់រង ឬក្នុងរយៈពេលបន្ទាប់ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងយល់ព្រមទទួលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលតម្រូវសម្រាប់ការបន្តឡើងវិញនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះសម្រាប់ពេលនោះ ហើយធុរកិច្ចរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងបរិវេណទទួលរងការរំខាន ឬអាក់ខាន។

លុះត្រាតែនៅពេលដែលមានការខាតបង់កើតមានឡើង មានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានសុពលភាពធានាលើអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងបរិវេណនោះ ពីការខាតបង់នេះ ហើយការទូទាត់សងនិងត្រូវធ្វើឡើង ឬការទទួលខុសត្រូវបានទទួលយកក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

និងលុះត្រាតែ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ ការៈទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងអំឡុងពេលធានារ៉ាប់រងមិនលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសម្រាប់កម្មវត្ថុធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ ដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬក៏ចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបទាំងអស់ ឬចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត ឬក៏ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបផ្សេងទៀត ដែលអាចមានដំនួសតាមរយៈការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលមាននៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះផ្ទាល់ ឬជាឯកសារភ្ជាប់ និងបានចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬតំណាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ

១. បុរេលក្ខខណ្ឌមុនការទទួលការៈទទួលខុសត្រូវ

ការគោរពនិងការបំពេញលក្ខខណ្ឌនិងកិច្ចសន្យាបន្ថែម ដែលចាំបាច់អ្នកត្រូវបានធានាត្រូវធ្វើ ឬគោរពតាម គឺជាបុរេលក្ខខណ្ឌមុនការទទួលខុសត្រូវណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងការធ្វើសំណងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

២. ការបរិយាយខុស

ប្រសិនបើមានការរៀបរាប់ខុសជាដុំកំភួនអំពីធុរកិច្ច ឬបរិវេណដែលការធានានេះសំដៅទៅលើ ឬការបង្ហាញខុសអំពីការពិតដ៏សំខាន់ដែលត្រូវដឹង សម្រាប់ការវាយតម្លៃហានិភ័យ ឬការលុបចោលណាមួយដើម្បីបង្ហាញការពិតបែបនោះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះទេ។

៣. ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ

បណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងនិងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ (ដែលបង្កើតបានជាផ្នែកមួយ នៃបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ) ត្រូវចាត់ទុកជាកិច្ចសន្យាតែមួយ ហើយពាក្យពេចន៍និងការចែង/ការបង្ហាញដែលមាននៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ឬក៏តារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង គឺមានអត្ថន័យជាក់លាក់ដូចគ្នា ទោះបីជាវាបង្ហាញនៅទីណាក៏ដោយ។

៤. ការបំលាស់ទីតាំង

បន្ទាប់ពីការដួលឬបំលាស់ទី៖

ក. នៃអគារណាមួយដែលការខាតបង់អាចនាំទៅដល់ការទាមទារសំណងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ

ខ. នៃផ្នែកណាមួយនៃអគារនេះ

គ. អគារមួយខ្សែ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារមួយខ្សែនោះ ឬគ្រោងឆ្អឹងណាមួយរបស់អគារនោះ

ការធានារ៉ាប់រងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ត្រូវបញ្ចប់ភ្លាមៗទាក់ទងនឹងការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីការខូចខាតទៅលើអគារនោះ ឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅក្នុងនោះ៖

លុះត្រាតែ

- ការធ្លាក់រលំ ឬការបំលាស់ទីតាំងនោះ ជាការធ្លាក់រលំ ឬការ**បំលាស់**ទីតាំងទាំងមូល ឬធំធេង ឬផ្នែកសំខាន់ណាមួយរបស់អគារ ឬធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់អគារនោះ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារនោះ ឬធ្វើឱ្យអគារនោះ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារនោះ ឬទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងនោះទទួលរងនៅការកើនឡើងហានិភ័យនៃការខាតបង់ ឬក៏ការធ្លាក់រលំឬការបំលាស់ទីតាំងនោះមានកម្រិតធំធេងផ្សេងទៀត។
- ការធ្លាក់រលំ ឬការបំលាស់ទីតាំងនោះ មិនបង្កឡើងដោយការខាតបង់ដែលត្រូវបានធានាហើយការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីការធ្លាក់រលំ ឬការបំលាស់ទីតាំងនោះ ត្រូវបានធានាក្រោមបណ្ណ-សន្យារ៉ាប់រងនេះ ឬគួរត្រូវបានធានាក្នុងករណីដែលអគារនេះជួរអគារ ឬចនាសម្ព័ន្ធនៃអគារត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបរិវេណដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនេះ។

ប្រសិនបើមានការទាមទារសំណងណាមួយ ពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ បន្ទាប់ពីកើតឡើងការខូចខាតនោះ ទោះបីជាកើតឡើងមុនពេល អំឡុងពេល ឬក្រោយពេល ការដួលរលំឬធ្លាក់ចេញ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវបង្ហាញភស្តុតាងដែលតម្រូវឱ្យមាន ថាការខាតបង់នោះមិនមានប្រភពមកពី ឬមានទំនាក់ទំនង ដោយផ្ទាល់ឬប្រយោល, ប្រហាក់ប្រហែល ឬនៅឆ្ងាយ, បណ្តាលមកពីការដួលរលំ ឬការបំលាស់ទីតាំងនោះ និងមិនកើតឡើងមកពី ឬទាក់ទងនឹងការដួលរលំ ឬការបំលាស់ទីតាំងនោះ។

៥.ការប្រែប្រួលលើហានិភ័យ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ប្រសិនបើ៖

ក) អាជីវកម្មត្រូវបានជម្រះបញ្ជី ឬដំណើរការដោយអ្នកជម្រះបញ្ជី ឬអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្តោះអាសន្ន ឬលែងដំណើរជាអចិន្ត្រៃយ៍ ឬ

ខ) អត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវបានបញ្ចប់ជាជាងដោយការស្លាប់ ឬ

គ) ការកែប្រែលើធុរកិច្ច ឬបរិវេណ ឬទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងនោះ ដែលហានិភ័យនៃការខូចខាតមានការកើនឡើងនៅក្នុងពេលណាមួយបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមការធានារ៉ាប់រងនេះ លុះត្រាតែការបន្តត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមរយៈកិច្ចសន្យាបន្ថែម ដែលចុះហត្ថលេខាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬតំណាង។

៦.ការកើនឡើងហានិភ័យ

ការជូនដំណឹងត្រូវផ្តល់មកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហើយបើសិនជាចាំបាច់បុព្វលាភបន្ថែមនិងត្រូវបង់ប្រសិនបើអត្រាបុព្វលាភ ដែលត្រូវបង់លើការធានារ៉ាប់រងលើអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងបរិវេណសម្រាប់ការខូចខាតត្រូវបានកើនឡើង។

៧. ការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត

អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតដែលបានធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានានេះ។

ប្រសិនបើមានការទាមទារសំណងកើតឡើង ក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ មានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតធានាលើការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដូចគ្នានេះដែរ នោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងធ្វើសំណងលើការបាត់បង់, ការខូចខាត, ការតបស្នង, ឬការចំណាយតាមអត្រាសមាមាត្ររបស់ខ្លួន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លក្ខខណ្ឌនេះមិនអាចជាក់បន្ទុកឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទទួលការខុសត្រូវណាមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនមានកាតព្វកិច្ចចំពោះនោះទេ។

៨. កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណង

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមិនធានាលើចំនួន**កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណង** ដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ទាក់ទងលើការខូចខាត ឬការបាត់បង់នីមួយៗ ឬការបាត់បង់ជាច្រើនបន្តបន្ទាប់គ្នាដែលកើតចេញពីហេតុការណ៍តែមួយ បន្ទាប់ពីអនុវត្តលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងបណ្ណសន្យា-រ៉ាប់រងនេះមានរួមទាំងគោលការណ៍នៃ**ការធ្វើមធ្យមភាគ**។

សូមបញ្ជាក់ទៀតថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមិនទទួលបានការធានាលើចំនួនកម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណង ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

៩. លក្ខខណ្ឌបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

លក្ខខណ្ឌចម្បងនិងពិសេសនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ គឺបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវទូទាត់មកឲ្យ និងទទួលដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ជាសាច់ប្រាក់ ឬដោយមូលប្បទានបត្រ ឬការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ឬ

បណ្ណឥណទានក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមនៃបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ/ការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង/វិញ្ញាបនបត្របន្តសុពលភាពធានារ៉ាប់រងថ្មី។

ប្រសិនបើមិនអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនេះទេ កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះត្រូវលុបចោលជាស្វ័យប្រវត្តិ ហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានសិទ្ធិទទួលបានបុព្វលាភតាមសមាមាត្រទៅនឹងរយៈពេលដែលហានិភ័យត្រូវបានធានា។ នៅពេលដែលបុព្វលាភដែលត្រូវបង់តាមលក្ខខណ្ឌខាងលើនេះ ត្រូវបានទទួលដោយភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ការទូទាត់នេះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានទទួលដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហើយការបញ្ជាក់ថាបុព្វលាភដែលត្រូវបង់បានទទួលដោយបុគ្គលណាម្នាក់រួមទាំងភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលថ្លៃបុព្វលាភនេះ នោះការបញ្ជាក់អំពីការបង់នេះ ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។ គ្មានការទូទាត់ទាក់ទងនឹងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងណាមួយ ត្រូវចាត់ទុកថាជាការទូទាត់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង លុះត្រាតែបង្កាន់ដៃដែលបានចេញទៅឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានចុះហត្ថលេខាដោយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬដោយភ្នាក់ងារដែលត្រូវបានតែងតាំងត្រឹមត្រូវ។

១០. ការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

រាល់សេចក្តីជូនដំណឹងនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងទៀតទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដើម្បីស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រែប្រួលណាមួយទាក់ទងនិងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ត្រូវតែសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ គ្មានការកែប្រែ ឬការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ថែមទាំងគ្មានការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងណាមួយ នឹងមានសុពលភាពនោះឡើយ លុះត្រាតែការផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រែប្រួល នេះត្រូវបានយល់ព្រមដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងបានបញ្ជាក់នៅក្នុង ឬបានព្រមព្រៀងបន្ថែមលើបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ។

១១. ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

ក) អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាចលុបចោលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះដោយជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

ខ) ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចការលុបចោលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដោយតម្រូវឱ្យជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ផ្ញើជូនទៅកាន់អាសយដ្ឋានចុងក្រោយរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។

គ) ក្នុងករណីដែលមានការលុបចោលដែលស្នើសុំដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង (ដោយធានាថាគ្មានការទាមទារសំណងណាមួយកើតឡើងក្នុងរយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង) អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានសិទ្ធិទទួលបានវិញនូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ៩០%នៃបុព្វលាភសម្រាប់រយៈពេលដែលមិនទាន់ផុតកំណត់ដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃលុបចោល។

ឃ) ក្នុងករណីដែលមានការលុបចោលដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានការសងទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញតាមអត្រាសមាមាត្រ (មូលដ្ឋានចំនួនថ្ងៃ) នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលមិនទាន់ផុតកំណត់ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃលុបចោល។

ង) ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងមិនបង្វិលសងនូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឡើយ លើការលុបចោលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបានកំណត់យកនៅក្នុងកម្រិតបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអប្បបរមា។

១២.ការជូនដំណឹងអំពីការទាមទារសំណង

នៅពេលមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតមានឡើង ដែលនាំទៅដល់ការទាមទារសំណងតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវជូនដំណឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែមិនយូរជាង ១៤ថ្ងៃ (ដប់បួនថ្ងៃ)ចាប់ពីថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់តាមមធ្យោបាយខាងក្រោម៖

១៣.កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

នៅពេលមានការកើតឡើងការខូចខាតដែលបង្កដោយហានិភ័យធានា និងនាំទៅដល់ការទាមទារសំណងធ្វើឡើង ឬអាចធ្វើឡើងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវជូនដំណឹងមកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឱ្យបានឆាប់បំផុតក្នុងរយៈ១៤ថ្ងៃ គិតពីថ្ងៃកើតឡើងហានិភ័យ ហើយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយពិនិត្យឱ្យបានម៉ត់ចត់ ត្រូវចាត់វិធានការ ឬព្រមចាត់វិធានការ និងអនុញ្ញាតឱ្យចាត់វិធានការដែលសមស្របនិងអនុវត្តបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយ ឬពិនិត្យការខូចខាន ឬការអាក់ខានណាមួយមកលើធុរកិច្ច ឬបញ្ឈប់ ឬកាត់បន្ថយការខូចខាតនោះ។ ក្នុងករណីដែលការទាមទារសំណងធ្វើឡើងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃបន្ទាប់ពី **រយៈពេលនៃការខាតបង់ពីការខូនធុរកិច្ច** ឬពេលវេលាបន្ថែមតាមការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវរ៉ាប់រងលើការផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដែលបានតែងតាំង នូវរបាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនូវចំណុចសំខាន់ៗនៃការទាមទារសំណង រួមជាមួយសេចក្តីលម្អិតអំពីការធានារ៉ាប់រងជាទៃទៀត (ប្រសិនបើមាន) ដែលធានាលើការខូចខាតនោះ ឬចំណែកណាមួយនៃការខូចខាតនោះ ឬការបន្សល់ទុកនៅការខូចខាតឬអ្វីផ្សេងទៀត។

អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ត្រូវរ៉ាប់រងចំណាយលើការរៀបចំទទួលបាន និងផ្តល់មកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដែលតែងតាំង នូវព័ត៌មានជាក់លាក់បន្ថែមទៀតដូចជា ផែនការ សេចក្តីលម្អិត សៀវភៅ មូលបត្រ វិក្កយបត្រ ឬឯកសារចំលងទាំងនោះ ឯកសារភស្តុតាងនិងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការទាមទារសំណង និងប្រភពដើមឬមូលហេតុនៃការបាត់បង់ឬការខូចខាត និងស្ថានភាពដែលការបាត់បង់ឬការខូចខាតបានកើតឡើងនិងបញ្ហាណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវ ឬចំនួននៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដែលអាចជាតម្រូវការដ៏សមស្របពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬអ្នកតំណាង រួមជាមួយនឹងការប្រកាសអះអាងដោយសម្បថ ឬជាទម្រង់ច្បាប់ផ្សេងទៀត អំពីការពិតនៃការទាមទារសំណងនេះ និងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ។

គ្មានការទាមទារសំណងណាមួយក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ត្រូវទូទាត់សង លុះត្រាតែលក្ខខណ្ឌត្រូវបានគោរពតាម ហើយក្នុងករណីដែលគ្មានការគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធ ការទូទាត់សងមួយចំនួនណាមួយទៅលើការទាមទារសំណង ដែលបានធ្វើឡើងរួចហើយ ត្រូវទូទាត់សងត្រឡប់មកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងវិញ។

១៤. ការបាត់បង់សិទ្ធិលើអត្ថប្រយោជន៍

ប្រសិនបើការទាមទារសំណងណាមួយមកលើបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះទាក់ទងការក្លែងបន្លំ ឬមានការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយក្លែងបន្លំ ដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬតំណាងណាម្នាក់ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ឬការខូចខាតឬការបាត់បង់បានកើតឡើងដោយសកម្មភាពមិនសមរម្យរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬកើតឡើងដោយមានបំណង នោះអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្រោមបណ្ណសន្យានេះត្រូវបាត់បង់។

ប្រសិនបើការទាមទារសំណងបានធ្វើឡើង ហើយត្រូវបានបដិសេធ ហើយវិធានការឬបណ្តឹងមិនបានចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេល២ខែ បន្ទាប់ពីការបដិសេធនោះ ឬក្នុងរយៈពេល២ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈត្តករ ឬមជ្ឈត្តការទាំងអស់ចេញសេចក្តីសម្រេច (ក្នុងករណីមានមជ្ឈការកើតមានឡើងតាមលក្ខខណ្ឌការដោះស្រាយវិវាទក្រៅតុលាការក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ) នោះរាល់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះត្រូវបាត់បង់។

១៥.ការចូលរួមចំណែកពីការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត

ប្រសិនបើនៅពេលដែលមានការកើតឡើងការខូចខាតក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ មានបណ្ណសន្យា-រ៉ាប់រងផ្សេងទៀតដែលរៀបចំដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬនរណាផ្សេងទៀតធានាលើការខូចខាតនេះ ឬចំណែកណាមួយនៃការខូចខាតនេះ ភារៈទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងការធ្វើសំណង ឬរួមចំណែកសង មិនលើសពីអត្រាចំណែករបស់ខ្លួនដែលមានលើការខូចខាតនោះទេ។

១៦. ការផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងការដោះស្រាយសំណង

ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង រ៉ាប់រងលើចំណាយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ត្រូវចាត់វិធានការ និងព្រមចាត់វិធានការ និងអនុញ្ញាតឱ្យចាត់វិធានការ ឬធ្វើអ្វីមួយតាមការចាំបាច់ ឬតាមតម្រូវការដ៏សមស្របពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្នុងគោលបំណងអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយ ឬទាមទារសំណង ឬទទួលបានការសម្រាលបន្ទុក ឬការទូទាត់សងពីភាគីដទៃទៀត ដែលណាមួយចំណោមទាំងអស់នេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានសិទ្ធិឬគួរទទួលបានសិទ្ធិ ឬត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអនុវត្ត ឬទទួលបានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទាត់សងការខាតបង់ដែលធានាក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។ មិនថាសកម្មភាពឬអ្វីមួយនោះគឺជា ឬត្រូវការជាកិច្ចការចាំបាច់ ឬតម្រូវឱ្យមាន មុនឬក្រោយការទូទាត់សំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទៅឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនោះឡើយ។

១៧. ការកំណត់ពេលវេលាលើការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងករណីណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយបន្ទាប់ពីការផុតកំណត់ៈ

ក) រយៈពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចប់**រយៈពេលនៃការខាតបង់ពីការរំខានជុរកិច្ច** ឬ យូជាងនេះ

ខ) ៣ខែចាប់ពីថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងគួរធ្វើការទូទាត់សំណង ឬពីថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទទួលស្គាល់ភារៈទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតដែលនាំទៅដល់ការទាមទារសំណងនេះ។

លើកលែងតែករណីសំណងរងចាំការដោះស្រាយពេញលេញ ឬរងចាំការសម្រេចពីមជ្ឈត្តកម្ម។

១៨. ការរក្សាព័ត៌មានសំងាត់

រាល់ព័ត៌មានដែលបានដាក់ជូនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាទុកជាសំងាត់ និងមិនមានការផ្តល់ជូនទៅភាគីផ្សេងទៀត លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬក៏ជាតម្រូវការនៃច្បាប់។

១៩. ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅតុលាការ

ក. ការផ្សះផ្សាដោយនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

រាល់វិវាទទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងនេះ ភាគីវិវាទគួរតែជូនដំណឹងទៅនិយ័តករធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការសម្របសម្រួលនិងផ្សះផ្សា មុនឈានទៅដល់ការប្តឹងផ្តល់តាមរយៈតុលាការ ឬមជ្ឈត្តកម្មលើកលែងតែករណីនេះជាករណីព្រហ្មទណ្ឌ។

ខ. មជ្ឈត្តកម្ម

ក្នុងករណីការផ្សះផ្សាដូចចែងក្នុងចំណុចទី១ខាងលើ មិនសះជា ភាគីវិវាទមានសិទ្ធិបញ្ជូនករណីវិវាទចេញពីបណ្តាសន្យារ៉ាប់រងនេះទៅមជ្ឈត្តករ។ ការតែងតាំងមជ្ឈត្តកគួរតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់មជ្ឈត្តកម្មពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ភាគីវិវាទមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចក្នុងការកំណត់ចំនួន។ ក្នុងករណីមិនមានការកំណត់ចំនួនមជ្ឈត្តកចំនួនមជ្ឈត្តកមាន៣។ ភាគីវិវាទអាចពិភាក្សានឹងសម្រេចក្នុងនីតិវិធីជ្រើសរើសតែងតាំងមជ្ឈត្តក។

ភាគីវិវាទទាំងពីរគួរតែតែងតាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយ (០១) មជ្ឈត្តក។ មជ្ឈត្តកដែលបានតែងតាំងទាំងពីរ ដោយភាគីវិវាទគួរពិភាក្សាសម្រេចតែងតាំងមជ្ឈត្តកទីបី ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលខ្លួនត្រូវបានតែងតាំងពីភាគីវិវាទ។ ក្នុងករណីមជ្ឈត្តកទាំងពីរ មិនឯកភាពក្នុងការជ្រើសរើសមជ្ឈត្តកទី៣ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃក្រោយ នៃថ្ងៃដែលខ្លួនបានតែងតាំង មជ្ឈត្តកទីបី អាចនឹងត្រូវបានតែងតាំងដោយតុលាការឬមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈត្តកវ្ចាក់ជាតិដូចដែលបានចែងក្នុងមាត្រាទី៦នៃច្បាប់មជ្ឈត្តកពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការសម្រេចរបស់មជ្ឈត្តកទាំងបី គឺជាការសម្រេចចុងក្រោយដែលភាគីវិវាទត្រូវអនុវត្ត។

២០. ដែនយុត្តាធិការ

កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ ត្រូវអនុវត្តក្រោមដែនយុត្តាធិការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ករណីមិនធានា

១. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនទទួលខុសត្រូវដែរបណាការខាតបង់កើតមានឡើង៖

ក) ដោយព្រឹត្តិការណ៍ខុសពីធម្មតាបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការខាតនោះ

ខ) ដោយការដាក់កំហិតដោយអាជ្ញាធរទៅលើការសាងសង់ឡើងវិញ ឬដំណើរការអាជីវកម្ម

គ) ដោយសារការខ្វះដើមទុនគ្រប់គ្រាន់របស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ស្តារ ឬជំនួសទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាតឱ្យបានទាន់ពេលវេលា

២. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងមិនធានាលើការខាតបង់ ឬការខូចខាត

(i) ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្កឡើងដោយដំណើរការបំបែកសារធាតុគីមីដោយខ្លួនឯង ការឡើងកម្តៅដោយធម្មជាតិ ឬការឆេះដោយខ្លួនឯង ឬដំណើរការសម្ងួត ឬកម្តៅដោយខ្លួនឯង

(ii) បង្កឡើងដោយ ឬតាមរយៈ ឬបន្ទាប់ពី៖

(ក) ការដុតទ្រព្យសម្បត្តិតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈ

(ខ) អគ្គិភ័យពីក្រោមដី

(គ) បង្កឡើងដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោល ឬបន្ទាប់ពី ឬបណ្តាលមកពីវត្ថុធាតុដើម សម្រាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែ។

(iii) បង្កឡើងដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោល ឬបន្ទាប់ពី ឬបណ្តាលមកពីការសាយភាយវិទ្យុសកម្ម ឬបំពុលដោយវិទ្យុសកម្ម ពីប្រេងឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែ ឬកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែ ឬពីចំហេះប្រេងឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែ។ សម្រាប់តែករណីមិនធានា ២.iii) ចំហេះឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែនឹងត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំងដំណើរនៃការបំបែកអាតូមនុយក្លេអ៊ែដោយឯកឯង។

(iv) បង្កឡើងដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោល ឬបន្ទាប់ពី ឬបណ្តាលមកពី៖

(ក) ខ្យល់ព្យុះ ព្យុះទីហ្វុង ព្យុះហ៊ឺរីកែន ព្យុះថូណាដូ ព្យុះស៊ីក្លូន ឬការយាយីពីបរិយាកាស

(ខ) ការផ្ទុះ លើកលែងការបាត់បង់ ឬការខូចខាត ពីការផ្ទុះដោយសារធុងទឹកក្តៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ឬឧស្ម័នប្រើប្រាស់សម្រាប់បំភ្លឺ ឬលក្ខណៈគ្រួសារ នៅក្នុងអគារដែលឧស្ម័នមិនត្រូវបានផលិតឡើងនិងមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការងារទាក់ទងនិងឧស្ម័ន។

(គ) ទឹកជំនន់

(ឃ) ការបែកធ្លាយ ឬការហៀរចេញនៃធុងទឹក ទរទឹក ឬទុយោទឹក ឬការលេចធ្លាយ ឬសាចទឹកចេញពីឧបករណ៍សាចទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិ និង/ឬ ឧបករណ៍សាចទឹក និង/ឬ ប្រដាប់ទប់អគ្គិភ័យ ឬប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គិភ័យ

(ង) ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការព្យាបាទ

(ច) សង្គ្រាម ការឈ្លានពាន សកម្មភាពរបស់សត្រូវបរទេស ការប្រទូសរ៉ាយ ឬប្រតិបត្តិការដូចសង្គ្រាម (ទោះបីជាសង្គ្រាមត្រូវបានប្រកាស ឬមិនប្រកាសក៏ដោយ) ឬសង្គ្រាមស៊ីវិល

(ឆ) ការបះបោរ ចលាចលសង្គម ការបះបោរដោយយោធា ឬប្រជាពលរដ្ឋ ការរើបរះ អំពើឧទ្ទាម បដិវត្តន៍ ការដណ្តើមអំណាចដោយយោធា ឬឧុសច្បាប់

(ជ) អំពើភេរវកម្មណាមួយ, សម្រាប់គោលបំណងនេះ ភេរវកម្មមានន័យថា សកម្មភាពណាមួយដែលមានការប្រើប្រាស់កម្លាំង ឬហិង្សា និង/ឬការគំរាមកំហែងរបស់បុគ្គល ឬក្រុមបុគ្គលណាមួយ ទោះជាធ្វើតែម្នាក់ឯង ឬតាងនាមឱ្យ ឬទាក់ទងនឹងអង្គការ ឬរដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏ដោយ ដែលពុះពារដើម្បីគោលបំណង នយោបាយ សាសនា មនោគមវិជ្ជា ឬគោលបំណងស្រដៀងគ្នានេះ រួមទាំងការប៉ុនប៉ងជះឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលណាមួយ និង/ឬដើម្បីធ្វើឱ្យសាធារណជន ឬផ្នែកណាមួយនៃសាធារណជនស្ថិតក្នុងការភ័យខ្លាច។

ការខាតបង់ ឬការខូចខាតដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានលក្ខខណ្ឌមិនប្រក្រតី (ទោះជាលើទ្រង់ទ្រាយឬផ្សេងពីនេះក៏ដោយ) ដែលបណ្តាលមកពី ឬតាមរយៈ ឬជាផលវិបាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលបាននិយាយខាងលើទោះជាដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលក៏ដោយ ត្រូវចាត់ទុកថាជាការខាតបង់ ឬការ

ខូចខាតដែលមិនត្រូវបានធានាដោយការធានារ៉ាប់រងនេះទេ លើកលែងតែអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ការខាតបង់ ឬការខូចខាតនោះកើតឡើងដោយមិនទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌមិនប្រក្រតីនោះឡើយ។

វិធានការបណ្តឹងតុលាការ ឬនីតិវិធីណាមួយដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អះអាងថាការខាតបង់ ឬការខូចខាតណាមួយមិនត្រូវបានធានាដោយការធានារ៉ាប់រងនេះ ដោយហេតុផលដែលមានក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះ នោះការបង្ហាញភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាការខាតបង់ ឬការខូចខាតនេះត្រូវបានធានា ជាបន្ទុករបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។

ជំពូក ១១
វិធានសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ

១. ការអនុវត្ត

ជំពូកនេះនឹងអនុវត្តលើ គ្រប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ ទោះបីជាត្រូវបានចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងក្រោមនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ ឬ នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗ ដែលទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបលើហានិភ័យធានា (ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិតែឯង ឬ រួមជាមួយការខាតលើធុរកិច្ច) មិនលើស៥០លានដុល្លារអាម៉េរិកក្នុងមួយហានិភ័យ ក្នុងមួយទីតាំងសម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតែមួយ។

២. អត្រា

អត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ មិនត្រូវតិចជាងអត្រាបុព្វលាភដែលធ្វើក្នុងតារាងគណនាអត្រាបុព្វលាភ សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ។

តារាងគណនាអត្រាបុព្វលាភសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ គឺមានអត្រាបុព្វលាភការធានារ៉ាប់រងជាមូលដ្ឋាន ដកការបញ្ចុះតម្លៃ ប្រសិនបើមាន បូក០.០៤% ដែលអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃតាមទំហំទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ប៉ុន្តែបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតិចបំផុត៣០០ដុល្លារអាម៉េរិក។

៣. កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងអប្បបរមា

ត្រូវអនុវត្តតាមការកំណត់នៅក្នុងជំពូកអំពី បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យនិងការខាតធុរកិច្ច សមាជិកអាចដាក់កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងខ្ពស់ជាងកម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងអប្បបរមា ដែលមានកំណត់ក្នុងវិធានគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ។

៤. បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវប្រើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ មាននៅក្នុងជំពូក ១២ ជាកាតព្វកិច្ច។

៥. ខសន្យា/ការអះអាង/កិច្ចសន្យាបន្ថែម

ខសន្យា/ការអះអាង/កិច្ចសន្យាបន្ថែម/លក្ខខណ្ឌលម្អិតដែលបានអនុម័តសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងរ៉ាប់រងលើអគ្គិភ័យឬការខាតធុរកិច្ច អាចអនុវត្តបានចំពោះការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ។

ជំពូក ១២
បណ្ណសន្យាជ្រើសរើសជួលទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ

និយមន័យនៃពាក្យ

ពាក្យមួយចំនួនត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម ហើយពាក្យទាំងនេះមានអត្ថន័យដូចគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងដែលប្រើនៅ ក្នុងបណ្ណសន្យាជ្រើសរើស ឬតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាជ្រើសរើស។

១. **ក្រុមហ៊ុនជានាជ្រើសរើស/យើង** សំដៅដល់ _____

២. **កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងពេលមានហានិភ័យកើតឡើង** សំដៅដល់ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវសងដោយអ្នកត្រូវបានជានាជ្រើសរើសតាមបណ្តឹងទាមទារសំណងនីមួយៗ ដែលកើតចេញពីព្រឹត្តិការណ៍មួយ ឬហេតុការណ៍មួយ។ ហើយទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាជ្រើសរើស។

៣. **អ្នកត្រូវបានជានាជ្រើសរើស/លោកអ្នក** សំដៅដល់ម្ចាស់បណ្ណសន្យាជ្រើសរើស និង/ឬអ្នកត្រូវបានជានាជ្រើសរើសដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាជ្រើសរើស។

៤. **រយៈពេលនៃការជានាជ្រើសរើស** សំដៅដល់អំឡុងពេលនៃបណ្ណសន្យាជ្រើសរើសសម្រាប់រយៈពេលកំណត់មួយ នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាជ្រើសរើស ឬរយៈពេលបន្តថ្មីដែលត្រូវបង់បុព្វលាភតាមករណីនីមួយៗ។

៥. **បណ្ណសន្យាជ្រើសរើស** សំដៅដល់បណ្ណសន្យាជ្រើសរើសនេះ រួមជាមួយនិងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាជ្រើសរើស និងការកែប្រែកិច្ចសន្យាជានាជ្រើសរើស។

៦. **ទ្រព្យសម្បត្តិបានជានា** សំដៅដល់កម្មវត្ថុនៃការជានា ដូចបានកំណត់ក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាជ្រើសរើស។

៧. **រយៈពេលនៃការខាតបង់ពីការរំខានធុរកិច្ច** សំដៅអំឡុងពេលដែលធុរកិច្ចត្រូវបានរំខានដោយគិតពីពេលចាប់ផ្តើមការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍ និងពេលបញ្ចប់ដែលមិនយូរជាង**រយៈពេលអតិបរមានៃការខាតបង់ពីការរំខានធុរកិច្ច**។

៨. **រយៈពេលអតិបរមានៃការខាតបង់ពីការរំខានធុរកិច្ច** សំដៅលើចំនួនខែសម្រាប់ការរំខានធុរកិច្ចដែលជ្រើសរើសដោយអ្នកត្រូវបានជានាជ្រើសរើសនៅពេលរៀបចំការជានាជ្រើសរើស។

៩. **អគារ** ប្រសិនបើត្រូវបានជានា និងពិពណ៌នាក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យាជ្រើសរើស សំដៅលើអគារទាំងអស់ដែលរួមមានដូចខាងក្រោម៖

ក). គ្រឿង និងឧបករណ៍បំពាក់ដោយម្ចាស់អគារ

ខ). គ្រប់សេវាកម្មដែលមានភ្ជាប់នឹងអគារ

គ) ការកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅទីតាំង រួមមានជញ្ជាំង ទ្វារ និងរបង ផ្នែកខាងក្រៅអគារ អគារតូចខាងក្រៅ សំណង់ពង្រីកបន្ថែម សំណង់ភ្ជាប់ ជណ្តើរខាងក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកប្រេង គ្រោងលោហៈ និងដែក និងធុងទឹក ច្រកជើរ និងច្រកផ្លូវ។

១០. **សម្ភារៈ** សំដៅលើ៖

ក) សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានរៀបរាប់

ខ) គ្រឿងសង្ហារឹមសំរាប់អាជីវកម្ម និង

គ) គំរូប្លង់ ម៉ូតគំរូ ពុម្ពសូន ពុម្ពចាក់ វត្ថុធ្វើឡើងដោយចាក់ពុម្ព

ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬដែលអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានភារៈទទួលខុសត្រូវលើ ឬទទួលខុសត្រូវលើការធានាមុនពេលកើតហតុនៃការខូចខាតណាមួយ។

សម្ភារៈរួមបញ្ចូលផងដែរ ការកែលម្អ ការកែប្រែ ការតុបតែង ការបំពាក់ និងការបន្ថែម ដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ទៅលើអគារដែលជួល ហើយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង មិនអាចទាមទារពីអ្នកជួលនៅពេលមានហេតុការណ៍ខូចខាតកើតឡើង។

សម្ភារៈមិនរួមបញ្ចូល លុយ មូលបត្រ ឯកសារ ត្រា ឬគ្រឿងផ្ទុះ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ដោយឡែកថាជាកម្មវត្ថុធានា នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

១១.**សន្និធិ និងទំនិញ៖** ប្រសិនបើធានា និងមានរៀបរាប់ក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង សំដៅដល់៖

ក) រាល់សន្និធិ និងទំនិញ រួមមានវត្ថុធាតុដើម ទំនិញពាក់កណ្តាលសម្រេច និងសម្រេច និងសន្និធិ ដែលកំពុងក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្ម។

ខ) ទំនិញរបស់អតិថិជន ដែលផ្ញើទុក និងសម្រាប់ធ្វើបន្ថែម

១២.**គ្រឿងបរិក្ខារ គ្រឿងចក្រ ម៉ាស៊ីន៖** ប្រសិនបើធានា និងមានរៀបរាប់ក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណ-សន្យារ៉ាប់រងសំដៅដល់ គ្រឿងបរិក្ខារ គ្រឿងចក្រ ម៉ាស៊ីន ដែលដំណើរការដោយ មេកានិក ឬអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មឬពាណិជ្ជកម្ម និងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណធានា។

ខិសាលភាពនៃការធានា

ដោយយោងថាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបានដាក់សំណើមកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដើម្បីសុំការធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិ ដូចបានកំណត់ក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង តាមរយៈសំណើនិងការបញ្ជាក់អះអាងនានាដែលវាជាមូលដ្ឋាននៃកិច្ចសន្យានេះ និងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបានបង់ ឬយល់ព្រមបង់បុព្វលាភដែលបានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង (ប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនិងករណីមិនធានាដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ ឬកិច្ចសន្យាបន្ថែម ឬការបញ្ជាក់ផ្សេងទៀតដែលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះជាធម្មតាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបុរេលក្ខខណ្ឌ មុនអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការទាមទារត្រឡប់មកវិញ), ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងយល់ព្រមថា៖

ផ្នែកទី១ - ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិ

ប្រសិនបើមានទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនិងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ ឬទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលបានកំណត់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង បានបាត់បង់ បំផ្លិចបំផ្លាញ ឬខូចខាតលើទ្រង់ទ្រាយជាយថាហេតុ ជាជាងដោយមូលហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុង **ករណីមិនធានា** (តទៅត្រូវបានប្រើ

ពាក្យថា **ការខាតបង់**) ហើយដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលធានារ៉ាប់រង ឬក្នុងអំឡុងពេលធានារ៉ាប់រងបន្ទាប់ ដែលក្នុងពេលនោះអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបានទទួលយកបុព្វលាភនោះ សម្រាប់ការបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងទូទាត់សងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ដោយផ្អែកលើតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិគិតត្រឹមពេលកើតហេតុនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញឬការខូចខាត ឬជាជំរើសក្រុមហ៊ុន អាចជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានានោះឬផ្នែកណាមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ ការៈទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង មិនលើសពីទំហំទឹកប្រាក់ធានាសម្រាប់កម្មវត្ថុធានានីមួយៗដែលមានកំណត់ក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬមិនលើសពីទំហំទឹកប្រាក់ធានាទាំងមូល ឬទំហំទឹកប្រាក់ធានាណាមួយដែលក្រោយមកត្រូវបានមកជំនួសតាមរយៈកិច្ចសន្យារ៉ាប់រងបន្ថែមដែលមានភ្ជាប់និងបានចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឬតំណាងក្រុមហ៊ុន។

ការចំណាយលើឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ និងក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះនឹងរ៉ាប់រងលើចំណាយរួមមាន៖

(i) ប្រាក់ឈ្នួលនិយោជិករបស់អ្នកត្រូវបានធានា ជាជាងសមាជិកកងពន្លត់អគ្គិភ័យដែលធ្វើការពេញម៉ោង។

(ii) ថ្លៃដើមលើការបំពេញបន្ថែមនូវឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ និងការបំផ្លិចបំផ្លាញ ឬខូចខាតដល់សម្ភារៈបរិក្ខារ (រួមមានសម្លៀកបំពាក់របស់និយោជិក និងវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន លើកលែងតែមានការធានា-រ៉ាប់រងដាច់ដោយឡែក)។

(iii) ការចំណាយលើកងពន្លត់អគ្គិភ័យ

ក្នុងលក្ខខណ្ឌ៖

- ការៈទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានតែចំពោះ ប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃដើមចំណាយដែលកើតឡើងដោយចាំបាច់ និងសមហេតុផលក្នុងការពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងទីតាំងនៃ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានា ឬនៅទីតាំងដែលជាប់នឹងទីតាំងនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានាឬការគំរាមកំហែងភ្លាមៗដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។
- ការៈទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំង៣ខាងលើបញ្ចូលគ្នា មិនត្រូវលើសពី ៥ ០០០ (ប្រាំពាន់) ដុល្លារអាម៉េរិក ក្នុងមួយព្រឹត្តិការណ៍។
- ការៈទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសរុបទាំង ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិ និងចំណាយលើ ក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យ និង ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ មិនលើសទំហំទឹកប្រាក់ធានាសរុបលើផ្នែកការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

ការធានាបន្ថែមក្រោមផ្នែកទី១ (Extension)

១. ចោរកម្មតាមរយៈការចូលទីតាំងដោយហិង្សានិងប្រើកម្លាំង

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះក៏ធានាផងដែរលើ៖

១.១. ក្នុងករណីដែលទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្រោមផ្នែកទី១ នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ហើយស្ថិតនៅក្នុងអគារដែលមានកំណត់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបត្រូវបានបាត់បង់៖

ក. ដោយសារការលួចតាមរយៈការចូលឬចេញពីទីតាំងដោយហិង្សានិងប្រើកម្លាំង ឬការលួចដែលធ្វើឡើងដោយលាក់បាំងនិងខុសច្បាប់ ដោយនរណាម្នាក់ក្រៅពីបុគ្គលិក ឬ

ខ. ដោយសារចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធ ឬចាប់ចង ដែលនាំទៅដល់ការយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានា តាមរយៈ៖

- អំពើហិង្សាទៅលើអ្នកយាម
- ការបង្កភាពភ័យខ្លាចដោយហិង្សា
- អ្នកយាមត្រូវបានសម្លាប់ ឬសន្លប់

១.២. ប្រសិនបើមានការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានា ឬអគារ ដោយសារតែចោរកម្មទាំងនោះ ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ឬដោយសារការគំរាមកំហែង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងទូទាត់សងទៅអ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងឱ្យដូចដើមវិញ លើ៖

ក. ការខាតបង់ទាំងនោះទៅតាមតម្លៃទីផ្សារ គិតត្រឹមពេលវេលាដែលរងការខូចខាត (មិនរួមបញ្ចូលប្រាក់ចំណេញ) និង/ឬ

ខ. ថ្លៃចំណាយជួសជុល

ប៉ុន្តែសំណងខាងលើសម្រាប់ក្នុងមួយព្រឹត្តិការណ៍ ឬក៏សរុបទាំងអស់ក្នុងមួយរយៈពេលធានារ៉ាប់រងមិនត្រូវលើសពី ៥%(ប្រាំ)ភាគរយ នៃទឹកប្រាក់ធានាលើការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិ ឬ ២០ ០០០ (ពីរម៉ឺន) ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយយកចំនួនណាមួយដែលទាបជាង។បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមិនធានាលើការបាត់បង់ ឬការខូចខាត ដែលបានធានាដោយ ឬគួរត្រូវបានធានាដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាមួយផ្សេងទៀតទេ លើកលែងតែទឹកប្រាក់ចំណាយ ដែលលើសពីទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់សងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាមួយផ្សេងទៀតនោះ គិតមកត្រឹមពេលដែលការបាត់បង់ ឬការខូចខាតនោះកើតឡើង។

ករណីមិនធានា - សម្រាប់ការធានាបន្ថែមលើចោរកម្ម

១. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនទទួលខុសត្រូវលើទឹកប្រាក់មិនធានាចំនួន ១ ០០០ (មួយពាន់) ដុល្លារអាម៉េរិក រៀងរាល់ការទាមទារសំណងនីមួយៗ។

២. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនធានា៖

ក. ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដោយសារចោរកម្ម ដូចមានចែងខាងលើ ឬការប៉ុនប៉ងគំរាមកំហែងដោយអ្នកត្រូវបានធានា, ក្រុមគ្រួសារ, និយោជិក ឬនរណាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងអគារនោះដោយស្របច្បាប់។

ខ. ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតកើតឡើងខណៈពេលដែលអគារនោះមិនមានការប្រើប្រាស់ ក្នុងរយៈពេលមួយដែលលើសពី ១៤ (ដប់បួន) ថ្ងៃ ជាប់គ្នា ឬប្រើប្រាស់ខុសពីអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងតារាងសង្ខេបលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាមុន។

គ. ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតលើ មេដាយ, កាក់, វត្ថុកម្រ, រូបចម្លាក់, ស្នាដៃសិល្បៈ, សាត្រាស្លឹករឹត, សៀវភៅកម្រ, ផែនការ, គំរូ, ម៉ូដែល, ពុម្ព, ការរចនា, បណ្ណកម្មសិទ្ធិ, សញ្ញាបណ្ណ, បណ្ណសម្រាប់ទូទាត់ ,បណ្ណសន្យាសងតាមកិច្ចសន្យា, សាច់ប្រាក់, មូលបត្រសម្រាប់ប្រមូលសាច់ប្រាក់, ត្រា, ឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិ ឬសៀវភៅអាជីវកម្ម លើកលែងតែត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុង ផ្នែកទី ១ - ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិ នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

២. ការខូចខាតលើម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកនិងការខូចខាតលើម៉ាស៊ីន

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះជានាលើម៉ាស៊ីនចំហាយទឹក និងម៉ាស៊ីនដែលមានជានានៅក្នុង ផ្នែកទី១ - ការខូច-ខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិ នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ដែលស្ថិតនៅក្នុងអគារដែលបានចែងនៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ហើយម៉ាស៊ីនទាំងនោះទទួលរងនូវការបាត់បង់ឬខូចខាតលើទ្រង់ទ្រាយភ្លាមៗ និងដោយមិនបានរំពឹងទុក បណ្តាលមកពីមូលហេតុដូចជា ការខូចខាតលើ ប្រអប់ និងរបស់របរ, ការរចនាខុស, កំហុសនៅក្នុងរោងជាង ឬនៅពេលដំឡើង, ស្នាដៃមិនល្អ, ខ្វះជំនាញ, ការធ្វេសប្រហែស, ការខ្វះទឹកនៅក្នុងឡចំហាយទឹក , ការផ្ទុះ, ការហែកដោយសារកម្លាំងរំយោល, ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី, ខ្យល់ព្យុះ ឬបណ្តាលមកពីមូលហេតុផ្សេងទៀត ដែលមិនមានក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនជានាលម្អិតមាននៅខាងក្រោមនេះ។ ហើយការខូចខាតនេះត្រូវការចាំបាច់នូវការជួសជុល ឬផ្លាស់ប្តូរ។

ប៉ុន្តែការៈទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនជានារ៉ាប់រងមានត្រឹមចំនួន ៥%(ប្រាំ)ភាគរយ នៃទឹកប្រាក់ជានាលើការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិ ឬ ៥០ ០០០ (ប្រាំម៉ឺន)ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយយកចំនួនណាមួយដែលទាបជាង សម្រាប់ការខូចខាតម្តង ឬការខូចខាតច្រើនដង ក្នុងមួយរយៈពេលនៃការជានា។ ការជានាបន្ថែមនេះអនុវត្តលើកម្មវត្ថុជានានេះបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យលើការសាកល្បងលើដំណើរការ ទោះបីជាម៉ាស៊ីននោះកំពុងដំណើរការ ឬសម្រាក ឬកំពុងរុះរើដើម្បីសម្អាត ឬជួសជុលឡើងវិញ ឬក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ឬក្នុងអំឡុងពេលប្តូរទីតាំងនៅក្នុងអគារនោះ ឬក្នុងអំឡុងពេលដំឡើងឡើងវិញ។

មូលដ្ឋាននៃការធ្វើសំណង

១. ក្នុងករណីកម្មវត្ថុជានាដែលខូចខាតអាចជួសជុលបាន ក្រុមហ៊ុនជានារ៉ាប់រងនឹងទូទាត់ចំណាយចាំបាច់ដែលកើតឡើង ដើម្បីធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនដែលខូចអាចដំណើរការបានដូចដើមវិញបូកជាមួយថ្លៃរុះរើ និងដំឡើងឡើងវិញក្នុងគោលបំណងជួសជុល រួមទាំងថ្លៃដឹកជញ្ជូនធម្មតា, ថ្លៃដំឡើង និងពន្ធគយ។ ប្រសិនបើការជួសជុលនោះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរោងជាងរបស់អ្នកត្រូវបានជានា ក្រុមហ៊ុនជានារ៉ាប់រងនឹងទូទាត់ថ្លៃដើម, សម្ភារៈ និងប្រាក់ឈ្នួលដែលកើតមានឡើងក្នុងគោលបំណងជួសជុលនេះ បូកទាំងភាគរយសមស្របមួយសម្រាប់ចំណាយផ្សេងៗ។

គ្មានការកាត់កងធ្វើឡើងសម្រាប់រំលោះ ទាក់ទងទៅនឹងបំណែកដែលបានផ្លាស់ប្តូរចេញ ប៉ុន្តែតម្លៃដែលបានមកពីបំណែកដែលបានផ្លាស់ចេញត្រូវបានយកមកកាត់កង។
ប្រសិនបើចំណាយលើការជួសជុលដូចបានរៀបរាប់ខាងលើស្មើ ឬលើសតម្លៃម៉ាស៊ីនជាក់ស្តែងគិតត្រឹមមុនពេលការខូចខាត ម៉ាស៊ីននោះត្រូវចាត់ទុកថាខូចខាតទាំងស្រុង ហើយការទូទាត់នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាន ចំណុច ២. ខាងក្រោម។

២. ក្នុងករណីកម្មវត្ថុជានាត្រូវបានខូចខាតទាំងស្រុង ក្រុមហ៊ុនជានារ៉ាប់រងនឹងត្រូវទូទាត់តាមតម្លៃជាក់ស្តែងរបស់កម្មវត្ថុជានានោះ ដែលមានមុនពេលការខូចខាតកើតមានឡើង ដោយដកចេញនូវប្រាក់រំលោះដោយសមស្របមួយ ចេញពីតម្លៃសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរកម្មវត្ថុជានានោះ។ ក្រុមហ៊ុនជានារ៉ាប់រងនឹងត្រូវទូទាត់ចំណាយសម្រាប់ការរុះរើម៉ាស៊ីនដែលបានខូចខាត ប៉ុន្តែតម្លៃដែលបានមកពីម៉ាស៊ីនដែលខូចខាតនោះនឹងត្រូវបានយកមកកាត់កង។

៣. ចំណាយលើការកែលម្អ, ការបន្ថែម, ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង, ការរុះរើ នឹងមិនត្រូវបានធានាក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនោះទេ។

៤. ចំណាយលើការជួសជុលបណ្តោះអាសន្ន នឹងត្រូវទទួលបន្ទុកដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើការជួសជុលនោះជាផ្នែកមួយនៃការជួសជុលបញ្ចប់ ប៉ុន្តែវានឹងមិនបង្កើនចំណាយជួសជុលសរុប។

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមិនធានាលើការបាត់បង់ ឬការខូចខាត ដែលបានធានាដោយ ឬគួរត្រូវបានធានាដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាមួយផ្សេងទៀតទេ លើកលែងតែទឹកប្រាក់ចំណាយដែលលើសពីទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់សងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាមួយផ្សេងទៀតនោះ គិតមកត្រឹមពេលដែលការបាត់បង់ ឬការខូចខាតនោះកើតឡើង។

ករណីមិនធានា -ការខូចខាតលើម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកនិងការខូចខាតលើម៉ាស៊ីន

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនធានាលើ៖

១. កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធានា ១ ០០០ (មួយពាន់)ដុល្លារអាម៉េរិក រៀងរាល់ការទាមទារសំណងនីមួយៗ

២. ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតលើសម្ភារៈដែលអាចដោះដូរបាន ឧទាហរណ៍៖ ឧបករណ៍ធ្វើពុម្ព, ពុម្ព, ពុម្ពស៊ីឡាំង, គ្រឿងបន្លាស់ដែលរងការសឹករិចរិលលឿន ឬថយគុណភាពលឿនដោយសារការប្រើប្រាស់ដូចជា ស្រទាប់ការពារកម្តៅ ញញួរដំបំបែក វត្ថុធ្វើពីកែវ, ខ្សែពាន, ខ្សែក្លើង, កង់កៅស៊ូ, គ្រឿងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដូចជា ប្រេងរំអិល ប្រេងម៉ាសូត សារធាតុកាតាលីករ

៣. ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតបណ្តាលមកពី អគ្គិភ័យ, រន្ទះ, ការផ្ទុះដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុគីមី (លើកលែងតែការផ្ទុះហ្គាសនៅក្នុងម៉ាស៊ីនចំហាយទឹក), ការពន្លត់អគ្គិភ័យ ឬក៏ការរុះរើបន្ទាប់ពីនោះ, យន្តហោះ ឬឧបករណ៍យានអាកាស ឬវត្ថុដែលធ្លាក់ចុះពីនោះមក, ចោរកម្ម ឬក៏ការគំរាមកំហែង,ការដួលរលំអគារ, ទឹកជំនន់, ការញ្ជួយដី, ការស្រុតដី, ការបាក់ដី, ការបាក់ផ្ទាំងទឹកកក, ព្យុះហ៊ូរីកេន, ព្យុះស៊ីក្លូន, បន្ទុះភ្នំភ្លើង, ឬក៏គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតដែលប្រហាក់ប្រហែលនេះ

៤. ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលជាភារៈទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ ឬក៏តាមកិច្ចសន្យា ឬក៏ការធានារបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកម៉ៅការសំណង់ ឬអ្នកជួសជុល

៥. ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីកំហុស ឬបញ្ហាដែលអ្នកត្រូវបានធានា ឬអ្នកតំណាងរបស់អ្នកត្រូវបានធានាបានដឹងអំពីរឿងនេះតាំងពីពេលចាប់ផ្តើមនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបានដឹងឬអត់ដឹង អំពីកំហុសឬបញ្ហានោះក៏ដោយ

៦. ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសទាំងស្រុងរបស់អ្នកត្រូវបានធានាឬមួយអ្នកតំណាងរបស់អ្នកត្រូវបានធានា

៧. ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលដោយផ្ទាល់មកពីឥទ្ធិពលជាប្រចាំនៃប្រតិបត្តិការ (ឧទាហរណ៍៖ ការសឹករិចរិល, ប្រហោង, សំណឹក, ច្រេះ, ការកើតឡើងស្រទាប់ក្នុងម៉ាស៊ីនចំហាយទឹក)

៨. ការខូចខាត ឬក៏ភារៈទទួលខុសត្រូវណាមួយដែលជាផលវិបាកពីការខូចខាតលើកម្មវត្ថុធានាខាងលើនេះ

៣. ការធានាបន្ថែមលើរូបិយប័ណ្ណដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណធានា

បណ្ណាសន្យាវ៉ាប់រងនេះមានធានាលើការបាត់បង់រូបិយប័ណ្ណ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង ដែលបានផ្ញើឬក្រោមការការពារ ឬក៏គ្រប់គ្រងដោយអ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រងនិងស្ថិតនៅក្នុងអគាររបស់អ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រងដូចដែលមានចែងនៅក្នុងតារាងសង្ខេបក្នុងម៉ោងធ្វើការធម្មតា ហើយ/ឬ ក្នុងទូរសុវត្ថិភាព, ថតគុ, ទូរដែក បន្ទាប់ពីម៉ោងធ្វើការហើយ ដែលការបាត់បង់នេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលធានាវ៉ាប់រង។ ការធានានេះមានចំនួនទឹកប្រាក់ដល់ទៅ ៥%(ប្រាំ)ភាគរយនៃទឹកប្រាក់ធានានៅក្នុងផ្នែកការខូចខាតលើទ្រព្យ-សម្បត្តិរបស់បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ ឬចំនួន ២០ ០០០ (ពីរម៉ឺន)ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយយកចំនួនណាដែលតិចជាង សម្រាប់ការខូចខាតនីមួយៗ ឬក៏សម្រាប់ការខូចខាតសរុបទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេល នៃការធានាវ៉ាប់រង។

បណ្ណាសន្យាវ៉ាប់រងនេះមិនធានាលើការបាត់បង់ ឬការខូចខាត ដែលបានធានាដោយ ឬគួរត្រូវបានធានាដោយបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងណាមួយផ្សេងទៀតទេ លើកលែងតែទឹកប្រាក់ចំណាយដែលលើសពីទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់សងក្រោមបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងណាមួយផ្សេងទៀតនោះ គិតមកត្រឹមពេលដែលការបាត់បង់ ឬការខូចខាតនោះកើតឡើង។

សម្រាប់ការធានាបន្ថែមនេះ៖

១). រូបិយប័ណ្ណសំដៅដល់ សាច់ប្រាក់, ក្រដាសប្រាក់, មូលប្បទានបត្រ, មូលបត្រអាចប្តូរជាទឹកប្រាក់ផ្សេងទៀត, ឬឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការចរចាផ្សេងទៀតរបស់អ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រងមានការៈទទួលខុសត្រូវលើ

២).ម៉ោងអាជីវកម្ម សំដៅដល់អំឡុងពេលដែលអគាររបស់អ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្ម ឬក៏អំឡុងពេលនោះអ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង ឬក៏បុគ្គលិកទទួលខុសត្រូវលុយរបស់អ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រងស្ថិតនៅក្នុងអគារនោះ។

ករណីមិនធានា -ការធានាបន្ថែមលើរូបិយប័ណ្ណ

ក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រងមិនធានាលើ

១. កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធានា ១ ០០០ (មួយពាន់)ដុល្លារអាម៉េរិក សម្រាប់រាល់ការទាមទារសំណងនីមួយៗ

២. ការបាត់បង់លុយ៖

ក. ដែលបណ្តាលមកពីការខ្វះទឹកប្រាក់ដោយសារតែកំហុស ឬការមិនបានបញ្ជូល

ខ. តាមរយៈការឃុបឃិត ឬក្លែងបន្លំ ឬកេងបន្លំ ដោយអ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង ឬដោយនរណាម្នាក់ដែលបម្រើការឱ្យអ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង។

គ. ដែលកើតឡើងនៅក្រៅអគារ ដែលបានចែងនៅក្នុងតារាងសង្ខេប

លក្ខខណ្ឌ -ការធានាបន្ថែមលើរូបិយប័ណ្ណ

១. នៅពេលចប់ម៉ោងការងារគ្រប់សោទាំងអស់និងកំណត់ត្រាទាំងអស់អំពីតួអក្សរ និងលេខសម្រាប់ចាក់សោទូដែកឬតុដែលមានទុកដាក់លុយ ត្រូវយកចេញពីអគារដែលបានធានានោះដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬនរណាម្នាក់ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ហើយរក្សាទុករហូតដល់ពេលដែលអគារនោះបើកដំណើរការឡើងវិញ។

២. អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវរក្សាទុកកំណត់ត្រាឱ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីលុយទាំងអស់ ដែលបានទុកក្នុងអគារនោះ។

៣. បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍កើតឡើងដែលនាំទៅដល់ ឬទំនងនាំទៅដល់ការទាមទារសំណងក្រោម
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបន្ទាប់ពីបានដឹងអំពីការខូចខាត ឬការបាត់បង់នោះ ត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅប៉ូលីស ហើយចាត់វិធានការទាំងអស់ដើម្បីរុករក និងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលប្រព្រឹត្ត និងដើម្បីតាមដាន និងប្រមូលលុយដែលបាត់បង់មកវិញ។

៤. បន្ទាប់ពីកើតឡើងហេតុការណ៍ណាមួយដែលធានាក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ កម្រិតការៈទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងត្រូវកាត់បន្ថយភ្លាម ដោយចំនួនដែលបានទូទាត់ ឬនឹងត្រូវទូទាត់ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

ផ្នែកទី២ - ការខកខានអាជីវកម្ម

ប្រសិនបើនៅពេលណាមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការធានារ៉ាប់រង អាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដែលស្ថិតក្នុងបរិវេណដូចដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវបានរំខាន ឬអាក់ខានបន្ទាប់ពីមានការខាតបង់ ដែលត្រូវទូទាត់សងក្នុងផ្នែកទី១ - ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិ។

លុះត្រាតែនៅពេលដែលមានការខូចខាតកើតឡើង មានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានសុពលភាពធានាអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដែលមានលើទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងបរិវេណនោះ ហើយទ្រព្យសម្បត្តិនោះរងការខូចខាត និង៖

ក) ការទូទាត់សំណងត្រូវបានធ្វើឡើង ឬការទទួលខុសត្រូវ ត្រូវបានទទួលយក ឬ

ខ) ការទូទាត់សំណងគួរត្រូវបានធ្វើឡើង ឬការទទួលខុសត្រូវគួរត្រូវបានទទួលស្គាល់ ប៉ុន្តែដោយសារតែការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌណាមួយនៅក្នុងការធានារ៉ាប់រងនេះ ដែលមិនធានាលើការខូចខាតដែលមានទំហំតូចជាងចំនួនដែលបានកំណត់។

លុះត្រាតែក្នុងករណីណាក៏ដោយការៈទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងអំឡុងពេលធានារ៉ាប់រងមិនលើសពី៖

ក) ចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសម្រាប់កម្មវត្ថុធានានីមួយៗ ដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬក៏ចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបទាំងអស់ ឬ

ខ) ចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត ឬក៏ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបផ្សេងទៀតដែលអាចជំនួសតាមរយៈការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលមាននៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះផ្ទាល់ ឬជាឯកសារភ្ជាប់និងបានចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬតំណាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

១. បុរេលក្ខខណ្ឌមុនការទទួលការៈទទួលខុសត្រូវ

ការគោរពនិងការបំពេញលក្ខខណ្ឌនិងការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដែលចាំបាច់អ្នកត្រូវបានធានាត្រូវធ្វើឬគោរពតាម គឺជាបុរេលក្ខខណ្ឌមុនការទទួលខុសត្រូវណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងការធ្វើសំណងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

២. កាតព្វកិច្ចការផ្តល់ព័ត៌មាន

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងខកខានក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន ដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឱ្យបានពេញលេញ និងស្មោះត្រង់នូវការពិតទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបានដឹង ឬគួរដឹង ឬប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបានខកខានបង្ហាញការពិតណាមួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមុនពេលចុះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង នោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចមោឃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវកត់ចំណាំនិងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ កិច្ចសន្យាបន្ថែម ខសន្យាឬក៏ការអះអាងដែលមាននៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

៣. ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនិងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ (ដែលបង្កើតបានជាផ្នែកមួយនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ) ត្រូវចាត់ទុកជាកិច្ចសន្យាតែមួយ ហើយពាក្យពេចន៍និងការចែង/ការបង្ហាញដែលមាននៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ឬក៏តារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង គឺមានអត្ថន័យជាក់លាក់ដូចគ្នា ទោះបីជាវាបង្ហាញនៅទីណាក៏ដោយ។

៤. ការការពារនិងការថែទាំ

គ្រប់ពេលទាំងអស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងចាត់វិធានការឲ្យបានសមស្រប ដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានា និងថែរក្សាវាក្នុងស្ថានភាពដែលអាចជួសជុលបាន។ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំដែលមានបិតនៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនោះដែលចេញដោយអ្នកផលិត និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងទៀតទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាព និងការត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានា។

៥. ការបរិយាយខុស

ប្រសិនបើមានការរៀបរាប់ខុសដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬក៏នរណាម្នាក់ដែលដើរតួជំនួសឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង អំពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានា ឬអគារណាមួយ ឬកន្លែងដែលទុកជាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះ ឬអាជីវកម្ម ឬបរិវេណ ដែលការធានានេះសំដៅទៅលើ ឬការបង្ហាញខុសអំពីការពិតដ៏សំខាន់ដែលត្រូវដឹងសម្រាប់ការវាយតម្លៃហានិភ័យ ឬការលុបចោលណាមួយដើម្បីបង្ហាញការពិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងមិនធ្វើសំណងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលរងប៉ះពាល់ដោយការបរិយាយខុស ការបង្ហាញខុស ឬការលុបចោលណាមួយ។

៦. ការបំលាស់ទីតាំង

រាល់ការធានារ៉ាប់រងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ៖

ក. ទៅលើអគារ ឬ ផ្នែកណាមួយនៃអគារ

ខ. លើទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានក្នុងអគារនោះ

គ. លើការជួល ឬកម្មវត្ថុធានាផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទងនឹងអគារណាមួយ ឬទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយក្នុងនោះត្រូវបញ្ចប់ភ្លាមៗនៅពេលដែលមានការធ្លាក់រលំ ឬការបំលាស់ទីតាំងនៃអគារនោះ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារនោះ

អគារមួយខ្សែ ឬ ផ្នែកណាមួយនៃអគារមួយខ្សែនោះ ឬ រចនាសម្ព័ន្ធណាមួយរបស់អគារនោះ លុះត្រាតែការធ្លាក់រលំ ឬ ការបំលាស់ទីតាំងនោះ ជាការធ្លាក់រលំ ឬ ការបំលាស់ទីតាំងទាំងមូល ឬធំធេង ឬ ជាផ្នែកសំខាន់ណាមួយរបស់អគារ ឬធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់អគារនោះ ឬផ្នែកណាមួយនៃអគារនោះ ឬ ធ្វើឱ្យអគារនោះឬផ្នែកណាមួយនៃអគារនោះឬទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងនោះទទួលរងនៅការកើនឡើងហានិភ័យអគ្គិភ័យ ឬក៏ការធ្លាក់រលំឬការបំលាស់ទីតាំងនោះ មានកម្រិតធំធេងផ្សេងទៀត។

និងលុះត្រាតែការធ្លាក់រលំ ឬ ការបំលាស់ទីតាំងនោះ មិនបណ្តាលមកពីអគ្គិភ័យ ឬការខូចខាតដែលត្រូវបានធានាក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ឬ គួរត្រូវបានធានាប្រសិនបើអគារនេះខ្សែនៃអគារ ឬរចនាសម្ព័ន្ធនៃអគារ ត្រូវបានធានាក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

ក្នុងករណីមានវិធានការបណ្តឹង ឬ ដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដទៃទៀតអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទទួលបន្ទុកលើការបង្ហាញភស្តុតាងថាការធ្លាក់រលំ ឬ ការបំលាស់ទីតាំងណាមួយ គឺបណ្តាលមកពីអគ្គិភ័យដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

៧. ការបញ្ឈប់ហានិភ័យ

លុះត្រាតែមុនពេលកើតមានការបាត់បង់ ឬការខូចខាត អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទទួលបានការអនុគ្រោះដែលបញ្ជាក់តាមរយៈការកែប្រែកិច្ចសន្យាថាធានារ៉ាប់រងទៅលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ការធានារ៉ាប់រងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះលែងធានាទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាតនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយខាងក្រោម៖

(i) ប្រសិនបើការធ្វើអាជីវកម្ម ឬផលិតកម្ម ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ឬប្រសិនបើមានការប្រែប្រួលលើលក្ខណៈដើមនៃការកាន់កាប់អគារ ឬស្ថានភាពដទៃទៀតប៉ះពាល់ដល់អគារ ឬមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាបានផ្លាស់ប្តូរ រហូតដល់បង្កើនហានិភ័យនៃការបាត់បង់ ឬការខូចខាត។

(ii) ប្រសិនបើអគារដែលត្រូវបានធានា ឬអគារដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានា បានទុកចោល និងមានរយៈពេលច្រើនជាងសាមសិប (៣០) ថ្ងៃ។

(iii) ប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាត្រូវរុះរើទៅកាន់អគារ ឬទីកន្លែងណាមួយក្រៅពីកន្លែងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

(iv) ប្រសិនបើផលប្រយោជន៍ពីទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានានេះ ត្រូវបានផ្ទេរចេញពីអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងជាជាងតាមសារមរតក ឬតាមនីតិវិធីច្បាប់។

(v) ប្រសិនបើមានការជូនដំណឹងពីការចាកចេញដោយដីការបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សម្រាប់តម្រូវការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាបណ្តោះអាសន្ន ឬការកាន់កាប់យកដីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនោះ។

(vi) ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកទី ២, ប្រសិនបើអាជីវកម្មត្រូវបានជម្រះបញ្ចី ឬដំណើរការដោយអ្នកជម្រះបញ្ចី ឬអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្តោះអាសន្ន ឬត្រូវបានបិទប្រតិបត្តិការដោយចិន្ត្រៃយ៍។

៨. ការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត

អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតដែលបានធានាលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានានេះ។ ប្រសិនបើមានការទាមទារសំណងកើតឡើង ក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ មានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតធានាលើការបាត់បង់ឬការខូចខាតដូចគ្នានេះដែរ នោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងធ្វើសំណងលើ ការបាត់បង់, ការខូចខាត, ការតបស្នង ,ឬការចំណាយ តាមអត្រាសមាមាត្ររបស់ខ្លួន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លក្ខខណ្ឌនេះមិនអាចដាក់បន្ទុកឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទទួលការខុសត្រូវណាមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនមានកាតព្វកិច្ចចំពោះនោះទេ។

៩. កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណង

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមិនធានាលើចំនួន**កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណង** ដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទាក់ទងលើការខូចខាត ឬការបាត់បង់នីមួយៗ ឬការបាត់បង់ជាច្រើនបន្តបន្ទាប់គ្នាដែលកើតចេញពីហេតុការណ៍តែមួយបន្ទាប់ពីអនុវត្តលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀត ដែលមាននៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមានរួមទាំងគោលការណ៍នៃ**ការធ្វើមធ្យមភាគ**។

សូមបញ្ជាក់ទៀតថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃសុពលភាពនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមិនទទួលបានការធានា លើចំនួនកម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណងដូចដែលមានចែងនៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យា-រ៉ាប់រងនេះ។

១០. ប្រការស្តីអំពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមិនបានកំណត់តម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមិនបានកំណត់តម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេ។ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបង្ហាញតម្លៃជាក់ស្តែង នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលធានានៅពេលដែលមានការកើតឡើងនូវការខូច-ខាត ឬបាត់បង់ណាមួយកើតឡើង ឬចំនួនខូចខាតជាក់ស្តែង។

១១. លក្ខខណ្ឌបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

លក្ខខណ្ឌចម្បងនិងពិសេសនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ គឺបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវទូទាត់មកឲ្យ ឬទទួលដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាបរងជាសាច់ប្រាក់ ឬដោយមូលប្បទានបត្រ ឬការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ឬបណ្ណ-ឥណទានក្នុងរយៈពេល៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ/ការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង/វិញ្ញាបនបត្របន្តសុពលភាពធានារ៉ាប់រងថ្មី។

ប្រសិនបើមិនអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនេះទេ កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះត្រូវលុបចោលជាស្វ័យប្រវត្តិ ហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានសិទ្ធិទទួលបានបុព្វលាភតាមសមាមាត្រទៅនឹងរយៈពេលដែលហានិភ័យត្រូវបានធានា។ នៅពេលដែលបុព្វលាភដែលត្រូវបង់តាមលក្ខខណ្ឌខាងលើនេះត្រូវបានទទួលដោយភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនធានា-រ៉ាប់រងការទូទាត់នេះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានទទួលដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហើយការបញ្ជាក់ថាបុព្វលាភដែលត្រូវបង់បានទទួលដោយបុគ្គលណាម្នាក់ រួមទាំងភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលថ្លៃ

បុព្វលាភនេះ នោះការបញ្ជាក់អំពីការបង់នេះ ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។ គ្មានការទូទាត់ទាក់ទងនឹងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងណាមួយត្រូវចាត់ទុកថាជាការទូទាត់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង លុះត្រាតែបង្កាន់ដៃដែលបានចេញទៅឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានចុះហត្ថលេខាដោយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬដោយភ្នាក់ងារដែលត្រូវបានតែងតាំងត្រឹមត្រូវ។

១២. ការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

រាល់សេចក្តីជូនដំណឹង និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងទៀតទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដើម្បីស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រែប្រួលណាមួយទាក់ទង និងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ត្រូវតែសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ គ្មានការកែប្រែ ឬការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ថែមទាំងគ្មានការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងណាមួយនឹងមានសុពលភាពនោះឡើយ លុះត្រាតែការផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រែប្រួល នេះត្រូវបានយល់ព្រមដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងបានបញ្ជាក់នៅក្នុង ឬបានព្រមព្រៀងបន្ថែមលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។

១៣. ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

(i) អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាចលុបចោលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះដោយជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

(ii) ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចលុបចោលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដោយតម្រូវឱ្យជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ផ្ញើជូនទៅកាន់អាសយដ្ឋានចុងក្រោយរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។

(iii) ក្នុងករណីដែលមានការលុបចោលដែលស្នើសុំដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង (ដោយធានាថាគ្មានការទាមទារសំណងណាមួយកើតឡើងក្នុងរយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង) អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានសិទ្ធិទទួលបានវិញនូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ៩០%នៃបុព្វលាភសម្រាប់រយៈពេលដែលមិនទាន់ផុតកំណត់ដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃលុបចោល។

(iv) ក្នុងករណីដែលមានការលុបចោលដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានការសងទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញតាមអត្រាសមាមាត្រ (មូលដ្ឋានចំនួនថ្ងៃ) នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលមិនទាន់ផុតកំណត់ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃលុបចោល។

(v) ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងមិនបង្វិលសងនូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឡើយ លើការលុបចោលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបានកំណត់យកនៅក្នុងកម្រិតបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអប្បបរមា។

១៤.ការជូនដំណឹងអំពីការទាមទារសំណង

នៅពេលមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតមានឡើង ដែលនាំទៅដល់ការទាមទារសំណងតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវជូនដំណឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែមិនយូរជាង ១៤(ដប់បួន)ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់។

អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក៏អាចជូនដំណឹងអំពីការខូចខាតមកកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងតាមរយៈភ្នាក់ងារដែលមានការអនុញ្ញាត។

១៥. កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដឹងថា ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលបានកើតឡើង ឬទំនងជានឹងបង្ក ឲ្យមានការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងនៅក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវអនុវត្តដូច ខាងក្រោម៖

(i) ភ្លាមៗ

(ក)ចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ ឬការខូចខាត និងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដែល បាត់បង់

(ខ) ជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងតែមិនឱ្យយូជាង ១៤ (ដប់បួន)ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃកើតហេតុ និង

(គ)ជូនដំណឹងដល់សមត្ថកិច្ច ប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍នេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចោរកម្ម ឬសង្ស័យ ចោរកម្ម ឬខូចខាតដោយចេតនា ឬគុំគួន

(ii) ជូនដំណឹងមកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃ ឬពេលវេលាបន្ថែម ទៀតដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យតាមលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដែលបានតែងតាំងនូវ៖

(ក) ការទាមទារសំណងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទាក់ទងនិងការបាត់បង់ ឬការខូចខាត ដែលរួម បញ្ចូលការចំណាយនីមួយៗជាក់ស្តែង និងសមស្របទៅលើរបស់របរ ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ធានាដែលបានបាត់បង់ ឬខូចខាតរួមទាំងចំនួន និងតម្លៃរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះនៅ ពេលបាត់បង់ ឬការខូចខាតនោះ។

(ខ) ករណីមានការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត

ដោយមិនយឺតជាង ៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃ ចាប់តាំងពីពេលនៃការខាតបង់ (សម្រាប់ការទាមទារ សំណងលើការខូចខាតសម្ភារៈ) ឬមិនលើសពី ៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃ ក្រោយពីការផុតកំណត់នៃ**រយៈពេលនៃ ការខាតបង់លើខកខានអាជីវកម្ម** (សម្រាប់ការទាមទារសំណងលើការរំខានអាជីវកម្ម) ឬនៅក្នុងពេលបន្ថែម ទៀតតាមការអាចអនុញ្ញាតឱ្យដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ដែលបាន តែងតាំងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនឹងគ្រប់ពេលត្រូវចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីរៀបចំទទួល បាន និងផ្តល់មកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដែលតែងតាំងនូវព័ត៌មាន ជាក់លាក់បន្ថែមទៀតដូចជា ផែនការ សេចក្តីលម្អិត សៀវភៅ មូលបត្រ វិក្កយបត្រ ឬឯកសារចំលងទាំងនោះ ឯក សារកស្តុតាង និងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការទាមទារសំណង និងប្រភពដើម ឬមូលហេតុនៃការបាត់បង់ ឬការ ខូចខាត និងស្ថានភាពដែលការបាត់បង់ ឬការខូចខាតបានកើតឡើងនិងបញ្ហាណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ ទទួលខុសត្រូវ ឬចំនួននៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដែលអាចជាតម្រូវការដើម្បីសមស្របពី ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬអ្នកតំណាងរួមជាមួយនឹងការប្រកាសអះអាងដោយសម្បថ ឬជាទម្រង់ច្បាប់ផ្សេង ទៀតអំពីការពិតនៃការទាមទារសំណងនេះ និងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ។

១៦.កាតព្វកិច្ចក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

(ក).ការជួសជុល និងការផ្លាស់ប្តូរ

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចមានជម្រើសដោយធ្វើការជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញ ឬផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាត ឬផ្នែកណាមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាជាងការសងជាទឹកប្រាក់សម្រាប់ការខូចខាត ឬការបាត់បង់នោះ ឬក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដទៃទៀតក្នុងការធ្វើដូច្នេះ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនមានកាតព្វកិច្ចចំពោះការជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញទាំងស្រុងនោះទេ ប៉ុន្តែតាមស្ថានភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន និងក្នុងទម្រង់មួយសមស្របបំផុត ហើយក្នុងករណីណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនមានកាតព្វកិច្ចត្រូវចំណាយប្រាក់ក្នុងការជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញច្រើនជាងថ្លៃដើមសម្រាប់ធ្វើវាឱ្យដូចដើមនោះទេ គិតត្រឹមពេលកើតឡើងការខូចខាត ឬបាត់បង់នោះហើយក៏មិនច្រើនជាងទឹកប្រាក់ធានានៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះដែរ។

ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជ្រើសរើសយកការជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញ ឬការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវចេញចំណាយខ្លួនឯងសម្រាប់ការផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនូវផែនការ សេចក្តីបញ្ជាក់លម្អិត បរិមាណ និងចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលទាមទារដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហើយសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឡើងឬនាំទៅដល់ការធ្វើសកម្មភាព ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងគោលបំណងដើម្បីការជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញឬការផ្លាស់ប្តូរ មិនត្រូវបានចាត់ទុកជាការជ្រើសយកដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងការជួសជុលឱ្យដូចដើមវិញ ឬការផ្លាស់ប្តូរទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាត ឬបាត់បង់នោះឡើយ។

(ខ).សិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ទាប់ពីមានការបាត់បង់ ឬខូចខាតនៅពេលដែលមានការបាត់បង់ឬការខូចខាតលើផ្នែកណាមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលត្រូវបានធានាដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាច៖

(i) ចូល និងកាន់កាប់ និងក្សាកាន់កាប់អគារ ឬបរិវេណដែលកើតមានការបាត់បង់ ឬការខូចខាត

(ii) កាន់កាប់ ឬតម្រូវប្រគល់ឱ្យនូវទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយរបស់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងអគារ ឬក្នុងបរិវេណនៅពេលមានការបាត់បង់ ឬខូចខាត

(iii) រក្សាកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងពិនិត្យប្រកេទនៃការរៀបចំផ្លាស់ប្តូរ

(iv) លក់ទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយ ឬលក់ចេញដើម្បីដោះស្រាយដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ

សិទ្ធិអំណាចដែលបានផ្តោតលក្ខខណ្ឌនេះអាចអនុវត្តបាន ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅគ្រប់ពេល លុះត្រាតែមានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងថាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមិនធ្វើការទាមទារសំណងតាមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ឬប្រសិនបើមានការទាមទារសំណងណាមួយលុះត្រាតែការទាមទារសំណងនោះចុងក្រោយត្រូវបានសម្រេចយក ឬត្រូវបានដកចេញ។ រាល់ទង្វើដែលធ្វើឡើងជាការអនុវត្ត ឬសំដៅការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅទីនេះ មិនអាចធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទទួលរងការៈទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទេ ឬក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តយសិទ្ធិរបស់

ខ្លួនដែលមាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារសំណងណាមួយ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង ឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលដើរតួនាទីជំនួសមិនអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រង ឬរាំងស្ទះ ឬរារាំងក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួននោះ រាល់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះនឹងត្រូវបានដកហូត។

ក្នុងករណីណាក៏ដោយអ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រងមិនមានសិទ្ធិ ទុកចោលទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយនៅនឹងក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រង ទោះបីជាទ្រព្យសម្បត្តិនោះបានកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រងឬអត់។

១៧. ការផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងការដោះស្រាយសំណង

ដោយក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រង វ៉ាប់រងលើចំណាយ អ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង ត្រូវចាត់វិធានការ និងព្រមចាត់វិធានការ និងអនុញ្ញាតឱ្យចាត់វិធានការ ឬធ្វើអ្វីមួយតាមការចាំបាច់ ឬតាមតម្រូវការដ៏សមស្របពីក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រង ក្នុងគោលបំណងអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយ ឬទាមទារសំណង ឬទទួលបានការសម្រាលបន្ទុក ឬការទូទាត់សងពីភាគីដទៃទៀតណាមួយដែលចំណោមទាំងអស់នេះ ក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រងមានសិទ្ធិ ឬគួរទទួលបានសិទ្ធិ ឬត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអនុវត្ត ឬទទួលបានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រងទូទាត់សងការខាតបង់ ដែលធានាក្រោមបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ។ មិនថាសកម្មភាព ឬអ្វីមួយនោះគឺជា ឬត្រូវការជាកិច្ចការចាំបាច់ ឬតម្រូវឱ្យមានមុនឬក្រោយការទូទាត់សំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រងទៅឱ្យអ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រងនោះឡើយ។

១៨. ការបាត់បង់សិទ្ធិលើអត្ថប្រយោជន៍

ប្រសិនបើការទាមទារសំណងណាមួយមកលើបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះទាក់ទងការក្លែងបន្លំ ឬមានការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយក្លែងបន្លំ ដោយអ្នកត្រូវបានធានា ឬតំណាងណាម្នាក់ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ ឬការខូចខាត ឬការបាត់បង់បានកើតឡើងដោយសកម្មភាពមិនសមមូរបស់អ្នកត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង ឬកើតឡើងដោយមានបំណង នោះអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្រោមបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះត្រូវបាត់បង់។

ប្រសិនបើការទាមទារសំណងបានធ្វើឡើង ហើយត្រូវបានបដិសេធ ហើយវិធានការ ឬបណ្តឹងមិនបានចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេល២ (ពីរ)ខែ បន្ទាប់ពីការបដិសេធនោះ ឬក្នុងរយៈពេល២ (ពីរ)ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈត្តករ ឬមជ្ឈត្តករទាំងអស់ចេញសេចក្តីសម្រេច (ក្នុងករណីមានមជ្ឈត្តកម្មកើតមានឡើង តាមលក្ខខណ្ឌការដោះស្រាយវិវាទក្រៅតុលាការក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះ) នោះរាល់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះត្រូវបាត់បង់។

១៩. ការកំណត់ពេលវេលាលើការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងករណីណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយបន្ទាប់ពីការផុតកំណត់រយៈពេល១២ខែ៖

១. ក្នុងផ្នែកទី១ សម្រាប់ការបាត់បង់ខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិ គិតពីពេលកើតឡើងការខូចខាត ឬបាត់បង់

២.ក្នុងផ្នែកទី២ ចាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់នៃរយៈពេលធ្វើសំណង ឬប្រសិនយូរជាងនេះ ៣ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងគួរធ្វើការទូទាត់សំណង ឬពីថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទទួលស្គាល់ការៈទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតដែលនាំទៅដល់ការទាមទារសំណងនេះ។ លើកលែងតែករណីសំណងរងចាំការដោះស្រាយពេញលេញ ឬរងចាំការសម្រេចពីមជ្ឈត្តកម្ម។

២០. ការចូលរួមចំណែកពីភាគីធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត

ប្រសិនបើនៅពេលដែលមានការកើតឡើងការខូចខាត ឬបាត់បង់លើកម្មវត្ថុធានាមានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតដែលធ្វើការធានាលើកម្មវត្ថុដែលបានធានាដូចគ្នា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានការៈទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើសំណងមិនលើសពីចំណែករបស់ខ្លួនដែលមានលើការខូចខាតនោះទេ ទោះបីជាបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតនោះដាក់ធានាដោយលោកអ្នក ឬអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតក៏ដោយ។

២១. គោលការណ៍មជ្ឈមភាគ

តម្លៃដែលបានធានាសម្រាប់កម្មវត្ថុធានានីមួយៗ សម្រាប់ផ្នែកទី១ និងផ្នែកទី២ ត្រូវបានបញ្ជាក់អះអាងថាគោរពទៅតាមការអនុវត្ត**គោលការណ៍មជ្ឈមភាគ**ដោយឡែកពីគ្នា។

ប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនៅអំឡុងពេលដែលមានការបាត់បង់ ឬខូចខាត មានតម្លៃសរុបលើសពីទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ធានា អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកធានារ៉ាប់រងលើខ្លួនឯងសម្រាប់ចំនួនដែលលើស ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតផងដែរទៅតាមសមាមាត្ររបស់ខ្លួន។ គោលការណ៍នេះត្រូវបានអនុវត្តដាច់ដោយឡែកពីគ្នា លើរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិនីមួយៗដែលជាកម្មវត្ថុធានានៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

២២. ការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់

រាល់ព័ត៌មានដែលបានដាក់ជូនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាទុកជាសម្ងាត់ និងមិនមានការផ្តល់ជូនទៅភាគីផ្សេងទៀត លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬក៏ជាតម្រូវការនៃច្បាប់។

២៣. ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅតុលាការ

ក. ការផ្សះផ្សាដោយនិយ័តករធានារ៉ាប់រងនៃប្រទេសកម្ពុជា

រាល់វិវាទទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ភាគីវិវាទគួរតែជូនដំណឹងទៅនិយ័តករធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការសម្របសម្រួលនិងផ្សះផ្សា មុនឈានទៅដល់ការប្តឹងផ្តល់តាមរយៈតុលាការ ឬមជ្ឈត្តកម្ម លើកលែងតែករណីនេះជាករណីព្រហ្មទណ្ឌ។

ខ. មជ្ឈត្តកម្ម

ក្នុងករណីការផ្សះផ្សាដូចចែងក្នុងចំណុចទី ១ខាងលើ មិនសៈជា ភាគីវិវាទមានសិទ្ធិបញ្ជូនករណីវិវាទចេញពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះទៅមជ្ឈត្តករ។ ការតែងតាំងមជ្ឈត្តករគួរតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់មជ្ឈត្តកម្ម ពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ភាគីវិវាទមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចក្នុងការកំណត់ចំនួន។ ក្នុងករណីមិនមានការកំណត់ចំនួនមជ្ឈត្តករចំនួនមជ្ឈត្តករមាន ៣។ ភាគីវិវាទអាចពិភាក្សានឹងសម្រេចក្នុងនីតិវិធីជ្រើសរើសតែងតាំងមជ្ឈត្តករ។

ភាគីវិវាទទាំងពីរគួរតែតែងតាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយ (០១) មជ្ឈត្តករ។ មជ្ឈត្តករដែលបានតែងតាំងទាំងពីរ ដោយភាគីវិវាទគួរពិភាក្សាសម្រេចតែងតាំងមជ្ឈត្តករទីបី ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃ ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលខ្លួនត្រូវបានតែងតាំងពីភាគីវិវាទ។ ក្នុងករណីមជ្ឈត្តករទាំងពីរ មិនឯកភាពក្នុងការជ្រើសរើសមជ្ឈត្តករទី៣ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃក្រោយ នៃថ្ងៃដែលខ្លួនបានតែងតាំង មជ្ឈត្តករទីបីអាចនឹងត្រូវបានតែងតាំងដោយតុលាការ ឬមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈត្តករថ្នាក់ជាតិដូចដែលបានចែងក្នុងមាត្រាទី៦នៃច្បាប់មជ្ឈត្តករពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការសម្រេចរបស់មជ្ឈត្តករទាំងបី គឺជាការសម្រេចចុងក្រោយដែលភាគីវិវាទត្រូវអនុវត្ត។

២៤. ដែនយុត្តាធិការ

កិច្ចសន្យាធានាវ៉ាប់រងនេះ ត្រូវអនុវត្តក្រោមដែនយុត្តាធិការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ករណីមិនធានា (អនុវត្តលើផ្នែកទី១ និងទី២)

ហេតុបង្កដែលមិនធានា

បណ្ណសន្យាវ៉ាប់រងនេះមិនផ្តល់ការធានាវ៉ាប់រងេ៖

១- ចំពោះការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាវ៉ាប់រងនិងដែលបណ្តាលមកពី៖

(i)(ក) ការរចនាសម្ភារៈនិងវត្ថុធាតុដើមដែលមិនត្រូវតាមស្តង់ដាឬស្នាដៃមិនល្អ ឬការខូចដែលលាក់មុខ, ការថមថយ ,ការខូចទ្រង់ទ្រាយ ,ដំណើរខុសភាពដើម ឬសំណឹករិចរិលម្តងបន្តិចៗ

(ខ) ការស្រុតដីក្រោមអគារដោយសារទម្ងន់អគារ ការរួមតូចឬរីកធំនៃគ្រឹះអគារ ជញ្ជាំង ប្លង់សេឬពិដានៃអគារ

(គ) ការអាក់ខាននៃដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ហ្គាស អគ្គិសនី ឬប្រព័ន្ធប្រភពថាមពល ឬការមិនដំណើរការប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោលកាកសំណល់ទៅកាន់ ឬចេញពីបរិវេណអគារ។

លុះត្រាតែមានការខូចខាតកើតឡើងតាមក្រោយដោយមូលហេតុ ដែលមិនមានក្នុងករណីមិនធានាក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង ហើយក្រុមហ៊ុនធានាវ៉ាប់រងនឹងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់តែការខូចខាតដែលបានកើតឡើងនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

(ii)(ក) ការដួលរលំ ឬប្រេះស្រាំនៃអគារ

(ខ) ច្រេះ ស្នឹម ឬការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាព សំណើម កម្តៅ ការរលួយសើម ឬ សូត ការឡើងផ្សិត ការរួញតូចរហួតការបាត់បង់ទម្ងន់ ការបំពុលការចំលងរោគ ការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ រសជាតិ សណ្ឋានផ្ទៃ សកម្មភាពពីពន្លឺ ដង្កូវប៉ោរ៉ាស៊ីត សត្វល្អិតចង្រៃ ស្នាម ឬកោស ការខូចខាតដោយឯកឯងនៃសម្ភារៈលុះត្រាតែការបាត់បង់ទាំងនោះ កើតឡើងដោយផ្ទាល់ពីការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាវ៉ាប់រង ឬអគារដែលមានផ្ទុកទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាវ៉ាប់រងនោះ ដោយមូលហេតុដែលមិនមានក្នុងករណីមិនធានាក្នុងបណ្ណសន្យាវ៉ាប់រង។

(iii)(ក) ឧបករណ៍ ឬគម្រោង ឬល្បិចបោកបញ្ឆោត ឬការប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ ដែលត្រូវបានអនុវត្តទៅកាន់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬបុគ្គលណាមួយផ្សេងទៀតដែលមើលការខុសត្រូវលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនៅពេលនោះ។

(ខ) សកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬសកម្មភាពមិនស្មោះត្រង់ណាមួយរបស់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬនិយោជិតណាម្នាក់របស់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។

(គ) អំពើចោរកម្ម ដែលមិនមានការប្រើប្រាស់កាពហឹង្សាឬកម្លាំង

(ឃ) ការបាត់បង់ដែលមិនអាចពន្យល់បាន ឬកង្វះខាតសន្និធិ ការបំពេញខុស ឬការច្រលំនូវព័ត៌មាន កង្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ ឬការបញ្ជូនសម្ភារៈ ឬកង្វះខាតដោយបញ្ហាកត់ត្រា ឬកំហុសប្រព័ន្ធគណនេយ្យ។

(ង) ការបែកធ្លាយ ការហៀរចេញ ឬការលេចទឹកពីធុងស្តុកទឹក ឧបករណ៍ជាក់ទឹកផ្សេងៗ ឬពីបំពង់ទឹកនៅពេលដែលបរិវេណអគារមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់លើសពីសាមសិប (៣០) ថ្ងៃ លុះត្រាតែ៖

(១)មានការខូចខាតកើតឡើងតាមក្រោយ ដោយមូលហេតុដែលមិនមានក្នុងករណីមិនធានាក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់តែការខូចខាតដែលបានកើតឡើងនោះតែប៉ុណ្ណោះ នឹង/ឬ

(២)ការបាត់បង់ទាំងនោះ កើតឡើងដោយផ្ទាល់ពីការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬអគារដែលមានផ្ទុកទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនោះ ដោយមូលហេតុ ដែលមិនមានក្នុងករណីមិនធានាក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

(iv)(ក) សំណឹកឆ្នេរសមុទ្រ ឬការបាក់ច្រាំងទន្លេ។

(ខ) ព្យុះភ្លៀង ខ្យល់ព្យុះ ទឹកភ្លៀង និងទឹកដែលប៉ះពាល់លើទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទីចំហ (ក្រៅពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដំណើរការនៅទីចំហ)។

(គ) ការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ពីរាវទៅរឹង ឬការបាត់បង់ ឬការលេចចេញនូវឧស្ម័ន លុះត្រាតែក្នុងករណីមានអគ្គិភ័យកើតឡើងតាមក្រោយ នោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយសារអគ្គិភ័យនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

(ឃ) កំហុសឆ្គងផ្នែកកម្មវិធី ការដាក់ស្លាក ការបញ្ចូល ការលុបចេញព័ត៌មាន ឬការបោះបង់ចោលទិន្នន័យ និងការបាត់បង់ព័ត៌មានដែលបណ្តាលដោយម៉ាញេទិច។

២. ការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពី ឬកើតឡើងពី៖

(i) ទង្វើដោយចេតនាណាមួយ ឬការធ្វេសប្រហែសដោយចេតនារបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតក្នុងនាមអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

(ii) ការមិនមានសកម្មភាពការងារ

(iii) ការពន្យារពេល ឬការបាត់បង់ទីផ្សារ

(iii) ការខាតបង់លើការអាក់ខានផ្សេងៗ លើកលែងតែការខាតបង់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងផ្នែកទី២

៣. ការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬតាមរយៈ ឬជាលទ្ធផលនៃហេតុការណ៍ណាមួយដូចខាងក្រោមនេះ៖

(i) សង្គ្រាម ការឈ្លានពាន សកម្មភាពរបស់សត្រូវបរទេស ការវាយប្រហារ ឬប្រតិបត្តិសឹក (ទោះបីមានការប្រកាសសង្គ្រាមក្តី ឬមិនមានក្តី) ឬសង្គ្រាមស៊ីវិល

(ii) ការបះបោរ ចលាចលសង្គម ការបះបោរដោយយោធា ឬប្រជាពលរដ្ឋ ការរើបំរះ អំពើឧទ្ទាម បដិវត្តន៍ ការដណ្តើមអំណាចដោយយោធា ឬឧុសច្បាប់

(iii) អំពើភេរវកម្មណាមួយដោយមិនគិតពីមូលហេតុ ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នា ឬក្នុងលំដាប់ផ្សេងគ្នា ដែលរួមចំណែកបង្កការបាត់បង់។

សម្រាប់គោលបំណងជាការព្រមព្រៀងបន្ថែមនេះ ភេរវកម្មមានន័យថា សកម្មភាពណាមួយដែលមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬហិង្សា និង/ឬការគំរាមកំហែងរបស់បុគ្គល ឬក្រុមបុគ្គលណាមួយ ទោះជាធ្វើតែម្នាក់ឯង ឬតាងនាមឱ្យ ឬទាក់ទងនឹងអង្គការ ឬរដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏ដោយដែលពុះពារដើម្បីគោលបំណង នយោបាយ សាសនា មនោគមវិជ្ជា ឬគោលបំណងស្រដៀងគ្នានេះ រួមទាំងការប៉ុនប៉ងជះឥទ្ធិពលលើ រដ្ឋាភិបាលណាមួយ និង/ឬដើម្បីធ្វើឱ្យសាធារណជន ឬផ្នែកណាមួយនៃសាធារណជនស្ថិតក្នុងការភ័យខ្លាច។ការធានារ៉ាប់រងនេះក៏មិនមានការធានាលើការបាត់បង់ ការខូចខាត ការចំណាយ ទោះក្នុងរូបភាពបែបណាក៏ដោយ ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលដែលកើតឡើងដោយ ឬជាលទ្ធផលពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពណាមួយដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រង ទប់ស្កាត់ បង្ក្រាប ឬតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលទាក់ទងនឹងអំពើភេរវកម្ម។ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចោទប្រកាន់ថា ដោយសារហេតុផលនៃការមិនបានធានានេះ ការបាត់បង់ ការខូចខាត ឬការចំណាយណាមួយមិនត្រូវបានធានាដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនេះទេ នោះបន្ទុកនៃការបង្ហាញករណីផ្ទុយពីនេះ ជាបន្ទុករបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។

ក្នុងករណីដែលផ្នែកណាមួយនៃការមិនធានានេះ ត្រូវបានរកឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន ផ្នែកដទៃទៀតនៅតែមានសុពលភាពពេញលេញ។

(iv) (ក) ការដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិបណ្តោះអាសន្ន ឬអចិន្ត្រៃយ៍ដែលកើតឡើងដោយសារការរឹបអូសការផ្ទេរជាកម្មសិទ្ធិរដ្ឋ ឬសម្រាប់គោលបំណងយោធា ឬការរឹបអូសទ្រព្យសាធារណៈជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ដោយអាជ្ញាធរដែលបង្កើតឡើងដោយស្របច្បាប់

(ខ) ការដកហូត បណ្តោះអាសន្ន ឬអចិន្ត្រៃយ៍នូវអគារណាមួយ ដែលកើតឡើងដោយសារតែការប្រើប្រាស់អគារទាំងនោះដោយមិនស្របច្បាប់ដោយបុគ្គលណាម្នាក់ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង នឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ ដល់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង សម្រាប់ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដែលកើតឡើងមុនពេលការផ្ទេរជាកម្មសិទ្ធិរដ្ឋ ឬក្នុងអំឡុងពេលការផ្ទេរជាកម្មសិទ្ធិរដ្ឋបណ្តោះអាសន្ន។

(v) ការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដោយបទបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈណាមួយ

ក្នុងសកម្មភាពបណ្តឹងណាមួយ ឬដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដទៃទៀត ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចោទប្រកាន់ថាដោយមូលហេតុនៃលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅក្នុងករណីមិនធានា ក៣ (i) (ii) និង (iii) ខាងលើ

នោះការបាត់បង់ ការបំផ្លាញ ឬការខូចខាតណាមួយ មិនត្រូវបានជានាដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ នោះបន្ទុកនៃការបញ្ជាក់ថា ការបាត់បង់ ការបំផ្លាញ ឬការខូចខាតនោះត្រូវបានជានាដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកត្រូវបានជានារ៉ាប់រង។

៤. ការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ដែលបង្កដោយ ឬបណ្តាលមកពី ឬកើតឡើងដោយ ឬចូលរួមចំណែកបង្កឡើងដោយ៖

(i) សព្វាវុធនុយក្លេអ៊ែ

(ii) វិទ្យុសកម្ម ឬការបំពុលដោយសកម្មភាពវិទ្យុសកម្មដែលកាយចេញពីឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែ ឬពីកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែ ពីចំហេះឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែ។ សម្រាប់គោលបំណងនៃករណីមិនជានា ក៤

(iii) នេះ ចំហេះឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែ នឹងត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំងដំណើរនៃការបំបែកអាតូមនុយក្លេអ៊ែដោយឯកឯងដែរ។

ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនត្រូវបានជានារ៉ាប់រង

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមិនជានារ៉ាប់រងលើ៖

១. (i) មូលប្បទានបត្រ ដុំមាស ឬប្រាក់ ឯកសារជានាការបង់ប្រាក់ និងមូលបត្រគ្រប់ប្រភេទ វត្ថុបុរាណមានតម្លៃ ឬការងារសិល្បៈ (ក្រៅអំពីគំនូរ គំនូរលោបពណ៌ និងវត្ថុចម្លាក់នីមួយៗ មិនត្រូវលើសពី ២៥០ដុល្លារអាម៉េរិកសម្រាប់មួយឯកតា) សម្លៀកបំពាក់ផលិតពីស្បែកសត្វ គ្រឿងអលង្ការ នាឡិកា គុជខ្យង ត្បូងថ្នៃ ឬមិនទាន់ថ្នៃ មាស ប្រាក់ ប្លាកទីន ឬលោហៈជាតុ និងលោហៈមានតម្លៃផ្សេងទៀត

(ii) ឯកសារកំណត់ត្រាសរសេរដោយដៃ គម្រោង គំនូរ ឬប្លង់ ប៉ាន់តូរ ម៉ូដែល ឬពុម្ព សៀវភៅអាជីវកម្ម ឬប្រព័ន្ធ កុំព្យូទ័រកត់ត្រា ព័ត៌មានអ្នកដែលត្រូវបានជានារ៉ាប់រង

(iii) ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានលក់ដោយអ្នកដែលត្រូវបានជានារ៉ាប់រងក្នុងលក្ខខណ្ឌលក់ជាការបង់ប្រាក់រំលស់ ឬគម្រោងបង់ប្រាក់ខុសពីការបង់រំលស់ ឬបន្ទាប់ពីទ្រព្យសម្បត្តិនោះត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យអតិថិជនដទៃទៀត

(iv) យានយន្តដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើចរាចរលើដងផ្លូវ (ដោយរួមបញ្ចូលទាំងគ្រឿងបន្លាស់ ផ្សេងៗទៀត) យានដែលអាចស្នាក់នៅ និងបន្លាស់ទីបានដោយការសណ្តោង ផ្លូវរថភ្លើង រថភ្លើង ឬសន្និធិដែលអាចបន្លាស់ទីបាន នាវា យន្តហោះ យានអវកាស ឬយានយន្តស្រដៀងនេះ

(v) ទ្រព្យសម្បត្តិដែលកំពុងត្រូវបានដឹកជញ្ជូននៅខាងក្រៅបរិវេណ ដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងសង្ខេបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

(vi) ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬរចនាសម្ព័ន្ធអគារដែលត្រូវបានកម្ទេចចោល សាងសង់ ឬដំឡើង និងសម្ភារៈឬបរិក្ខារដែលជាប់ទាក់ទង

(vii) ដី (រួមបញ្ចូល ស្រទាប់ដីខាងលើ ដីចាក់បំពេញ ប្រព័ន្ធលូ ឬលូបង្ហូរទឹកក្រោមដី) ផ្លូវចូលទៅផ្ទះ, ចិញ្ចើមផ្លូវថ្នល់, ផ្លូវយន្តហោះ, ផ្លូវរថភ្លើង, ផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដី, ប្រព័ន្ធបញ្ជូន ថាមពលអគ្គិសនី,

បង្គោល, ប្រឡាយបង្ហូរទឹក, ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកក្រោមដី, ប្រព័ន្ធអាងស្តុកទឹកនិងសម្ភារៈដែលពាក់ព័ន្ធ, កន្លែងស្តុកទឹកបម្រុង, ព្រែកជីក, ផែ, បំពង់បូមប្រេងពីក្រោមដី ឬពីបាតសមុទ្រ ,អណ្តូង,បំពង់បញ្ជូនប្រេង, ផ្លូវរូងក្នុងដី, ស្ពាន, ផែចំណត, ផែ, ការជីកដី, កំពង់ទូក, រ៉ែ ,ទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្ថិតនៅក្រោមដី និងទ្រព្យសម្បត្តិនៅឆ្នេរសមុទ្រ

(viii) សត្វពាហនៈ សត្វចិញ្ចឹម ការដាំដំណាំ ដើមឈើមិនទាន់កាប់ រុក្ខជាតិ ទីធ្លាមានដំណាំស្មៅ ដើមឈើ និងចុល្លព្រឹក្សសម្រាប់លម្អ

(ix) ទ្រព្យសម្បត្តិដែលរងការខូចខាតបណ្តាលមកពីការឆ្លងកាត់ខ្សែសង្វាក់ណាមួយ

(x) ការដំឡើង ការរុះរើ ឬការប្តូរទីតាំងរបស់គ្រឿងចក្រ (រួមមានការជោះ និងការដំឡើងឡើងវិញ) ប្រសិនបើមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយ និងប្រតិបត្តិការទាំងនោះ

(xi) ទ្រព្យសម្បត្តិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការកែលម្អ ការជួសជុល ការធ្វើសាកល្បង ការដំឡើង ឬការងាក់ដំណើការ រួមមានសម្ភារៈ និងបរិក្ខារសម្រាប់សកម្មភាពទាំងនោះ ដែលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់លើដំណើរការការងារដែលកំពុងធ្វើនោះ លុះត្រាតែការខូចខាតកើតឡើងដោយសារមូលហេតុណាមួយ ដែលមិនមានក្នុងការមិនធានា នោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងធ្វើសំណងចំពោះការខាតបង់ដែលបានកើតឡើងនោះប៉ុណ្ណោះ។

(xii) ទ្រព្យសម្បត្តិកំពុងត្រូវបានផលិត ប្រសិនបើមានការបាត់បង់ ការបំផ្លិចបំផ្លាញ ឬការខូចខាតនៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះនិងនាំទៅដល់ការខូចខាតដោយសារការប្រើប្រាស់នោះលុះត្រាតែការខូចខាតកើតឡើងដោយសារមូលហេតុណាមួយ ដែលមិនមានក្នុងការមិនធានានោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង នឹងធ្វើសំណងចំពោះការខាតបង់ដែលដែលបានកើតឡើងនោះប៉ុណ្ណោះ។

(xiii) ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាដោយឡែកដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដទៃទៀត

២. ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅពេលការកើតឡើងនៃការខូចខាតនេះមានធានាដោយ ឬត្រូវបានធានាដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការដឹកជញ្ជូនមួយឬច្រើន លើកលែងតែចំនួនដែលលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវសងក្រោមកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងលើការដឹកជញ្ជូនមួយឬច្រើន ដែលមិនត្រូវបានធានាដោយការធានារ៉ាប់រងលើការដឹកជញ្ជូននេះ។

៣. ទាក់ទងនឹងផ្នែកនីមួយៗចំនួននៃការកាត់កងដែលមានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ទាក់ទងនឹងការបាត់បង់ និងរាល់ការខាតបង់ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ផ្សេងទៀតនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរួមទាំងលក្ខខណ្ឌជាមធ្យមណាមួយ។

ករណីមិនធានា(អនុវត្តទៅលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទាំងមូល)

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមិនធានាលើ៖

១. ការខូចខាតដែលកើតមានឡើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬតាមរយៈ ឬជាលទ្ធផលកើតមានឡើងដែលមានបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម៖

(i) សង្គ្រាម ការលុកលុយ សកម្មភាពរបស់សត្រូវបរទេស អរិភាព ឬប្រតិបត្តិការដូចជាសង្គ្រាម (ទោះជាសង្គ្រាមត្រូវបានប្រកាស ឬអត់)សង្គ្រាមស៊ីវិល។

(ii) ការបះបោរចលាចលស៊ីវិល ដោយសន្មត់ថាសមាមាត្រនៃឬបរិមាណនៃការកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពការកើនឡើងនៃយោធា ការបះបោរ បដិវត្តន៍ យោធា ឬដណ្តើមអំណាច។

(iii) រាល់អំពើភេរវកម្ម ដោយមិនគិតពីមូលហេតុផ្សេងៗឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានរួមចំណែកស្របពេលគ្នា ឬលទ្ធផលផ្សេងៗចំពោះការបាត់បង់។

សម្រាប់គោលបំណងជាការព្រមព្រៀងបន្ថែម អំពើភេរវកម្មមានន័យថា សកម្មភាពមួយរួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំង ឬអំពើហិង្សា និង/ឬការគម្រាមកំហែងរបស់បុគ្គលណាមួយ ឬក្រុមណាមួយនៃបុគ្គល ទោះជាធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯង ឬក្នុងនាម ឬពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការ ឬរដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏ដោយ ដែលត្រូវបានប្តេជ្ញាសម្រាប់គោលបំណងនយោបាយ សាសនា មនោគមវិជ្ជា ឬស្រដៀងគ្នា រួមទាំងចេតនាមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលណាមួយ និង/ឬធ្វើឱ្យសាធារណជន ឬផ្នែកណាមួយនៃសាធារណជនមានការភ័យខ្លាច។ ការធានារ៉ាប់រងនេះក៏មិនធានាលើការបាត់បង់ ការខូចខាត ការចំណាយ ឬការចំណាយនៃធម្មជាតិណាមួយដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលដែលបង្កឡើងដោយលទ្ធផល ឬពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពណាមួយដែលបានធ្វើឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រង ទប់ស្កាត់ ការបង្ក្រាប ឬតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលទាក់ទងនឹងអំពើភេរវកម្មណាមួយ។ ប្រសិនបើយើងចោទប្រកាន់ថាដោយហេតុផលនៃការមិនធានានេះ ការខាតបង់ ការខូចខាត ការចំណាយ ឬការចំណាយណាមួយមិនត្រូវបានធានាដោយការធានារ៉ាប់រងនេះ បន្ទុកនៃការបង្ហាញការផ្ទុយពីនេះនឹងធ្លាក់មកលើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាង។

ក្នុងករណីដែលផ្នែកណាមួយនៃការមិនធានានេះ ត្រូវបានរកឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបានផ្នែកដទៃទៀតនឹងនៅតែមានជាធរមាន និងមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញ។

២. ការខូចខាតដែលកើតមានឡើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬតាមរយៈ ឬជាលទ្ធផលកើតមានឡើងដែលមានបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម៖

(i) សម្ភារៈអាវុធនុយក្លេអ៊ែ

(ii) វិទ្យុសកម្ម ឬការចម្លងរោគដោយវិទ្យុសកម្មពីសារធាតុនុយក្លេអ៊ែ ឬពីកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែពីចំហេះនៃសារធាតុនុយក្លេអ៊ែ។

សម្រាប់គោលបំណងនៃករណីមិនធានានេះចំហេះនុយក្លេអ៊ែត្រូវរួមបញ្ចូលនូវដំណើរការនិរន្តរភាពដោយខ្លួនឯងនៃការបំបែកនុយក្លេអ៊ែ។

៣. ប្រការអំពីការមិនធានា ជាក់កំហិត និងទណ្ឌកម្ម (LMA 3100)

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនបានផ្តល់ការធានារ៉ាប់រង និងមិនមានភារៈទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្តល់ជូនសំណងធានារ៉ាប់រង ឬផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ណាមួយក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ប្រសិនបើការផ្តល់ជូនការធានារ៉ាប់រងនេះ ការផ្តល់ជូនសំណងធានារ៉ាប់រង ឬការផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍នេះ នឹងធ្វើឲ្យ

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយ ការហាមឃាត់ ឬការដាក់កំហិត ក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ឬពាណិជ្ជកម្ម ឬក្រោមច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប ចក្រភពអង់គ្លេស ឬសហរដ្ឋអាមេរិក។

៤. ប្រការអំពីការខូចខាតលើព័ត៌មានវិទ្យា

ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានាស្ថិតក្រោមការធានារ៉ាប់រងនេះនឹងមានន័យថា ជាការខូចខាតផ្នែករូបរាងនៃរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់នៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។

ការខូចខាតផ្នែករូបរាងនៃរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនៃទ្រព្យសម្បត្តិ មិនរួមបញ្ចូលនូវការខូចខាតចំពោះទិន្នន័យ ឬសុសវែរ ជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យកម្មវិធីឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលបណ្តាលមកពីការលុប ការខូច (corruption) ឬការខូចទម្រង់នៃរចនាសម្ព័ន្ធដើម។

ជាលទ្ធផល លក្ខខណ្ឌខាងក្រោមមិនត្រូវបានធានានៅក្នុងការធានារ៉ាប់រងនេះទេ៖

(ក) ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតទិន្នន័យឬកម្មវិធី ជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យ សុសវែរ ឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលបណ្តាលមកពីការលុប ការខូច ឬការខូចទម្រង់នៃរចនាសម្ព័ន្ធដើម និងការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុដោយធុរកិច្ចដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ឬការខូចខាតនេះ។ ទោះជាបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតលើទិន្នន័យ ឬសុសវែរត្រូវបានធានា ប្រសិនបើវាបណ្តាលមកដោយផ្ទាល់ពីការខូចខាតខាងរូបវន្តលើរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់នៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។

(ខ) ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការចុះខ្សោយនៃមុខងារ ការថយចុះគុណភាព ការថយចុះការប្រើប្រាស់ ឬការចូលទៅកាន់ទិន្នន័យ កម្មវិធី ឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬការខកខានអាជីវកម្មដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ ឬការខូចខាតនេះ។

ជំពូក ១៣
ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តនិងទណ្ឌកម្ម

១- និយមន័យ

ក្នុងជំពូកនេះ ពាក្យពេចន៍ និងវោហារសព្ទមួយចំនួនមានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម៖

ក) "សមាគម" សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

ខ) "កម្ពុជា រី" ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា

គ) "ក្រុមហ៊ុន" ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ

ឃ) "វិធានទូទៅ" វិធានទូទៅនៃការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ

ង) "គណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងទូទៅ" គណៈកម្មការផ្នែកធានារ៉ាប់រងទូទៅដែលបានបង្កើតឡើងស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ដើម្បីគាំទ្រកិច្ចការផ្នែកការធានារ៉ាប់រងទូទៅ។

ច) "ហានិភ័យ" ក្នុងគោលបំណងនៃការកំណត់ថាតើហានិភ័យមួយមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងចំនួន ៥០លានដុល្លារអាម៉េរិក ឬតិចជាង (ទឹកប្រាក់ធានាលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដោយឡែក ឬរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយការរំខានធុរកិច្ច) ដោយគិត**លើមូលដ្ឋានមួយហានិភ័យក្នុងមួយទីតាំង និងសម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតែម្នាក់**។ មួយហានិភ័យត្រូវបានឱ្យនិយមន័យថាជាទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានាទាំងអស់ ដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណដូចគ្នា ឬរង្វង់ទីតាំងហានិភ័យមួយ ឬអាសយដ្ឋានដូចគ្នា។ ក្នុងករណីដែលអគារស្ថិតក្នុងទីតាំង ឬអាសយដ្ឋានដូចគ្នាក្នុងតំបន់ឧស្សាហ៍កម្មមួយ ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយរចនាសម្ព័ន្ធភា-គីទីបី ឬផ្លូវសាធារណៈ ដូចជា ផ្លូវ ឬរចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនមែនជារបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ហើយសាធារណជនទូទៅអាចប្រើប្រាស់ផ្លូវនោះ ដោយសេរី នោះរាល់អគារ ដែលបានកាត់ផ្តាច់ដូច្នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យផ្សេងពីគ្នា ហើយអគារទាំងនោះមិនអាចរួមចូលគ្នាឱ្យនៅក្រោមទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងតែមួយដើម្បីគេចវេសពីវិធាននេះឡើយ។

ការបកស្រាយលើមូលដ្ឋានមួយហានិភ័យក្នុងមួយទីតាំង និងសម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតែម្នាក់ គឺថា៖

ក) ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតែមួយ។

ខ) ប្រសិនបើ ក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង មានឈ្មោះរួម (ដូចជា ឈ្មោះរបស់អ្នកត្រូវបានធានាច្រើនជាងចំនួនមួយ) ដោយលើកលែងអ្នកបញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ហើយដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជាអ្នកបញ្ចាំនៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជារូបវន្តបុគ្គលផ្សេងពីគ្នា និងមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងផ្សេងពីគ្នាលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធានា

ធ៉ាប់រង និងទឹកប្រាក់នោះ គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កំណត់វិសាលភាពដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយវិធាននេះ។

គ) ការប្រមូលផ្តុំអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិធានារ៉ាប់រងស្ថិតក្នុងបរិវេណតែមួយ ទៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងតែមួយ និងមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងរួមគ្នា មិនអាចស្ថិតចេញពីវិសាលភាពនៃការគ្រប់គ្រងដោយវិធាននេះទេ។ វានៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយនេះដដែល។

ឆ) "គណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភ" គណៈកម្មការមួយ ដែលតែងតាំងដោយគណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងទូទៅរបស់សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើតវិធាន ខសន្យា និង/ឬអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យធុរកិច្ចធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ យានយន្ត ឬផលិតផលធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត។

ជ) "ក្រុមសវនកម្មឯករាជ្យ" ក្រុមត្រួតពិនិត្យមួយដែលតែងតាំងដោយគណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងទូទៅ របស់សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើសវនកម្មលើក្រុមហ៊ុនសមាជិកទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តតាមវិធាន និងខសន្យានៃវិធាននៃអត្រាបុព្វលាភធានា-រ៉ាប់រងនេះ។

ឈ) "ការបំពាន" ការបំពានវិធានទូទៅនៃការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ បែងចែកជា២ ប្រភេទ ដូចខាងក្រោម៖

- "ការបំពានផ្នែកបច្ចេកទេស"៖ ការបំពានដោយអចេតនា ដែលអាចមានការពន្យល់បកស្រាយសមស្រប។
- "ការបំពានដោយចេតនា"៖ ការបំពានដែលធ្វើឡើងដោយចេតនាក្នុងការរំលោភលើវិធានទូទៅនៃការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ។

២- ការអនុវត្ត

វិធានទូទៅនេះ អនុវត្តចំពោះហានិភ័យធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យដែលត្រូវបានចាប់ផ្តើមធានាថ្មី ឬធានាឡើងវិញ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទជាធរមាននៃប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានទូទៅនេះ។

៣- វិធាន/រូបមន្តសម្រាប់ការកំណត់អត្រាបុព្វលាភនៃហានិភ័យ

អត្រាបុព្វលាភដែលត្រូវអនុវត្តសម្រាប់កំណត់បុព្វលាភ ចំពោះហានិភ័យធានារ៉ាប់រងក្រោមវិធានទូទៅនេះ ត្រូវគណនាដោយរូបមន្ត និងផ្អែកលើកត្តាកំណត់មួយចំនួន។ សមាគមត្រូវរៀបចំតារាងគណនាអត្រាបុព្វលាភនេះ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ឱ្យមានសង្គតិភាព ដោយផ្អែកលើកត្តាដូចខាងក្រោម៖

ក. តារាងគណនាអត្រាបុព្វលាភសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រង លើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្អែកលើកត្តាដូចខាងក្រោម៖

១. វិសាលភាពនៃការធានា និងទំហំទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង

២. អត្រាបុព្វលាភមូលដ្ឋានតាមប្រភេទអាជីវកម្ម និងប្រភេទហានិភ័យជិតខាង

៣. កត្តាបញ្ចុះតម្លៃដោយមានការបំពាក់ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ

៤. រយៈពេលនៃការធានា
៥. ការធានាលើហានិភ័យបង្កផ្សេងៗទៀត
៦. ការបញ្ចុះតម្លៃទៅតាមទំហំទឹកប្រាក់ធានា
៧. កម្រិតមិនធ្វើសំណងអប្បបរមា
៨. ទឹកប្រាក់ធានាបន្ថែមសម្រាប់ហានិភ័យបង្កផ្សេងៗទៀត

ខ. តារាងគណនាអត្រាបុព្វលាភសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាតធុរកិច្ចផ្អែកលើកត្តាដូចខាងក្រោម៖
១. ទំហំទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង
២. អត្រាបុព្វលាភសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ
៣. កម្មវត្ថុនៃការធានា
៤. រយៈពេលនៃការធានា
៥. ការធានាបន្ថែម
៦. មេគុណ ដូចមានកំណត់ក្នុងជំពូក ៩ វិធានសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច
៧. កម្រិតមិនធ្វើសំណងអប្បបរមា

៤- យន្តការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្ត

៤.១. មូលដ្ឋាន និងដំណើរការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យ

៤.១.១. ករណីតាមដានដោយកម្ពុជារី

- កម្ពុជារី ត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រចាំខែនូវតារាងទិន្នន័យហានិភ័យដែលបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដើម្បីបញ្ជាក់ភាពមិនស្របគ្នា។
- ប្រសិនបើមានភាពមិនស្របគ្នានៃទិន្នន័យ កម្ពុជារីត្រូវស្នើសុំមានការស្រាយបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធ។
- ក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំការស្រាយបញ្ជាក់អំពីភាពមិនស្របគ្នាក្នុងរយៈពេល ៧ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។
- ប្រសិនបើកម្ពុជារី រកឃើញថាការស្រាយបញ្ជាក់ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ កម្ពុជារីអាចស្នើឱ្យក្រុមសវនកម្មឯករាជ្យរបស់សមាគមចុះត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុននោះ និងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅនឹងកន្លែងតាមការចាំបាច់។

៤.១.២. ករណីបណ្តឹងតវ៉ាពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត

- តំណាងក្រុមហ៊ុនណាមួយ (ដើមបណ្តឹង) អាចប្តឹងតវ៉ាអំពីការបំពានដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។ ដើមបណ្តឹងត្រូវដាក់បណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅសមាគម ដោយមានភ្ជាប់នូវឯកសារភស្តុតាងច្បាស់លាស់ រួមមាន តារាងសង្ខេបនៃបណ្តាសន្យារ៉ាប់រង សម្រង់តម្លៃ ឬសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបន្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។
- សមាគមត្រូវរក្សាការសម្ងាត់អំពីអត្តសញ្ញាណនៃដើមបណ្តឹង ដោយមិនត្រូវបង្ហាញនូវឈ្មោះដើមបណ្តឹងដល់ភាគីផ្សេងទេ លើកលែងតែក្រុមសវនកម្មឯករាជ្យ។ អត្តសញ្ញាណរបស់ដើមបណ្តឹងត្រូវទុកជាអនាមិក។

៤.១.៣. ការត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមសវនកម្មឯករាជ្យ

- ក្រុមសវនកម្មឯករាជ្យ ត្រូវធ្វើសវនកម្មការអនុវត្តវិធានទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង តាមកាលកំណត់ តាមករណីដែលស្នើដោយកម្ពុជារី និងតាមករណីបណ្តឹងតវ៉ាពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។
- ក្រុមសវនកម្មឯករាជ្យអាចស្នើសុំឱ្យក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម ផ្តល់ព័ត៌មាន/ឯកសារពាក់ព័ន្ធ ឬចុះដល់ទីតាំងដើម្បីពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានលើការពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងវាយតម្លៃថាតើក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្មបានឬមិនបានប្រព្រឹត្តការបំពាន។
- ក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាន/ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹងឱ្យក្រុមសវនកម្មឯករាជ្យរបស់សមាគមក្នុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួលបានការស្នើសុំ។
- ក្រុមសវនកម្មឯករាជ្យ ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលសវនកម្មជូនគណៈកម្ម-ការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងក្នុងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីបានទទួលឯកសារគ្រប់គ្រាន់ពីក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម។
- គណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ត្រូវពិនិត្យ និងសម្រេចលើរបាយការណ៍លទ្ធផលសវនកម្មក្នុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។
- ក្រោយការពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម ត្រូវបានរកឃើញថាបានបំពាន ក្រុមសវនកម្មឯករាជ្យត្រូវផ្តល់របាយការណ៍លទ្ធផលសវនកម្មជូនក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតប។ ក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម ត្រូវឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកក្រុមសវនកម្មឯករាជ្យវិញ ក្នុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។
- ក្រុមសវនកម្មឯករាជ្យត្រូវរៀបចំ និងដាក់ជូននូវរបាយការណ៍សវនកម្មចុងក្រោយដោយមានបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លើយតប ឬមិនឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម ទៅគណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និងចាត់វិធានការបន្ត។

៤.២. ការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង លើការបំពានរបស់ក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម

- បន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍សវនកម្មចុងក្រោយ គណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានា-រ៉ាប់រង ត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងសម្រេចអំពីការបំពានរបស់ក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម ក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។
- គណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវជូនដំណឹងជាមុន ទៅក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម យ៉ាងតិច ៣ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ដើម្បីចូលរួមការពារជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ។

- គណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ត្រូវធ្វើការសម្រេចអំពីការបំពានដោយមតិភាគច្រើន ៥០ ភាគរយបូក ១ នៃសមាជិកវត្តមាន។
- ក្នុងករណីគណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង សម្រេចថាក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្មបានបំពានលើវិធានទូទៅ គណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវចាត់វិធានការលើក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម (ក្រុមហ៊ុនដែលបំពានលើវិធាន) ផ្អែកលើប្រភេទនៃការបំពាន ដូចខាងក្រោម៖
  - ការបំពានផ្នែកបច្ចេកទេស៖
    - ករណីការបំពានលើវិធានដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាបុព្វលាភ ក្រុមហ៊ុនដែលបំពានលើវិធានត្រូវកែតម្រូវលក្ខខណ្ឌបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឱ្យស្របតាមវិធានទូទៅនៃការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ និងផ្តល់ឯកសារភស្តុតាងអំពីការកែតម្រូវទៅគណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ក្នុងរយៈពេល ៧ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចអំពីការបំពាន។
    - ករណីការបំពានលើវិធានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាបុព្វលាភ ក្រុមហ៊ុនដែលបំពានលើវិធានត្រូវបង់ឱ្យសមាគម នូវទឹកប្រាក់ពិន័យស្មើនឹងទឹកប្រាក់លម្អៀងរវាងទឹកប្រាក់បុព្វលាភត្រឹមត្រូវតាមវិធាន និងទឹកប្រាក់បុព្វលាភដែលទទួលបាន។
  - ការបំពានដោយចេតនា៖ គណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ត្រូវបញ្ជូនសេចក្តីសម្រេចអំពីការបំពាននេះ ក្នុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីថ្ងៃ ប្រជុំរបស់ខ្លួន ទៅគណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងទូទៅដើម្បីពិភាក្សា និងសម្រេចជាចុងក្រោយ។

៤.៣. ការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងទូទៅ

បន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចអំពីការបំពានដោយចេតនា របស់ក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម គណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងទូទៅត្រូវ៖

- បើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើការបំពាននោះ ក្នុងរយៈពេល ៧ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។
- គណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងទូទៅ ត្រូវធ្វើការសម្រេចអំពីការបំពានដោយមតិភាគច្រើន ៥០ ភាគរយបូក ១ នៃសមាជិកវត្តមាន។
- ក្នុងករណីគណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងទូទៅសម្រេចថាក្រុមហ៊ុនរងបណ្តឹង ឬក្រុមហ៊ុនរងសវនកម្ម បានបំពានលើវិធានទូទៅ គណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងទូទៅត្រូវចាត់វិធានការលើក្រុមហ៊ុនដែលបំពាននោះ ផ្អែកលើប្រភេទនៃការបំពាន ដូចខាងក្រោម៖
  - ការបំពានផ្នែកបច្ចេកទេស៖
    - ករណីការបំពានដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាបុព្វលាភ ក្រុមហ៊ុនដែលបំពានលើវិធានត្រូវកែតម្រូវលក្ខខណ្ឌបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឱ្យស្របតាមវិធានទូទៅនៃការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ និងផ្តល់ឯកសារភស្តុតាងអំពីការកែតម្រូវ ទៅគណៈកម្មការ

រៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ក្នុងរយៈពេល ៧ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចអំពីការបំពាន។

- ករណីការបំពានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាបុព្វលាភ ក្រុមហ៊ុនដែលបំពានលើវិធានត្រូវបង់ឱ្យសមាគមនូវទឹកប្រាក់ពិន័យស្មើនឹង ទឹកប្រាក់លម្អៀងរវាងទឹកប្រាក់បុព្វលាភត្រឹមត្រូវតាមវិធាន និងទឹកប្រាក់បុព្វលាភដែលទទួលបាន។

- ការបំពានដោយចេតនា៖
  - ហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនដែលបំពានលើវិធាន ផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងសារឡើងវិញលើហានិភ័យដែលខ្លួនបានបំពាន សម្រាប់រយៈពេលពី ១ឆ្នាំ ទៅ ៣ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើហានិភ័យដែលខ្លួនបំពានផុតសុពលភាព ឬ/និង
  - តម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលបំពានលើវិធាន បង់មកសមាគមនូវទឹកប្រាក់ពិន័យស្មើនឹង ៥០%ភាគរយនៃទឹកប្រាក់បុព្វលាភដែលត្រឹមត្រូវតាមវិធាន ប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ពិន័យនេះត្រូវមានចំនួនអប្បបរមា ១ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក និងអតិបរមា ២០-០០០ ដុល្លារអាមេរិក។

– ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនដែលបំពានលើវិធាន ខកខានមិនបានបំពេញតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងទូទៅ ប្រធានគណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងទូទៅត្រូវស្នើមកប្រធានសមាគមដើម្បីរាយការណ៍អំពីការមិនគោរពតាមវិធានទូទៅ ជូននិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា។

៤.៥. ទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងដំណើរការពិនិត្យនិងសម្រេចលើការបំពាន

សមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនិងគណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងទូទៅ ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹងលើការបំពាន មិនត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងសម្រេចអំពី បណ្តឹងលើការបំពាននេះ ដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការណាមួយដែលខ្លួនជាសមាជិក។

៥- កិច្ចសហការរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ

ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ ត្រូវផ្តល់នូវកិច្ចសហការយ៉ាងពេញលេញជូនសមាគមក្នុងការអនុវត្តវិធានទូទៅនៃការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យនេះ។

ជំពូក ១៤
របាយការណ៍ស្ថិតិ

១. កាតព្វកិច្ចផ្តល់របាយការណ៍

ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំខែតាមទម្រង់និងពេលវេលាកំណត់ក្នុងវិធាននេះ មកសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

១.របាយការណ៍បុព្វលាភ/បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

២.របាយការណ៍បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់កិច្ចសន្យាបន្ថែម

៣.របាយការណ៍លើសំណងទូទាត់

៤.របាយការណ៍លើសំណងកើតឡើងតែមិនទាន់ទូទាត់

២. ទម្រង់របាយការណ៍ស្ថិតិ

ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រាស់ទម្រង់របាយការណ៍ស្ថិតិដូចមានកំណត់ខាងក្រោម៖

២.១.ទម្រង់របាយការណ៍បុព្វលាភ/បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងប្រចាំខែ.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Type Of Policy	Policy No.	Policy Period		Location of Risk	Construction Class	Risk Code	MD/LOP	Sum Insured	Add Perils Covered	FEA Disc %	Premium Charged
		From	To								
PAR	A						1				
PAR	A						2				
Fire	B						1				
FCL	C						2				
PKG	E						1				

សម្គាល់៖

1. របាយការណ៍ស្ថិតិនេះ គឺសម្រាប់ការដាក់ជូនស្ថិតិអំពី បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ ការរំខានធុរកិច្ច ការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជាកញ្ចប់ ដែលមានផ្តល់ការធានាលើអគ្គិភ័យ និងហានិភ័យបង្កផ្សេងទៀត។ សម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជាកញ្ចប់ បុព្វលាភដែលត្រូវរាយការណ៍គឺបុព្វលាភសម្រាប់ការធានាជាមូលដ្ឋាន និងហានិភ័យបង្កផ្សេងទៀត។
2. គ្រប់ហានិភ័យនីមួយៗមិនគិតពីទំហំទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ត្រូវរាយការណ៍ រួមទាំងហានិភ័យដែលមានទឹកប្រាក់ធានាលើសពី ៥០ លានដុល្លារអាម៉េរិក។
3. រាល់ប្រតិបត្តិការនីមួយៗដែលត្រូវរាយការណ៍ ផ្អែកលើមូលដ្ឋានមួយហានិភ័យ។ ក្នុងករណីដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមានធានារ៉ាប់រងលើ ទីតាំង /ហានិភ័យច្រើនជាងមួយ សូមបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងជួរទី៥ដល់ជួរទី១២ ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់ទីតាំង /ហានិភ័យនីមួយៗ។

4. សម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ចដែលភ្ជាប់ជាមួយ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងធានាលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលមានធានាលើទីតាំងជាច្រើន។
5. ទីតាំងហានិភ័យ ត្រូវយកទីតាំងហានិភ័យមួយណា ដែលមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងធំបំផុត នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងធានាលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ។
6. ទឹកប្រាក់ធានា និងបុព្វលាភត្រូវផ្អែកលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច។
7. រាល់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផ្ទាល់ ត្រូវដាក់ចូលក្នុងរបាយការណ៍។ ក្នុងករណីដែល សហធានារ៉ាប់រង ដែលមានចុះហត្ថលេខា ឬតំណាងសហធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមេ ត្រូវរាយការណ៍គួលេខ ១០០%។
8. ប្រសិនបើ ហានិភ័យតែមួយត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងច្រើនជាងមួយ ហើយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវបានចេញរៀងខ្លួនជូនទៅអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវរាយការណ៍ដោយផ្អែកលើទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង និងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់ខ្លួន ដោយដាក់កំណត់សម្គាល់ក្នុងជួរទី១៣ថា "ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដទៃទៀតលើហានិភ័យតែមួយ"
9. ជួរទី១ ៖ សូមបញ្ចូលប្រភេទបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជា "Fire", "PAR", "FCL", "EEI", "PKG"
10. ជួរទី៥៖ សូមបញ្ចូលលេខកូដសង្កាត់សម្រាប់ទីតាំងហានិភ័យ។ លេខកូដត្រូវប្រើតាមលេខកូដរបស់ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។
11. ជួរទី៦៖ សូមបញ្ចូលលេខ "១" សម្រាប់សំណង់ប្រភេទ ក, លេខ "២" សម្រាប់សំណង់ប្រភេទ ខ, លេខ "៣" សម្រាប់សំណង់ប្រភេទ គ
12. ជួរទី៧៖ សូមបញ្ចូលលេខកូដហានិភ័យដែលមាន៥ខ្ទង់ ដែលមានក្នុងវិធាននេះ
13. ជួរទី៨៖ សូមបញ្ចូល "១" សម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងធានាលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ "២" សម្រាប់ការរំខានធុរកិច្ច
14. ជួរទី១០៖ សូមបញ្ចូលហានិភ័យបង្កដូចខាងក្រោម៖

លេខកូដ	ហានិភ័យបង្ក
P1	ការផ្ទុះ
P2	ទឹកជំនន់
P3	ខ្យល់ព្យុះ
P4	កូដកម្ម, កុប្បកម្ម, ការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងការព្យាបាទ
P5	ការឆេះដោយឯកឯង
P6	ជ្រាបទឹក

២.២.ទម្រង់របាយការណ៍បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់កិច្ចសន្យាបន្ថែម ប្រចាំខែ.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Type Of Policy	Policy No.	Policy Period		Location of Risk	Construction Class	Risk Code	MD/LOP	Sum Insured	Add Perils Covered	FEA Disc %	Premium Charged
		From	To								
PAR	A						1				
PAR	A						2				
Fire	B						1				
FCL	C						2				

សម្គាល់៖

1. របាយការណ៍ស្ថិតិនេះ គឺសម្រាប់ការដាក់ជូនស្ថិតិអំពី បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ ការរំខានធុរកិច្ច ការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រប់ហានិភ័យ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជាកញ្ចប់ ដែលមានផ្តល់ការធានាលើអគ្គិភ័យ និងហានិភ័យបង្កផ្សេងទៀត។ សម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជាកញ្ចប់ បុព្វលាភដែលត្រូវរាយការណ៍គឺបុព្វលាភសម្រាប់ការធានាជាមូលដ្ឋាន និងហានិភ័យបង្កផ្សេងទៀត។
2. គ្រប់ហានិភ័យនីមួយៗមិនគិតពីទំហំទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ត្រូវរាយការណ៍ រួមទាំងហានិភ័យដែលមានទឹកប្រាក់ធានាលើសពី ៥០លានដុល្លារអាម៉េរិក។
3. រាល់ប្រតិបត្តិការនីមួយៗដែលត្រូវរាយការណ៍ផ្អែកលើមូលដ្ឋាន មួយហានិភ័យ។ ក្នុងករណីដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមានធានារ៉ាប់រងលើទីតាំង/ហានិភ័យច្រើនជាងមួយ សូមបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងជួរទី ៥ដល់ជួរទី១២ ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់ទីតាំង/ហានិភ័យនីមួយៗ។
4. សម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ចដែលភ្ជាប់ជាមួយ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងធានាលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលមានធានាលើទីតាំងជាច្រើន។
5. ទីតាំងហានិភ័យ ត្រូវយកទីតាំងហានិភ័យមួយណាដែលមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងធំបំផុត នៅក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងធានាលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ។
6. ទឹកប្រាក់ធានា និងបុព្វលាភត្រូវផ្អែកលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការរំខានធុរកិច្ច។
7. រាល់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផ្ទាល់ ត្រូវដាក់ចូលក្នុងរបាយការណ៍។ ក្នុងករណីដែល សហធានារ៉ាប់រង ដែលមានចុះហត្ថលេខា ឬតំណាងសហធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមេ ត្រូវរាយការណ៍តួលេខ ១០០%។
8. ប្រសិនបើ ហានិភ័យតែមួយត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងច្រើនជាងមួយ ហើយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវបានចេញរៀងខ្លួនជូនទៅអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវរាយការណ៍ ដោយផ្អែកលើទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង និងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់ខ្លួន ដោយដាក់កំណត់សម្គាល់ក្នុងជួរទី១៣ថា "ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដទៃទៀតលើហានិភ័យតែមួយ"
9. ជួរទី១ ៖ សូមបញ្ចូល ប្រភេទបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជា "Fire", "PAR", "FCL", "EEI", "PKG"

10. ជួរទី៥៖ សូមបញ្ចូលលេខកូដសង្កាត់ សម្រាប់ទីតាំងហានិភ័យ។ លេខកូដត្រូវប្រើតាមលេខកូដរបស់ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។
11. ជួរទី៦៖ សូមបញ្ចូលលេខ "១" សម្រាប់សំណង់ប្រភេទ ក, លេខ "២" សម្រាប់សំណង់ប្រភេទ ខ, លេខ "៣" សម្រាប់សំណង់ប្រភេទ គ
12. ជួរទី៧៖ សូមបញ្ចូល លេខកូដហានិភ័យដែលមាន៥ខ្ទង់ ដែលមានក្នុងវិធាននេះ
13. ជួរទី៨៖ សូមបញ្ចូល "១" សម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ "២" សម្រាប់ការរំខានធុរកិច្ច
14. ជួរទី១០៖ សូមបញ្ចូលហានិភ័យបង្កដូចខាងក្រោម៖

លេខកូដ	ហានិភ័យបង្ក
P1	ការផ្ទុះ
P2	ទឹកជំនន់
P3	ខ្យល់ព្យុះ
P4	កូដកម្ម, កុប្បកម្ម, ការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងការព្យាបាទ
P5	ការឆេះដោយឯកឯង
P6	ជ្រាបទឹក

២.៣.ទម្រង់របាយការណ៍សំណងទូទាត់ប្រចាំខែ.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Policy Type	Claim No.	Policy No	Year of Attachment of Policy	Risk Code	Date of Loss	Location of Risk	Const' n Class	MD/ LOP	Cause of Loss	Amount of Loss Paid
PAR										
Fire										

សម្គាល់៖

1. រាល់ការទូទាត់សងលើការទាមទារសំណង រួមទាំងថ្លៃចុះវាយតម្លៃ និងចំណាយលើការទាមទារសំណងផ្សេងទៀត ត្រូវតែរាយការណ៍
2. ព័ត៌មាននៅក្នុងជួរទាំងអស់ ត្រូវផ្តល់ដូចមានក្នុងកំណត់សម្គាល់ក្នុងទម្រង់រាយការណ៍លើបុព្វលាភ
3. ជួរទី១ ៖ សូមបញ្ចូល ប្រភេទបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជា "Fire", "PAR", "FCL", "EEI", "PKG"
4. ជួរទី១១ ៖ ទឹកប្រាក់សំណងដែលបានទូទាត់សង គឺចំនួនសុទ្ធបន្ទាប់ពី កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណង
5. ជួរទី៩ ៖ សូមបញ្ចូល "១" សម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ "២" សម្រាប់ការរំខានធុរកិច្ច

6. ជួរទី១០៖ មូលហេតុនៃការខូចខាត, សូមបញ្ចូលលេខកូដសម្រាប់ហានិភ័យបង្កដែលពាក់ព័ន្ធនាំឱ្យមានការខូចខាតកើតមានឡើង។

លេខកូដ	មូលហេតុនៃការខូចខាត
C1	អគ្គិភ័យ និងរន្ទះ
C2	យន្តហោះ
C3	រញ្ជួយដី
C4	ការផ្ទុះ
C5	ទឹកជំនន់
C6	ព្រិល
C7	ការប៉ះទង្គិច
C8	កូដកម្ម និងកុប្បកម្ម
C9	ផ្សេង
C10	ការឆេះដោយខ្លួនឯង
C11	ស្រុតដី និងបាក់ដី
C12	ការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងការព្យាបាទ
C13	ជ្រោបទឹក
C14	ខ្យល់ព្យុះ
C15	ចោរកម្ម
C16	លុយកាក់
C17	ខូចខាតលើម៉ាស៊ីន
C18	ការខូចខាតផ្សេងៗ

២.៤.ទម្រង់របាយការណ៍សំណងកើតឡើងតែមិនទាន់ទូទាត់ប្រចាំខែ.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Policy Type	Claim No.	Policy No	Year of Attachment of Policy	Risk Code	Date of Loss	Location of Risk	Const 'n Class	MD/L OP	Cause of Loss	Amount of Loss Paid
PAR										
Fire										

សម្គាល់៖

1. រាល់ការទូទាត់សងលើការទាមទារសំណង រួមទាំងថ្លៃចុះវាយតម្លៃ និងចំណាយលើការទាមទារសំណងផ្សេងទៀត ត្រូវតែរាយការណ៍

2. ព័ត៌មាននៅក្នុងជួរទាំងអស់ ត្រូវផ្តល់ដូចមានក្នុងកំណត់សម្គាល់ក្នុងទម្រង់រាយការណ៍លើបុព្វលាភ
3. ជួរទី១ ៖ សូមបញ្ចូល ប្រភេទបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជា "Fire", "PAR", "FCL", "EEI", "PKG"
4. ជួរទី១១ ៖ ទឹកប្រាក់សំណងដែលបានទូទាត់សង គឺចំនួនសុទ្ធបន្ទាប់ពី កម្រិតទឹកប្រាក់មិនធ្វើសំណង
5. ជួរទី៩ ៖ សូមបញ្ចូល "១" សម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងធានាលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ "២" សម្រាប់ការរំខានធុរកិច្ច
6. ជួរទី១០៖ មូលហេតុនៃការខូចខាត, សូមបញ្ចូលលេខកូដសម្រាប់ហានិភ័យបង្កដែលពាក់ព័ន្ធនាំឲ្យមានការខូចខាតកើតមានឡើង។

លេខកូដ	មូលហេតុនៃការខូចខាត
C1	អគ្គិភ័យ និងរន្ទះ
C2	យន្តហោះ
C3	រញ្ជួយដី
C4	ការផ្ទុះ
C5	ទឹកជំនន់
C6	ព្រិល
C7	ការប៉ះទង្គិច
C8	កូដកម្ម និងកុប្បកម្ម
C9	ផ្សេង
C10	ការឆេះដោយខ្លួនឯង
C11	ស្រុតដី និងបាក់ដី
C12	ការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងការព្យាបាទ
C13	ជ្រោបទឹក
C14	ខ្យល់ព្យុះ
C15	ចោរកម្ម
C16	លុយកាក់
C17	ខូចខាតលើម៉ាស៊ីន
C18	ការខូចខាតផ្សេងៗ

ឧបសម្ព័ន្ធ១៖អត្រាជ្ឈានសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃតាមទំហំទឹកប្រាក់ធានា

ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង	ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យ		
	ទាប	មធ្យម	ខ្ពស់
-	0.00%	0.00%	0.00%
250,000	0.00%	0.00%	0.00%
500,000	2.00%	1.00%	1.00%
1,000,000	2.50%	2.00%	1.50%
2,000,000	5.00%	3.00%	3.00%
3,000,000	7.50%	4.00%	4.50%
4,000,000	10.00%	5.00%	6.00%
5,000,000	12.50%	6.00%	7.50%
6,000,000	15.00%	7.00%	9.00%
7,000,000	17.50%	8.00%	10.50%
8,000,000	20.00%	9.00%	12.00%
9,000,000	22.50%	10.00%	13.50%
10,000,000	25.00%	10.50%	15.00%
11,000,000	25.75%	11.00%	15.50%
12,000,000	26.50%	11.50%	16.00%
13,000,000	27.25%	12.00%	16.50%
14,000,000	28.00%	12.50%	17.00%
15,000,000	28.75%	13.00%	17.50%
16,000,000	29.50%	13.50%	18.00%
17,000,000	30.00%	14.00%	18.50%
18,000,000	30.00%	14.50%	19.00%
19,000,000	30.00%	15.00%	19.50%
20,000,000	30.00%	15.50%	20.00%
21,000,000	30.00%	16.00%	20.50%
22,000,000	30.00%	16.50%	21.00%
23,000,000	30.00%	17.00%	21.50%
24,000,000	30.00%	17.50%	22.00%
25,000,000	30.00%	18.00%	22.50%
26,000,000	30.00%	18.50%	23.00%
27,000,000	30.00%	19.00%	23.50%
28,000,000	30.00%	19.50%	24.00%
29,000,000	30.00%	20.00%	24.50%
30,000,000	30.00%	20.50%	25.00%
31,000,000	30.00%	21.00%	25.50%
32,000,000	30.00%	21.50%	26.00%
33,000,000	30.00%	22.00%	26.50%
34,000,000	30.00%	22.50%	27.00%
35,000,000	30.00%	22.50%	27.50%
36,000,000	30.00%	22.50%	28.00%
37,000,000	30.00%	22.50%	28.50%
38,000,000	30.00%	22.50%	29.00%
39,000,000	30.00%	22.50%	29.50%
40,000,000	30.00%	22.50%	30.00%
41,000,000	30.00%	22.50%	30.00%
42,000,000	30.00%	22.50%	30.00%
43,000,000	30.00%	22.50%	30.00%
44,000,000	30.00%	22.50%	30.00%
45,000,000	30.00%	22.50%	30.00%
46,000,000	30.00%	22.50%	30.00%
47,000,000	30.00%	22.50%	30.00%
48,000,000	30.00%	22.50%	30.00%
49,000,000	30.00%	22.50%	30.00%
50,000,000	30.00%	22.50%	30.00%

ឧបសម្ព័ន្ធ២៖អត្រា/ប្រភេទអាជីវកម្ម

	លេខកូដ	ប្រភេទអាជីវកម្ម	កម្រិតហានិភ័យ	ចំណាត់ថ្នាក់សំណង់		
				ក	ខ	គ
ទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ស្នាក់នៅ	10101	អាផាតមិន/ឌុនដូ	ទាប	0.082	0.113	0.124
	10102	អន្តេវាសិកដ្ឋាន ឬផ្ទះល្វែង	ទាប	0.082	0.113	0.124
	10103	ផ្ទះ លំនៅដ្ឋានដាច់ពីគ្នា	ទាប	0.087	0.120	0.131
សេវាពាណិជ្ជកម្ម	11101	សួនរុក្ខជាតិ និងសួនសត្វ	ទាប	0.084	0.115	0.126
	11102	ព្រះវិហារសាសនាគ្រិស្ត / អ៊ីស្លាម	ទាប	0.089	0.122	0.133
	11103	មន្ទីរពេទ្យបាល /មន្ទីរពេទ្យបាលទន្តសាស្ត្រ	ទាប	0.092	0.127	0.138
	11104	សាលាបណ្តុះបណ្តាល /សាលារៀន / មហាវិទ្យាល័យ /សកលវិទ្យាល័យ /ស្ថាប័នអប់រំ	ទាប	0.087	0.120	0.131
	11105	មន្ទីរពេទ្យ /មន្ទីរបសុសត្វ	ទាប	0.092	0.127	0.138
	11106	សណ្ឋាគារ	ទាប	0.084	0.116	0.126
	11107	គិលានុបដ្ឋាន	ទាប	0.092	0.127	0.138
	11108	ការិយាល័យ	ទាប	0.077	0.106	0.116
	11109	ផ្ទះត្រចៀកកាំ	ទាប	0.089	0.122	0.133
	11110	អគារពាណិជ្ជកម្មជាជាងអគារការិយាល័យ អគារស្នាក់នៅ	ទាប	0.150	0.206	0.225
	11111	សណ្ឋាគារ ដែលមានកាស៊ីណូ	ទាប	0.137	0.188	0.206
	11112	ផ្ទះសំណាក់	ទាប	0.109	0.150	0.164
	11213	កន្លែងពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រ	មធ្យម	0.198	0.273	0.297
	11214	វិហារ	មធ្យម	0.192	0.263	0.287
	11215	កន្លែងបូជាសព	មធ្យម	0.222	0.305	0.333
អាជីវកម្មលក់រាយ	12101	ការិយាល័យដេញថ្លៃ	ទាប	0.102	0.141	0.153

	12102	ហាងលក់ទូរស័ព្ទចល័ត	ទាប	0.114	0.156	0.170
	12103	ហាងលក់ផ្កា	ទាប	0.095	0.131	0.143
	12104	អ្នកចែកចាយត្រីស្រស់ និងគ្រឿងសមុទ្រ	ទាប	0.092	0.127	0.138
	12105	ហាងលក់គ្រឿងអលង្ការ	ទាប	0.109	0.149	0.163
	12106	ផ្សារ (គ្មានដំបូលរួម)	ទាប	0.143	0.197	0.215
	12107	ហាងបញ្ចាំ	ទាប	0.098	0.135	0.147
	12108	ឱសថស្ថាន ឬហាងលក់ថ្នាំពេទ្យ	ទាប	0.101	0.139	0.151
	12109	ហាងថត និងផ្តិតរូប	ទាប	0.099	0.137	0.149
	12110	ហាងលក់ស្បែកជើង	ទាប	0.125	0.172	0.187
	12111	ហាងលក់សម្ភារៈកីឡា	ទាប	0.121	0.167	0.182
	12112	ហាងលក់សម្ភារៈក្មេងលេង	ទាប	0.115	0.158	0.173
	12213	ហាងលក់សៀវភៅ ឬបណ្ណាគារ	មធ្យម	0.224	0.308	0.336
	12214	សំអាងការ	មធ្យម	0.213	0.292	0.319
	12215	ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់	មធ្យម	0.206	0.283	0.309
	12216	ហាងលក់ និងជួសជុលសម្ភារៈអគ្គិសនី/ ហាងជួសជុលសម្ភារៈអគ្គិសនី	មធ្យម	0.213	0.293	0.320
	12217	ហាងលក់គ្រឿងទេស/ផ្សារទំនើបតូចៗ	មធ្យម	0.204	0.281	0.306
	12218	ហាងលក់គ្រឿងកុំព្យូទ័រ	មធ្យម	0.213	0.293	0.320
	12219	ហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់គេហដ្ឋាន	មធ្យម	0.238	0.327	0.357
	12220	ហាងបោកអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់	មធ្យម	0.216	0.297	0.324
	12221	ហាងលក់គ្រឿងស្រវឹង	មធ្យម	0.228	0.313	0.341
	12222	ផ្សារ (មានដំបូលរួម)	មធ្យម	0.225	0.310	0.338
	12223	អ្នកចែកចាយគ្រឿងបន្លាស់ រថយន្ត ឬ សម្បកកង់	មធ្យម	0.221	0.304	0.331
	12224	ហាងលក់រាយដទៃទៀតដែលមិនមានរៀបរាប់ខាងលើ	មធ្យម	0.212	0.291	0.318
	12225	ហាងបោះពុម្ពលើក្រណាត់	មធ្យម	0.213	0.292	0.319
	12226	ផ្សារទំនើប /អគារផ្សារទំនើបធំ	មធ្យម	0.217	0.298	0.325

	12227	ហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់	មធ្យម	0.211	0.290	0.316
ម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងកេសជ្ជៈ	13201	ហាងធ្វើនំបុ័ង /នំផ /ស្ករគ្រាប់	ទាប	0.126	0.173	0.189
	13202	ហាងកាហ្វេ	មធ្យម	0.213	0.292	0.319
	13203	គោជនីយដ្ឋាន និងបារ	មធ្យម	0.221	0.304	0.331
សេវាកំសាន្ត	14101	សួនកំសាន្ត (នៅទីវាល)	ទាប	0.110	0.151	0.165
	14102	ហាងសាឡន និងកែសម្ផស្ស	ទាប	0.109	0.149	0.163
	14103	កន្លែងកំសាន្តបុកប៊ីយែរ	ទាប	0.110	0.151	0.165
	14104	កន្លែងកំសាន្តបោះបូលីង	ទាប	0.110	0.151	0.165
	14105	កន្លែងហាត់កីឡាកាយសម្ព័ន្ធ	ទាប	0.086	0.118	0.129
	14106	កន្លែងម៉ាស្សា និងត្រាំទឹក	ទាប	0.134	0.185	0.202
	14107	កន្លែងលេងកូនហ្គោល	ទាប	0.086	0.118	0.129
	14108	កន្លែងហាត់កីឡាកាយសម្ព័ន្ធ	ទាប	0.132	0.182	0.272
	14209	កាស៊ីណូ	មធ្យម	0.178	0.244	0.266
	14310	ក្លឹបពាត្រី /បារ /ហាងខារ៉ាអូខេ	ខ្ពស់	0.272	0.374	0.408
រោងភាពយន្ត ស្ទូឌីយ៉ូនិងរោងពិពណ៌ផ្សេងៗ	15101	ស្ថានីយទូរទស្សន៍	ទាប	0.108	0.148	0.162
	15102	ស្ទូឌីយ៉ូថតកុន /ស្ទូឌីយ៉ូកាត់តរូបភាព / ស្ទូឌីយ៉ូថតសំលេង	ទាប	0.131	0.181	0.197
	15103	ស្ថានីយវិទ្យុ	ទាប	0.108	0.148	0.162
	15104	ក្រុមហ៊ុនខ្សែកាប (ស្ថានីយ /អនុស្ថានីយ)	ទាប	0.108	0.148	0.162
	15205	រោង ឬបន្ទប់ពិព័រណ៍/កន្លែងរៀបមង្គលការ	ទាប	0.159	0.219	0.239
	15206	រោងកុន	មធ្យម	0.234	0.321	0.350
ការដឹកជញ្ជូន	16101	ស្ថានីយរថភ្លើង	ទាប	0.211	0.290	0.316
	16202	បរិវេណព្រលានយន្តហោះរួមទាំងកន្លែងទុកដាក់យន្តហោះ	មធ្យម	0.217	0.298	0.325

	16203	ស្ថានីយរថយន្តក្រុង	មធ្យម	0.212	0.291	0.318
	16204	បរិវេណដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក កំពង់ដ ចំណត កប៉ាល់ ទូក	មធ្យម	0.206	0.283	0.309
ការស្តុកទូទៅ	17201	ឃ្លាំងស្តុកទំនិញ (ទំនិញងាយមិនគ្រោះថ្នាក់)	មធ្យម	0.221	0.304	0.331
	17305	ឃ្លាំងស្តុកទំនិញ (ទំនិញងាយគ្រោះថ្នាក់)	ខ្ពស់	0.516	0.710	0.774
	17302	កន្លែងស្តុកទំនិញក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់	ខ្ពស់	0.284	0.391	0.426
	17303	កន្លែងស្តុកទំនិញនៅកណ្តាលវាល (ទំនិញងាយមិនគ្រោះថ្នាក់)	ខ្ពស់	0.284	0.391	0.426
	17304	កន្លែងស្តុកទំនិញនៅកណ្តាលវាល (ទំនិញងាយគ្រោះថ្នាក់)	ខ្ពស់	0.434	0.597	0.652
សំណង់	18101	សំណង់មិនទាន់មានការប្រើប្រាស់	ទាប	0.113	0.155	0.169
	18202	សំណង់ដែលកំពុងសាងសង់ (តម្លៃពេញ)	មធ្យម	0.211	0.290	0.316
	18203	ហានិភ័យឧស្សាហកម្មដែលគេបោះបង់ចោល	មធ្យម	0.217	0.298	0.325
ឧស្សាហកម្មកែច្នៃចំណីអាហារ	19101	ផលិតផលស៊ុត /ស៊ុតដែលទុកបានយូរ	ទាប	0.099	0.136	0.148
	19102	ទីសត្វឃាត និងរោងចក្រកម្ទេចឆ្អឹង	ទាប	0.116	0.160	0.175
	19203	កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វដទៃទៀតដែលមិនបានរៀបរាប់	មធ្យម	0.211	0.290	0.316
	19204	រោងចក្រដុតនំប៉័ង /ប៊ីស្តីត (Biscuit)	មធ្យម	0.222	0.305	0.333
	19205	រោងចក្រផលិតតៅហ៊ូ	មធ្យម	0.207	0.284	0.310
	19206	រោងចក្រផលិតម្សៅម្ទេស /ម្សៅស៊ុបដោយមិនប្រើប្រព័ន្ធកម្តៅ	មធ្យម	0.201	0.276	0.301
	19207	រោងចក្រផលិតស្ករគ្រាប់ និងនំ	មធ្យម	0.222	0.305	0.333
	19208	រោងចក្រផ្លែឈើក្រៀមដោយមិនប្រើប្រព័ន្ធកម្តៅ	មធ្យម	0.207	0.285	0.311
	19209	រោងចក្រកែច្នៃម្ហូបអាហារដទៃទៀតដែលមិនមានរៀបរាប់	មធ្យម	0.238	0.327	0.357
	19210	រោងចក្រផលិតទឹកកក	មធ្យម	0.221	0.304	0.331

	19211	រោងចក្រការ៉ែម	មធ្យម	0.221	0.304	0.331
	19212	រោងចក្រកែច្នៃសាច់ និងគ្រឿងសមុទ្រ	មធ្យម	0.207	0.284	0.310
	19213	រោងចក្រផលិតគុយទាវ /មី	មធ្យម	0.216	0.297	0.324
	19214	កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក	មធ្យម	0.179	0.246	0.269
	19215	កសិដ្ឋានបសុសត្វ	មធ្យម	0.211	0.290	0.316
	19216	រោងចក្រផលិតទឹកជ្រលក់ និងជ្រក់	មធ្យម	0.212	0.291	0.318
	19317	រោងចក្រផលិតចំណីសត្វ	ខ្ពស់	0.294	0.404	0.440
	19318	រោងចក្រផលិតម្សៅម្នេស /ម្សៅស៊ីបដោយប្រើប្រព័ន្ធកម្តៅ	ខ្ពស់	0.290	0.399	0.436
	19319	រោងចក្រផលិតប្រេងឆា	ខ្ពស់	0.308	0.424	0.462
	19320	រោងចក្រស្កុកផ្លែឈើក្រៀមដោយប្រើប្រព័ន្ធកម្តៅ	ខ្ពស់	0.282	0.388	0.424
	19321	រោងចក្រកិនសណ្តែកដីមិនរាប់បញ្ចូលការផលិតប្រេងសណ្តែក	ខ្ពស់	0.286	0.394	0.430
ការផលិតកេសជ្រៃ	20101	កេសជ្រៃដែលគ្មានជាតិអាល់កុល /ទឹកបរិសុទ្ធ	ទាប	0.115	0.158	0.173
	20202	រោងចក្រផលិតស្រាបៀរ	មធ្យម	0.225	0.310	0.338
	20303	កន្លែងផលិតអាល់កុល /គ្រឿងស្រវឹង /ស្រា	ខ្ពស់	0.337	0.463	0.505
ថ្នាំជក់	21301	រោងចក្រផលិតថ្នាំជក់ /ស៊ីហ្គា / បារី/ ឡចំហុយ	ខ្ពស់	0.396	0.545	0.594
វាយនភ័ណ្ឌ	22301	រោងចក្រកប្បាស	ខ្ពស់	0.304	0.418	0.456
	22302	រោងចក្រជ្រលក់ និងបោះពុម្ពក្រណាត់	ខ្ពស់	0.285	0.392	0.427
	22303	រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់	ខ្ពស់	0.298	0.409	0.446
	22304	រោងចក្រតម្បាញ	ខ្ពស់	0.304	0.418	0.456
	22305	រោងចក្រផលិតសសៃសូត្រ	ខ្ពស់	0.274	0.377	0.412
	22306	រោងចក្រត្បាញសូត្រ	ខ្ពស់	0.274	0.377	0.412

	22307	រោងចក្រវាយនកណ្ដ /រោងចក្រវៃអំបោះ និងផលិតសសៃអំបោះ	ខ្ពស់	0.310	0.426	0.464
	22308	រោងចក្រផលិតពូក (មិនមានផលិត ហ្វម កៅស៊ូ និងផ្លាស្ទីក)	ខ្ពស់	0.428	0.589	0.882
	22309	រោងចក្រផលិតពូក (មានផលិត ហ្វម កៅស៊ូ និងផ្លាស្ទីក)	ខ្ពស់	0.525	0.722	1.083
ឧស្សាហកម្មផលិតផលិតផលសសៃ និងជាតិស្បែក	23301	រោងចក្រផលិតច្រាស	ខ្ពស់	0.232	0.319	0.348
	23302	រោងចក្រផលិតកន្ទេលឬទ្រនាប់ និងកម្រាលព្រំ	ខ្ពស់	0.360	0.495	0.540
	23303	រោងចក្រផលិតផលិតផលសសៃ និងជាតិស្បែក ដែលមិនមានរៀបរាប់ លើកលែងជាតិប្លាស្ទិក	ខ្ពស់	0.310	0.427	0.466
	23304	រោងចក្រផលិតផលិតផលជាតិស្បែក រួមមានស្បែកជើងកវែង ស្បែកជើងទូទៅ	ខ្ពស់	0.330	0.454	0.496
	23305	រោងចក្រផលិតសំណាញ់ លើកលែងសំណាញ់ប្លាស្ទិក	ខ្ពស់	0.276	0.380	0.414
	23306	រោងចក្រផលិតស្បែក	ខ្ពស់	0.306	0.420	0.458
ការកែច្នៃឈើ និងឈើហ៊ិប	24301	រោងចក្រផលិត ក្តារបន្ទះ /ឈើបិទ និងឈើប្រហាក់ប្រហែល	ខ្ពស់	0.616	0.847	0.924
	24302	រោងចក្រអារឈើ	ខ្ពស់	0.734	1.009	1.100
	24303	រោងចក្រផលិតផលិតផលឈើ ឫស្សី ផ្តៅ ឬផលិតផលប្រហាក់ប្រហែល	ខ្ពស់	0.476	0.655	0.714
ក្រដាស និងការបោះពុម្ព	25201	រោងពុម្ពកាសែត ទស្សនាវដ្តី និងសៀវភៅ	មធ្យម	0.240	0.330	0.360
	25202	រោងចក្រតម្លើងប្រអប់ដាក់ឯកសារជាក្រដាសដែលគ្មានដំណើរការបោះពុម្ព	មធ្យម	0.243	0.334	0.501
	25203	រោងចក្រតម្លើងប្រអប់ដាក់ឯកសារជាក្រដាសមានដំណើរការបោះពុម្ព	មធ្យម	0.286	0.393	0.590
	25204	រោងពុម្ពផ្សេងទៀត	មធ្យម	0.249	0.343	0.374

	25304	រោងចក្រផលិតប្រអប់ /ក្រដាស់កាតុង	ខ្ពស់	0.436	0.600	0.654
	25305	រោងចក្រផលិតក្រដាសអនាម័យដែលមានការកែឆ្នៃ	ខ្ពស់	0.540	0.743	0.810
	25306	រោងចក្រផលិតក្រដាសអនាម័យដែលគ្មានការកែឆ្នៃ	ខ្ពស់	0.470	0.647	0.706
វត្ថុធាតុគីមី	26201	រោងចក្រផលិតថ្នាំលាប និងវ៉ានីសលាបឈើដោយគ្មានជាតិអាល់កុល ឬប្រេង	មធ្យម	0.234	0.321	0.350
	26202	រោងចក្រផលិតថ្នាំដុសធ្មេញ	មធ្យម	0.211	0.290	0.316
	26303	រោងចក្រផលិតហ្វូម ឬហ្វូមបាញ់គ្រប់ប្រភេទ	ខ្ពស់	0.420	0.578	0.630
	26304	សិប្បកម្មផលិតទៀន	ខ្ពស់	0.486	0.668	0.728
	26305	រោងចក្រផលិតជីស	ខ្ពស់	0.284	0.391	0.426
	26306	រោងចក្រផលិតគ្រឿងសម្អាង	ខ្ពស់	0.297	0.408	0.445
	26307	រោងចក្រផលិតសាប៊ូបោកគក់	ខ្ពស់	0.296	0.407	0.444
	26308	រោងចក្រផលិតទឹកកកស្ងួត (មិនសម្រាប់ផឹក)	ខ្ពស់	0.287	0.395	0.431
	26309	រោងចក្រផលិតជី	ខ្ពស់	0.356	0.490	0.534
	26310	រោងចក្រផលិតជ័រកៅវ	ខ្ពស់	0.416	0.572	0.624
	26311	រោងចក្រផលិតទឹកខ្មៅ	ខ្ពស់	0.298	0.410	0.448
	26312	រោងចក្រ /សិប្បកម្មផលិតធូប	ខ្ពស់	0.494	0.679	0.740
	26313	រោងចក្រផលិតឈើគូស	ខ្ពស់	0.496	0.682	0.744
	26314	រោងចក្រផលិតធូបមូស	ខ្ពស់	0.376	0.517	0.564
	26315	រោងចក្រផលិតផលិតផលជាតិគីមីផ្សេងទៀតដែលមិនមានរៀបរាប់	ខ្ពស់	0.554	0.761	0.830
	26316	រោងចក្រផលិតឱសថ	ខ្ពស់	0.294	0.404	0.440
	26317	រោងចក្រផលិតសាប៊ូដុសខ្លួន	ខ្ពស់	0.304	0.418	0.456
	26318	រោងចក្រផលិតផលិតផលគីមីផ្សេងទៀត	ខ្ពស់	0.376	0.517	0.564
ឧស្ម័ន ប្រេង និង ប្រេងសាំង	27201	ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ មានធុងស្តុកសាំងក្រោមដី	មធ្យម	0.400	0.550	0.600

	27301	ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ មានធុងស្តុកសាំងលើដី	ខ្ពស់	0.500	0.688	0.750
	27302	រោងចក្រផលិតថាមពលជីវសាស្ត្រ	ខ្ពស់	0.358	0.493	0.538
	27303	រោងចក្រផលិតប្រេងអិល	ខ្ពស់	0.346	0.475	0.518
	27304	រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង និងឧស្ម័នលើដីគោក (On Shore)	ខ្ពស់	0.536	0.737	0.804
	27305	រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង និងឧស្ម័នក្នុងទឹក (Off Shore)	ខ្ពស់	0.734	1.009	1.100
	27306	កន្លែងស្តុកប្រេងដោយគ្មានដំណើរការផលិតកម្ម	ខ្ពស់	0.394	0.541	0.590
	27307	រោងចក្រផលិតប្រេងដូង	ខ្ពស់	0.340	0.468	0.510
	27308	រោងចក្រផលិតហ្គាស (មិនមែនជាកន្លែងស្តុក)	ខ្ពស់	0.710	0.976	1.463
	27309	រោងចក្រច្រកឧស្ម័នចូលជប (មិនមែនជាកន្លែងស្តុកទូទៅ)	ខ្ពស់	0.639	0.878	1.318
កៅស៊ូ	28201	ឡចំហុយកៅស៊ូ (មិនមានប្រព័ន្ធសម្ងួត និងកម្តៅ)	មធ្យម	0.239	0.328	0.358
	28302	រោងចក្រផលិតផលិតផលធ្វើពីកៅស៊ូដទៃទៀតដែលមិនមានរៀបរាប់	ខ្ពស់	0.360	0.495	0.540
	28303	ឡចំហុយកៅស៊ូ (មានប្រព័ន្ធសម្ងួត និងកម្តៅ)	ខ្ពស់	0.496	0.682	0.744
	28304	រោងចក្រផលិតសម្បកកង់	ខ្ពស់	0.349	0.480	0.524
	28305	រោងចក្រចាក់សម្បកកង់ថ្មី	ខ្ពស់	0.520	0.715	0.780
	28306	រោងចក្រកែច្នៃ សម្បកកង់	ខ្ពស់	0.650	0.894	1.341
ប្លាស្ទិក	29201	រោងចក្រផលិត ឬតម្លើងផលិតផលប្លាស្ទិកពីប្លាស្ទិកដែលធ្វើរួចហើយ ដោយមិនទាក់ទងនឹងជំរប្លាស្ទិក ឬដំណើរការ ចម្រាញ់ចេញ ឬបញ្ចូលជាតុប្លាស្ទិកទេ	មធ្យម	0.245	0.337	0.368
	29302	រោងចក្រផលិត ឬតម្លើងផលិតផលប្លាស្ទិកដោយទាក់ទងនឹងជំរប្លាស្ទិក ឬដំណើរការចម្រាញ់ចេញ ឬបញ្ចូលជាតុប្លាស្ទិក (គ្មានការបាញ់ថ្នាំ)	ខ្ពស់	0.406	0.559	0.610

	29303	រោងចក្រផលិត ឬតម្លើងផលិតផលប្លាស្ទិក ដោយទាក់ទងនឹងជ័រប្លាស្ទិក ឬដំណើរការចម្រាញ់ចេញ ឬបញ្ចូលធាតុប្លាស្ទិក (មានការបាញ់ថ្នាំ)	ខ្ពស់	0.559	0.769	1.154
	29304	រោងចក្រកែឆ្នៃថង់ប្លាស្ទិក	ខ្ពស់	0.402	0.552	0.602
រ៉ែមិនមែនលោហៈ	30101	រោងចក្រស៊ីម៉ង់ត៍	ទាប	0.133	0.184	0.200
	30102	សិប្បកម្មផលិតថ្មម៉ាប	ទាប	0.121	0.166	0.181
	30103	សិប្បកម្មត្បូង	ទាប	0.131	0.181	0.197
	30104	កន្លែងវាយយកថ្ម	ទាប	0.117	0.161	0.176
	30105	សិប្បកម្មថ្ម	ទាប	0.121	0.166	0.181
	30206	សិប្បកម្មឡវ៉ដ្ឋ និងដីដុត	មធ្យម	0.218	0.300	0.328
	30207	រោងចក្រផលិតផលិតផលពំរ៉សីឡែន និងសេរ៉ាមិក	មធ្យម	0.221	0.304	0.331
	30208	សិប្បកម្មកាត់កញ្ចក់	មធ្យម	0.194	0.267	0.291
	30209	រោងចក្រផលិតផលិតផលកញ្ចក់	មធ្យម	0.231	0.318	0.347
	30210	កន្លែងផលិតផលិតផលមិនមែនលោហៈផ្សេងៗដែលមិនមានរៀបរាប់	មធ្យម	0.212	0.291	0.318
	30211	រោងចក្រផលិតកញ្ចក់ឆ្នុះ	មធ្យម	0.207	0.285	0.311
ការកែច្នៃ លោហៈធាតុ / ស្មៃកម្ម	31201	រោងចក្រផលិតផលិតផលអាលុយមីញ៉ូម	មធ្យម	0.216	0.297	0.324
	31202	រោងចក្រ /រោងជាងធ្វើអាគុយ ឬនិងថ្មពិល	មធ្យម	0.217	0.298	0.325
	31203	រោងចក្រតម្លើងកង់	មធ្យម	0.193	0.266	0.290
	31204	រោងជាងដែក	មធ្យម	0.235	0.323	0.353
	31205	រោងចក្រខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាប	មធ្យម	0.225	0.310	0.338
	31206	រោងចក្រផលិតផលិតផលអគ្គិសនី	មធ្យម	0.228	0.313	0.341
	31207	រោងជាងស្ល និងរំលាយលោហធាតុ	មធ្យម	0.235	0.323	0.353

	31208	រោងចក្រផលិតផលិតផលលោហធាតុដទៃទៀតដែល មិនមានរៀបរាប់	មធ្យម	0.225	0.310	0.338
	31209	រោងចក្រតម្លើងយានយន្ត	មធ្យម	0.202	0.277	0.302
	31210	រោងចក្រផលិតយានយន្ត	មធ្យម	0.250	0.344	0.375
	31211	រោងចក្រផលិតគ្រឿងចក្រ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីន	មធ្យម	0.228	0.314	0.343
	31212	រោងចក្រតម្លើងកប៉ាល់	មធ្យម	0.252	0.347	0.378
	31313	រោងចក្រផលិតសមាសភាគអេឡិចត្រូនិក និងបន្ទះបណ្តុំអ៊ីសេ (Semi-Conductor)	ខ្ពស់	0.279	0.384	0.419
ពាណិជ្ជកម្មយាន-យន្ត និងហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ	32101	យានដ្ឋានជួសជុលយានយន្ត (សេវាជួសជុល និងលាងរថយន្ត)	ទាប	0.126	0.173	0.189
	32102	ចំណតម៉ូតូ /រថយន្ត	ទាប	0.110	0.151	0.165
	32202	យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្ត ដោយមានគោនបាញ់ថ្នាំ	មធ្យម	0.241	0.331	0.362
	32203	យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្ត ដោយមិនមានគោនបាញ់ថ្នាំ	មធ្យម	0.205	0.282	0.307
	32204	កន្លែងតាំងបង្ហាញរថយន្ត	មធ្យម	0.208	0.286	0.312
សេវាកម្មសាធារ-ណៈ: ទឹក ភ្លើង	33101	រោងចក្រផលិតទឹកស្អាត	ទាប	0.100	0.138	0.150
	33102	កន្លែងផ្តល់សេវាកម្មអ៊ិនធឺណិត	ទាប	0.108	0.148	0.162
	33203	ស្ថានីយ /អនុស្ថានីយ ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ	មធ្យម	0.172	0.237	0.258
	33304	រោងចក្រអគ្គិសនីប្រើធ្យូងថ្ម	ខ្ពស់	0.403	0.554	0.605
	33305	រោងចក្រអគ្គិសនីប្រើប្រេងម៉ាស៊ូត	ខ្ពស់	0.380	0.523	0.570
	33306	អនុស្ថានីយភ្លើង	ខ្ពស់	0.342	0.471	0.514
	33307	រោងចក្រអគ្គិសនីប្រើដោយកម្លាំងទឹក	ខ្ពស់	0.364	0.501	0.546
	33308	រោងចក្រសម្រាម និងកាកសំណល់	ខ្ពស់	0.382	0.526	0.574
	33309	រោងចក្រអគ្គិសនីប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យ	ខ្ពស់	0.342	0.471	0.706

	33310	រោងចក្រអគ្គិសនីប្រើចំហាយទឹកពីការដុតជីវសាស្ត្រ	ខ្ពស់	0.310	0.426	0.640
	33311	រោងចក្រអគ្គិសនីដទៃទៀត	ខ្ពស់	0.376	0.517	0.564
រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និងម៉្សៅ	34201	រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និងគ្រាប់ធុញ្ញជាតិ ដោយមិនមានប្រព័ន្ធសម្ងួត	មធ្យម	0.235	0.323	0.353
	34302	រោងម៉ាស៊ីនកិនម៉្សៅ	ខ្ពស់	0.329	0.452	0.493
	34303	រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និងគ្រាប់ធុញ្ញជាតិ ដោយមានប្រព័ន្ធសម្ងួត	ខ្ពស់	0.357	0.491	0.535
រោងចក្រផលិតស្ករ និងអំបិល	35101	រោងចក្រផលិតអំបិល	ទាប	0.117	0.161	0.176
	35302	រោងចក្រផលិតស្ករ	ខ្ពស់	0.346	0.476	0.520
រោងចក្រផលិតកា-កាវ កាហ្វេនិងតែ	36303	រោងចក្រផលិតកាហ្វេ	ខ្ពស់	0.308	0.424	0.462

ឧបសម្ព័ន្ធ៣.មូលដ្ឋានគ្រាក់ឈ្នួល - អត្រានិងតារាងរយៈពេលដំឡូង

រយៈពេលអតិបរមានៃការខាតធុរកិច្ច	រយៈពេលជានា ១០០% ដំបូង	ភាគរយប្រាក់ឈ្នួលដែលបានជានាសម្រាប់រយៈពេលអតិបរមានៃការខាតបង់ពីការខាតធុរកិច្ចដែលនៅសល់																	
		10%		15%		20%		25%		33.33%		40%		50%		66.67%		75%	
		% age of basis rate	alternative period in	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in	% age of basis rate	alternative period in week
12 months	4 weeks	37%	7	39%	9	43%	10	44%	10	51%	13	55%	16	63%	19	75%	29	81%	33
12 months	5 weeks	40%	9	43%	10	45%	10	48%	12	53%	15	58%	16	65%	22	77%	29	83%	36
12 months	6 weeks	42%	10	44%	10	47%	12	SO%	13	55%	16	60%	17	67%	22	78%	29	83%	36
12 months	8 weeks	45%	10	47%	12	51%	13	54%	15	59%	17	63%	19	69%	24	79%	33	85%	36
12 months	13 weeks	55%	16	57%	16	60%	17	63%	19	67%	22	70%	24	75%	29	83%	36	87%	39
12 months	15 weeks	60%	17	62%	19	64%	19	67%	22	70%	24	73%	26	77%	29	85%	39	89%	42
12 months	17 weeks	64%	19	66%	22	68%	22	70%	24	73%	26	76%	29	80%	33	87%	39	90%	42
12 months	19 weeks	66%	22	68%	22	70%	24	72%	26	75%	29	77%	29	81%	33	87%	39	91%	42
12 months	21 weeks	68%	22	70%	24	72%	26	73%	26	77%	29	79%	33	825%	36	88%	39	91%	42
12 months	23 weeks	71%	24	73%	26	75%	26	76%	29	79%	33	81%	33	84%	36	89%	42	92%	46
12 months	25 weeks	75%	26	76%	29	77%	29	79%	33	81%	33	83%	36	86%	39	91%	42	93%	46
12 months	26 weeks	76%	29	77%	29	79%	33	80%	33	82%	36	84%	36	87%	39	91%	42	93%	46
12 months	29 weeks	79%	33	80%	33	81%	33	83%	36	85%	36	86%	39	88%	39	92%	46	94%	46
12 months	32 weeks	81%	33	83%	36	84%	36	85%	36	87%	39	88%	39	90%	42	93%	46	95%	46
12 months	35 weeks	85%	39	86%	39	87%	39	87%	39	89%	42	90%	42	92%	46	95%	46	96%	49
18 months	4 weeks	27%	9	31%	12	33%	13	36%	15	43%	19	47%	24	55%	36	68%	54	74%	58
18 months	5 weeks	30%	12	33%	13	35%	15	39%	16	45%	22	49%	26	57%	39	69%	54	75%	60
18 months	6 weeks	31%	12	33%	13	37%	16	40%	17	46%	24	51%	29	58%	39	69%	54	75%	60
18 months	8 weeks	33%	13	36%	15	39%	17	43%	19	48%	26	53%	33	59%	42	71%	56	77%	63
18 months	13 weeks	39%	17	43%	19	45%	22	49%	26	53%	33	57%	39	63%	49	73%	58	79%	63
18 months	15 weeks	43%	19	45%	22	48%	26	51%	29	55%	36	59%	42	65%	49	75%	60	79%	65
18 months	17 weeks	45%	22	48%	26	51%	29	53%	33	58%	39	61%	46	67%	52	75%	60	80%	65
18 months	19 weeks	47%	24	49%	26	52%	29	55%	36	59%	39	63%	46	67%	52	76%	60	81%	65
18 months	21 weeks	48%	26	51%	29	53%	33	55%	36	60%	42	63%	49	68%	54	77%	63	81%	65
18 months	23 weeks	51%	29	53%	33	55%	36	57%	39	61%	46	65%	49	69%	55	77%	63	81%	67
18 months	25 weeks	53%	33	55%	36	57%	39	59%	42	63%	49	66%	52	71%	56	78%	63	82%	67
18 months	26 weeks	53%	33	55%	36	58%	39	60%	42	64%	49	67%	52	71%	56	79%	63	82%	67
18 months	29 weeks	55%	36	57%	39	59%	42	61%	46	65%	49	68%	54	72%	56	79%	65	83%	67
18 months	32 weeks	57%	39	59%	42	61%	46	63%	49	67%	52	69%	55	73%	58	80%	65	83%	69
18 months	35 weeks	59%	42	61%	46	63%	46	65%	49	68%	54	71%	56	75%	60	81%	65	84%	69
18 months	39 weeks	61%	46	63%	49	65%	49	67%	52	69%	54	72%	56	75%	60	81%	67	84%	69

Maximum Indemnity Period	Initial Period of 100% Cover	Percentage of Wage Insured For the Remainder of The Maximum Indemnity Period																	
		10%		15%		20%		25%		33.33%		40%		50%		66.67%		75%	
		% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week	% age of basis rate	alternative period in week
24 months	4 weeks	22%	10	23%	12	27%	15	31%	17	36%	26	41%	36	48%	49	60%	65	66%	74
24 months	5 weeks	24%	12	25%	13	29%	16	32%	19	38%	29	43%	39	49%	52	61%	65	67%	74
24 months	6 weeks	25%	13	27%	15	30%	17	33%	22	39%	29	43%	39	50%	52	61%	67	67%	74
24 months	8 weeks	25%	13	29%	16	32%	19	35%	24	41%	33	45%	42	51%	54	62%	67	67%	74
24 months	13 weeks	31%	17	34%	22	37%	26	39%	33	45%	42	48%	49	54%	56	64%	69	69%	76
24 months	15 weeks	33%	22	36%	26	39%	29	41%	36	46%	46	50%	52	55%	58	65%	71	69%	78
24 months	17 weeks	35%	24	38%	29	41%	33	43%	39	48%	49	51%	54	57%	60	65%	71	70%	78
24 months	19 weeks	37%	26	39%	33	42%	36	44%	39	49%	49	52%	54	57%	60	66%	74	70%	78
24 months	21 weeks	37%	26	40%	33	43%	39	45%	42	49%	52	53%	56	58%	63	66%	74	71%	78
24 months	23 weeks	39%	33	41%	36	44%	39	47%	46	51%	52	54%	56	59%	63	67%	74	71%	81
24 months	25 weeks	41%	33	43%	39	45%.	42	48%	49	51%	54	55%	58	59%	65	67%	74	71%	81
24 months	26 weeks	41%	36	44%	39	46%	46	49%	49	52%	54	55%	58	60%	65	68%	76	72%	81
24 months	29 weeks	43%	39	45%	42	47%	46	49%	52	52%	56	56%	60	61%	65	68%	76	72%	81
24 months	32 weeks	44%	39	47%	46	49%	49	51%	52	55%	58	57%	60	61%	67	69%	76	73%	84
24 months	35 weeks	46%	46	48%	49	50%	52	52%	54	55%	58	59%	63	63%	69	69%	78	73%	84
24 months	39 weeks	47%	46	49%	52	51%	54	53%	56	57%	60	59%	65	63%	69	70%	78	73%	84
24 months	52 weeks	53%	56	55%	58	57%	60	59%	63	61%	67	63%	69	67%	74	72%	81	75%	87
36 months	4 weeks	15%	12	19%	16	22%	22	25%	29	31%	46	36%	56	43%	69	54%	100	59%	112
36 months	5 weeks	17%	13	20%	17	23%	24	27%	33	32%	49	37%	58	43%	71	55%	100	60%	115
36 months	6 weeks	18%	15	21%	19	24%	26	27%	36	33%	49	37%	60	44%	74	55%	100	60%	115
36 months	8 weeks	19%	16	23%	22	25%	29	29%	39	34%	53	39%	63	45%	74	55%	104	61%	117
36 months	13 weeks	23%	22	25%	29	29%	39	32%	49	37%	54	41%	67	47%	78	57%	107	62%	120
36 months	15 weeks	24%	26	27%	36	30%	42	33%	49	38°/o	60	42%	69	47%	81	57%	109	62%	120
36 months	17 weeks	25%	29	29%	39	31%	46	34%	54	39%	63	43%	69	49%	84	58%	109	63%	120
36 months	19 weeks	27%	33	29%	39	32%	49	35%	54	39%	63	43%	71	49%	84	58%	109	63%	120
36 months	21 weeks	27%	36	30%	42	33%	49	35%	56	40%	65	43%	71	49%	84	58%	109	63%	120
36 months	23 weeks	28%	36	31%	46	33%	52	36%	56	41%	67	44%	74	50%	87	59%	112	63%	122
36 months	25 weeks	29%	39	31%	49	34%	54	37%	58	41%	67	45%	74	50%	87	59%	112	63%	122
36 months	26 weeks	30%	42	32%	49	35%	54	37%	60	42%	69	45%	76	'51%	89	59%	112	63%	122
36 months	29 weeks	31%	46	33%	52	36%.	56	39%	63	43%	69	46%	76	51%	89	60%	115	64%	125
36 months	32 weeks	31%	46	34%	54	37%	58	39%	63	43%	71	47%	78	51%	89	60%	115	64%	125
36 months	35 weeks	33%	49	35%	56	37%	oil	40%	65	44%	74	47%	81	52%	92	61%	117	65%	125
36 months	39 weeks	34%	54	36%	56	39%	63	41%	67	45%	74	48%	81	53%	92	61%	117	65%	125
36 months	52 weeks	38%	60	40%	65	42%	69	44%	74	48%	81	51%	89	55%	104	62%	120	66%	128

ឧបសម្ព័ន្ធ៤៖តារាងគណនាអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ពីការខាងធុរកិច្ច

បុព្វលាភសរុបសម្រាប់ការខូចខាត

ទ្រព្យសម្បត្តិ					35,000	(a)
ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុប					17,500,000	(b)
អត្រាជាមធ្យមសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើខាតបង់ពីការខាងធុរកិច្ច = a/b x 100%					**0.200%**	**(c)**
រយៈពេលនៃការខាតបង់ពីការខាងធុរកិច្ច	18ខែ					
ការធានាបន្ថែម						
អ្នកផ្គត់ផ្គង់	អត្រា	កម្រិតផ្នែក				
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ១	0.150%	50%	x	100%	0.075%	
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ២	0.150%	20%	x	50%	0.015%	
អ្នកផ្គត់ផ្គង់៣	0.150%	5%	x	25%	0.002%	
អ្នកផ្គត់ផ្គង់៤	0.150%	_____%	x	10%		
អ្នកផ្គត់ផ្គង់៥	0.150%	_____%	x	10%		
អត្រាសរុប					**0.092%**	**(d)**
អតិថិជន	អត្រា	កម្រិតផ្នែក				
អតិថិជន១	0.150%	30%	x	100%	0.045%	
អតិថិជន២	0.150%	10%	x	50%	0.008%	
អតិថិជន៣	0.150%	_____%	x	25%		
អតិថិជន៤	0.150%	_____%	x	10%		
អតិថិជន៥	0.150%	_____%	x	10%		
អត្រាសរុប					**0.053%**	**(e)**
ការបិទផ្លូវទៅកាន់ទីតាំង	0.015%				**0.015%**	**(f)**
សេវាកម្មសាធារណៈ	0.025%				**0.025%**	**(g)**
ឃាតកម្ម	0.010%				**0.010%**	**(h)**
អត្រាសរុប		**(c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)**			**0.394%**	(i)
ប្រាក់ចំណេញដុល					5,000,000	(j)
មេគុណ					90%	(k)
បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុប		**(i) x (j) x (k)**			**17,730.00**	

ឧបសម្ព័ន្ធ៥៖ឯកសារគំរូអំពីព័ត៌មានអប្បបរមាសម្រាប់ការទាយតម្លៃហានិភ័យ

សេចក្តីយោងតាមប្រការ ១៩ និង ២៨ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការធានារ៉ាប់រងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬ ការកែប្រែណាមួយក្នុងប្រការនោះ។

"អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានកាតព្វកិច្ច ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់មាត់ និង/ឬលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយពិស្តារ ច្បាស់លាស់ ប្រាកដដោយភាពស្មោះត្រង់ ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រង"

"កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនឹងត្រូវបានលុបចោល ប្រសិនបើម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវបានរកឃើញថាបានលាក់លាមព័ត៌មានឬធ្វើប្រតិវេទន៍ខុសដោយចេតនាដែលបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យា។"

លម្អិតអំពីអ្នកស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង

ឈ្មោះ: .....

អាសយដ្ឋាន: .....

ព័ត៌មានអំពីហានិភ័យ

ទីតាំង: _____

លក្ខណអាជីវកម្ម: _____

រយៈពេលធានា: ពីថ្ងៃ.....ដល់.....

ប្រភេទអាជីវកម្មដែលនៅជាប់ហានិភ័យធានា

នៅជាប់ខាងស្តាំ: _____

នៅជាប់ខាងឆ្វេង: _____

នៅជាប់ខាងក្រោយ: _____

ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យ

ផែនទុយោបាញ់ទឹក [ ] ប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញា និងតាមដានសញ្ញាអគ្គិភ័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ [ ]

ឧបករណ៍សាចទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យស្វ័យប្រវត្តិ [ ] រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន[ ]

មានវិញ្ញាបនបត្រដែលមានសុពលភាពពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ [ ]

កម្មវត្ថុធានា

ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិ: ទឹកប្រាក់ធានា (USD)

1. អគារ _____
2. សម្ភារៈ _____
3. សន្និធិ _____
4. ម៉ាស៊ីន .....

ការរំខានលើធុរកិច្ច:

ទឹកប្រាក់ធានា (USD)

1. **ចំណេញដុល/ចំនួល/ជួល**/Net Taking _____
2. **ប្រាក់ឈ្នួល២ចំណែក** (100% for..... weeks and

   .....% for remainder of Indemnity Period) _____
3. **សាហ៊ុយសវនករ** _____
4. **ដទៃទៀត (សូមបញ្ជាក់)**

   Indemnity Period: .....months

សំនួរទូទៅ:

1. តើអាជីវកម្មបង្កើតបានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ .....
2. តើបញ្ជីអាជីវកម្មត្រូវបានសវនកម្មជាប្រចាំឬទេ [ ]មាន [ ] គ្មាន

   (ប្រសិនបើមាន, សូមបញ្ជាក់កម្រិតញឹកញាប់ និងឈ្មោះសវនករ)

   .....
3. តើហានិភ័យនេះមានធ្លាប់បានធានារ៉ាប់រងដែរឬទេ? [ ]មាន [ ] គ្មាន

   (ប្រសិនបើមាន, សូមផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត)

   _____

   _____
4. តើធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណាមួយ

ក) បដិសេធមិនផ្តល់ការធានាលើហានិភ័យនេះទេ? [ ]មាន [ ] គ្មាន

ខ) បដិសេធបន្តការធានា? [ ]មាន [ ] គ្មាន

គ) លុបចោលការធានា? [ ]មាន [ ] គ្មាន

5. តើធ្លាប់មានការខូចខាតក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឬទេ [ ]មាន [ ] គ្មាន

(ប្រសិនបើមាន, សូមផ្តល់ពេលវេលាដែលកើតឡើង និងចំនួន)

_____

_____

ការបញ្ជាក់អះអាង៖

យើងខ្ញុំសូមអះអាងថាព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ ត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង មកកាន់យើងខ្ញុំ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋាននៃការធានាក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ហត្ថលេខាអ្នកប្រមូលព័ត៌មាន..... **ថ្ងៃ**.....

ឈ្មោះ:.....

ស្តាប៊ីន:.....

ឧបសម្ព័ន្ធ៦៖ឯកសារគំរូអំពីវិញ្ញាបនបត្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ

COPY

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ
អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
លេខ: [redacted]



លិខិតបញ្ជាក់
អនុញ្ញាតការរៀបចំប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ

យោង -ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ និងការពន្លត់អគ្គិភ័យ
-អនុក្រឹត្យលេខ ១៣១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងវិធានការនានា ស្តីពីការបង្ការ និងការពន្លត់អគ្គិភ័យ
អនុក្រឹត្យលេខ ៨៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់ស័ណ្ឋាន និងគោលដៅដែលតម្រូវឱ្យមានប្លង់ប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ
ប្រកាសលេខ ៦៣៨០ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការប្រគល់សិទ្ធិត្រួតពិនិត្យស័ណ្ឋាន និងគោលដៅដែលតម្រូវឱ្យមានប្លង់ប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ
-សំណើចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមហ៊ុន [redacted] (ខេមបូឌា) ឯ.ក
រចនាការណ៍លេខ ២៧៥/២២ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការចុះត្រួតពិនិត្យកែតម្រូវគំនូរប្លង់ និងត្រួតពិនិត្យការបំពាក់ប្រព័ន្ធបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យ និងសង្គ្រោះ របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការ ពន្លត់អគ្គិភ័យ និងសង្គ្រោះ។

អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ

១-យល់ព្រមឱ្យបិទបញ្ចប់ការរៀបចំប្លង់ប្រព័ន្ធបង្ការ ពន្លត់អគ្គិភ័យ និងសង្គ្រោះ សម្រាប់សំណង់ គោលដៅ របស់លោក [redacted] ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន [redacted] (ខេមបូឌា) ឯ.ក មានទីតាំងស្ថិតនៅ [redacted] ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ
បានសាងសង់ចំនួន ១អគារ មានកម្ពស់ [redacted] ជាន់ មានផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសរុប [redacted]) និងកម្ពស់អតិបរមា [redacted]។
២-បានរៀបចំបំពាក់ប្រព័ន្ធបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះ ទៅតាមគំនូរដែលទទួលស្គាល់ពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសជាធរមាន។
៣-បានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកអគ្គិភ័យត្រួតពិនិត្យធ្វើតេស្តសាកល្បងអំពីគុណភាពប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធបង្ការ ពន្លត់អគ្គិភ័យ និងសង្គ្រោះ ឃើញថាជាដំណើរការបាន។
៤-ម្ចាស់គោលដៅត្រូវតែត្រួតពិនិត្យនិងចុះឈ្មោះគ្រប់គ្រងក្រុមបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យតាមតួកិច្ចក្នុងទីតាំងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន។
៥-ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំហ្វឹកហ្វឺនអំពីជំនាញបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះ និងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដើម្បីប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គិភ័យបឋម និងគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ។
លិខិតបញ្ជាក់នេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

[redacted] ថ្ងៃសុក្រ ៣,ស ២៥៦៦
រាជធានីភ្នំពេញ [redacted]

[redacted]

មណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាព ស្ថិតនៅខេត្តកណ្តាល ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ ចុះសិក្ខាសាលាកម្ពុជា: ០២៣ ៧២៧ ៣២៩

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអគ្គីភ័យ
National Quality Inspection Centre for Fire Safety Systems
国家消防工程建筑检查中心
Room 906-907, 9th Floor, Exchange Square, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Kingdom of Cambodia.
Tel: +855-023 23192627 Email: info@nationalfirepreventioncentres.com

Fire Certificate Report Endorsement (Duty 1) [redacted]

Background

[redacted] had a commercial tower recently completed by the contractor [redacted]. The site consists of a [redacted] tall office block on [redacted] Phnom Penh. This is the corporate headquarters of [redacted] in Cambodia and serves as an office use. It is classified in the National Standard – Building Design Code – Fire Safety Systems as a high rise public building.

Cambodia Fairwind Enterprise Company Limited (CFE) is the company that has the contract with the Ministry of Interior of Cambodia establishing 5 National Centers for Fire Safety and standards. They are: The National Quality Inspection Center for Fire Equipment (NICE). The National Quality Inspection Center for Fire Safety Systems (NICS), The National Fire Academy of Cambodia (NFAC), The National Fire Engineering Institute (NFEI) and The National Fire Hazard Investigation and Data Management Centre (NFID). Each Center has its own Prakas issued by the Ministry of Interior which is delegated with special duties in Fire Safety aspects. Since last August, they are responsible for every aspect of fire safety and the primary tool for ensuring compliance to the Fire Code referred to herein.

The Fire Certificates are processed by the NICS Centre, managed by the General Commissariat of National Police (GCNP), Ministry of Interior (MOI) and operated by Cambodia Fairwind Enterprise Company Limited (CFE). The inspection work and technical assessments are undertaken by NICS, however pre-assessment and compliance consultancy work has been undertaken so far in this case by CFE.

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ
National Quality Inspection Centre for Fire Safety Systems
国家消防工程建筑检查中心
Room 906-907, 9th Floor, Exchange Square, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Kingdom of Cambodia
Tel: + 855-023 23192627 Email: info@nationalfirepreventioncentres.com

Notice of Pre-Acceptance Report Endorsement

Due to initial deficiencies in the design plan of [redacted] a Pre-Acceptance Report was sought from CFE by [redacted] This was granted by way of the attached report that assessed the design plan.

NICS herein formally recognises the expert report from CFE and will incorporate them into the original case file that accompanies the Final Fire Certificate. The work of NICS at this stage of the application process is confined to checking and filing the CFE Report and formally agreeing the inspection process and methodology in order to duly issue the Final Fire 1 Certificate.

Formal Process Framework

The framework of the application assessment process has followed the below fire laws and regulations:

1. Sub-decree No. 87 "Classification of Construction and Target where a Plan for Fire Prevention and Firefighting is Required"

- According to Article 5, the Ministry of Interior shall have the competence to: "inspect the plan for fire prevention and firefighting system's Design of every construction and target to ensure compliance with technical standards".

2. Prakas No. 7940 "Recognition of National Quality Inspection Centre for Fire Safety Systems"

- According to Clause 4, NICS shall have the duties "to inspect the plan/design of firefighting and fire prevention system, to inspect and advise for correction on technical problems during the installment of the firefight and fire prevention system; and to inspect and certify the quality and safety of firefighting and fire prevention system after installment of the firefighting and fire prevention systems". These duties have been hereby discharged by way for Formal Endorsement of the attached CFE Pre-Acceptance Reports.

3. Prakas No. 4087 "Authorisation for use of the National Standards Book on Fire Safety Systems"

Stamp and Signatory - NICS

[redacted]

[redacted]

ខេមបូឌាន ហ្វ្រេនឌីន អ៊ិនធើប្រាយ ខមផេនី លីមីធីត
CAMBODIAN FAIRWIND ENTERPRISES COMPANY LIMITED
Room 08-07, 9th Floor, Exchange Square, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Kingdom of Cambodia
Tel: +855-92 [redacted] Email: [redacted]@gmail.com

[redacted]

Fire Safety Compliance Report – CFE Ref: 20/[redacted]

Background

[redacted] had a commercial tower recently completed by the contractor [redacted]. The site consists of a [redacted] tall office block on [redacted], Phnom Penh. During the design period, LBL was aware of the Building Design Code - Fire Safety Systems (The Code) that came into force in Cambodia in 2019, the Khmer version of which was launched to the National Seminar at Ministry of Interior Headquarters in August 2019 and in English to the General Public on 9th September 2019.

Cambodia Fairwind Enterprise Company Limited (CFE) is the company that has the contract with the Ministry of Interior of Cambodia establishing 5 National Centers for Fire Safety and standards. They are: The National Quality Inspection Center for Fire Equipment (NICE), The National Quality Inspection Center for Fire Safety Systems (NICS), The National Fire Academy of Cambodia (NFAC), The National Fire Engineering Institute (NFEI) and The National Fire Hazard Investigation and Data Management Centre (NFID). Each Center has its own Prakas issued by the Ministry of Interior which is delegated with special duties in Fire Safety aspects. Since August 2019, they are responsible for every aspect of fire safety and the primary tool for ensuring compliance to the Fire Code referred to herein. The 5 Centres are managed by the General Commissariat of National Police (GCNP) and operated by CFE.

CFE were engaged by [redacted] to produce this assessment report following study of the design drawings and responses to queries, with conditional pre-acceptance for obtaining of Final Fire Certificate from GCNP, as required in Cambodia.

COPY

ខេមបូឌាន ហ្វ្រេនឌីន អ៊ិនធើប្រាយ ខមផេនី លីមីធីត
CAMBODIAN FAIRWIND ENTERPRISES COMPANY LIMITED
[redacted]

Referred Agencies

Fire Compliance Certificates are issued by the National Quality Inspection Centre for Fire Safety Systems (NICS) and General Commissariat of National Police (GCNP).

Certifications for equipment and materials for use in fire prevention and fire-fighting are issued by (and, where applicable) tested by the National Quality Inspection Centre for Fire Equipment (NICE).

Training and Certifications are carried out by the National Fire Academy of Cambodia (NFAC).

Comment on the [redacted] Fire Certification

CFE has been provided with and reviewed the following documents and drawings from [redacted] and these provide the basis of the information for this report:

No	Content	Serial Number
1	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-LANDSCAPE	[redacted]
2	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
3	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
4	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
5	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
6	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
7	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
8	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
9	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
10	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
11	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
12	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
13	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
14	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
15	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-[redacted]	
16	AS BUILT LIGHTING SYSTEM-RF &[redacted]	
17	AS BUILT SCHEMATIC DIAGRAM FIRE FIGHTING SYSTEM	
18	AS BUILT FIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]	
19	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]	
20	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]	
21	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]	

ខេមបូឌាន ហ្វែរវីន អ៊ិនធើប្រាយ ខមភេនី លីមីធីត
CAMBODIAN FAIRWIND ENTERPRISES COMPANY LIMITED
Room 908-907, 9th Floor, Exchange Square, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Kingdom of Cambodia
Tel: +855-81 23 568 Email: com.fairwind@gmail.com

22	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]
23	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]
24	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]
25	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]
26	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]
27	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]
28	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]
29	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]
30	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]
31	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]
32	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]
33	AS BUILTFIRE FIGHTING SYSTEM LAYOUT-[redacted]
34	AS BUILT FIRE SUPPRESSION SYSTEM SR 200 MSB ROOM LAYOUT [redacted]
35	AS BUILT FIRE SUPPRESSION SYSTEM SR 200 MSB ROOM LAYOUT [redacted]
36	AS BUILT FIRE SUPPRESSION STEM SR 200 CONTROL ROOM LAYOUT [redacted]
37	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-SCHEMATIC
38	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
39	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
40	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
41	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
42	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
43	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
44	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
45	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
46	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
47	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
48	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
49	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
50	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
51	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
52	AS BUILT PUBLIC ADDRESS SYSTEM-[redacted] LAYOUT PLAN
53	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-SCHEMATIC
54	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]
55	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]
56	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]
57	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]
58	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]
59	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]
60	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]
61	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]
62	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]
63	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]

COPY

ខេមបូឌាន ហ្វែរវីន អ៊ិនធើប្រាយ ខមភេនី លីមីធីត
CAMBODIAN FAIRWIND ENTERPRISES COMPANY LIMITED
Room 906-907, 9th Floor, Exchange Square, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Kingdom of Cambodia
Tel: +855 (0) 12 5[illegible] Email: [illegible]

64	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]		[redacted]
65	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]		
66	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]		
67	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]		
68	AS BUILT FIRE ALARM SYSTEM-[redacted]		

Compliance Statement

Generally, the building design and the design of the fire safety systems for [redacted] are compliant with The Code, as defined in the Fire Safety Systems – Building Design Code published in August 2019. This will mean that, subject to the caveats hereby noted in this report and subject to the correct submission of GCNP Application Form and provision of the drawings set in the format required by GCNP, then the GCNP Fire Certificate will be issued.

ខេមបូដាន ហ្វែរវីន អ៊ិនធើប្រាយ ខមផេនី លីមីធីត
CAMBODIAN FAIRWIND ENTERPRISES COMPANY LIMITED
Room 906-907, 9th Floor, Exchange Square, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Kingdom of Cambodia
Tel: +855 8123 5601 Email: cam.fairwind@gmail.com

Mitigations to non-compliant design aspects

There are some items that are not entirely compliant with The Code, have been considered and risk assessed and accepted with the following modifications and/or risk mitigation measures:

1. Single emergency stairs

The technical requirement for buildings over [redacted] per floor is that there are two emergency staircases. The [redacted] building only has one, which is enclosed, but no smoke protected by smoke stop lobbies.

The main reason for not being able to install a second staircase is that the GFA per floor is small, at [redacted], even though it is over the 200m2 threshold. Also, [redacted] parking requirements, so any second stairs would not be able to access the ground in any case. Finally, the external finishing of the building is [redacted] meaning that external emergency exits are not possible.

Combined with the difficulties of having a second emergency stairs, it is the assessment of CFE that this technical failure is mitigated by:

a. [redacted] in the stairwell, automatically activated by [redacted], over and above the smoke extraction system;
b. The excess floor area per floor being [redacted] and above and, even then, being in excess [redacted]
c. The owner undertaking to install good signage for emergency exit.

COPY

ខេមបូឌាន ហ្វែនវីន អ៊ិនធើប្រាយ ខមផេនី លីមីធីត
CAMBODIAN FAIRWIND ENTERPRISES COMPANY LIMITED
Room 906-907, 9th Floor, Exchange Square, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Kingdom of Cambodia
Tel: +855-92 23 5601 Email: com.tanvin.56@gmail.com

2. Single for hose reel per floor.
The technical requirement is for two fire hose reels per floor.

It is the assessment of CFE that this technical failure is mitigated by:

a. The [redacted] of the fire hose reel on each floor;
b. The proximity of the [redacted] next to the emergency stairs;
c. [redacted]

The combination of these three mitigations means that [redacted] and it can be [redacted] the emergency stairs.

3. Lack of smoke stop lobby for fire elevator.
The technical requirement is that this type of building should have a fire elevator and it should be protected by a smoke stop lobby.

It is the assessment of CFE that this technical failure is mitigated by:

a. Exceptionally good [redacted], with [redacted]
b. The [redacted] in the emergency stairs and [redacted] in the stairs at each floor.

The combination of these two mitigations means that [redacted] The identification of the fire floor and the safe place to [redacted].

4. Fire Control Room does not [redacted]
The technical requirement is [redacted]

It is the assessment of CFE that this technical failure is mitigated by:

a. The building does not technically require a [redacted] over and above that required by the National Standard – Building Design Code – Fire Safety Systems.

5. The capacity of the fire water tank is [redacted]
The technical requirement is for two hours of water supply for sprinklers and indoor fire hydrant, in this case being [redacted]

It is the assessment of CFE that this technical failure is mitigated by:

a. [redacted]

This mitigation means that the [redacted] should a fire incident occur.

Conclusion

This report has considered the drawings and documents/designs of [redacted] along with reports and written answers to queries during the study process and compared them to the requirements of the Fire Code.

With the mitigations detailed herein to the technical non-compliances, if is found, by way of risk assessment that, overall the building reaches the fire safety standard expected by the National Standard – Building Design Code – Fire Safety Systems.

[redacted]



COPY

CERTIFICATE

OF QUALIFICATION EFFICIANCY OF THE PREVENTION AND THE FIRE FIGTHER SYSTEM

This is to certify that [redacted]

(CAMBODIA) CO .,LTD.

Adress: [redacted]

Has fully equipped a standard technical prevention and fire fighting system and tested good performance which can prevent primary fires.

This certificate GENERAL COMMISSARIAT OF NATIONAL POLICE issued to company for any official purpose it thereto serves.

Will be on: [redacted]